



VADEMEQ

Constituição Federal

& Legislação Extravagante

Incluindo:

- ✓ Legislação extravagante
- ✓ Súmulas dos tribunais superiores
- ✓ Decisões relevantes (STF, STJ, TST)
- ✓ Otimização por destaques e cores
- ✓ Tabelas e mnemônicos

atualizado
2026

Aviso sobre Direitos Autorais

Caro aluno,

Este material, elaborado com muito cuidado e empenho pelo professor Breno Lenza Cardoso, **é protegido pela Legislação de Direitos Autorais** (Lei nº 9.610/1998).

Ao adquirir o curso, você tem acesso a este conteúdo para seu uso e estudo **pessoal**. Por isso, pedimos que **não compartilhe, reproduza ou distribua este material**, no todo ou em parte, sem autorização.

O **compartilhamento** ou **uso indevido** pode gerar responsabilização civil e penal, conforme previsto em lei.

Agradecemos por respeitar e valorizar o trabalho intelectual por trás deste material. Isso ajuda a manter a qualidade e a continuidade do nosso projeto educacional.

Bons estudos!

Equipe do MEQ

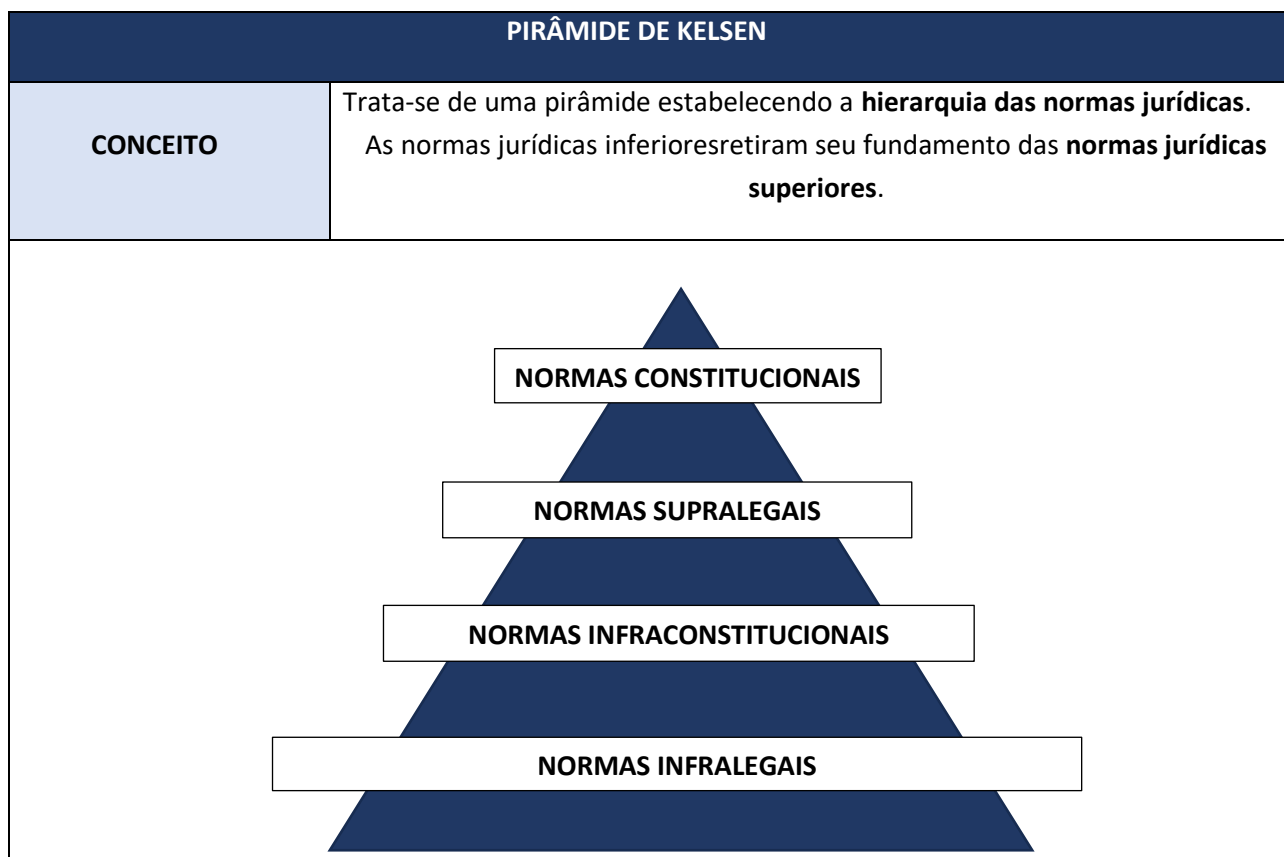
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

TÍTULO I - Dos Princípios Fundamentais	17
TÍTULO II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais.....	22
CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS	24
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS.....	50
CAPÍTULO III - DA NACIONALIDADE.....	62
CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS POLÍTICOS	67
CAPÍTULO V - DOS PARTIDOS POLÍTICOS.....	73
TÍTULO III - Da Organização do Estado.....	76
CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA	76
CAPÍTULO II - DA UNIÃO	79
CAPÍTULO III - DOS ESTADOS FEDERADOS.....	96
CAPÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS.....	98
CAPÍTULO V - DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.....	104
Seção I - DO DISTRITO FEDERAL.....	104
Seção II - DOS TERRITÓRIOS	105
CAPÍTULO VI - DA INTERVENÇÃO.....	105
CAPÍTULO VII - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	108
Seção I - DISPOSIÇÕES GERAIS.....	108
Seção II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS.....	132
Seção III - DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.....	143
Seção IV - DAS REGIÕES.....	146
TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES.....	147
CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO	147
Seção I - DO CONGRESSO NACIONAL.....	148
Seção II - DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL.....	149
Seção III - DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.....	153
Seção IV - DO SENADO FEDERAL.....	154
Seção V - DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES	157
Seção VI - DAS REUNIÕES	162
Seção VII - DAS COMISSÕES.....	164
Seção VIII - DO PROCESSO LEGISLATIVO.....	168
Seção IX - DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.....	184
CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO	189
Seção I - DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA	189

<i>Seção II - Das Atribuições do Presidente da República</i>	<i>191</i>
<i>Seção III - Da Responsabilidade do Presidente da República.....</i>	<i>194</i>
<i>Seção IV - DOS MINISTROS DE ESTADO</i>	<i>196</i>
<i>Seção V - DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL</i>	<i>197</i>
<i>CAPÍTULO III - DO PODER JUDICIÁRIO</i>	<i>198</i>
<i>Seção I - DISPOSIÇÕES GERAIS.....</i>	<i>198</i>
<i>Seção II - DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.....</i>	<i>215</i>
<i>Seção III - DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</i>	<i>231</i>
<i>Seção IV - DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS.....</i>	<i>235</i>
<i>Seção V - Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho</i>	<i>239</i>
<i>Seção VI - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS.....</i>	<i>246</i>
<i>Seção VII - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES.....</i>	<i>248</i>
<i>Seção VIII - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS.....</i>	<i>248</i>
<i>CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA.....</i>	<i>249</i>
<i>Seção I - DO MINISTÉRIO PÚBLICO</i>	<i>249</i>
<i>Seção II - DA ADVOCACIA PÚBLICA.....</i>	<i>257</i>
<i>Seção III - Da Advocacia.....</i>	<i>259</i>
<i>Seção IV - Da Defensoria Pública.....</i>	<i>260</i>
<i>TÍTULO V - Da Defesa do Estado e Das Instituições Democráticas</i>	<i>261</i>
<i>CAPÍTULO I - DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO</i>	<i>261</i>
<i>Seção I - DO ESTADO DE DEFESA</i>	<i>261</i>
<i>Seção II - DO ESTADO DE SÍTIO</i>	<i>262</i>
<i>Seção III - DISPOSIÇÕES GERAIS.....</i>	<i>263</i>
<i>CAPÍTULO II - DAS FORÇAS ARMADAS.....</i>	<i>268</i>
<i>CAPÍTULO III - DA SEGURANÇA PÚBLICA</i>	<i>270</i>
<i>TÍTULO VI - Da Tributação e do Orçamento</i>	<i>273</i>
<i>CAPÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL</i>	<i>273</i>
<i>Seção I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS.....</i>	<i>273</i>
<i>Seção II - DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR</i>	<i>281</i>
<i>Seção III - DOS IMPOSTOS DA UNIÃO.....</i>	<i>295</i>
<i>Seção IV - DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL</i>	<i>300</i>
<i>Seção V - DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS.....</i>	<i>309</i>
<i>SEÇÃO V-A - Do Imposto de Competência Compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios</i>	<i>314</i>
<i>Seção VI - DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS</i>	<i>319</i>

CAPÍTULO II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS	324
Seção I - NORMAS GERAIS	324
Seção II - DOS ORÇAMENTOS	325
TÍTULO VII - Da Ordem Econômica e Financeira	345
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA.....	345
CAPÍTULO II - DA POLÍTICA URBANA.....	350
CAPÍTULO III - DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA.....	350
CAPÍTULO IV - DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.....	352
TÍTULO VIII - Da Ordem Social	353
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO GERAL.....	353
CAPÍTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL.....	353
Seção I - DISPOSIÇÕES GERAIS.....	353
Seção II - DA SAÚDE.....	357
Seção III - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.....	363
Seção IV - DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	366
CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO	367
Seção I - DA EDUCAÇÃO.....	367
Seção II - DA CULTURA.....	375
Seção III - DO DESPORTO	378
CAPÍTULO IV - DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	379
CAPÍTULO V - DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	380
CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE	382
CAPÍTULO VII - Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso.....	386
CAPÍTULO VIII - DOS ÍNDIOS	388
TÍTULO IX - Das Disposições Constitucionais Gerais	389

TEORIA DA CONSTITUIÇÃO



PODER CONSTITUINTE			
CONCEITO		Consiste no poder de elaborar, criar, instituir, alterar, reformar e complementar a Constituição de um determinado Estado.	
FORMAS DE MANIFESTAÇÃO			
PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO	Poder de fato que estabelece a constituição federal, podendo ser formal, material, histórico ou revolucionário.		
	CARACTERÍSTICAS	Inicial: constitui a nova ordem jurídica do Estado;	Ilimitado: não se submete a limitações prévias;
		Incondicionado: não existem procedimentos prévios para a sua manifestação, podendo ser	Autônomo: Não se submete a quaisquer fatores externos;

		exercido livremente;	
		Permanente: não se exaure com a elaboração da Constituição.	
PODER CONSTITUINTE DERIVADO	PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE	Estabelece o processo constituinte dos demais entes federativos.	
		CARACTERÍSTICAS	Limitado
			Condicionado
			Secundário
		Pontos de atenção: - Princípio da simetria: exige que normas federais, estaduais, distritais e municipais mantenham uma relação de simetria entre si. O fundamento é a manutenção do pacto federativo; - Existem normas de reprodução obrigatória, que deverão constar em seus documentos constitucionais.	
	PODER CONSTITUINTE DERIVADO REVISOR	Art. 3º., ADCT - A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Trata-se de dispositivo de eficácia exaurida.	
	PODER CONSTITUINTE DERIVADO REFORMADOR	Poder de realizar alterações pontuais no texto da Constituição Federal.	
		LIMITES	Temporal: NÃO EXISTE NENHUM!
			Circunstanciais. Art. 60, § 1º, CF/88 - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

			Formais. Art. 60., CF/88 - A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
			Materiais: são as famosas cláusulas pétreas. § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.

			MNEUMÔNICO: FoDiVoSe (palavra feia, eu sei, mas você nunca mais esquece, prometo!) ATENÇÃO!! Voto obrigatório NÃO é cláusula pétrea! É perfeitamente possível uma PEC que preveja o voto facultativo no Brasil. ATENÇÃO!! Ainda sobre o art. 60, § 4º, o SFT já entendeu que os direitos e garantias protegidos por cláusula pétrea não se restringem àqueles previstos no art. 5º da CF. Exemplos de direitos protegidos fora do rol do art. 5º: princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, b) e princípio da anterioridade eleitoral (art. 16). ATENÇÃO!! O art. 60, § 4º diz que não pode ser objeto de PEC objeto tendente a ABOLIR cláusulas pétreas. PEC com o intuito de AMPLIAR os direitos garantidos pelas cláusulas pétreas são absolutamente permitidas.
--	--	--	--

PODER CONSTITUINTE DIFUSO	Poder de fato, responsável pelas mutações constitucionais. Consiste na mudança informal da CF, mudando-se apenas a interpretação que se dá ao texto. É realizada pelo Poder Judiciário.
---	--

EFEITOS DO SURGIMENTO DE UMA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL	
RECEPÇÃO	TODAS as normas anteriores à nova CF que sejam compatíveis com a nova ordem serão recepcionadas, podendo, inclusive, receber uma nova roupagem, por exemplo, lei que foi promulgada na vigência da CF anterior como lei ordinária e, com a nova CF passa a ter status de lei complementar (atenção!! Isso aconteceu com o Código Tributário Nacional, que é uma lei ordinária na origem, mas foi recepcionado pela CF/88 como lei complementar). As normas que não tenham compatibilidade com a nova ordem serão revogadas.
INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE	Consiste no fenômeno em que uma lei que era constitucional ao tempo de sua edição passa a ser inconstitucional por não ser mais compatível com o parâmetro (no caso, a nova CF). No Brasil, essa acepção tradicional da <u>inconstitucionalidade superveniente não é admitida</u>. Isso é o que você precisa saber na hora da sua prova.
REPRISTINAÇÃO	Acontece quando uma norma revogadora é revogada e, por consequência, aquela outrora revogada pela primeira volta a ter vigência. No Brasil, não se admite a repristinação, salvo se a nova ordem jurídica expressamente autorizar. Lei A é revogada pela Lei B Lei C revoga a Lei B Lei A volta a ter vigência.

DESTITUCIONALIZAÇÃO	As normas da Constituição anterior são mantidas no ordenamento jurídico, desde que compatíveis com a nova ordem, mas com o status de lei infraconstitucional. São recepcionadas pela nova ordem, com outro status. Como regra, não se admite no Brasil, salvo se expressamente previsto.
----------------------------	---

CONSTITUCIONALISMO	
CONSTITUCIONALISMO ANTIGO	A doutrina aponta que o constitucionalismo teve origem na antiguidade clássica, no seio do povo hebreu, que se organizava politicamente por meio do regime teocrático (os detentores do poder estavam limitados pela lei do Senhor). Ainda na Antiguidade, é possível identificar, como exemplo de democracia constitucional, as cidades-estados gregas, pois havia ampla participação dos governados na condução do processo político (democracia direta). Na Idade Média, importante manifestação do constitucionalismo foi a Magna Carta inglesa (1215), que representou uma limitação do poder monárquico à lei. Anos mais à frente, na Idade Moderna, a doutrina identifica novas manifestações do constitucionalismo, como o Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679) e o Bill of Rights (1689). Todos esses foram documentos que garantiram proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, limitando a ingerência estatal na esfera privada. CUIDADO!! O constitucionalismo está ligado, em seu nascedouro, à necessidade de se limitar o poder estatal, garantindo-se a liberdade dos indivíduos perante o Estado. Não havia a obrigatoriedade de que existissem Constituições escritas. Essa é uma característica que aparece no constitucionalismo moderno.
CONSTITUCIONALISMO MODERNO	Representado pelo surgimento de Constituições escritas. São marcos do constitucionalismo moderno a Constituição dos Estados Unidos da América (1787) e a Constituição da França (1791). Já havia, anteriormente, alguns documentos escritos, mas que não chegavam a ser Constituições (como a Magna Carta, Bill of Rights, Petition of Rights). O constitucionalismo moderno nasce com um forte viés liberal (valores maiores: liberdade, proteção à propriedade privada, proteção aos direitos individuais e absentismo estatal).

	No início do século XX, o Estado liberal dá lugar ao Estado social de direito (passou a ser necessário que o Estado ofertasse prestações positivas aos indivíduos, garantindo-lhes os chamados direitos sociais). Exemplo: Constituição de Weimar (1919) e Constituição Mexicana (1917).
NEOCONSTITUCIONALISMO	As Constituições passam a prever valores, como a dignidade da pessoa humana. Formou-se um Estado Constitucional de Direito. É reconhecida a força normativa da Constituição. Há uma mudança de paradigmas: o Estado Legislativo de Direito dá lugar ao Estado Constitucional de Direito. Busca-se a concretização dos direitos fundamentais e a garantia de condições mínimas de existência aos indivíduos. Marco histórico: pós-Segunda Guerra Mundial (resposta às atrocidades cometidas pelos regimes totalitários). Marco Filosófico: pós-positivismo (reconhece centralidade dos direitos fundamentais e reaproxima o Direito e a Ética). Os princípios passam a ser encarados como normas jurídicas. Marco Teórico: conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Com a ênfase dada aos direitos fundamentais, à jurisdição constitucional ganha novos contornos: passa a ser tarefa, também, do Poder Judiciário proteger os direitos fundamentais.

CONCEPÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES	
SOCIOLÓGICO (FERDINAND LASSALE)	A Constituição é a soma dos fatores reais de poder.
POLÍTICA (CARL SCHMIT)	Constituição é a decisão política fundamental. Diferencia a Constituição das Leis Constitucionais.
JURÍDICA (HANS KELSEN)	Plano lógico-jurídico: norma fundamental hipotética, plano do suposto, fundamento lógico-transcendental da validade da Constituição jurídico-positiva. Plano jurídico-positivo: norma posta (positivada) suprema.
CULTURALISTA (J. H. MEIRELLES)	Constituição é o produto de um fato cultural. Ideia de Constituição Total (complexidade intrínseca: reunião de aspectos econômicos, sociológicos, jurídicos e filosóficos).
CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA (MARCELO NEVES)	Déficit de concretização jurídico-normativa do texto constitucional.

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES		
QUANTO AO CONTEÚDO	FORMAL: texto solenemente elaborado	
	MATERIAL: conjunto das decisões políticas fundamentais	
QUANTO À FORMA	ESCRITA	
	NÃO ESCRITA: compreende leis esparsas, costumes, jurisprudência	
QUANTO À ESTABILIDADE/MUTABILIDADE/RIGIDEZ/CONSISTÊNCIA	IMUTÁVEL (granítica/permanente/intocável)	SUPERRÍGIDA: com algumas partes rígidas e outras imutáveis
	RÍGIDA: pode ser alterada por processo mais rigoroso que o das leis	SEMI-RÍGIDA: semi-flexível, com algumas partes rígidas e outras flexíveis.
	FLEXÍVEL	FIXA: “silenciosas” quanto ao procedimento de reforma
	TRANSITORIAMENTE FLEXÍVEL: suscetíveis de reforma, com base no rito das leis comuns, apenas por um tempo. Depois tornam-se rígidas.	
QUANTO AO CONTEÚDO IDEOLÓGICO	LIBERAL	
	SOCIAL	
QUANTO À IDEOLOGIA (sem olhar para seu conteúdo)	ORTODOXA: adota uma ideologia clara e definida	
	HETERODOXA: eclética ou pragmática	
QUANTO À ORIGEM	DEMOCRÁTICA/PROMULGADA/POPULAR: Constituições	OUTORGADA: Constituições brasileiras de 1824, 1937, 1967, EC 1969

	brasileiras de 1891, 1934, 1946, 1988	
	CESARISTA/BONAPARTISTA: sujeita a referendo	PACTUADA: Magna Carta de 1215
QUANTO À ESTRUTURAÇÃO/FUNÇÃO/FINALIDADE	GARANTIA: conteúdo ideológico liberal ou negativa	
	DIRIGENTE: conteúdo ideológico social (porém, não ignora as conquistas da Constituição garantia)	
QUANTO À ELABORAÇÃO	HISTÓRICA: elaborada ao longo de um processo histórico	
	DOGMÁTICA: elaborada segundo dogmas de um determinado momento histórico.	
QUANTO À FINALIDADE OU EXTENSÃO	SINTÉTICA/TÓPICA/BREVE/CURTA/CONCISA	
	ANALÍTICA/LONGA/PROLIXA	

EFICÁCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS	
EFICÁCIA PLENA:	São de aplicação direta e imediata , independem de uma lei para produzirem seus efeitos. Desde a sua promulgação estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de qualquer norma integrativa infraconstitucional
EFICÁCIA CONTIDA:	Assim como as plenas são de eficácia direta e imediata . No entanto, <u>podem ter sua abrangência reduzida por uma norma infraconstitucional, por uma norma da própria CF, ou por preceitos ético-jurídicos</u> , como a moral e o bom costume (ATENÇÃO AO TERMO: "normas de contenção").
EFICÁCIA LIMITADA	São de aplicação mediata ou indireta , pois há necessidade de uma lei para mediar sua aplicação. Se não houver a lei, não produz efeitos. Mesmo com a sua promulgação, não está apta para produzir todos os seus efeitos, necessitando de regulamentação infraconstitucional para ter eficácia. Há <u>duas espécies de normas limitadas</u> : 1 - Limitada de princípio institutivo ou organizativo. 2 - Limitada programática.

	Se reveste em forma de promessas ou programas que visam atingir fins sociais. Característica principal da Constituição Dirigente
--	--

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL	
MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO	
MÉTODO JURÍDICO OU INTERPRETATIVO CLÁSSICO	Considera a Constituição uma Lei, sendo utilizados todos os métodos tradicionais de interpretação, como o: Teleológico: Procura entender a finalidade da norma; Doutrinário: Estudo da norma feito pela doutrina; Gramatical/Filológico/Textual/Semântico: Consiste no estudo do sentido das palavras apresentadas nos dispositivos das normas criadas pelo legislador; Sistemático ou Lógico: Visa analisar o texto normativo de forma sistemática com outras normas, procurando sempre uma conexão lógica entre elas. Histórico: Consiste no método que estuda o desenvolvimento da norma, conforme o seu contexto histórico, desde a causa para a sua origem até a sua conclusão para sua vigência. Genético: Estuda a origem dos conceitos apresentados pelo criador da lei.
MÉTODO HERMENÊUTICO-CONCRETIZADOR	É aplicado partindo-se da norma para o contexto da realidade social. Inicia-se a partir da norma constitucional para o problema concreto.
MÉTODO TÓPICO-PROBLEMÁTICO	É aplicado partindo-se da realidade social para a norma constitucional, tentando adaptar esta àquela. Inicia-se a partir do problema concreto para a norma constitucional, atribuindo à interpretação um caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados. A constituição é considerada um conjunto aberto de regras e princípios.
MÉTODO CIENTÍFICO-ESPIRITUAL	O texto constitucional é analisado a partir dos valores e da realidade espiritual da sociedade. A análise da Constituição deve basear-se na cultura do povo que se encontra sob o seu domínio, fazendo referência aos valores subjacentes que lhe deram origem.

	A Constituição deve ser dinâmica e seguir as constantes alterações sociais
MÉTODO NORMATIVO-ESTRUTURANTE	A Constituição não se restringe apenas ao texto, levando em consideração a sua concretização perante a realidade social, englobando também as atividades legislativa, jurisdicional e administrativa. A norma constitucional não deve ser entendida apenas como texto normativo, uma vez que ela é composta principalmente pela realidade social sobre a qual incide.
MÉTODO DA COMPARAÇÃO CONSTITUCIONAL	Trata-se da comparação entre vários ordenamentos jurídicos para solucionar os problemas concretos.
MÉTODO CONCRETISTA – CONSTITUIÇÃO ABERTA	A Constituição deve ser interpretada por um círculo aberto de intérpretes (ou sociedade aberta de intérpretes), abrangendo todos os cidadãos e grupos sociais que vivem a Constituição. As normas constitucionais são direcionadas a toda a sociedade, sendo possível essa interpretar a Constituição e aplicá-la.

HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL

PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

Princípio da Unidade	Princípio do Efeito Integrador	Princípio da Máxima Efetividade ou Eficiência ou Interpretação Efetiva
Princípio da Justeza ou da Conformidade Funcional	Princípio da Concordância Prática ou da Harmonização	Princípio da Força Normativa
Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis	Princípio da Proporcionalidade ou Razoabilidade	Princípio da Interpretação Conforme a Constituição

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

PREÂMBULO

O preâmbulo apresenta os **valores, os fundamentos filosóficos, ideológicos, sociais e econômicos** e, dessa forma, **norteia a interpretação** do texto constitucional.

Não pode, por si só, servir de **parâmetro de controle da constitucionalidade** de uma norma

Não tem força **normativa** e nem **efeito vinculante**

Não é norma de reprodução **obrigatória** nas **Constituições Estaduais**

TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela **união indissolúvel** dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em **Estado Democrático de Direito** e tem como **fundamentos**:



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

I - a **soberania**;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

TEMA 1322

O Tribunal, por maioria, conheceu do agravo regimental e deu-lhe provimento para reconhecer a existência de repercussão geral na espécie, conhecer do recurso extraordinário interposto e, ao final, dar-lhe provimento a fim de reformar o acórdão recorrido e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a demanda (eDOC 3), fixando a seguinte tese para o tema 1.322, ora criado: **A utilização, por qualquer ente estatal, de recursos públicos para promover comemorações alusivas ao Golpe de 1964 atenta contra a Constituição e consiste em ato lesivo ao patrimônio imaterial da União.** Tudo nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Dias Toffoli e André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 30.8.2024 a 6.9.2024.

II - a **cidadania**;

III - a **dignidade da pessoa humana**;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

V - o pluralismo político.



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
FORMA DE ESTADO	Federação
FORMA DE GOVERNO	República
SISTEMA DE GOVERNO	Presidencialista
REGIME DE GOVERNO	Democrático

FEDERAÇÃO			
CONCEITO	CARACTERÍSTICAS		
Corresponde a uma pluralidade de Estados dentro da unidade que é o Estado Federal.	Pacto entre unidades autônomas	Impossibilidade de secessão. FEDERAÇÃO É CONSIDERADA CLÁUSULA PÉTREA!!	Extraí sua força da Constituição
	Órgão representativo dos Estados-membros	Repartição de competências entre os entes federados	Possibilidade de intervenção federal
	Participação dos Estados no Poder Legislativo Federal	Previsão de um órgão de cúpula do Poder Judiciário	Formação de Estados-membros

	Descentralização político-administrativa
--	--

CUIDADO: FoGo na República!! (Fo: forma, Go: governo). Forma de Estado (FE) = Federação

AUTO-ORGANIZAÇÃO	Os entes se organizam por suas próprias constituições estaduais ou leis orgânicas. Deve ser observado o princípio da simetria e, assim, o processo de reforma da CE deve, obrigatoriamente, observar os requisitos estabelecidos na CF. PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL!
AUTOLEGISLAÇÃO	Exercem, por seus próprios poderes legislativos, as competências legislativas que são de sua alçada.
AUTOGOVERNO	Elegerão seus próprios governantes e deputados, e organizarão suas próprias justiças (exceto os Municípios), inclusive com sistema de controle de constitucionalidade das leis estaduais e municipais.
AUTO-ADMINISTRAÇÃO	Organizarão suas administrações, seus serviços públicos e seus servidores.

Parágrafo único. **Tudo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente**, nos termos desta Constituição.

Art. 2º São Poderes da União, **independentes e harmônicos** entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022)

PODER	FUNÇÃO TÍPICA	FUNÇÃO ATÍPICA
LEGISLATIVO	- Legislar; - Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Executivo;	- Natureza executiva: ao dispor sobre sua organização, provendo cargos, concedendo férias, licenças a servidores etc. - Natureza jurisdicional: o Senado julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade (art. 52, I)

EXECUTIVO	Prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração	- Natureza legislativa: o Presidente da República, por exemplo, adota medida provisória, com força de lei (art. 62); - Natureza jurisdicional: o Executivo julga, apreciando defesas e recursos administrativos
JUDICIÁRIO	Julgar (função jurisdicional), dizendo o direito no caso concreto e dirimindo conflitos que lhe são levados, quando da aplicação da lei	- Natureza legislativa: regimento interno de seus tribunais (art. 96, I, "a"); - Natureza executiva: administra, v.g., ao conceder licenças e férias aos magistrados e serventuários (art. 96, I, "f")

Art. 3º Constituem **objetivos fundamentais** da República Federativa do Brasil:



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022)

I - **construir uma sociedade livre, justa e solidária;**

II - **garantir o desenvolvimento nacional;**

III - **erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;**



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

ADC 92-DF

É constitucional – por estar em harmonia com o dever de promoção da igualdade material entre mulheres e homens nas relações laborais – lei federal que estabelece mecanismo de transparência salarial e de critérios remuneratórios voltados à redução de disparidades históricas de gênero no setor privado. STF, Plenário, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Julgado em 14/05/2026.

IV - **promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.**

ADI 7.925-SC (Info 1213)

É inconstitucional a lei estadual que proíbe cotas étnico-raciais ou outras ações afirmativas, pois essas políticas são instrumentos essenciais para garantir a igualdade material na sociedade. STF, Plenário. ADI 79.25/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/04/2026.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:

I - independência nacional;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

II - prevalência dos direitos humanos;



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

III - autodeterminação dos povos;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-7/FCC (2024)

IV - não-intervenção;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-7/FCC (2024); TRT-14/FCC (2022)

V - igualdade entre os Estados;

VI - defesa da paz;

VII - solução pacífica dos conflitos;



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;

X - concessão de asilo político.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-7/FCC (2024); TRT-14/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a **integração econômica, política, social e cultural** dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS		
FUNDAMENTOS	OBJETIVOS	PRINCÍPIOS INTERNACIONAIS
SO berania; Ci dadania; D ignidade da pessoa humana; VA lores sociais do trabalho e da livre iniciativa; PLU ralismo político.	CON struir; GA rantir; ERRA dicar; PRO mover.	IN dependência nacional; P revalência dos direitos humanos; A utodeterminação dos povos; N ão-intervenção; I gualdade entre os Estados; CO cessão de asilo político; SO lução pacífica dos conflitos; DE fesa da paz; CO operação entre os povos para o progresso da humanidade; RE púdio ao terrorismo e ao racismo.
SO CI DI VA PLU	CON GA ERRA PRO	IN PANICO SO DECORE

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

DIREITOS DOS HOMENS X DIREITOS FUNDAMENTAIS X DIREITOS HUMANOS		
DIREITOS DOS HOMENS	São direitos jusnaturalistas e universalistas , não possuindo positivação em nenhuma norma, mas aplicáveis a qualquer tempo para a proteção de todas as pessoas.	
DIREITOS FUNDAMENTAIS	São regras e princípios positivados , que limitam o poder do Estado e asseguram benefícios e garantias às pessoas, sendo aplicados dentro de um determinado Estado.	
DIREITOS HUMANOS	Possui duas correntes	
	Jusnaturalista: Os direitos humanos possuem aplicabilidade imediata e, portanto, não dependem de regulamentação por lei para que sejam exigíveis. Tais direitos fundamentam-se em uma ordem superior, universal, imutável e inderrogável.	Juspositivista: Os direitos humanos para serem aplicáveis dependem de leis que os regulamentem e tornem possível sua exigibilidade. São direitos fundamentais positivados em âmbito internacional e aplicáveis a todos os Estados que visam assegurar benefícios e garantias às pessoas, limitando o poder dos

		Estados.
--	--	----------

TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS		
HISTORICIDADE	Variam de acordo com a época e o lugar.	
UNIVERSALIDADE	São garantidos a todas as pessoas. OBS.: independe inclusive da nacionalidade. Vejamos o art. 5º, CRFB 88: “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”. Galera, e quanto ao estrangeiro não residente? E o turista? Hoje é pacífico que esse artigo não deve ser interpretado na sua literalidade. Há precedente do STF que autoriza, por exemplo, estrangeiro não residente a impetrar HC. OBS.: Notem, no entanto, que a universalidade é uma característica geral dos Direitos Fundamentais. Mas isso não significa dizer que todo Direito Fundamental é universal. Há direito fundamental que não é universal. Ex.: o direito de voto, que é um direito apenas do nacional.	
RELATIVIDADE	Em regra, direito fundamental não é absoluto. É possível que entrem em conflito uns com os outros e não podem ser usados para justificar atos ilícitos. ATENÇÃO: Ponderação. Proporcionalidade. Teoria dos limites dos limites. OBS.: há entendimento no sentido de que o direito de não ser torturado é um direito absoluto (norma de jus cogens), bem como o direito de não ser escravizado.	
IMPRESCRITIBILIDADE	Não são perdidos pela passagem do tempo.	
INALIENABILIDADE	Os direitos não podem ser transferidos a terceiros.	
INDISPONIBILIDADE	O titular não pode fazer o que quiser com os direitos fundamentais.	
DIMENSÃO OBJETIVA E SUBJETIVA	Dimensão subjetiva (ou clássica) corresponde, no aspecto negativo, ao direito de resistir à intervenção estatal (liberdades) e, no seu aspecto positivo, ao direito de exigir do Estado uma prestação/ação estatal (direitos sociais). Atribui aos direitos a característica de serem exigíveis judicialmente. Já a dimensão objetiva independe dos titulares do direito, dos seus sujeitos. A dimensão objetiva oferece critérios de controle da ação estatal, independentemente de intervenções/violações de direitos fundamentais de determinada pessoa	

ATIPICIDADE (abertura do sistema ou não exaustividade)	Existem direitos fundamentais no corpo da Constituição bem como fora do catálogo do art. 5º, como, por exemplo, em Tratado Internacional ou, ainda, em uma Lei (por uma interpretação, podemos dizer ser ela uma concretização da dignidade humana, de algo que seja imanente ao sistema constitucional). Pode também não estar escrito em lugar nenhum. O principal mecanismo para revelar Direitos Fundamentais fora do catálogo é a interpretação da dignidade da pessoa humana (fundamento do qual emanam todos os demais).
APLICABILIDADE IMEDIATA (ART. 5º, §1º, CRFB 88).	As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Logo, cabe aos poderes públicos (Judiciário, Legislativo e Executivo) desenvolver esses direitos.

EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS	
VERTICAL	Incidem na relação entre sujeito e Estado (visão tradicional).
HORIZONTAL	Incidem na relação entre sujeitos privados (hoje é pacífica a admissão da incidência do D.F. nas relações privadas).
DIAGONAL	Incidem na relação entre sujeitos privados em posição de desigualdade. Ex.: consumidor e fornecedor.

DIMENSÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS		
1ª Geração	2ª Geração	3ª Geração
Civis e Políticos (liberdade)	Sociais, econômicos e culturais (igualdade)	Difusos e Coletivos (fraternidade)
4ª Geração	5ª Geração	6ª Geração
Biodireito. Paulo Bonavides: democracia, informação e pluralismo	Ciberdireito – internet, redes sociais. Paulo Bonavides: paz	Água potável.

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, **sem distinção de qualquer natureza**, garantindo-se **aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País** a inviolabilidade do direito à **vida**, à **liberdade**, à **igualdade**, à **segurança** e à **propriedade**, nos termos seguintes: **(LEMBREM: “VILPS”)**

CUIDADO: O STF entende que os estrangeiros em trânsito temporário no Brasil possuem prerrogativas básicas asseguradas pela CF/88.

CUIDADO: O direito à vida consiste em o indivíduo “estar e permanecer vivo” possuindo uma boa condição física e psicológica, além de ter o direito de exercer sua vida de forma digna com o auxílio do Estado nos serviços essenciais.

CUIDADO: A interrupção de gravidez de feto anencéfalo e a pesquisa com células-tronco embrionárias não viola o direito à vida.

Hipóteses de aborto: - a vida da gestante estar ameaçada; - a gravidez for gerada por estupro; - anencefalia do feto.

ADI 3510

O STF na ADIN 3510 decidiu que as **pesquisas com células-tronco embrionárias não violam** o direito à vida, tampouco a dignidade da pessoa humana.

I - **homens e mulheres** são **iguais** em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

O STF reconheceu a **união de homossexuais** como entidade familiar merecedora de mesma proteção jurídica que a união estável. – **ADPF 132 e ADI 4227**

O STF entende que os **transgêneros**, independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, **possuem o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil.** – **ADI 4275**

II - ninguém será obrigado a **fazer** ou **deixar de fazer** alguma coisa **senão em virtude de lei**;

III - ninguém será submetido a **tortura** nem a **tratamento desumano** ou **degradante**;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-3/FUMARC (2022)

IV - é **livre a manifestação do pensamento**, sendo **vedado** o anonimato;

HC 82.424

O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à incitação ao racismo", dado que um direito individual **não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas**, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica.

V - é assegurado o **direito de resposta**, **proporcional ao agravo**, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

VI - é **inviolável a liberdade de consciência e de crença**, sendo assegurado o **livre exercício dos cultos religiosos** e garantida, na forma da lei, a **proteção aos locais de culto e a suas liturgias**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

ADI 5258

A imposição legal de manutenção de exemplares de Bíblias em escolas e bibliotecas públicas estaduais configura

contrariedade à laicidade estatal e à liberdade religiosa consagrada pela Constituição da República de 1988. Em matéria confessional, compete ao Estado manter-se neutro, para preservar, em favor dos cidadãos, a integridade do direito fundamental à liberdade religiosa.

CAUIDADO: Ter e manter a Bíblia no local não é proibido, a lei que faz tal exigência é inconstitucional.

ARE 1.267.879 (Info 1003)

É **constitucional** a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. STF. Plenário. RE 494601/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 28/3/2019

Tema 1103 (Info 935)

É **constitucional** a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar.” STF. Plenário. ARE 1267879/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 16 e 17/12/2020

RE 859.376/PR

É **constitucional** a utilização de vestimentas ou acessórios relacionados a crença ou religião nas fotos de documentos oficiais, desde que não impeçam a adequada identificação individual, com rosto visível.

VII - é assegurada, nos termos da lei, a **prestação de assistência religiosa** nas entidades civis e militares de internação **coletiva**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022)

VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, **salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei**;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022)

TEMA 952 – Teses fixadas:

1 – Testemunhas de Jeová, quando maiores e capazes, têm o direito de recusar procedimento médico que envolva transfusão de sangue, com base na autonomia individual e na liberdade religiosa.

2 – Como consequência, em respeito ao direito à vida e à saúde, fazem jus aos procedimentos alternativos disponíveis no SUS podendo, se necessário, recorrer a tratamento fora de seu domicílio.

TEMA 1069 – Teses fixadas:

1 – É permitido ao paciente, no gozo pleno de sua capacidade civil, recusar-se a se submeter a tratamento de saúde por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde por motivos religiosos é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive quando veiculada por meio de diretiva antecipada de vontade.

2 – É possível a realização de procedimento médico disponibilizado a todos pelo Sistema Único de Saúde, com a interdição da realização de transfusão sanguínea ou outra medida excepcional, caso haja viabilidade técnico-científica de sucesso, anuência da equipe médica com a sua realização e decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente.

ESCUSA DE CONSCIÊNCIA

O QUE É

A escusa de consciência permite a todo indivíduo, por motivos de crenças religiosas, filosóficas ou políticas, eximir-se de cumprir alguma obrigação imposta a todos, por exemplo, o serviço militar obrigatório; entretanto, o indivíduo será privado, definitivamente, de seus direitos políticos, quando a sua oposição se manifestar, inclusive, a respeito do cumprimento de uma obrigação alternativa. Se não existir lei estabelecendo prestação alternativa, o indivíduo que não cumpriu obrigação legal não será privado dos seus direitos.

IX - é livre a expressão da **atividade intelectual, artística, científica e de comunicação**, **independentemente** de censura ou licença;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

Rcl 38.782

Retirar de circulação produto audiovisual disponibilizado em plataforma de “streaming” apenas porque seu conteúdo desagrada parcela da população, ainda que majoritária, não encontra fundamento em uma sociedade democrática e pluralista como a brasileira.

RHC 146303

A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão.

ADI 2566

O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a **inconstitucionalidade** do § 1º do art. 4º da Lei 9.612/1998. O dispositivo proíbe, no âmbito da programação das emissoras de radiodifusão comunitária, a prática de proselitismo, ou seja, a transmissão de conteúdo tendente a converter pessoas a uma doutrina, sistema, religião, seita ou ideologia.

X - são **invioláveis** a **intimidade**, a **vida privada**, a **honra** e a **imagem** das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo **dano material ou moral** decorrente de sua violação;

Tema 786 (Info 1.005)

É **incompatível** com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social – analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. STF. RE 1010606/RJ, relator Min. Dias Toffoli, julgamento finalizado em 11.2.2021

RE 1.010.606

É **incompatível** com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e lícitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.

ADI 4.815

Ação direta julgada procedente para **dar interpretação conforme à Constituição** aos arts. 20 e 21 do Código Civil, **sem redução de texto**, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes).

ADI 5545 (Info 1090)

É **inconstitucional** norma estadual que determina a hospitais, casas de saúde e maternidades a coleta compulsória de material genético de mães e bebês na sala de parto e o subsequente armazenamento à disposição da Justiça para o fim de evitar a troca de recém-nascidos nas unidades de saúde. Essa previsão viola os direitos à intimidade e à privacidade (art. 5º, X, CF/88), bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na dimensão da proibição do excesso. STF. Plenário. ADI 5545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13/4/2023

XI - a **casa é asilo inviolável** do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar **sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial**;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

CUIDADO: A expressão “casa” **compreende** qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva e compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Por outro lado, **não abrange** hospedarias, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, tavernas, casas de jogo e outras do mesmo gênero.

STF - HC 106.566

Estabelecimentos empresariais estão sujeitos à proteção contra o ingresso não consentido.

STF - HC 91.610

O sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este seja investigado, pode ser alvo de busca e apreensão, observando-se os limites impostos pela autoridade judicial.

RE 603.616

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

XII - é inviolável o sigilo da **correspondência** e das **comunicações telegráficas**, **de dados e das comunicações telefônicas**, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de **investigação criminal** ou **instrução processual penal**;

AUTORIDADE COMPETENTE PARA DETERMINAR			
DADOS BANCÁRIOS	Autoridade judicial	Comissões parlamentares de inquérito	TCU e MP NÃO possuem competência
DADOS FISCAIS	Autoridade judicial	Comissões parlamentares de inquérito	O STF já afirmou que é legítimo que a Receita Federal compartilhe o procedimento fiscalizatório que ela realizou para apuração do débito tributário com os órgãos de persecução penal para fins criminais (Polícia Federal, Ministério Público etc.), não sendo necessário, para isso, prévia autorização judicial (STF. Plenário. RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019). Por outro lado, o STF não autorizou que o Ministério Público faça a requisição direta, ou seja, sem autorização judicial de dados fiscais, para fins criminais. Ex: requisição da declaração de imposto de renda. (STJ. 3ª Seção. RHC 83233-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/02/2022)
DADOS TELEFÔNICOS	Autoridade judicial	Comissões parlamentares de inquérito	
COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS/ INTERCEPTAÇÕES	Ordem judicial		

RE 414.426

Não há violação do art. 5º. XII, da Constituição que, conforme se acentuou na sentença, não se aplica ao caso, pois não houve "quebra de sigilo das comunicações de dados (interceptação das comunicações), mas sim apreensão de base física (Disco Rígido) na qual se encontravam os dados, mediante prévia e fundamentada decisão judicial".

A proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição, é da comunicação 'de dados' e não dos 'dados em si mesmos', ainda quando armazenados em computador.

STF - MS 33.340

Operações financeiras que envolvam recursos públicos **não** estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal. Em tais situações, é prerrogativa constitucional do Tribunal [TCU] o acesso a informações relacionadas a operações financiadas com recursos públicos.

XIII - é **livre** o **exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão**, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022); TRT-4/FCC (2022)

RE 511.961

Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quarta-feira (09/06/2009), que é **inconstitucional** a exigência do diploma de jornalismo e registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exercício da profissão de jornalista.

RE 795.467

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 414.426, rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 10-10-2011, firmou o entendimento de que a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão, sendo, por isso, **incompatível** com a Constituição Federal de 1988 a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade, para o exercício de tal profissão.

RE 414.426

Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionadas ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão.

XIV - é **assegurado a todos o acesso à informação** e **resguardado o sigilo da fonte**, quando necessário ao exercício profissional;



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-4/FCC (2022)

DIREITO DE REUNIÃO	REQUISITOS		
	Pacífica	Local aberto ao público	Independe de autorização
	Aviso prévio	Não pode frustrar outra anteriormente marcada	

RE 806.339

A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Desta forma, conforme o STF, o aviso prévio não é condicionante, sendo dispensável.

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022)

Tema 922 (Info 1070)

É **inconstitucional** o condicionamento da desfiliação de associado à quitação de débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa. Condicionar a desfiliação de associado à quitação de débitos e/ou multas constitui ofensa à dimensão negativa do direito à liberdade de associação (direito de não se associar), cuja previsão constitucional é expressa. É possível, em tese, restringir um direito fundamental em três situações:

- (a) em razão de seu desenho constitucional, quando a própria Constituição prevê limitação para o seu exercício;
- (b) em virtude de expressa autorização na Carta Magna para que o legislador ordinário limite o seu exercício mediante regulamentação legal; ou
- (c) em decorrência de uma ponderação com outros valores que possuam igual proteção constitucional.

Na hipótese, nenhuma dessas situações se faz presente, de modo que inexistente violação à isonomia entre os associados. Isso porque (a) a Constituição Federal garante o amplo exercício da liberdade associativa, restringindo somente a criação daquelas de caráter paramilitar; e (b) considerados os instrumentos próprios

do direito civil, não há princípio ou regra constitucional passíveis de serem invocados em favor da medida objeto de análise. No entanto, a associação pode se valer dos instrumentos de direito para cobrar eventuais compensações ou multas em face de quem a ela se filia para obter benefícios, mas, após, dela se desliga, desde que o valor guarde razoabilidade e proporcionalidade. RE 820823/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 30.9.2022 (sexta-feira) às 23:59. Tema 922 da Repercussão Geral.

XVIII - a **criação de associações** e, na forma da lei, a **de cooperativas independem de autorização**, sendo **vedada a interferência estatal em seu funcionamento**;



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

XIX - as associações só **poderão** ser **compulsoriamente** dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por **decisão judicial**, exigindo-se, **no primeiro caso, o trânsito em julgado**;



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

XX - ninguém **poderá** ser compelido a **associar-se** ou a **permanecer associado**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

XXI - as entidades associativas, **quando expressamente autorizadas**, têm legitimidade para **representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente**;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

CUIDADO: Representação Processual - É necessária a autorização expressa do representado para um terceiro atuar no nome daquele. (Associações);

Substituição Processual - Não é necessária a autorização expressa do representado para um terceiro atuar no nome daquele. (Sindicatos);

XXII - é garantido o **direito de propriedade**;

XXIII - a **propriedade atenderá a sua função social**;

XXIV - a **lei** estabelecerá o procedimento para **desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social**, mediante **justa e prévia indenização em dinheiro**, **ressalvados os casos previstos nesta Constituição**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

DESAPROPRIAÇÃO X INDENIZAÇÃO	
Por necessidade pública, Utilidade pública e interesse social.	Justa e prévia em dinheiro
No caso de iminente perigo público	Ulterior, se existir dano.
Imóvel urbano devido ao não cumprimento da função social	Mediante títulos da dívida pública.
Imóvel rural devido ao não cumprimento da função social	Mediante títulos da dívida agrária
desapropriação confiscatória ou expropriação	Não existe indenização

CUIDADO: Não existe indenização no caso de desapropriação **confiscatória ou expropriação** (propriedades urbanas e rurais que fazem culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo).

STF. Súmula 23. Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, NÃO o IMPEDE a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada.

STF. Súmula 157. É necessária prévia autorização do presidente da república para desapropriação, pelos estados, de empresa de energia elétrica.

STF. Súmula 164. No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.

STF. Súmula 378. Na indenização por desapropriação incluem-se honorários do advogado do expropriado.

STF. Súmula 416. Pela demora no pagamento do preço da desapropriação não cabe indenização complementar além dos juros.

STF. Súmula 476. Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, imitado na posse, pode exercer, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos.

STF. Súmula 561. Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.

STF. Súmula 617. A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.

STJ. Súmula 56. Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade.

STJ. Súmula 67. Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a 1 ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização.

STJ. Súmula 69. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel.

STJ. Súmula 102. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.

STJ. Súmula 113. Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

STJ. Súmula 114. Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.

STJ. Súmula 131. Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas.

STJ. Súmula 141. Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.

STJ. Súmula 354. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária.

XXV - no caso de **iminente perigo público**, a autoridade competente **poderá** usar de **propriedade particular**, assegurada ao proprietário **indenização ulterior, se houver dano**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-22/FCC (2022)

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA

CONCEITO	No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar propriedade particular (bem móvel, imóvel ou até serviços), assegurando, ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Ex.: Requisição de hospitais particulares para atender a população diante de uma situação de calamidade pública, como aconteceu na pandemia do COVID.	
FORMA	Intervenção restritiva!	
QUESTÕES ESPECÍFICAS	Recai sobre bens móveis, imóveis e serviços.	O ato é auto executável – não depende do Poder Judiciário, caso não haja acordo de vontades.
	Só haverá indenização no caso de dano efetivo. Se houver indenização é posterior.	

ACO 3463 (Info 1008)

É incabível a requisição administrativa, pela União, de bens insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização, cujos pagamentos já foram empenhados." STF. Plenário. ACO 3463 MC-Ref/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 8/3/2021

XXVI - a **pequena propriedade rural**, assim definida em lei, desde que **trabalhada pela família**, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

STF - ARE 1038507 - TEMA 961

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

XXVII - aos autores pertence o **direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras**, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a **proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive** nas atividades desportivas;

b) o direito de **fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas**;

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais **privilegio temporário** para sua utilização, bem como **proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos**, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

XXX - é garantido o **direito de herança**;

XXXI - **a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"**;

XXXII - o **Estado** promoverá, na forma da lei, a **defesa do consumidor**;

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos **informações de seu interesse particular**, ou de **interesse coletivo ou geral**, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, **ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**;



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

XXXIV - são a todos assegurados, **independentemente do pagamento de taxas**:



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-4/FCC (2022)

a) o direito de **petição aos Poderes Públicos** em **defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder**;



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022); TRT-4/FCC (2022)

b) a **obtenção de certidões em repartições públicas**, para **defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal**;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

CUIDADO: Direito de Petição é um remédio constitucional administrativo, de natureza não-jurisdicional, que cabe a qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, em favor de interesses próprios, coletivos e de terceiros. Caso seja negado pelo Poder Público, é cabível Mandado de Segurança!

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

EXCEÇÕES AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO

Controvérsias desportivas (art. 217, § 1º, da CF).	Reclamações contra o descumprimento de Súmula Vinculante pela Administração Pública (art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/06).
Habeas data.	Indeferimento de pedido perante o INSS ou omissão em atender o pedido administrativo para obtenção de benefício previdenciário.

RE 631.240

O Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão plenária nesta quarta-feira (27/08/2014), deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 631240, com repercussão geral reconhecida, em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) defendia a exigência de prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para a concessão de benefício previdenciário. Por maioria de votos, o Plenário acompanhou o relator, ministro Luís Roberto Barroso, no entendimento de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.

XXXVI - a lei não prejudicará o **direito adquirido**, o **ato jurídico perfeito** e a **coisa julgada**;

XXXVII - **não haverá juízo ou tribunal de exceção**;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

a) a **plenitude de defesa**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

b) o **sigilo** das votações;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

c) a **soberania dos veredictos**;

d) a **competência para o julgamento dos crimes dolosos** contra a vida;

Súmula Vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual.

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

XL - a lei penal **não retroagirá**, salvo para beneficiar o réu;

XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

XLII - a prática do **racismo** constitui **crime inafiançável e imprescritível**, sujeito à pena de **reclusão**, nos termos da lei;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

XLIII - a lei considerará **crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia** a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

XLIV - constitui **crime inafiançável e imprescritível** a **ação de grupos armados, civis ou militares**, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

Imprescritíveis + inafiançável (HIRA)	Insucetíveis de graça ou anistia + inafiançável (3T + H)
Homofobia (foi equiparado ao racismo)	Terrorismo

Injúria racial (foi equiparado ao racismo)	Tráfico de drogas
Racismo	Tortura
Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;	Crimes hediondos

STF - HC 154.248

O STF firmou o entendimento que o crime de injúria racial se equipara ao racismo, sendo assim considerado imprescritível, podendo ocorrer sua punição a qualquer tempo.

XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, **estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;**



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

- a) privação ou restrição da liberdade;
- b) perda de bens;
- c) multa;
- d) prestação social alternativa;
- e) suspensão ou interdição de direitos;

XLVII - não haverá penas:

- a) de morte, **salvo em caso de guerra declarada**, nos termos do art. 84, XIX;
- b) de caráter perpétuo;
- c) de trabalhos forçados;
- d) de banimento;
- e) cruéis;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

XLVIII - a pena será cumprida em **estabelecimentos distintos**, de acordo com a **natureza do delito, a idade e o sexo do apenado**;



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à **integridade física e moral**;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam **permanecer com seus filhos durante o período de amamentação**;

LI - **nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado**, em caso de crime comum, praticado antes da **naturalização**, ou de **comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei**;



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-7/FCC (2024); TRT-4/FCC (2022)

EXTRADIÇÃO		
BRASILEIRO NATO	BRASILEIRO NATURALIZADO	ESTRANGEIRO
NUNCA poderá ser extraditado, sob nenhuma hipótese.	Brasileiro naturalizado pode ser extraditado nessas condições: 1) Prática de crime comum, desde que praticado ANTES da naturalização; 2) Envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins praticado ANTES ou DEPOIS da naturalização.	No caso de crime político ou de opinião, não se extradita

LII - não será concedida extradição de estrangeiro por **crime político ou de opinião**;



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-7/FCC (2024)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela **autoridade competente**;

LIV - ninguém será **privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal**;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Súmula Vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. **JÁ CAIU:** TRT-4/FCC (2022)

Súmula Vinculante 21. É **inconstitucional** a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

LVI - são **inadmissíveis**, no processo, as **provas obtidas por meios ilícitos**;

Tema 1238 (Info 1079)

São **inadmissíveis**, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário. ARE 1316369/DF, relator Ministro Edson Fachin, redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, julgamento finalizado no Plenário Virtual em 9.12.2022.

LVII - ninguém será considerado culpado **até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória**;

CADH. Art. 8.2 Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa.

LVIII - o **civilmente identificado** não será submetido a identificação criminal, **salvo nas hipóteses previstas em lei**;

LIX - será admitida **ação privada nos crimes de ação pública**, se esta não for intentada no prazo legal;

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a **defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem**;

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de **autoridade judiciária competente**, **salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar**, definidos em lei;

LXII - a **prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre** serão comunicados **imediatamente** ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII - o **preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado**, sendo-lhe **assegurada a assistência da família e de advogado**;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Súmula Vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

LXV - a prisão ilegal será **imediatamente** relaxada pela autoridade judiciária;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022)

LXVIII - conceder-se-á "**habeas-corpus**" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS			
AÇÃO	OBJETO	LEGITIMADOS	OBSERVAÇÕES
HABEAS CORPUS	Cabível sempre que alguém sofrer (REPRESSIVO) ou se achar ameaçado (PREVENTIVO) de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.	A legitimidade ativa para impetrar o HC é de qualquer pessoa, universal, independente de advogado	Pode ser preventivo (salvo-conduto) ou repressivo (alvará de soltura.
NÃO É CABÍVEL	✓ No caso de pena em processo administrativo disciplinar (PAD); ✓ Na impugnação de quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, quando não for possível a condenação à pena privativa de liberdade; ✓ Quando a pena privativa de liberdade pessoa estiver extinta; ✓ Para pleitear direito a visitas íntimas; ✓ Para pleitear trancamento de processo de impeachment. ✓ Impugnar a suspensão dos direitos políticos; ✓ Contra sanções de exclusão militar ou perda de patente ou função pública;		

- ✓ Em relação ao **julgamento do mérito de sanções disciplinares militares**.
- ✓ Na impugnação de **decisões do STF**, inclusive as **monocráticas**.

LXIX - conceder-se-á **mandado de segurança** para proteger **direito líquido e certo**, não amparado por "**habeas-corpus**" ou "**habeas-data**", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022); TRT-4/FCC (2022)

LXX - o **mandado de segurança coletivo** **pode** ser impetrado por:



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

a) partido político com **representação no Congresso Nacional**;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há **pelo menos um ano**, em defesa dos interesses de seus **membros ou associados**;

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS			
AÇÃO	OBJETO	LEGITIMADOS	OBSERVAÇÕES
MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL	Cabível quando qualquer direito líquido e certo do indivíduo for violado por ato de autoridade governamental ou de agente de pessoa jurídica privada que esteja no exercício de atribuição do Poder Público	Ativa: é o detentor de "direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data". Passiva: é a autoridade coatora, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.	É um remédio de caráter residual e exige a interposição da ação com prova documental, já que não há produção de prova. - Prazo decadencial de 120 dias para impetração, contados do conhecimento oficial pelo interessado do ato a ser impugnado. ATENÇÃO! NÃO CABE MS: a) Contra os atos de gestão comercial praticados pelos

			administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público; b) De ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; c) De decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; d) De decisão judicial transitada em julgado. e) De lei em tese (Súmula 266 do STF); f) De ato interna corporis;
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO	O MS pode ser COLETIVO, visando tutelar a proteção dos: - Direitos coletivos (os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica) Exemplo: direitos de membros de	A legitimidade ativa da ação é: - Partido Político com representação no Congresso Nacional; - Organização Sindical; - Entidade de classe; - Associações constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano.	Súmula 629 STF: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 630 STF: A entidade de classe tem legitimação para o mandado de

	determinada categoria de trabalhadores representada pelo sindicato. - Individuais homogêneos (os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante). Exemplo: direitos de adquirentes de determinado medicamento que representa falha na produção e traz danos à saúde.		segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria
--	---	--	--

LXXI - conceder-se-á **mandado de injunção** sempre que a **falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;**



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023); TRT-8/CEBRASPE (2022); TRT-4/FCC (2022)

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS			
AÇÃO	OBJETO	LEGITIMADOS	OBSERVAÇÕES
MANDADO DE INJUNÇÃO INDIVIDUAL	Viabiliza o exercício de direitos, liberdades ou prerrogativas constitucionais inviabilizadas pela falta de norma reguladora	Pessoa natural ou jurídica cujo direito fundamental esteja dependendo de uma norma que o regule.	Difere da Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão. Veja a tabela abaixo.
MANDADO DE INJUNÇÃO	Viabiliza o exercício de direitos, liberdades ou	Também pode ser COLETIVO, sendo a	No MI coletivo é dispensada autorização

COLETIVO	prerrogativas constitucionais inviabilizadas pela falta de norma reguladora	legitimidade ativa da ação: - Partido Político com representação no Congresso Nacional; - Organização Sindical; - Entidade de classe; - Associações constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano; - MP e Defensoria Pública.	especial dos seus membros.
CORRENTE NÃO CONCRETISTA		CORRENTE CONCRETISTA	
O Poder Judiciário reconhece a omissão do Poder Público em relação à norma tratada e envia sua decisão ao órgão responsável para este editar a norma regulamentadora.		O Poder Judiciário reconhece a omissão do Poder Público em relação à norma tratada e efetiva a concretização do direito. É A CORRENTE ADOTADA PELO STF! Corrente Concretista Geral - A decisão do judiciário abrange todos os titulares afetados pela omissão. Corrente Concretista Individual (Direta) - A decisão do judiciário abrange apenas quem impetrou o Mandado de Injunção . Corrente Concretista Individual Intermediária - Determina que o Judiciário deve, primeiramente, declarar a omissão ao órgão responsável pela criação da norma reguladora , apresentando um prazo para o suprimento da lacuna. Ultrapassado o prazo , o Judiciário passa a poder suprir a lacuna inter partes.	

MANDADO DE INJUNÇÃO	ADO
É um remédio constitucional, portanto, um processo subjetivo (há partes, o intuito do processo é garantir algum direito)	É uma ação de controle de constitucionalidade, portanto, o processo é objetivo (não há partes, o intuito do processo é discutir a inconstitucionalidade)

Legitimidade ativa depende da modalidade: MI individual ou MI coletivo (Partido Político com representação no Congresso Nacional; Organização Sindical; Entidade de classe; Associações constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano)	Todos os legitimados das ações de controle, do art 103 CF.
A finalidade é a defesa de normas constitucionais relacionadas a direitos fundamentais que são dependentes de normas reguladoras.	A finalidade é a defesa de normas constitucionais dependentes de normas reguladoras. Observe que aqui pode ser QUALQUER NORMA CONSTITUCIONAL, sendo de direito fundamental ou não.
Efeitos da decisão: inter partes.	Efeitos da decisão: erga omnes.
Competência: STF, STJ, TJs	Competência exclusiva do STF.

LXXII - conceder-se-á "**habeas-data**":



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS			
AÇÃO	OBJETO	LEGITIMADOS	OBSERVAÇÕES
HABEAS DATA	Visa o <u>acesso</u> , <u>retificação e anotação</u> de informações constantes no registro ou <u>bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público</u> .	Legitimidade ativa: qualquer pessoa, física ou jurídica Legitimidade passiva: o polo passivo será preenchido de acordo com a natureza jurídica do banco de dados. Em se tratando de registro ou banco de dados de entidade governamental, o sujeito passivo será a	É necessário, para demonstrar o interesse de agir, a recusa de informações por parte da autoridade administrativa (é o requisito para poder entrar com a ação judicial): a) Da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão; b) Da recusa em fazer-se a

		pessoa jurídica componente da administração direta e indireta do Estado. Na hipótese de registro ou banco de dados de entidade de caráter público, a entidade que não é governamental, mas, de fato, privada, figurará no polo passivo da ação.	retificação ou do decurso de mais de quinze dias, sem decisão; ou c) Da recusa em fazer-se a anotação ou do decurso de mais de quinze dias sem decisão.
--	--	--	--

LXXIII - **qualquer cidadão** é parte legítima para propor **ação popular** que vise a **anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural**, ficando o autor, **salvo comprovada má-fé**, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-16/FGV (2022)

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS			
AÇÃO	OBJETO	LEGITIMADOS	OBSERVAÇÕES
AÇÃO POPULAR	Visa anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultura	A legitimidade ativa da ação pertence ao CIDADÃO (portador do número de eleitor), ou seja, PJ NÃO tem legitimidade para propor ação popular. SÚMULA 365, STF – Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular	A ação SEMPRE será impetrada em juiz de 1ª instância, independentemente contra quem seja a ação. O STF não possui competência originária para processar e julgar ação popular, ainda que ajuizada contra atos e/ou omissões do Presidente da República. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da

			República, é, via de regra, do juízo de 1º grau. STF. Plenário. Pet 5856 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 25/11/2015 (Info 811). O autor fica isento de custos judiciais e ônus de sucumbência, exceto se comprovada má-fé.
--	--	--	--

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

LXXVI - são **gratuitos** para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

a) o registro civil de nascimento;

b) a certidão de óbito;

LXXVII - são **gratuitas** as ações de "habeas-corpus" e "habeas-data", e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania.



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

Remédios Constitucionais (Tem H é "gratuito")	
Habeas Corpus	Gratuito.
Habeas Data	Gratuito.
Mandado de Segurança	Não é gratuito.
Mandado de Injunção	Não é gratuito.
Ação Popular	Gratuito, salvo comprovada má-fé.

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a **razoável duração do processo** e os **meios que garantam a celeridade de sua tramitação**.



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

LXXIX - é assegurado, nos termos da lei, o **direito à proteção dos dados pessoais**, inclusive nos meios digitais.



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata**.



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-3/FUMARC (2022)

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição **não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.**

§ 3º Os **tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos**, por **três quintos dos votos dos respectivos membros**, serão equivalentes às **emendas constitucionais**.



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-7/FCC (2024)

TRATADOS INTERNACIONAIS		
EQUILAVENTES A	QUANDO	
EMENDA CONSTITUCIONAL	Tratar de direitos humanos	Aprovados como emenda constitucional
NORMA SUPRALEGAL	Tratar de direitos humanos	Aprovados como lei ordinária
LEI ORDINÁRIA	Não tratar de direitos humanos	Aprovados como lei ordinária

CUIDADO: Quais normas internacionais possuem o status de **emenda constitucional**?

- 1 - Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência (convenção de Nova York);
- 2 - Protocolo facultativo da convenção acima;
- 3 - Tratado de Marraqueche, para facilitar o acesso às obras publicadas as pessoas cegas, com deficiência visual ou com outras dificuldades;
- 4 - Convenção interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas correlatas de Intolerância.

§ 4º O Brasil se submete à **jurisdição de Tribunal Penal Internacional** a cuja criação tenha manifestado adesão.

Súmula Vinculante 1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validade e a eficácia de acordo constante do termo de adesão instituído pela Lei Complementar nº 110/2001.

Súmula Vinculante 25. É **ilícita** a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.

STF. Súmula 654. A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado.

STJ. Súmula 2. Não cabe o habeas data (CF, art. 5º, LXXII, letra "a") se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa.

STJ. Súmula 280. O art. 35 do Decreto-Lei nº 7.661, de 1945, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos incisos LXI e LXVII do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

STJ. Súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

STJ. Súmula 419. Descabe a prisão civil do depositário infiel.

STJ. Súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Tema 698 (Info 1101)

Na hipótese de ausência ou deficiência grave do serviço, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais **não viola o princípio da separação dos Poderes** (CF/1988, art. 2º), devendo a atuação judicial, via de regra, **indicar as finalidades pretendidas e impor à Administração Pública a apresentação dos meios adequados para alcançá-las.**

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a **educação**, a **saúde**, a **alimentação**, o **trabalho**, a **moradia**, o **transporte**, o **lazer**, a **segurança**, a **previdência social**, a **proteção à maternidade e à infância**, a **assistência aos desamparados**, na forma desta Constituição.



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022); TRT-14/FCC (2022)

Parágrafo único. **Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social** terá direito a uma **renda básica familiar**, garantida pelo poder público em programa **permanente** de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão **determinados em lei**, observada a legislação fiscal e orçamentária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

RE 407.688

O direito social de **moradia**, constitucionalmente assegurado no art. 6º da Constituição da República, **não se confunde necessariamente com o direito à propriedade imobiliária**.

ADPF's 1.005, 1.006 e 1.097

É constitucional — por se inserir no espaço de regulamentação previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e por evitar vácuo normativo na operacionalização do regime de superendividamento — a fixação, por decreto, de parâmetro quantitativo para o “mínimo existencial”, desde que submetida a reavaliações periódicas baseadas em estudos técnicos. STF, relator Ministro André Mendonça, julgado em 23/04/2026.

DIREITOS SOCIAIS	
CONCEITO	Os direitos sociais, direitos de 2ª dimensão , são prestações positivas a serem implementadas pelo Estado e tendem a concretizar a perspectiva de uma isonomia substancial e social. Segundo a CF/88 (Art. 6º), são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
HISTÓRICO	Surgem com a crise do constitucionalismo liberal; As primeiras Constituições que tratam do tema são do séc. XX (México - 1917). Posteriormente, foram veiculados da Constituição de Weimar (1919).
JUDICIALIZAÇÃO	Os direitos sociais se efetivam especialmente pela implementação de políticas públicas pelo Estado. O Judiciário não é o local adequado para a implementação desses direitos, mas sim o Executivo e o Legislativo. No entanto, não se nega que, diante da inércia desses poderes, a judicialização seja uma medida importante para a implementação de tais direitos . A crítica que se faz é que o juiz, por não ser eleito, não poderia decidir a forma de distribuição dos escassos bens materiais de que necessita o povo brasileiro.
CATEGORIAS IMPORTANTES	RESERVA DO POSSÍVEL: Os recursos estatais são limitados , não sendo possível, portanto, que todas as prestações sejam atendidas 100% para todas as pessoas. Há limitações de cunho (a) orçamentário e (b) fático. A teoria surgiu na Alemanha.
	MÍNIMO EXISTENCIAL: Mesmo que o Estado não possa oferecer tudo a todos, é certo que ele deve garantir ao menos um mínimo, básico e indispensável, para uma vida digna . Assim, o mínimo existencial afasta o argumento da reserva do possível.
	PROIBIÇÃO DO RETROCESSO (EFEITO NON-CLIQUET): Trata-se de um limite material implícito, de forma que os direitos fundamentais sociais já constitucionalmente assegurados não poderão ser suprimidos por EC ou por legislação infraconstitucional, a não ser que se tenham prestações alternativas .

DIREITOS SOCIAIS ACRESCIDOS PÓS PROMULGAÇÃO DA CF/88 (EC) - TAM

Transporte	EC nº 90/2015
------------	---------------

Alimentação	EC nº 64/2010
Moradia	EC nº 26/2000

Art. 7º São direitos dos **trabalhadores urbanos e rurais**, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

II - **seguro-desemprego**, em caso de desemprego **involuntário**;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

III - **fundo de garantia do tempo de serviço**;



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

IV - **salário mínimo**, fixado em lei, **nacionalmente unificado**, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com **moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social**, com **reajustes periódicos** que lhe preservem o **poder aquisitivo**, **sendo vedada sua vinculação para qualquer fim**;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-14 (2022)

ADI 5794

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

ADI 4726

Não é possível atrelar-se ao salário-mínimo o valor alusivo a benefício social e os respectivos critérios de admissão.

RE 964659/RS (Info 1062)

É defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário-mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. É **inconstitucional** remunerar servidor público, mesmo que exerça jornada de trabalho reduzida, em patamar inferior a um salário-mínimo. O direito fundamental ao salário-mínimo é previsto

constitucionalmente para garantir a dignidade da pessoa humana por meio da melhoria de suas condições de vida (CF/1988, art. 7º, IV), garantia que foi estendida aos servidores públicos sem qualquer sinalização no sentido da possibilidade de flexibilizá-la no caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional (CF/1988, art. 39, § 3º). A leitura conjunta dos dispositivos constitucionais atinentes ao tema, somado ao postulado da vedação do retrocesso de direitos sociais, denota a finalidade de assegurar o mínimo existencial aos integrantes da Administração Pública Direta e Indireta com a fixação do menor patamar remuneratório admissível, especialmente se consideradas as limitações inerentes ao regime jurídico dos servidores públicos, cujas características se distinguem do relativo às contratações temporárias ou originadas de vínculos decorrentes das recentes reformas trabalhistas. RE 964659/RS, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 5.8.2022 (sexta-feira), às 23:59.

V - piso salarial **proporcional** à **extensão** e à **complexidade do trabalho**;

VI - irredutibilidade do salário, **salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo**;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2023)

VII - garantia de salário, **nunca inferior ao mínimo**, para os que percebem **remuneração variável**;

VIII - **décimo terceiro salário** com base na **remuneração integral** ou no valor da aposentadoria;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-7/FCC (2024); TRT-22/FCC (2022)

IX - remuneração do **trabalho noturno superior** à do diurno;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

X - **proteção do salário** na forma da lei, constituindo **crime** sua **retenção dolosa**;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022)

XI - **participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa**, conforme definido em lei;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

XII - **salário-família** pago em razão do **dependente** do trabalhador de **baixa renda** nos termos da lei;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023)

XIII - duração do trabalho normal **não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais**, **facultada** a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV - jornada de **seis horas** para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, **salvo negociação coletiva**;



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-13 (2022)

XV - **repouso semanal remunerado**, **preferencialmente** aos domingos;

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em **cinquenta por cento** à do normal;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-7/FCC (2024); TRT-22/FCC (2022)

XVII - gozo de **férias anuais remuneradas** com, pelo menos, **um terço a mais** do que o salário normal;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

XVIII - **licença à gestante**, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de **cento e vinte dias**;



JÁ CAIU: TRT-13 (2022)

RE 778889 (Info 817)

Os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença-gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença-adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. STF. Plenário.

RE 1.211.446 (Tema 1072, STF)

A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao

da licença-paternidade. STF, RE 1.211.446/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 13.03.2024 (quarta-feira)

ADI 5367 (Info 1073) - MEQINDICA

Nos casos de internações pós-parto que durem mais de duas semanas, o termo inicial da licença-maternidade e do salário-maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido — o que ocorrer por último —, prorrogando-se ambos os benefícios por igual período ao da internação, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância. STF. Plenário.

XIX - **licença-paternidade**, nos termos fixados em lei;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

ADO 20 - MEQINDICA

O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido, com o reconhecimento da existência de omissão inconstitucional na regulamentação da licença-paternidade prevista no art. 7º, XIX, da CF/1988, com fixação do prazo de dezoito meses para o Congresso Nacional legislar a respeito da matéria, e entendeu, ao final, que, não sobrevivendo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este Tribunal fixar o período da licença-paternidade, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que votou pela improcedência do pedido em assentada anterior àquela em que houve pedido de destaque. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: "1. Existe **omissão inconstitucional** relativamente à edição da lei regulamentadora da licença-paternidade, prevista no art. 7º, XIX, da Constituição. 2. Fica estabelecido o prazo de **18 meses** para o Congresso Nacional sanar a omissão apontada, contados da publicação da ata de julgamento. (...)

CUIDADO: A licença-paternidade é de **5 dias corridos**, salvo no caso de empresa participe do Programa Empresa Cidadã (art. 1º, II, da Lei 11.770/2008), em que a licença-paternidade poderá ser de 20 dias caso os requisitos sejam atendidos.

XX - **proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos**, nos termos da lei;

XXI - **aviso prévio proporcional** ao tempo de serviço, sendo **no mínimo de trinta dias**, nos termos da lei;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022);

XXII - **redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança**;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-22/FCC (2022)

XXIII - **adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas**, na forma da lei;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-21/FCC (2023)

ADO 74 - MEQINDICA

O Tribunal, por unanimidade, conheceu da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, julgou procedente o pedido, para reconhecer a **mora do Congresso Nacional na regulamentação do art. 7º, XXIII, CF/88, no ponto em que prevê o adicional de penosidade aos trabalhadores urbanos e rurais**, e fixou **prazo de 18 (dezoito) meses**, a contar da publicação da ata deste julgamento, para adoção das medidas legislativas constitucionalmente exigíveis para suplantar a omissão, não se tratando de imposição de prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de um parâmetro temporal razoável para que o Congresso Nacional supra a mora legislativa. Tudo nos termos do voto do Relator. O Ministro Edson Fachin acompanhou o Relator com ressalvas. Plenário, Sessão Virtual de 24.5.2024 a 4.6.2024.

XXIV - **aposentadoria**;

XXV - **assistência gratuita** aos filhos e dependentes desde o nascimento até **5 (cinco) anos de idade** em creches e pré-escolas;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

XXVI - reconhecimento das **convenções e acordos coletivos de trabalho**;

XXVII - **proteção em face da automação**, na forma da lei;

XXVIII - **seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-8/CEBRASPE (2022)

RE 828040 - MEQINDICA

O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a **responsabilização objetiva do empregador** por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.03.2020.

XXIX - **ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho**;



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-18 (2023); TRT-14/FCC (2022)

a) (Revogada).

b) (Revogada).

XXX - **proibição de diferença de salários**, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de **sexo, idade, cor ou estado civil**;

XXXI - **proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência**;

XXXII - **proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos**;

XXXIII - **proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-23/FCC (2022)

XXXIV - **igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso**.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS AOS DOMÉSTICOS

DIREITOS QUE JÁ ERAM ASSEGURADOS	Salário mínimo	Irredutibilidade do salário	13º salário
	Repouso semanal remunerado	Férias anuais remuneradas com 1/3 a mais do que o salário normal	Licença à gestante
	Licença-paternidade	Aviso prévio	Aposentadoria

DIREITOS AMPLIADOS PELA EC 72/2013	Garantia do salário mínimo aos que percebem remuneração variável	Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa	Duração do trabalho normal não superior a 8h/44h, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante ACT ou CCT
	Remuneração da hora extra 50% superior à da normal	Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança	Recebimento das convenções e acordos coletivos de trabalho
	Proibição de diferença de salário por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil	Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência	Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos.
DIREITOS AMPLIADOS PELA EC 72/2013 SE ATENDIDAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM LEI	Proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos	Seguro-desemprego	FGTS
	Remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno	Salário-família	Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas
	Seguro contra acidentes de trabalho		

DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS

Salário mínimo	Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável	13º salário
Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno	Salário-família	Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos	Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos	Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal
férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal	Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias	Licença-paternidade

Proteção do mercado de trabalho da mulher	Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança	Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil
---	--	--

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

ADI 5794 (Info 908) - MEQINDICA

São **compatíveis** com a Constituição Federal os dispositivos da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) que extinguíram a obrigatoriedade da contribuição sindical e condicionaram o seu pagamento à prévia e expressa autorização dos filiados.

ADI 3464 - MEQINDICA

Viola os princípios constitucionais da liberdade de associação (art. 5º, inciso XX) e da liberdade sindical (art. 8º, inciso V), ambos em sua dimensão negativa, a norma legal que condiciona, ainda que indiretamente, o recebimento do benefício do seguro-desemprego à filiação do interessado a colônia de pescadores de sua região.

TEMA 935 - MEQINDICA

É **constitucional** a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

TEMA 488 - MEQINDICA

Em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a quantidade de empregados, ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa, **não constitui elemento apto** a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micros e pequenas empresas.

I - a lei **não poderá** exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, **ressalvado o registro no órgão competente, vedadas** ao Poder Público a **interferência e a intervenção** na organização sindical;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

II - é **vedada** a criação de **mais de uma organização sindical, em qualquer grau**, representativa de categoria profissional ou econômica, **na mesma base territorial**, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, **não podendo ser inferior à área de um Município**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-13 (2022); TRT-14 (2022)

III - ao sindicato cabe a defesa dos **direitos e interesses coletivos ou individuais** da categoria, **inclusive** em questões **judiciais ou administrativas**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

IV - a **assembléia geral** fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para **custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente** da contribuição prevista em lei;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

VI - é **obrigatória** a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

CUIDADO: Para esse inciso, a obrigação é para o sindicato da categoria profissional (trabalhadores), uma vez que há possibilidade de se negociar um acordo coletivo de trabalho diretamente com a empresa empregadora.

VII - o aposentado filiado **tem direito a votar e ser votado** nas organizações sindicais;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

VIII - é **vedada** a dispensa do empregado sindicalizado a partir do **registro da candidatura** a cargo de direção ou representação sindical e, **se eleito, ainda que suplente, até um ano** após o final do mandato, **salvo se cometer falta grave nos termos da lei**.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025)

Parágrafo único. As disposições deste artigo **aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores**, atendidas as condições que a lei estabelecer.

RECEITAS SINDICAIS – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Previsão constitucional	Art. 8º, IV, CF. A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.
Previsão celetista	Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.
Função	Destina-se ao custeio de todo o sistema sindical e é recolhida uma única vez, anualmente, nos meses e montantes fixados na CLT.
Alteração pela reforma trabalhista	Anteriormente à 11.11.2017, a contribuição sindical era considerada OBRIGATÓRIA e sem necessidade de autorização expressa da parte, sendo conhecida como imposto sindical. Entrementes, com a lei nº 13.467/17, para ocorrer o seu desconto, há necessidade de autorização prévia e expressa da parte envolvida.
Alteração pela reforma trabalhista – Posição do STF	STF declarou que as modificações feitas na CLT quanto à contribuição sindical são constitucionais

RECEITAS SINDICAIS – CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Previsão constitucional	Art. 8º, IV, CF. A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.
Abrangência	Súmula Vinculante 40: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao Sindicato respectivo.

RECEITAS SINDICAIS – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Previsão celetista	Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: e) impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.
Abrangência	A jurisprudência do TST tem considerado inválida a exigência de tal contribuição de trabalhadores não sindicalizados (OJ 17 da SDC e PN 119 da SDC).
STF	Tese: É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição (tema 935)

CUIDADO: As mensalidades dos associados do sindicato, previstas no art. 548, b, da CLT, consistem em parcelas mensais fixadas no estatuto e pagas apenas pelos filiados, facultativamente. Servem, por exemplo, para custeio de um clube mantido pelo sindicato.

Art. 9º É assegurado o **direito de greve**, competindo aos **trabalhadores** decidir sobre a **oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender**.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

TEMA 544 - **MEQINDICA**

A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas. 25.5.2017.

§ 1º A **lei** definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

Art. 10. É assegurada a participação dos **trabalhadores e empregadores** nos **colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários** sejam objeto de discussão e deliberação.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

Art. 11. Nas empresas de mais de **duzentos empregados**, é assegurada a eleição de **um representante** destes com a finalidade **exclusiva** de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

CAPÍTULO III - DA NACIONALIDADE

Art. 12. São brasileiros:

I - natos:

a) os nascidos **na República Federativa do Brasil**, ainda que de pais **estrangeiros**, desde que estes **não estejam a serviço de seu país**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

b) os nascidos **no estrangeiro**, de **pai brasileiro ou mãe brasileira**, desde que **qualquer deles** esteja a serviço da República Federativa do Brasil;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

c) os nascidos **no estrangeiro** de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam **registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil** e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

II - naturalizados:

a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de **países de língua portuguesa** apenas residência por **um ano** ininterrupto e **idoneidade moral**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022)

b) os **estrangeiros de qualquer nacionalidade**, residentes na República Federativa do Brasil há **mais de quinze anos** ininterruptos e sem condenação penal, desde que **requeiram a nacionalidade brasileira**.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

NACIONALIDADE	
CONCEITO	É o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado, fazendo dele um componente do povo.
ORIGINÁRIA	Ocorre unilateralmente, independente da vontade da pessoa, exceto no caso da alínea "c", sendo um caso de nacionalidade voluntária originária.
SECUNDÁRIA	Ocorre após o nascimento , sendo realizada pela manifestação de vontade da pessoa , podendo esta ser estrangeiro (polipátrida) ou heimatlos (apátridas que não tem pátria nenhuma).

--	--

NACIONALIDADE – CRITÉRIOS		
JUS SOLIS	Leva em consideração o local do nascimento. Como regra geral para a outorga da nacionalidade originária, o Brasil adota o critério do ius solis, admitindo, porém, em algumas situações, o critério do ius sanguinis.	São brasileiros natos: os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país.
JUS SANGUINIS	Leva em consideração o fator sanguíneo, além de critérios, a depender do caso, residencial, manifestação de vontade e atividade funcional.	São brasileiros natos: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; (Jus Sanguinis + Atividade Funcional). os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Jus Sanguinis + Critério Residencial + Vontade da pessoa).

NATURALIZAÇÃO	
ORDINÁRIA	EXTRAORDINÁRIA
Ato de soberania estatal do Presidente da República que pode discricionariamente negar-se a cedê-la. Não se pode falar em direito público subjetivo à obtenção da naturalização ordinária - Art. 12, II, a	Ato vinculado. Não há discricionariedade do Presidente da República e existe direito subjetivo à obtenção da naturalização – Art. 12, II, b

§ 1º Aos **portugueses com residência permanente no País**, se houver reciprocidade em favor de **brasileiros**, serão atribuídos os **direitos inerentes ao brasileiro**, **salvo os casos previstos nesta Constituição**.

§ 2º A **lei não poderá** estabelecer distinção entre **brasileiros natos e naturalizados**, **salvo nos casos previstos nesta Constituição**.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

DISTINÇÕES PERMITIDAS

EXTRADIÇÃO (CF/88. Art. 5. LI)	Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
CARGOS PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO (CF/88. Art. 12. § 3º)	MP3.COM (vide artigo abaixo)
CARGOS NO CONSELHO DA REPÚBLICA (CF/88. ART. 89. VII)	O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam 6 cidadãos brasileiros natos , com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos , vedada a recondução.
PROPRIEDADE DE EMPRESA JORNALÍSTICA (CF/88. ART. 222.)	A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos , ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.

§ 3º São **privativos** de brasileiro **nato** os cargos:



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

I - de **Presidente e Vice-Presidente da República**;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022)

II - de **Presidente da Câmara dos Deputados**;



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

III - de **Presidente do Senado Federal**;

IV - de **Ministro do Supremo Tribunal Federal**;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

V - da **carreira diplomática**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

VI - de **oficial das Forças Armadas**;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022)

VII - de **Ministro de Estado da Defesa**.



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

CUIDADO: Além da famosa regra do MP3.COM do artigo acima, lembre-se que no **Conselho da República há 6 brasileiros natos**, ok?

§ 4º - Será declarada a **perda** da nacionalidade do brasileiro que:



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

I - tiver **cancelada** sua naturalização, por **sentença judicial**, em **virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização** ou de **atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023)

II - fizer **pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira** perante autoridade brasileira competente, **ressalvadas situações que acarretem apatridia**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

a) revogada; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

b) revogada. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)

§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, **não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária**, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 131, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-12 (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

EXTRADIÇÃO

BRASILEIRO NATO

BRASILEIRO NATURALIZADO

ESTRANGEIRO

NUNCA poderá ser extraditado, sob nenhuma hipótese.	Brasileiro naturalizado PODE ser extraditado nessas condições: - Prática de crime comum, desde que praticado ANTES da naturalização; - Envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins praticado ANTES ou DEPOIS da naturalização.	No caso de crime político ou de opinião, não se extradita
---	---	--

STF. Súmula 412. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro.

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

§ 1º São **símbolos** da República Federativa do Brasil a **bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais**.

CUIDADO: nunca se esqueça dos símbolos tendo em mente o mnemônico **SHAB**

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **poderão** ter símbolos próprios.

CAPÍTULO IV - DOS DIREITOS POLÍTICOS

DIREITOS POLÍTICOS			
POSITIVOS		NEGATIVOS	
Capacidade eleitoral ativa (alistabilidade)	Capacidade eleitoral passiva (elegibilidade)	Inelegibilidade	Suspensão
Direito ao sufrágio	Criação de partidos políticos	Perda	

Art. 14. A **soberania popular** será exercida pelo **sufrágio universal** e pelo **voto direto e secreto, com valor igual para todos**, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

SUFRÁGIO	
PLEBISCITO (prévio -> PRÉbiscito)	REFERENDO (depos)
É convocado antes do ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido.	É convocado após o ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição.
Convocado pelo Congresso Nacional (art. 49, XV, CF/88)	Autorizado pelo Congresso Nacional (art. 49, XV, CF/88)

III - iniciativa popular.

INICIATIVA POPULAR		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 Estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles.	A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.	Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado.

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

I - **obrigatórios** para os maiores de dezoito anos;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

II - **facultativos** para:



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

a) os **analfabetos**;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

b) os **maiores de setenta anos**;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

CUIDADO: não se esqueça do Mnemônico **7F** -> **O** alis**7**amento será **F**acultativo para os maiores de **70** anos e para os anal**F**abetos.

c) os **maiores de dezesseis e menores de dezoito anos**.



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

§ 2º **Não podem** alistar-se como eleitores os **estrangeiros** e, durante o período do serviço militar obrigatório, os **conscritos**.



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

ALISTAMENTO E VOTO		
OBRIGATÓRIO	FACULTATIVO	PROIBIDO
maiores de 18 anos	analfabetos, maiores de 70 anos; e maiores de 16 anos e menores de 18 anos.	estrangeiros; e conscritos durante o serviço militar obrigatório

§ 3º São **condições** de elegibilidade, na forma da lei:



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

I - a **nacionalidade brasileira**;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-4/FCC (2022)

II - o **pleno exercício dos direitos políticos**;

III - o **alistamento eleitoral**;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

- a) **trinta e cinco anos** para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
- b) **trinta anos** para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
- c) **vinte e um anos** para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
- d) **dezoito anos** para Vereador.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

CUIDADO: lembre-se do telefone **3530-2118**

§ 4º São inelegíveis os **inalistáveis** e os **analfabetos**.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-17 (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-13/FGV (2022)

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos **poderão** ser reeleitos para um **único** período subsequente.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-21/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos **devem** renunciar aos respectivos mandatos até **seis meses** antes do pleito.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-16/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022)

§ 7º São **inelegíveis**, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos **seis meses** anteriores ao pleito, **salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição**.



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

INELEGIBILIDADES	
ABSOLUTA	RELATIVA
Impede que o candidato dispute qualquer cargo eletivo, além de não ter prazo para desincompatibilização que lhe permita sair do impedimento a tempo de concorrer a determinado pleito. CF/88. Art. 14. § 2º CF/88. Art. 14. § 4º	Constituem restrições à elegibilidade para determinados mandatos em razão de situações especiais em que, no momento da eleição, se encontre o cidadão. É dividida em Inelegibilidade Relativa: Funcional; Por parentesco ou reflexa; Por domicílio. CF/88. Art. 14. § 7º
Apresentam-se de forma expressa na CF e não podem ser criadas outras hipóteses por Lei Complementar.	É possível a criação de outras hipóteses de inelegibilidade relativa por meio de Lei Complementar.

Súmula Vinculante 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal.

ADI 1089

A inelegibilidade por parentesco (CF/1988, art. 14, § 7º) não impede que cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ocupem, concomitantemente e na mesma unidade da Federação, os cargos de chefe do Poder Executivo e de presidente da Casa Legislativa. STF, ADPF 1.089/DF, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento finalizado em 05.06.2024

RE 158.314

É inelegível para o cargo de prefeito de município resultante de desmembramento territorial o irmão do atual chefe do poder executivo do município-mãe.

§ 8º O **militar alistável** é **elegível**, atendidas as seguintes condições:

I - se contar **menos de dez anos** de serviço, deverá afastar-se da atividade;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

II - se contar mais de **dez anos** de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

§ 9º **Lei complementar** estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 10 - O mandato eletivo **poderá** ser impugnado ante a **Justiça Eleitoral** no prazo de **quinze dias contados da diplomação**, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em **segredo de justiça**, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

§ 12. Serão realizadas **concomitantemente às eleições municipais as consultas populares** sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até **90 (noventa) dias antes da data das eleições**, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

Art. 15. É **vedada** a cassação de direitos políticos, cuja **perda ou suspensão** só se dará nos casos de:



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

- I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
- II - incapacidade civil absoluta;
- III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
- IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;
- V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

DIREITOS POLÍTICOS	
PERDA	SUSPENSÃO
Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado	Incapacidade civil absoluta;
Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, viii;	Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos
	Improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.

RE 601.182

A suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, III, da Constituição Federal, aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, **não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.**



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

CAPÍTULO V - DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 17. É **livre** a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

I - caráter **nacional**;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

II - **proibição** de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

III - prestação de contas à **Justiça Eleitoral**;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

§ 1º É assegurada aos partidos políticos **autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais**, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

§ 2º Os partidos políticos, **após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.**

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que **alternativamente:** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

I - obtiverem, nas eleições para a **Câmara dos Deputados**, no mínimo, **3%** (três por cento) **dos votos válidos**, distribuídos em pelo menos **um terço das unidades da Federação**, com **um mínimo de 2%** (dois por cento) **dos votos válidos em cada uma delas; ou** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

II - tiverem eleito pelo menos **quinze Deputados Federais** distribuídos em pelo menos **um terço das unidades da Federação.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

§ 4º É **vedada** a utilização pelos partidos políticos de **organização paramilitar.**



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é **assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023)

§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se **desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei,** não computada, **em qualquer caso,** a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022)

CUIDADO: São eleitos pelo **voto majoritário:** presidente, governador, prefeito e senador.

São eleitos pelo **voto proporcional:** deputados e vereadores

§ 7º Os partidos políticos **devem** aplicar no **mínimo 5%** (cinco por cento) dos **recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres,** de acordo com os interesses intrapartidários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 8º O montante do **Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais,** bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, **deverão ser de no mínimo 30%** (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição **deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 9º Dos recursos oriundos do **Fundo Especial de Financiamento de Campanha** e do **fundo partidário destinados às campanhas eleitorais,** os partidos políticos **devem, obrigatoriamente,** aplicar **30%** (trinta por cento) em **candidaturas de pessoas pretas e pardas,** nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e às estratégias partidárias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 133, de 2024)

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a **União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, todos **autônomos**, nos termos desta Constituição.



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

FEDERAÇÃO			
CONCEITO	CARACTERÍSTICAS		
Corresponde a uma pluralidade de Estados dentro da unidade que é o Estado Federal.	Pacto entre unidades autônomas	Impossibilidade de secessão. FEDERAÇÃO É CONSIDERADA CLÁUSULA PÉTREA!!	Extraí sua força da Constituição
	Órgão representativo dos Estados-membros	Repartição de competências entre os entes federados	Possibilidade de intervenção federal
	Participação dos Estados no Poder Legislativo Federal	Previsão de um órgão de cúpula do Poder Judiciário	Formação de Estados-membros
	Descentralização político-administrativa		

FEDERALISMO	
POR AGREGAÇÃO (CENTRÍPETO)	POR DESAGREGAÇÃO OU SEGREGAÇÃO
Consiste na formação de um novo Estado Federativo a partir da união entre estados soberanos e independentes. Os entes eram fracionados e se uniram para formar um único Estado. Ex: EUA, Alemanha.	Consiste no surgimento de vários Estados-Membros a partir de um Estado Unitário . Ocorre a descentralização do poder político, formando, assim, outros Estados com autonomia. Ex: Brasil.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FORMA DE ESTADO	Federação
FORMA DE GOVERNO	República
SISTEMA DE GOVERNO	Presidencialista
REGIME DE GOVERNO	Democrático

CUIDADO: Para não confundir: **FoGo** na República!! (Fo: forma, Go: governo). Forma de Estado (**FE**) = Federação

AUTO-ORGANIZAÇÃO	Os entes se organizam por suas próprias constituições estaduais ou leis orgânicas. Deve ser observado o princípio da simetria e, assim, o processo de reforma da CE deve, obrigatoriamente, observar os requisitos estabelecidos na CF. <u>PRINCÍPIO DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL!</u>
AUTOLEGISLAÇÃO	Exercem, por seus próprios poderes legislativos, as competências legislativas que são de sua alçada.
AUTOGOVERNO	Elegerão seus próprios governantes e deputados, e organizarão suas próprias justiças (exceto os Municípios), inclusive com sistema de controle de constitucionalidade das leis estaduais e municipais.
AUTO-ADMINISTRAÇÃO	Organizarão suas administrações, seus serviços públicos e seus servidores.

§ 1º **Brasília é a Capital Federal.**

§ 2º Os **Territórios Federais integram a União**, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em **lei complementar**.



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 3º Os Estados **podem** incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante **aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar**.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por **Lei Complementar Federal**, e dependerão de **consulta prévia**, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996)

ADI 4711 (Info 1021)

É inconstitucional lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da CF/1988, com redação dada pela EC 15/96. STF. ADI 4711/RS, relator Min. Roberto Barroso, julgado em 3.9.2021 (info 1028)

ADCT, Art. 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação.

Lei nº 9.709/98 Art. 4º. A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos Estados, e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas.

§ 1º Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista no caput, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional.

§ 2º À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no parágrafo anterior compete proceder à audiência das respectivas Assembleias Legislativas.

§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas Assembleias Legislativas opinarão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada.

§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 5º O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios, será convocado pela Assembleia Legislativa, de conformidade com a legislação federal e estadual.

Art. 6º Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica.

Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4º e 5º entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada.

Lei Complementar 130/2026. Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas gerais aplicáveis ao desmembramento de parte de um Município para incorporação a outro, limítrofe, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.

§ 1º Em nenhuma hipótese o desmembramento, quando realizado nos termos desta Lei Complementar, poderá resultar na criação de novo Município.

§ 2º O disposto nesta Lei Complementar não se aplica a conflitos de natureza interestadual.

§ 3º O período para o desmembramento de Municípios, de que trata o § 4º do art. 18 da Constituição Federal, será de 15 (quinze) anos, contados da data de publicação desta Lei Complementar.

Art. 2º O desmembramento de Municípios observará os seguintes requisitos e etapas:

I – a iniciativa do processo de desmembramento compete à Assembleia Legislativa do respectivo Estado, de acordo com a Constituição Estadual e regras regimentais próprias, cabendo-lhe, ainda, tomar as providências necessárias para a realização do Estudo de Viabilidade Municipal (EVM);

II – após a conclusão e ampla divulgação do EVM, a Assembleia Legislativa deliberará sobre o decreto legislativo convocatório de consulta às populações dos Municípios envolvidos, a ser realizada na forma de plebiscito;

III – uma vez aprovado o decreto legislativo, o Tribunal Regional Eleitoral tomará providências para a realização do plebiscito, preferencialmente na mesma data das eleições gerais ou municipais;

IV – proclamado o resultado da consulta popular pelo Tribunal Regional Eleitoral, o processo será concluído com a aprovação de projeto de lei e a publicação da lei estadual que fixará os novos limites territoriais dos Municípios, caso o resultado seja favorável ao desmembramento.

Parágrafo único. A vontade popular será aferida de forma conjunta nos 2 (dois) Municípios, constituindo-se por meio de plebiscito único.

CRIAÇÃO DE		
TERRITÓRIOS	ESTADOS	MUNICÍPIOS
Reguladas em Lei Complementar	Aprovação da população, através de plebiscito + Aprovação do Congresso Nacional, por Lei Complementar	Lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar federal, dependendo de consulta prévia à população, através de plebiscito, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal

Art. 19. É **vedado** à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, **ressalvada**, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

ADPF 811 (Info 1012)

É compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo como medida de contenção do avanço da pandemia da Covid-19.” STF. Plenário. ADPF 811/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 8/4/2021 (info 1028)

II - recusar fé aos documentos públicos;

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

CAPÍTULO II - DA UNIÃO

Art. 20. São bens da **União**:

I - os que **atualmente lhe pertencem** e os que **lhe vierem a ser atribuídos**;

STF. Súmula 650. Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.

RE 183.188

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios incluem-se no domínio constitucional da União Federal. As áreas por elas abrangidas são inalienáveis, indisponíveis e insuscetíveis de prescrição aquisitiva. A Carta Política, com a outorga dominial atribuída à União, criou, para esta, uma propriedade vinculada ou reservada, que se destina a garantir aos índios o exercício dos direitos que lhes foram reconhecidos constitucionalmente (CF, art. 231, § 2º, § 3º e § 7º), visando, desse modo, a proporcionar às comunidades indígenas bem-estar e condições necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

II - as terras devolutas **indispensáveis** à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;

STF. Súmula 477. As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores.

STF. Súmula 480. Pertencem ao domínio e administração da União, nos termos dos artigos 4, IV, e 186, da Constituição Federal de 1967, as terras ocupadas por silvícolas.

CUIDADO: Terras devolutas são todas aquelas que, pertencentes ao domínio público de qualquer das entidades estatais, não se acham utilizadas pelo Poder Público, nem destinadas a fins administrativos específicos. São bens públicos ainda não utilizados pelos respectivos proprietários.

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;

STF. Súmula 479. As margens dos rios navegáveis são domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização.

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, **exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005)

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica **exclusiva**;

VI - o mar territorial;

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;

VIII - os potenciais de energia hidráulica;

IX - os recursos minerais, **inclusive** os do subsolo;

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.

STF. Súmula 650. Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.

BENS PÚBLICOS	
TERRAS DEVOLUTAS	Estados
	União: quando indispensáveis à defesa de fronteiras, fortificações militares e vias federais de comunicação e à preservação ambiental
LAGOS, RIOS E DEMAIS ÁGUAS CORRENTES (E SEUS TERRENOS MARGINAIS E AS PRAIAS FLUVIAIS)	Estados
	União: quando em terrenos de seu domínio ou banhar mais de um Estado ou fizer limite, provier ou se estender a outros países
ILHAS FLUVIAIS (RIO) E LACUSTRES (LAGO)	Estados
	União: se fizer limite com outros países
ILHAS OCEÂNICAS E COSTEIRAS	União
	Estados: quando estiverem em seu domínio
	Municípios: quando for sede de Município. Exceto quando for afetada por serviço público ou unidade ambiental federal, hipóteses em que pertencerá à União.
	Terceiros: quando pertencer a particular
ÁGUAS SUPERFICIAIS OU SUBTERRÂNEAS, FLUENTES, EMERGENTES E EM DEPÓSITO	Estados
	União: quando, na forma da lei, decorrerem de obras da União

§ 1º É **assegurada**, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019) (Produção de efeito)

§ 2º A faixa de até **cento e cinquenta quilômetros** de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, **é considerada fundamental** para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei.

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS	
PRINCÍPIO DA PREPONDERÂNCIA DE INTERESSE	Consiste na repartição de competência conforme o grau de responsabilidade de cada ente federativo. União: Trata das matérias de interesse nacional. Estados: Tratam das matérias de interesse regional. Distrito Federal: Trata das matérias de interesse regional e local. Municípios: Tratam das matérias de interesse local.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA OU COMUM	COMPETÊNCIA PRIVATIVA OU CONCORRENTE
Trata-se de competência administrativa .	Trata-se de competência legislativa .

Art. 21. Compete à **União**:



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

II - declarar a guerra e celebrar a paz;



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

III - assegurar a defesa nacional;

IV - permitir, nos casos previstos em **lei complementar**, que **forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente**;

V - **decretar** o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

VI - autorizar e fiscalizar a **produção e o comércio de material bélico**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

VII - emitir moeda;

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, **especialmente** as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

ADI 7.887-MA (Info 1222)

É inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (arts. 21, XI e 22, IV, CF/88), norma estadual que exige licenciamento ambiental estadual ou registro ambiental como condição para a instalação e operação de Estações Rádio-Base (ERBs) e demais infraestruturas de telecomunicações. STF. Plenário. ADI 7.887/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/06/2026 (Info 1222).



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

b) os **serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;**

c) a **navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;**

d) os **serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;**

e) os **serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;**



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

f) os **portos marítimos, fluviais e lacustres;**

XIII - **organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de efeito)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

CUIDADO: A EC/69 excluiu a competência da União de organizar e manter a Defensoria Pública do DF, sendo, desta forma, competência do próprio Distrito Federal.

XIV - **organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

Súmula Vinculante 39. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.

XV - **organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;**

XVI - **exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;**



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

XVII - **conceder anistia;**

XVIII - **planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;**



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, **inclusive** habitação, saneamento básico e transportes urbanos;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

XXI - estabelecer princípios e diretrizes para o sistema nacional de viação;

XXII - executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições:



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

a) toda atividade nuclear em território nacional **somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional;**



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022)

c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 118, de 2022)

d) a responsabilidade civil por danos nucleares **independe** da existência de culpa; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

XXV - estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa.

XXVI - organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais, nos termos da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Art. 22. Compete **privativamente** à **União** legislar sobre:

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-8/CEBRASPE (2022)

COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO	
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO CAPACETE DE PM	Direito Civil
	Direito Agrário
	Direito Penal
	Direito Aeronáutico
	Direito Comercial
	Direito Eleitoral
	Direito do Trabalho
	Direito Espacial
	Direito Processual
	Direito Marítimo
COMPETÊNCIA CONCORRENTE (UNIÃO, ESTADOS E DF) PUFET	Direito Tributário
	Direito Urbanístico
	Direito Financeiro
	Direito Econômico
	Direito Penitenciário
	Procedimentos em matéria processual

Súmula Vinculante 38. É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Súmula Vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União

Súmula Vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

STF. Súmula 419. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas.

STF. Súmula 722. São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.

STJ. Súmula 419. A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União.

RE 397.094

A imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios não constitui matéria relativa à disciplina dos registros públicos, mas assunto de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos Municípios.

RE 610.221

Os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da CF), tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários.

ADI 2947

Usurpação de competência privativa da União. Ofensa aos arts. 21, XXIV, e 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. (...) É **inconstitucional** norma do Estado ou do Distrito Federal que disponha sobre proibição de revista íntima em empregados de estabelecimentos situados no respectivo território.

ADI 4167

Pacto federativo e repartição de competência. Piso nacional para os professores da educação básica. (...) É **constitucional** a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

ADI 4862

A disciplina acerca da exploração econômica de estacionamentos privados refere-se a direito civil. Em jogo, portanto, a competência privativa da União (CF, art. 22, I).

ADI 451

Lei estadual que impõe a prestação de serviço de segurança em estacionamento a toda pessoa física ou jurídica que disponibilize local para estacionamento é **inconstitucional**, quer por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, quer por violar a livre iniciativa.

ADI 5800

É **inconstitucional** por invadir competência privativa da União em relação ao direito civil a criação de lei estadual que estabeleça cobrança de valores relativos ao aproveitamento econômico dos direitos autorais na execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas por associações, fundações ou instituições filantrópicas e aquelas oficialmente declaradas de utilidade pública estadual, sem fins lucrativos.

ADI 4167

Pacto federativo e repartição de competência. Piso nacional para os professores da educação básica. (...) É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

ADI 1646

Lei estadual que regula obrigações relativas a serviços de assistência médico-hospitalar regidos por contratos de natureza privada, universalizando a cobertura de doenças (Lei 11.446/1997 do Estado de Pernambuco). Vício formal. Competência privativa da União para legislar sobre direito civil, comercial e sobre política de seguros (CF, art. 22, I e VII). Precedente: ADI 1.595 MC/SP, rel. min. Nelson Jobim, DJ de 19-12-2002, Pleno, maioria.

ADI 4161

Os Estados-membros e o Distrito Federal não dispõem de competência para legislar sobre direito processual, eis que, nesse tema, que compreende a disciplina dos recursos em geral, somente a União Federal – considerado o sistema de poderes enumerados e de repartição constitucional de competências legislativas – possui atribuição para legitimamente estabelecer, em caráter de absoluta privatividade (CF, art. 22, n. I), a regulação normativa a propósito de referida matéria, inclusive no que concerne à definição dos pressupostos de admissibilidade pertinentes aos recursos interponíveis no âmbito dos Juizados Especiais. Consequente inconstitucionalidade formal (ou orgânica) de legislação estadual que haja instituído depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso voluntário no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

ADI 7.836-DF

É inconstitucional — por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros e violar os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da propriedade privada — lei distrital que proíbe a implementação de sistemas de portaria virtual em condomínios com mais de 45 unidades e impõe a contratação obrigatória de seguros específicos para os condomínios que já utilizam tais sistemas. STF, Plenário, relator Ministro Nunes Marques, Julgado em 11/05/2026.

NUNCA MAIS CONFUNDA

Competência da União	Competência dos Municípios
Fixação do horário bancário, para atendimento ao público	Regulação o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas; Imposição legal de um limite ao tempo de espera em fila dos usuários dos serviços prestados pelos cartórios; Medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários.

II - desapropriação;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

RE 632.006

Instalação de torres de telefonia celular. Competência legislativa municipal para disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano.

ADI 4925

As competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União (CF, artigos 21, XII, b; 22, IV e 175). Com base nesse entendimento, o Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direta para declarar a **inconstitucionalidade** do art. 2º da Lei 12.635/2005 do Estado de São Paulo.

ADI 3835

Lei estadual que disponha sobre bloqueadores de sinal de celular em presídio invade a competência da União para legislar sobre telecomunicações.

ADI 7.887-MA (Info 1222)

É inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (arts. 21, XI e 22, IV, CF/88), norma estadual que exige licenciamento ambiental estadual ou registro ambiental como condição para a instalação e operação de Estações Rádio-Base (ERBs) e demais infraestruturas de telecomunicações. STF. Plenário. ADI 7.887/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/06/2026 (Info 1222).

V - serviço postal;



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

VIII - comércio exterior e interestadual;

IX - diretrizes da política nacional de transportes;

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

XI - trânsito e transporte;



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

ADI 2644

Apenas a União tem competência para estabelecer multas de trânsito. A fixação de um teto para o respectivo valor não está previsto no código de trânsito brasileiro, sendo descabido que os estados venham a estabelecê-lo. Ausência de lei complementar federal que autorize os estados a legislar, em pontos específicos, sobre trânsito e transporte, conforme prevê o art. 22, par. Único da CF.

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

XIV - populações indígenas;



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de efeito)

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

Súmula Vinculante 2. É **inconstitucional** a lei ou ato normativo Estadual ou Distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;

NUNCA MAIS CONFUNDA	
Competência da União	Competência da União, Estados e DF
Legislar privativamente sobre seguridade social	Legislar concorrentemente sobre previdência social

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

ADI 7847-ES

É inconstitucional — por invadir a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF/1988, art. 22, XXIV) e por instituir restrição indevida ao conteúdo pedagógico — lei estadual que assegura a pais e responsáveis o “direito de vedar” a participação de filhos ou dependentes em atividades pedagógicas relacionadas a gênero em instituições de ensino públicas e privadas. STF, Plenário, relatora Ministra Carmen Lúcia, Julgado em 11/05/2026.

XXV - registros públicos;

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;

XXIX - propaganda comercial.

XXX - proteção e tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

Parágrafo único. **Lei complementar** poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; (Vide ADPF 672)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

ADI 6587 (Info 1003)

(A) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e

(i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes,
(ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes,

(iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas;

(iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e

(v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e

(B) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. ADI 6586/DF, ADI 6587/DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento 16 e 17.12.2020

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

RE 194.704

O Município tem competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição, quando se tratar de interesse local.

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; (Vide ADPF 672)

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

NUNCA MAIS CONFUNDA		
Bens da União	Compete à União	Compete à União, Estados, DF e Municípios
Recursos minerais, inclusive os do subsolo	Legislar privativamente sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia	Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. **Leis complementares** fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar **concorrentemente** sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

II - orçamento;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022)

III - juntas comerciais;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

IV - custas dos serviços forenses;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022)

V - produção e consumo;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

XI - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; (Vide ADPF 672)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

NUNCA MAIS CONFUNDA	
Competência da União	Competência da União, Estados, DF e Municípios
Legislar privativamente sobre diretrizes e bases da educação nacional direito processual, seguridade social , conflito de competência em matéria tributária	Legislar concorrentemente sobre educação e ensino, procedimentos em matéria processual, previdência social , proteção e defesa da saúde, direito tributário
-	Concorrente - previdência

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

ADI 7.401/PI

São inconstitucionais — por violarem a competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência (CF/1988, art. 24, XIV e § 1º) e o princípio constitucional da isonomia (CF/1988, art. 5º, caput) — normas estaduais que restringem o acesso de pessoas com deficiência a cargos públicos por meio da exigência do requisito de aptidão plena em processos seletivos. STF, Plenário, Relator: Ministro Nunes Marques, Julgado em 15/05/2026.

XV - proteção à infância e à juventude;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-23/FCC (2022)

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a **competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.** (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 2º A **competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.** (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 3º **Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.** (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

§ 4º A **superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende** a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

CAPÍTULO III - DOS ESTADOS FEDERADOS

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se **pelas Constituições e leis que adotarem**, observados os princípios desta Constituição.

§ 1º São reservadas aos Estados as competências que **não lhes sejam vedadas por esta Constituição.**

ADI 1052

A segurança pública é de competência comum dos Estados-membros (art. 144 da CF/88), sendo também sua competência remanescente a prerrogativa de legislar sobre transporte intermunicipal (art. 25, § 1º). STF. Plenário. ADI 1052, Rel. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, julgado em 24/08/2020

§ 2º Cabe aos **Estados explorar diretamente, ou mediante concessão**, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, **vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 1995)

§ 3º Os Estados **poderão**, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

ADI 1841

A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, depende, apenas, de lei complementar estadual.

CUIDADO: Na criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões não há necessidade de consulta, mediante plebiscito, à população dos municípios envolvidos.

Art. 26. Incluem-se entre os **bens dos Estados**:

I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, **ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União**;

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros;

III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;

IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia Legislativa corresponderá ao **triplo** da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de **trinta e seis**, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de **doze**.

§ 1º Será de **quatro anos** o mandato **dos Deputados Estaduais**, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por **lei de iniciativa da Assembléia Legislativa**, na razão de, **no máximo, setenta e cinco por cento** daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º Compete às **Assembléias Legislativas** dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato **de 4 (quatro) anos**, realizar-se-á no **primeiro domingo de outubro**, em **primeiro turno**, e no **último domingo de outubro**, em **segundo turno**, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em **6 de janeiro do ano subsequente**, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 1º **Perderá o mandato** o Governador que **assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no art. 38, I, IV e V**. (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados **por lei de iniciativa da Assembléia Legislativa**, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

ADI 6437 (Info 1009)

O subsídio dos deputados estaduais deve ser fixado por lei em sentido formal (CF, art. 27, § 2º). STF. ADI 6437/MT, relatora Min. Rosa Weber, julgamento em 28.5.2021

FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO	
VEREADORES	Fixados pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica.
PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS	Fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal .
DEPUTADOS ESTADUAIS	Fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa , na razão de, no Máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.
GOVERNADOR, VICE E SECRETÁRIOS ESTADUAIS	Fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa .
DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES	Fixados por Decreto Legislativo de competência exclusiva do Congresso Nacional .
PRESIDENTE, VICE E MINISTROS DE ESTADO	Fixados por Decreto Legislativo de competência exclusiva do Congresso Nacional .

CAPÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS

Art. 29. O Município reger-se-á por **lei orgânica**, votada em **dois turnos**, com o **interstício mínimo de dez dias**, e **aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal**, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022); TRT-16/FGV (2022)

CUIDADO: lembre-se do **DDD = Dois turnos + Dez dias + Dois terços**.

I - eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para mandato de **quatro anos**, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no **primeiro domingo de outubro** do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do art. 77, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)

III - posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia **1º de janeiro** do ano subsequente ao da eleição;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

IV - para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito) (Vide ADIN 4307)

a) 9 (nove) Vereadores, nos Municípios de até 15.000 (quinze mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

b) 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

c) 13 (treze) Vereadores, nos Municípios com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes e de até 50.000 (cinquenta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

d) 15 (quinze) Vereadores, nos Municípios de mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes e de até 80.000 (oitenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

e) 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

f) 19 (dezenove) Vereadores, nos Municípios de mais de 120.000 (cento e vinte mil) habitantes e de até 160.000 (cento sessenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

g) 21 (vinte e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes e de até 300.000 (trezentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

i) 25 (vinte e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) habitantes e de até 600.000 (seiscentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

j) 27 (vinte e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 600.000 (seiscentos mil) habitantes e de até 750.000 (setecentos cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

k) 29 (vinte e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) habitantes e de até 900.000 (novecentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

l) 31 (trinta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 900.000 (novecentos mil) habitantes e de até 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

m) 33 (trinta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.050.000 (um milhão e cinquenta mil) habitantes e de até 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

n) 35 (trinta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) habitantes e de até 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

o) 37 (trinta e sete) Vereadores, nos Municípios de 1.350.000 (um milhão e trezentos e cinquenta mil) habitantes e de até 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

p) 39 (trinta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) habitantes e de até 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

q) 41 (quarenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes e de até 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

r) 43 (quarenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) habitantes e de até 3.000.000 (três milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

s) 45 (quarenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 3.000.000 (três milhões) de habitantes e de até 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

t) 47 (quarenta e sete) Vereadores, nos Municípios de mais de 4.000.000 (quatro milhões) de habitantes e de até 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

u) 49 (quarenta e nove) Vereadores, nos Municípios de mais de 5.000.000 (cinco milhões) de habitantes e de até 6.000.000 (seis milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

v) 51 (cinquenta e um) Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000 (sete milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

w) 53 (cinquenta e três) Vereadores, nos Municípios de mais de 7.000.000 (sete milhões) de habitantes e de até 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; e (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

x) 55 (cinquenta e cinco) Vereadores, nos Municípios de mais de 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009)

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados **por lei de iniciativa da Câmara Municipal**, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda constitucional nº 19, de 1998)

VI - o subsídio dos Vereadores será **fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente**, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a vinte por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

b) em Municípios de dez mil e um a cinquenta mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a trinta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

c) em Municípios de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

d) em Municípios de cem mil e um a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

e) em Municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a sessenta por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

f) em Municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos Deputados Estaduais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

VII - o total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

VIII - **inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;** (Renumerado do inciso VI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembléia Legislativa; (Renumerado do inciso VII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

X - **julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;** (Renumerado do inciso VIII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

XI - organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal; (Renumerado do inciso IX, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal; (Renumerado do inciso X, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; (Renumerado do inciso XI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos do art. 28, parágrafo único. (Renumerado do inciso XII, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e os demais gastos com pessoal inativo e pensionistas, **não poderá ultrapassar os seguintes percentuais**, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159 desta

Constituição, efetivamente realizado no exercício anterior: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021) (Vigência)

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito)

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes; (Incluído pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes. (Incluído pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009)

§ 1º **A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

§ 2º Constitui **crime de responsabilidade** do **Prefeito Municipal**: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

I - **efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

II - **não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

III - **enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

§ 3º Constitui **crime de responsabilidade** do **Presidente da Câmara Municipal** o desrespeito ao § 1º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000)

Art. 30. Compete aos Municípios:

Súmula Vinculante 38. É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Súmula Vinculante 49. Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.

STF. Súmula 419. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infringam leis estaduais ou federais válidas.

STJ. Súmula 19. A fixação do horário bancário, para atendimento ao público, é da competência da União.

RE 240.406

O município é competente para, dispondo sobre segurança de sua população, impor a estabelecimentos bancários a obrigação de instalarem portas eletrônicas, como detector de metais, travamento e retorno automático e vidros à prova de balas. Com base nesse entendimento, e ressaltando que a segurança de usuários de estabelecimentos públicos constitui assunto de interesse local, o Tribunal negou provimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no qual se sustentava a competência privativa da União para legislar sobre a espécie, por configurar-se como questão relativa ao sistema financeiro nacional (CF, art. 30: "Compete aos municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local;").

I - legislar sobre **assuntos de interesse local**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; **(Vide ADPF 672)**

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)**

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo **Poder Legislativo Municipal**, mediante controle externo, e pelos sistemas de **controle interno do Poder Executivo Municipal**, na forma da lei.

§ 1º O **controle externo da Câmara Municipal** será exercido com o auxílio dos **Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios**, onde houver, **vedada sua extinção, criação ou instalação**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 139, de 2026)

§ 2º O **parecer prévio**, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito **deve** anualmente prestar, **só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal**.

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante **sessenta dias**, **anualmente**, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

§ 4º É **vedada** a criação de **Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas Municipais**.

NUNCA MAIS CONFUNDA	
Tribunal de Contas Municipal	Tribunal de Contas dos Municípios
É um órgão municipal	É um órgão estadual
Tem a função de fiscalizar as contas de um município	Tem a função de fiscalizar as contas de todos os municípios
Auxilia apenas uma Câmara Municipal no controle de contas	Auxilia as todas as Câmaras Municipais do Estado no controle externo
É vedada a criação de novos	É possível a criação de novos
Existentes: TCM/RJ e TCM/SP	Existentes: TCM/BA, TCM/GO e TCM/PA

CAPÍTULO V - DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SEÇÃO I - DO DISTRITO FEDERAL

DISTRITO FEDERAL	
CARACTERÍSTICAS	Ente federado autônomo.
	Possui natureza jurídica híbrida, apresentando características dos Estados e dos Municípios
	STF: A autonomia do DF é parcialmente tutelada à União, uma vez que a é a União que mantém alguns órgãos do D.F. (SV nº 39: Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal)
	Não pode ser dividido em Municípios
	Autoadministração; Auto-organização; Autolegislação; Autogoverno.

Art. 32. O Distrito Federal, **vedada sua divisão em Municípios**, reger-se-á por **lei orgânica**, **votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias**, e aprovada por **dois terços** da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

CUIDADO: lembre-se do **DDD = Dois turnos + Dez dias + Dois terços**.

§ 1º Ao Distrito Federal são atribuídas as **competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios**.

§ 2º A eleição do Governador e do Vice-Governador, observadas as regras do art. 77, e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governadores e Deputados Estaduais, para mandato de igual duração.

§ 3º Aos Deputados Distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no art. 27.

§ 4º **Lei federal** disporá sobre a **utilização, pelo Governo do Distrito Federal, da polícia civil, da polícia penal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

SEÇÃO II - DOS TERRITÓRIOS

Art. 33. A **lei** disporá sobre a **organização administrativa e judiciária dos Territórios.**

§ 1º Os Territórios **poderão ser divididos em Municípios**, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no Capítulo IV deste Título.

§ 2º As contas do Governo do Território serão submetidas ao **Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União.**

§ 3º Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes, além do Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.

CAPÍTULO VI - DA INTERVENÇÃO

INTERVENÇÃO		
CONCEITO	Instrumento excepcional que retira, temporariamente, a autonomia do ente político (Estados, DF ou Municípios) para prevenir o princípio federativo.	
CARACTERÍSTICAS GERAIS	Excepcional	Limitada
	Taxativa	Princípio da proporcionalidade
TIPOS	Federal	A União intervém sobre os Estados, DF ou Municípios de Território
	Estadual	Os Estados intervêm sobre os Municípios
COMPETÊNCIA PARA DECRETAR	Chefe do Poder Executivo	
MODALIDADES	ESPONTÂNEA	PROVOCADA
	O Presidente da República decreta a intervenção de ofício, sem necessidade de provocação.	O Presidente da República precisa ser provocado para decretar a intervenção.

Art. 34. A União **não intervirá** nos **Estados** nem no **Distrito Federal**, **exceto para:**

I - **manter a integridade nacional;**

II - **repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;**

III - **pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;**

IV - **garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;**



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

V - **reorganizar as finanças da unidade da Federação que:**

a) **suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;**

b) **deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;**

VI - **prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;**

VII - **assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:**

a) **forma republicana, sistema representativo e regime democrático;**

b) **direitos da pessoa humana;**

c) **autonomia municipal;**

d) **prestação de contas da administração pública, direta e indireta;**

e) **aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

ADI 7364

É desnecessária a reprodução expressa do rol taxativo de princípios constitucionais sensíveis (CF/1988, art. 34, VII) nas constituições estaduais para se viabilizar a intervenção do estado em seus municípios (CF/1988, art. 35), pois se trata de norma de observância obrigatória pelos estados-membros. STF, ADI 7.369/MT, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 10.05.2024

CUIDADO: Em se tratando dos princípios constitucionais sensíveis, a decretação da intervenção dependerá de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República.

Art. 35. O Estado **não intervirá** em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, **exceto quando:**

I - **deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;**

II - **não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;**

III - **não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

IV - o **Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.**

STF. Súmula 637. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de tribunal de justiça que defere pedido de intervenção estadual em município.

ADI 2.631

É **inconstitucional** a atribuição conferida por Constituição Estadual ao Tribunal de Contas, para requerer ao Governador do Estado a intervenção em Município.

ADI 6.616

É **inconstitucional** norma constitucional estadual pela qual se prevê hipótese de intervenção estadual em municípios não contemplada no art. 35 da Constituição Federal.

Art. 36. A **decretação da intervenção** dependerá:

I - no caso do art. 34, IV, de **solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;**



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

II - no caso de **desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral;**

INTERVENÇÃO - REQUISIÇÃO	
ÓRGÃO COMPETENTE	
TSE	Quando se tratar de violação de ordem ou decisão da Justiça Eleitoral
STJ	Quando se tratar de violação de ordem ou decisão do STJ, Justiça Federal ou Justiça Estadual, exceto quando envolver questão de ordem constitucional, sendo o STF responsável pela requisição.
STF	Quando se tratar de violação de ordem ou decisão da Justiça do Trabalho, Militar ou STF

III - de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do **Procurador-Geral da República**, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à execução de **lei federal**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IV - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º O decreto de intervenção, **que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor**, será submetido à **apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.**

§ 2º Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembléia Legislativa, far-se-á **convocação extraordinária, no mesmo prazo de vinte e quatro horas.**

§ 3º Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, **dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembléia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.**

§ 4º Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, **salvo impedimento legal.**

CAPÍTULO VII - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos **princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência** e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-8/CEBRASPE (2022)

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	
EXPLÍCITOS LIMPE	Legalidade
	Impessoalidade
	Moralidade
	Publicidade
	Eficiência
IMPLÍCITOS	Supremacia do interesse público
	Finalidade
	Razoabilidade
	Proporcionalidade
	Responsabilidade do Estado

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
LEGALIDADE					
SENTIDOS	Para a Administração: A administração pública só atuará quando existir previsão legal, ou seja, se limitará à lei; (Princípio da Estrita legalidade).				
	Para os administrados: CF/88, Art.5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;				
<table border="1"> <tr> <th>Princípio da Legalidade</th><th>Princípio da Reserva Legal</th></tr> <tr> <td>Refere-se à lei em sentido amplo</td><td>Refere-se à lei em sentido estrito.</td></tr> </table>		Princípio da Legalidade	Princípio da Reserva Legal	Refere-se à lei em sentido amplo	Refere-se à lei em sentido estrito.
Princípio da Legalidade	Princípio da Reserva Legal				
Refere-se à lei em sentido amplo	Refere-se à lei em sentido estrito.				
MITIGAÇÃO	Edição de Medidas Provisórias				
	Decretação do Estado de Defesa				
	Decretação do Estado de Sítio				

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

IMPESSOALIDADE

CONCEITO	Busca a finalidade pública, procurando tratar todos os administrados de forma isonômica, sendo vedada a promoção pessoal
SUBPRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE	
Finalidade	Igualdade ou Isonomia
Vedação de promoção pessoal	Impedimentos e Suspeição

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MORALIDADE

CONCEITO	O agente público deve seguir uma conduta ética, devendo respeitar não só a legalidade, mas também a moralidade administrativa
-----------------	---

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PUBLICIDADE

CONCEITO	Exige a ampla divulgação dos atos praticados pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei. O princípio da publicidade tem por finalidade estabelecer a: - Publicação do ato como requisito para começar a gerar seus efeitos (eficácia), ou seja, não é um requisito de validade do ato, mas sim de eficácia; - Transparência da Administração Pública em seus atos para o controle pelos administrados.
-----------------	--

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFICIÊNCIA

CONCEITO	Trata-se do princípio que exige dos agentes públicos a busca por melhores resultados com o menor custo e tempo possível.
EC 19/98	Foi incluído no caput do art. 37 pela Emenda Constitucional 19/98, ou seja. De todos os princípios do "LIMPE", o texto original da Constituição Federal tratava apenas do "LIMP".

ADI 5027

É **constitucional** e não viola o art. 37, caput, II e V, da Constituição Federal, a alteração do percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores públicos de carreira, quando não importar supressão da reserva ou sua redução a patamar simbólico. STF. ADI 5.027/AL, relator Ministro Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 25.10.2024.

ADPF 690

É necessária a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da Covid-19. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos, imprescindíveis para a análise da série histórica de evolução da pandemia (Covid-19), caracteriza ofensa a preceitos fundamentais da Constituição Federal, nomeadamente o acesso à informação, os princípios da publicidade

e da transparência da Administração Pública e o direito à saúde.” STF. Plenário. ADPF 690/DF, ADPF 691/DF e ADPF 692 /DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 13/03/2021

RE 570392

A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. A vedação ao nepotismo, por decorrer diretamente do princípio da moralidade administrativa, sequer necessita de lei formal para ser cumprida.

ADI 3.094

A vedação ao nepotismo na Administração Pública decorre diretamente da Constituição Federal e sua aplicação deve ser imediata e verticalizada. Viola os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia diploma legal que excepciona da vedação ao nepotismo os servidores que estivessem no exercício do cargo no momento de sua edição.

Súmula Vinculante 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. **JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)**

CUIDADO: A vedação ao nepotismo não alcança a nomeação para cargos políticos, como cargos de Ministros, Secretários Estaduais e Municipais.

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-23/FCC (2022)

SEGUNDA CHAMADA EM TESTES FÍSICOS

REGRA	Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. STF/RE 630.733
EXCEÇÃO	É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. STF/RE 1.058.333

Súmula Vinculante 43. É **inconstitucional** toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. **JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)**

RE 1.232.885

É **inconstitucional** dispositivo de Constituição Estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

ADI 6355

É **inconstitucional** a interpretação de disposições legais que viabilizem a promoção a cargo de nível superior a servidores que ingressaram por concurso público para cargo de nível médio.

ESPÉCIES DE AGENTES PÚBLICOS

Agentes políticos	Ocupantes de cargos em comissão
Estatutários	Empregados Públicos
Temporários	Militares
Particulares em colaboração (agente honoríficos)	

SERVIDORES PÚBLICOS EM SENTIDO AMPLO

CONCEITO	São pessoas naturais que exercem funções públicas, cargos públicos e empregos públicos nas administrações direta e indireta, sendo pagas mediante remuneração (cargos públicos) ou salário (empregos públicos) pela administração pública.
CLASSIFICAÇÃO	
SERVIDORES PÚBLICOS EM SENTIDO ESTRITO	Possuem cargo público, podendo ser em comissão ou efetivo, sendo este último mediante concurso público
	Submetem-se ao Regime Jurídico Estatutário;
	Fazem parte da Administração Direta, Autárquica ou Fundação Pública de Direito Público.
CELETISTAS	Possuem emprego público
	Submetidos a CLT, ou seja, a Legislação Trabalhista
	Vínculo de natureza contratual;
	Predominam as regras de direito privado;
	Fazem parte da Administração Indireta, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista;
	Não possuem cargo ou emprego público, mas apenas função

TEMPORÁRIOS	pública.
	Vínculo contratual, porém por meio de regime jurídico especial, e não celetista.

CUIDADO: atenção quanto o artigo 19 do ADCT!

Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Servidores Admitidos sem Concurso antes de 05/10/1983 = Estáveis e não efetivos

Servidores Admitidos sem Concurso após de 05/10/1983 = Não são estáveis nem efetivos

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, **ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

STF - ADI 6355 (Info 1019)

É **inconstitucional** a interpretação de disposições legais que viabilizem a promoção a cargo de nível superior a servidores que ingressaram por concurso público para cargo de nível médio. STF. Plenário. ADI 6355/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28/5/2021

STF - TEMA 1128 - RE 1.232.885

É **inconstitucional** dispositivo de Constituição Estadual que permite transposição, absorção ou aproveitamento de empregado público no quadro estatutário da Administração Pública estadual sem prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal. RE 1.232.885/AP, julgamento finalizado em 12/04/2023.

STF - RE 1.282.553 (Info 1111)

É possível a nomeação e a posse de condenado criminalmente, de forma definitiva, devidamente aprovado em concurso público, desde que haja compatibilidade entre o cargo a ser exercido e a infração penal cometida, sendo que o efetivo exercício dependerá do regime de cumprimento da pena e da inexistência de conflito de horários com a jornada de trabalho. RE 1.282.553/RR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento finalizado em 4.10.2023.

STJ - Info 797

As regras editalícias nos concursos públicos vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Processo em segredo de justiça, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 9/10/2023, DJe 11/10/2023.

STF - RE 886.131 (Info 1119)

É **inconstitucional** a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1º, III, 3º, IV, 5º, caput, 37, caput, I e II).” STF, RE 886.131/MG, relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento finalizado em 30.11.2023

STF – TEMA 1308 – ARE 1.487.739

1. O valor do piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 aplica-se a todos os profissionais do magistério público da educação básica, independentemente da natureza jurídica do vínculo firmado com a Administração Pública, observando-se o decidido no Tema 551 de RG e na ADI 6.196.
2. O número de professores efetivos cedidos para outros órgãos, dos Três Poderes, não pode ultrapassar 5% do quadro efetivo de cada unidade federada (percentual esse que vigorará até que lei regulamente a matéria). ARE 1.487.739, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento finalizado em 16/04/2026.

III - o prazo de validade do concurso público será de **até dois anos**, prorrogável uma vez, por igual período;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2023)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, **aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;**

RE 766.304

A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. STF, RE 766.304/RS, relator Ministro Marco Aurélio, redator do acórdão Ministro Edson Fachin, julgamento finalizado em 02.05.2024

RE 837.311

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

- 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
- 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
- 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

CUIDADO: A Administração Pública pode se recusar a nomear?

Requisitos para justificar o não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública:

- 1 - Superveniência:** os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
- 2 - Imprevisibilidade:** a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
- 3 - Gravidade:** os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
- 4 - Necessidade:** a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

Súmula Vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Súmula Vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

STF. Súmula 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

STF. Súmula 16. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.

STF. Súmula 17. A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse.

STF. Súmula 683. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

STF. Súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público.

STJ. Súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

STJ. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes.

STJ. Súmula 466. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

STJ – JURISPRUDÊNCIA EM TESES – TESES SOBRE CONCURSOS PÚBLICOS I – EDIÇÃO 9

Tese 01

A banca examinadora pode exigir conhecimento sobre legislação superveniente à publicação do edital, desde que vinculada às matérias nele previstas.

Tese 02

O Poder Judiciário não analisa critérios de formulação e correção de provas em concursos públicos, salvo nos casos de ilegalidade ou inobservância das regras do edital.

Tese 03

A limitação de idade, sexo e altura para o ingresso na carreira militar é válida desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público.

Tese 04
Somente a lei pode estabelecer limites de idade nos concursos das Forças Armadas, sendo vedado, diante do princípio constitucional da reserva legal, que a lei faculte tal regulamentação a atos administrativos expedidos pela Marinha, Exército ou Aeronáutica.
Tese 05
A aferição do cumprimento do requisito de idade deve se dar no momento da posse no cargo público e não no momento da inscrição.
OBS: A aferição do cumprimento do requisito de idade mínima ocorre na posse, porém, no caso de idade máxima, a comprovação ocorre no momento da inscrição.
Tese 06
O edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
Tese 07
O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes. (Súmula n. 377 do STJ)
Tese 08
A exigência de exame psicotécnico é legítima quando prevista em lei e no edital, a avaliação estiver pautada em critérios objetivos e o resultado for público e passível de recurso.
Tese 09
Constatada a ilegalidade do exame psicotécnico, o candidato deve ser submetido a nova avaliação, pautada por critérios objetivos e assegurada a ampla defesa.
Tese 10
A exigência de teste de aptidão física é legítima quando prevista em lei, guardar relação de pertinência com as atividades a serem desenvolvidas, estiver pautada em critérios objetivos e for passível de recurso.
Tese 11
É vedada a realização de novo teste de aptidão física em concurso público no caso de incapacidade temporária, salvo previsão expressa no edital.
STF/RE 630.733: Os candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia.
Tese 12
É possível a realização de novo teste de aptidão física em concurso público no caso de gravidez, sem que isso caracterize violação do edital ou do princípio da isonomia.
STF/RE 1.058.333/PR: É possível a remarcação do teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização, independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no edital do concurso público.
STJ/RMS 52.622-MG: É constitucional a remarcação de curso de formação para o cargo de agente penitenciário feminino de candidata que esteja lactante à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.
Tese 13
O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva.
STF/RE 560.900/DF: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.
Tese 14
O entendimento de que o candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de termo circunstanciado, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado ou extinta pela prescrição da pretensão punitiva não se aplica aos cargos cujos ocupantes agem stricto sensu em nome do Estado, como o de delegado de polícia.
Tese 15
O candidato não pode ser eliminado de concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de registro em órgãos de proteção ao crédito.
Tese 16
O candidato pode ser eliminado de concurso público quando omitir informações relevantes na fase de

investigação social.
Tese 17
O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese de exclusão do candidato do concurso público, é o ato administrativo de efeitos concretos e não a publicação do edital, ainda que a causa de pedir envolva questionamento de critério do edital.
Tese 18
O termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, na hipótese em que o candidato aprovado em concurso público não é nomeado, é o término do prazo de validade do concurso.
Tese 19
O encerramento do concurso público não conduz à perda do objeto do mandado de segurança que busca aferir suposta ilegalidade praticada em alguma das etapas do processo seletivo.

STJ – JURISPRUDÊNCIA EM TESES – Teses Sobre Concursos Públicos II – Edição 11
Tese 01
O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso.
Tese 02
A desistência de candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas.
Tese 04
O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição na convocação, observada a ordem classificatória.
STJ/MS 22.813-DF: O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação caso surjam novas vagas durante o prazo de validade do certame, desde que haja manifestação inequívoca da administração sobre a necessidade de seu provimento e não tenha restrição orçamentária, ou qualquer obstáculo financeiro.
Tese 05
A simples requisição ou a cessão de servidores públicos não é suficiente para transformar a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação, porquanto imprescindível a comprovação da existência de cargos vagos.
Tese 06
O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja preterição em virtude de contratações precárias e comprovação da existência de cargos vagos.
Tese 07
Não ocorre preterição na ordem classificatória quando a convocação para próxima fase ou a nomeação de candidatos com posição inferior se dá por força de cumprimento de ordem judicial.
Tese 08
A surdez unilateral não autoriza o candidato a concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência.
Tese 09
Deverão ser reservadas, no mínimo, 5% das vagas ofertadas em concurso público às pessoas com deficiência e, caso a aplicação do referido percentual resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que respeitado o limite máximo de 20% das vagas ofertadas, conforme art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto n. 3.298/99, e art. 5º, §2º, da Lei n. 8.112/90.
Tese 10
O candidato sub judice não possui direito subjetivo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou.
Tese 11
A nomeação ou a convocação para determinada fase de concurso público após considerável lapso temporal entre uma fase e outra, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a publicação no Diário Oficial.
Tese 12
Não se aplica a teoria do fato consumado na hipótese em que o candidato toma posse em virtude de decisão liminar, salvo situações fáticas excepcionais.

STJ/AREsp 883.574-MS: Em situações excepcionais, é possível, para efeito de estabilidade, a contagem do tempo de serviço prestado por força de decisão liminar.
Tese 13
É legítimo estabelecer no edital de concurso público critério de regionalização.
Tese 14
É legítimo estabelecer no edital de concurso público limite de candidatos que serão convocados para as próximas etapas do certame (Cláusula de Barreira).
STF/RE 635.739/AL: É constitucional a regra denominada “cláusula de barreira”, inserida em edital de concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase da disputa, com o intuito de selecionar apenas os concorrentes mais bem classificados para prosseguir no certame. Essa a conclusão do Plenário, que proveu recurso extraordinário no qual se discutia a legitimidade da aludida cláusula à luz do princípio da isonomia.
Tese 15
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.
Tese 16
Nos concursos públicos para ingresso na Magistratura ou no Ministério Público a comprovação dos requisitos exigidos deve ser feita na inscrição definitiva e não na posse.
Tese 17
A prorrogação do prazo de validade de concurso público é ato discricionário da Administração, sendo vedado ao Poder Judiciário o reexame dos critérios de conveniência e oportunidade adotados.

STJ – JURISPRUDÊNCIA EM TESES – Teses Sobre Concursos Públicos III – Edição 15
Tese 01
A Administração atua com discricionariedade na escolha das regras do edital de concurso público, desde que observados os preceitos legais e constitucionais.
Tese 02
A exoneração de servidor público em razão da anulação do concurso pressupõe a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Tese 03
O candidato que possui qualificação superior à exigida no edital está habilitado a exercer o cargo a que prestou concurso público, nos casos em que a área de formação guardar identidade.
Tese 04
O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular concurso realizado sem a observância dos princípios estabelecidos na Constituição Federal.
Tese 05
A nomeação tardia do candidato por força de decisão judicial não gera direito à indenização.
STF/RE 724.347: Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
Tese 06
O servidor não tem direito à indenização por danos morais em face da anulação de concurso público e de vícios.
Tese 07
O militar aprovado em concurso público e convocado para a realização de curso de formação tem direito ao afastamento temporário do serviço ativo na qualidade de agregado.
Tese 08
O provimento originário de cargos públicos deve se dar na classe e padrão iniciais da carreira, conforme a legislação vigente na data da nomeação do servidor.
Tese 09
A Administração Pública pode promover a remoção de servidores concursados, sem que isso caracterize, por si só, preterição aos candidatos aprovados em novo concurso público.

Tese 10
Há preterição de candidatos aprovados se as vagas regionalizadas estabelecidas no edital de concurso público forem preenchidas por remoção lançada posteriormente ao início do certame.
Tese 11
O candidato aprovado dentro do número de vagas que requer transferência para o final da lista de classificados passa a ter mera expectativa de direito à nomeação.

STJ – JURISPRUDÊNCIA EM TESES – Teses Sobre Concursos Públicos IV – Edição 103
Tese 01
O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do certame e tampouco se imiscuir nos critérios de atribuição de notas e de correção de provas, visto que sua atuação se restringe ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público e da observância do princípio da vinculação ao edital.
Tese 02
A divulgação, ainda que a posteriori, dos critérios de correção das provas dissertativas ou orais não viola, por si só, o princípio da igualdade, desde que os mesmos parâmetros sejam aplicados uniforme e indistintamente a todos os candidatos.
Tese 03
O provimento originário em concurso público não permite a invocação do instituto da remoção para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, em razão do prévio conhecimento das normas expressas no edital do certame.
Tese 04
A administração pública pode anular, a qualquer tempo, o ato de provimento efetivo flagrantemente inconstitucional, pois o decurso do tempo não possui o condão de convalidar os atos administrativos que afrontem a regra do concurso público.
Tese 05
A investidura em cargo público efetivo submete-se a exigência de prévio concurso público, sendo vedado o provimento mediante transposição, ascensão funcional, acesso ou progressão.
Tese 06
Na hipótese de abertura de novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior, o termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança por candidatos remanescentes é a data da publicação do novo edital.
Tese 07
A nomeação ou a posse tardia de candidato aprovado em concurso público, por força de decisão judicial, não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória, salvo situação de arbitrariedade flagrante.
Tese 08
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de decisão judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções e às progressões funcionais que alcançariam caso a nomeação houvesse ocorrido a tempo e a modo.
Tese 09
A vedação de execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e de posse em razão de aprovação em concurso público.
Tese 10
A contratação de servidores sem concurso público, quando realizada com base em lei municipal autorizadora, descaracteriza o ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de dolo genérico do gestor público.
Tese 11
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

STJ – JURISPRUDÊNCIA EM TESES – Teses Sobre Concursos Públicos V – Edição 115
Tese 01
A Justiça do Trabalho não tem competência para decidir os feitos em que se discutem critérios utilizados pela administração para a seleção e a admissão de pessoal em seus quadros, uma vez que envolve fase anterior à investidura no emprego público.
Tese 02
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obtenção de prestações trabalhistas, nas hipóteses em que o trabalhador foi admitido na administração pública pelo regime celetista, antes da Constituição Federal de 1988 e sem concurso público.

Tese 03
As contratações temporárias celebradas pela administração pública, na vigência da Constituição Federal de 1988, ostentam caráter precário e submetem-se à regra do art. 37, inciso IX, não sendo passíveis de transmutação de sua natureza eventual pelo decurso do tempo.
Tese 04
Não ocorre a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei n. 9.784/1999 em situações de evidente inconstitucionalidade, como é o caso de admissão de servidores sem concurso público.
Tese 05
Não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988.
Tese 06
A contratação de servidores temporários ou o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, por si só, não caracterizam preterição na convocação e na nomeação de candidatos advindos de concurso público, tampouco autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital.
Tese 07
Ocorrida a vacância na titularidade da serventia extrajudicial na vigência da atual Constituição Federal, o provimento de novo titular deve ser realizado por meio de concurso público, nos termos do art. 236, § 3º, da CF/1988.
Tese 08
O direito à liberdade de crença, assegurado pela Constituição, não pode criar situações que importem tratamento diferenciado - seja de favoritismo, seja de perseguição - em relação a outros candidatos de concurso público que não professam a mesma crença religiosa.
Tese 09
É ilegítima a previsão de edital de concurso público que exige o prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho como condição para que os graduados em Letras ou em Secretariado Bilíngue exerçam a atividade de Secretário-Executivo.
Tese 10
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.
Tese 11
Em concursos públicos, a inaptidão na avaliação psicológica ou no exame médico exige a devida fundamentação.
Tese 12
É indevida a acumulação de proventos de duas aposentadorias, de cargos públicos não acumuláveis na atividade, ainda que uma delas seja proveniente do reingresso no serviço público mediante aprovação em concurso, antes da Emenda Constitucional n. 20/98.

V - as funções de confiança, exercidas **exclusivamente** por **servidores ocupantes de cargo efetivo**, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por **servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei**, **destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

CARGO EM COMISSÃO	
CARACTERÍSTICAS	
Desnecessidade de concurso público	Servidor de Cargo efetivo pode exercer Cargo em comissão

Livre nomeação e exoneração

Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento

ADI 5777 (Info 1207)

É **constitucional** - e não afronta a regra segundo a qual os cargos em comissão se destinam exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento (CF/1988, art. 37, V) - a criação, no âmbito do Ministério Público estadual, de cargos em comissão cujas atribuições legais revelem conteúdo típico de assessoramento e estejam inseridas na relação de confiança inerente ao desempenho funcional junto a membros da instituição. STF. ADI 5777/SC, relator Min. Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 6.3.2026

ADI 6655 (Info 1053)

É **inconstitucional** a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis fixados pelo STF. STF. ADI 6655/SE, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 6.5.2022

VI - é garantido ao servidor público civil o **direito à livre associação sindical**;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em **lei específica**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão;

ADI 6476 (Info 1028)

1) É **inconstitucional** a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos.

2) É **inconstitucional** a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública. STF. Plenário. ADI 6476/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2021

IX - a lei estabelecerá os casos de **contratação por tempo determinado** para atender a **necessidade temporária de excepcional interesse público**; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

CUIDADO: A Contratação temporária é uma forma excepcional de contratar pessoas para determinado serviço.

A pessoa não exerce nem cargo nem emprego público, mas apenas função pública, mas possui um regime especial, não fazendo parte do regime jurídico único nem celetista. O Vínculo do contrato temporário é feito por contrato de direito público, sendo seu regime previdenciário o RGPS;

O STF entende que para a contratação temporária acontecer são necessários os seguintes requisitos:

- Deve existir previsão legal nos casos excepcionais, apresentando situações fáticas, sendo inconstitucional lei que apresente hipóteses genéricas;
- O prazo de contratação deve ser predeterminado;
- A Necessidade do serviço deve ser temporária;
- O interesse público deve ser excepcional;
- Necessidade de contratação indispensável, vedada a contratação para serviços permanentes do Estado;

TEMA 1344 – RE 1.500.990 (Info 1028)

É vedada a extensão, por decisão judicial, de direitos e vantagens dos servidores públicos efetivos aos contratados temporários, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública. RE 1.500.990/AM, relator Ministro Presidente, julgamento finalizado no Plenário Virtual em 25.10.2024.

STF – TEMA 1308 – ARE 1.487.739

“1. O valor do piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 aplica-se a todos os profissionais do magistério público da educação básica, independentemente da natureza jurídica do vínculo firmado com a Administração Pública, observando-se o decidido no Tema 551 de RG e na ADI 6.196.

2. O número de professores efetivos cedidos para outros órgãos, dos Três Poderes, não pode ultrapassar 5% do quadro efetivo de cada unidade federada (percentual esse que vigorará até que lei regulamente a matéria). ARE 1.487.739, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento finalizado em 16/04/2026.

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 **somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica**, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada **revisão geral anual**, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento)

STF. Súmula 679. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.

ADI 179

É **inconstitucional** qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao chefe daquele Poder.

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, **incluídas** as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, **não poderão** exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos

Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

CUIDADO: resumo sobre teto remuneratório constitucional.

O Teto Constitucional obedece ao subsídio mensal dos ministros do STF.

Todas as categorias, da Administração Direta, Autárquica ou fundacional, de todos os poderes e esferas de governo, estão sujeitas ao teto.

As Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Subsidiárias são alcançadas pelo teto se receberem recursos do ente federado para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

Excluem-se do teto as parcelas de natureza indenizatória previstas em lei.

Teto Remuneratório dos Municípios: Subsídio do Prefeito.

Teto Remuneratório dos Estados e DF:

- 1 - Poder Executivo: Subsídio do governador;
- 2 - Poder Legislativo: Subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais (Limitado a 75% do subsídio dos deputados federais);
- 3 - Poder Judiciário: Subsídio (até 90,25% do subsídio do STF) dos Desembargadores do TJ. Aplicável também aos membros do MP, Procuradores e aos Defensores Públicos.
- 4 - Os subsídios dos Deputados Federais, governadores e Prefeitos podem ser iguais ao do STF.

ADI 3.854

Os membros da magistratura estadual, desembargadores do TJ e demais juízes estaduais, não se submetem ao subteto remuneratório de 90,25% e sim ao teto geral, pois, conforme o STF, o Poder Judiciário possui caráter nacional e unitário.

ADI 3.854

Não é possível o estabelecimento de subteto remuneratório para a magistratura estadual inferior ao teto remuneratório da magistratura federal. A correta interpretação do art. 37, XI e § 12, da Constituição Federal exclui a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração.

ADI 6135

É **constitucional** a percepção de honorários de sucumbência por procuradores de estados-membros, observado o teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal no somatório total às demais verbas remuneratórias recebidas mensalmente.

RE 633.696

A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

XII - os **vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;**



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

XIII - é **vedada** a **vinculação ou equiparação** de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

ADI 6545

É **inconstitucional** — por representar modalidade de reajustamento automático e, desse modo, violar o princípio da reserva legal (CF/1988, art. 27, § 2º), o pacto federativo e a vedação à equiparação entre espécies remuneratórias (CF/1988, art. 37, XIII) — lei estadual que vincula a remuneração dos deputados estaduais à dos deputados federais.

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público **não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos **são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS

REGRA	O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis
EXCEÇÕES	Respeito ao limite do teto constitucional
	Acréscimos pecuniários percebidos por servidor público que não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores
	Fixação de subsídio em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória

Imposto de Renda

Súmula Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. **JÁ CAIU:** TRT-4/FCC (2022)

STF/AO 1546 ED

O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que não há direito adquirido relativo a regime jurídico ou à forma de cálculo dos rendimentos de servidor, desde que preservado o montante global da sua Remuneração.

XVI - é **vedada** a **acumulação remunerada de cargos públicos**, **exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-7/FCC (2024); TRT-14/FCC (2022)

a) **a de dois cargos de professor;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

b) **a de um cargo de professor com outro de qualquer natureza;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 138, de 2025)

c) **a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

ACUMULAÇÕES (IN)DEVIDAS

Em regra, é vedada a acumulação de cargos ou empregos públicos no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, isto é, nas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações governamentais, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

EXCEÇÕES constitucionalmente previstas (art. 37, XVI)

Dois cargos de professor

Um cargo de professor com outro técnico ou científico

Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

ARE 859.682

1. O assistente social tem sua profissão regulamentada pela Lei nº 8.662/93, a qual foi caracterizada como de profissional da área de saúde pela Resolução nº 383/99 do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e pela Resolução nº 218/97 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

2. Ao servidor público investido em dois cargos públicos de assistente social, demonstrada a ausência de choque entre as cargas horárias respectivas, deve ser assegurado o direito à acumulação dos referidos cargos, porquanto preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 37, XVI, "c", da Constituição Federal, a saber: compatibilidade de horários e exercício de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada.

XVII - a proibição de acumular **estende-se** a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, **precedência sobre os demais setores administrativos**, na forma da lei;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

XIX - somente por lei específica **poderá** ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à **lei complementar**, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

XXI - **ressalvados os casos especificados na legislação**, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados **mediante processo de licitação pública** que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, **terão recursos prioritários** para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos **deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.**

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a **nulidade** do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Lei nº 12.527, de 2011)

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a **suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário**, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

CUIDADO: Quem comete ato de improbidade, vai a **PaRiS**: Perda do cargo público, Ressarcimento do erário, Indisponibilidade de bens, Suspensão dos direitos políticos.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, **ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.**

RE 669.069

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

§ 6º **As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.**

STF RE 1.455.038

A imprevisibilidade inerente à pandemia do COVIDA-19 afasta a responsabilidade civil estatal (CF/1988, art. 37, §6º) por danos decorrentes do adiamento de prova de certame em virtude de medidas urgentes de proteção à saúde, inclusive dos candidatos. RE 1.455.038/DF, relator Ministro Presidente, julgamento finalizado no Plenário Virtual em 05.11.2024

HISTÓRICO		
FASE DA IRRESPONSABILIDADE	O Estado não se submete ao Direito. “The king can do no wrong” NUNCA foi adotada pelo Brasil.	
PREVISÃO LEGAL	Estado de Direito	
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (teoria civilista)	Primeira teoria adotada no Brasil! Distinção entre:	
	Atos de império	Atos de gestão
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (teoria publicista)	É adotada pelo Brasil em algumas situações.	
	Teoria da culpa do serviço/culpa da administração/culpa anônima	
RESPONSABILIDADE OBJETIVA	É a teoria adotada pelo Brasil desde a Constituição de 1946!	
	Teoria do risco administrativo	Teoria do risco integral
	REGRA! O Estado não é garantidor universal. Admite excludentes.	EXCEÇÃO! O Estado é garantidor universal. Não se admitem excludentes.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA		
NEXO DE CAUSALIDADE		
TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA	A conduta do agente, por si só, foi suficiente para causar o dano.	
INTERRUPÇÃO DO NEXO CAUSAL	Entendimento do STJ! Exemplo: preso foge da cadeia e 6 meses depois assalta um banco e assassina um bancário. Como há um lapso temporal considerável entre a fuga e o assalto, não é possível responsabilizar o Estado pelo assalto.	
	HIPÓTESES (excludentes de responsabilidade)	
	Caso fortuito	Força maior Responsabilidade exclusiva da vítima

TEORIAS DO RISCO		
RISCO ADMINISTRATIVO	Admite excludentes de responsabilidade.	
	Adotada, em regra, no Brasil.	
RISCO INTEGRAL	Não admite excludentes de responsabilidade.	
	Adotada excepcionalmente:	
	Danos nucleares	DPVAT (seguro obrigatório)
	Ataques terroristas	Crimes em aeronaves brasileiras

	Crimes ambientais. ATENÇÃO! Entendimento do STJ: em caso de omissão, a responsabilidade do Estado é objetiva baseada na teoria do risco integral, mas de execução subsidiária. Exemplo: casos de Mariana e Brumadinho. A empresa é quem está sendo responsabilizada pelo dano causado.	
TEORIA DO RISCO CRIADO	O Estado cria uma situação de risco da qual decorre um dano. Exemplo: preso mata outro dentro da cadeia; criança machuca outra dentro da escola pública.	
	FORTUITO INTERNO (CASO FORTUITO)	FORTUITO EXTERNO (FORÇA MAIOR)
	Não afasta a responsabilidade do Estado	Nas situações de custódia, afasta a responsabilidade do Estado EXCEÇÃO! Entendimento do STF: suicídio dentro de presídio gera responsabilidade objetiva do Estado mesmo sendo fortuito externo.

RE 591874

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

ARE 1.382.159

No caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele é presumido.

RE 1027633 (Info 947)

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral)

ARE 1.382.159 (Info 1089)

No caso de vítima atingida por projétil de arma de fogo durante uma operação policial, é dever do Estado, em decorrência de sua responsabilidade civil objetiva, provar a exclusão do nexo causal entre o ato e o dano, pois ele é presumido. ARE 1.382.159 AgR/RJ, relator Ministro Nunes Marques, redator do acórdão Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 28.3.2023.

ARE 1.385.315 (Info 1089)

(i) O Estado é responsável, na esfera cível, por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da Teoria do Risco Administrativo; (ii) É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil; (iii) A perícia inconclusiva sobre a origem de disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado, por constituir elemento indiciário. STF, ARE 1.385.315/RJ, relator Ministro Edson Fachin, julgamento finalizado em 11.04.2024

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Regulamento) (Vigência)

I - o **prazo de duração do contrato**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - os **controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - a **remuneração do pessoal**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
AUTARQUIAS	
AGÊNCIAS REGULADORAS	AGÊNCIAS EXECUTIVAS
São autarquias em regime especial (possuem regime jurídico distinto daquele dispensado às demais autarquias).	Autarquias ou fundações que se qualificam como agência executiva por ter celebrado um contrato de gestão com a Administração e por ter um plano de reestruturação, de acordo com ato discricionário privativo do Presidente da República

§ 9º O disposto no inciso XI **aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

ADI 6584 (Info 1018)

O teto constitucional remuneratório não incide sobre os salários pagos por empresas públicas e sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que não recebam recursos da Fazenda Pública. STF. Plenário. ADI 6584/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/5/2021

§ 10. É **vedada** a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, **ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

ACUMULAÇÕES (IN)DEVIDAS DE APOSENTADORIA

REGRA	É vedada	
EXCEÇÕES	Cargos acumuláveis	Dois cargos de professor
		Um cargo de professor com outro técnico ou científico
		Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas
	Cargos eletivos	
	Cargos em comissão	

§ 11. **Não serão computadas**, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de **caráter indenizatório** expressamente previstas em lei ordinária, aprovada pelo Congresso Nacional, de caráter nacional, aplicada a todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024)

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, **limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo **poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

FORMAS DE PROVIMENTO		
NOMEAÇÃO	Provimento originário.	Depende de habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.
PROMOÇÃO	Provimento derivado.	Só pode favorecer os servidores públicos que já ocupam cargos públicos em caráter efetivo.
READAPTAÇÃO	Provimento derivado.	Investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, mantida a remuneração do cargo de origem.

REVERSÃO	Provimento derivado.	Retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez.
APROVEITAMENTO	Provimento derivado.	Retorno do servidor em disponibilidade
REINTEGRAÇÃO	Provimento derivado.	Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
RECONDUÇÃO	Provimento derivado.	Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrendo de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante.

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, **inclusive** do Regime Geral de Previdência Social, **acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

TEMA 606 (Info 1022)

A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da Constituição Federal, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. STF. Plenário. RE 655283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 16/6/2021

§ 15. É **vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, **individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - tratando-se de **mandato eletivo federal, estadual ou distrital**, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

II - investido no **mandato de Prefeito**, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe **facultado** optar pela sua remuneração;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

III - investido no **mandato de Vereador**, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

IV - em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, **exceto para promoção por merecimento**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

V - na hipótese de ser segurado de **regime próprio de previdência social**, permanecerá filiado a esse regime, **no ente federativo de origem**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

MANDATO ELETIVO + CARGO PÚBLICO	
MANDATO ELETIVO FEDERAL, ESTADUAL OU DISTRITAL	Servidor Público será afastado do cargo, emprego ou função, passando a receber por meio de subsídio do cargo político.
MANDATO DE PREFEITO OU VICE-PREFEITO	Servidor Público será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração ou subsídio do cargo político;
MANDATO DE VEREADOR COM COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS	Servidor Público perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo .
MANDATO DE VEREADOR SEM COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS	Servidor Público será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

SEÇÃO II - DOS SERVIDORES PÚBLICOS

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal**, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

ADI 2135 - MEQINDICA

O Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta e, tendo em vista o largo lapso temporal desde o deferimento da medida cautelar nestes autos, atribuiu eficácia ex nunc à presente decisão, esclarecendo, ainda, ser vedada a transmutação de regime dos atuais servidores, como medida de evitar tumultos administrativos e previdenciários. Tudo nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes (Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Edson Fachin e Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 6.11.2024.

Súmula Vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Súmula Vinculante 16. Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor.

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - a **natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

II - os **requisitos para a investidura**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

III - as **peculiaridades dos cargos**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal **manterão escolas de governo** para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, **constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS

Salário-mínimo	Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável	13º salário
Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno	Salário-família	Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos	Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos	Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal
férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal	licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias	Licença-paternidade
Proteção do mercado de trabalho da mulher	Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança	Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados **exclusivamente** por **subsídio fixado em parcela única**, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

SUBSÍDIO

CONCEITO	É o pagamento fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.	
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	Agentes Públicos	Alguns servidores públicos

APLICAÇÃO FACULTATIVA

Servidores públicos organizados em carreira

§ 5º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios **poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, XI.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão **anualmente** os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para **aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

**JÁ CAIU:** TRT-5/FCC (2022)

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

**JÁ CAIU:** TRT-13/FGV (2022)

§ 9º **É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

**JÁ CAIU:** TRT-18/FCC (2023); TRT-16/FGV (2022)

Art. 40. O **regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos** terá **caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

**JÁ CAIU:** TRT-13/FGV (2022)

§ 1º O servidor abrangido por **regime próprio de previdência social** será **aposentado:** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - por **incapacidade permanente para o trabalho**, no cargo em que estiver investido, **quando insuscetível de readaptação**, hipótese em que será **obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da**

continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II - **compulsoriamente**, com **proventos proporcionais** ao tempo de contribuição, aos **70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015) (Vide Lei Complementar nº 152, de 2015)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

RE 786.540

Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, inciso II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo também qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão.

STJ - RMS 57.258

Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, §1º, II, da CF aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos.

III - no âmbito da União, aos **62 (sessenta e dois) anos de idade**, se mulher, e aos **65 (sessenta e cinco) anos de idade**, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, **observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

§ 2º Os proventos de aposentadoria **não poderão** ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º É **vedada** a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, **ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

ADI 5241 (Info 1027)

É **constitucional** a adoção — mediante lei complementar — de requisitos e critérios diferenciados em favor dos policiais para a concessão de aposentadoria voluntária. STF. Plenário. ADI 5241/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/8/2021

§ 4º-A. **Poderão** ser estabelecidos por **lei complementar** do respectivo ente federativo **idade e tempo de contribuição diferenciados** para **aposentadoria de servidores com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º-B. **Poderão** ser estabelecidos por **lei complementar** do respectivo ente federativo **idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º-C. **Poderão** ser estabelecidos por **lei complementar** do respectivo ente federativo **idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Súmula Vinculante 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III (atividades que sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde), da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.

§ 5º Os **ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos** em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, **desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar** do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

RE 1.557.194 (TEMA 1462)

Na aposentadoria por invalidez de professor da rede pública que exerça exclusivamente funções de magistério, os proventos proporcionais devem ser calculados com observância do redutor constitucional de 5 anos previsto para a aposentadoria integral da categoria. STF. RE 1.557.194, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 10/06/2026.

CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA APOSENTADORIA

REGRA	É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social.	
EXCEÇÃO	É possível a adoção de requisitos ou critérios diferenciados, por meio de Lei Complementar do	Com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

	respectivo ente federativo, no caso de aposentadoria de servidores:	Ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial;
		Que exercem atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
		Ocupantes do cargo de professor com tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

§ 6º **Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da **única fonte de renda formal** auferida pelo dependente, **o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o **valor real**, conforme critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 10 - **A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.

RE 675.978

Subtraído o montante que exceder o teto ou subteto previstos no art. 37, XI, da CF, tem-se o valor que serve como base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária

§ 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 13. Aplica-se ao agente público ocupante, **exclusivamente**, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, **inclusive** mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral de Previdência Social. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

CUIDADO: Após a EC 103, aplica-se o Regime Geral de Previdência social a quem ocupa:

- Exclusivamente cargo em comissão;
- Cargo temporário;
- Cargo político por meio de mandato eletivo;
- Emprego Público.

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, **ressalvado o disposto no § 16.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios **somente na modalidade contribuição definida**, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos § § 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º **serão devidamente atualizados, na forma da lei.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) (Vide ADIN 3133) (Vide ADIN 3143) (Vide ADIN 3184)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade **poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da**

sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.
pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(Redação dada



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

§ 20. É **vedada** a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, **que serão responsáveis pelo seu financiamento**, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 21. (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 22. **Vedada** a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

I - requisitos para sua **extinção e consequente migração** para o Regime Geral de Previdência Social; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

III - fiscalização pela União e controle externo e social; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

IX - condições para adesão a consórcio público; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

TEMA 1254 (Info 1098)

Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público. RE 1.426.306/TO

Art. 41. São estáveis após **três anos** de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

I - em virtude de sentença judicial **transitada em julgado**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - mediante procedimento de **avaliação periódica de desempenho**, na forma de **lei complementar**, assegurada ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

PERDA DO CARGO PÚBLICO	
Em virtude de sentença judicial transitada em julgado	Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa
Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa	Excesso de despesa com pessoal (art. 169, §4º)
O agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (art. 198, §6º)	

§ 2º Invalidadada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele **reintegrado**, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 3º **Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade**, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-17/FCC (2022)

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é **obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Súmula Vinculante 4. Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Súmula Vinculante 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público. **JÁ CAIU:** TRT-4/FCC (2022)

Súmula Vinculante 16. Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor.

Súmula Vinculante 20. A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. **JÁ CAIU:** TRT-20/FCC (2024)

Súmula Vinculante 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III (atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física), da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.

Súmula Vinculante 34. A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).

Súmula Vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

Súmula Vinculante 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. **JÁ CAIU:** TRT-4/FCC (2022)

Súmula Vinculante 51. O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.

Súmula Vinculante 55. O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos. **JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)**

STF. Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

STF. Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade

STF. Súmula 22. O estágio probatório não protege o funcionário contra a extinção do cargo.

STF. Súmula 36. Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade.

STF. Súmula 39. À falta de lei, funcionário em disponibilidade não pode exigir, judicialmente, o seu aproveitamento, que fica subordinado ao critério de conveniência da administração.

STF. Súmula 47. Reitor de universidade não é livremente demissível pelo presidente da república durante o prazo de sua investidura.

STF. Súmula 359. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

STF. Súmula 567. A Constituição, ao assegurar, no § 3º do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de serviço prestado a outra pessoa de direito público interno.

STF. Súmula 671. Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne à URP de abril/maio de 1988, apenas ao valor correspondente a 7/30 de 16,19% sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 1988, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento.

STF. Súmula 672. O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais.

STF. Súmula 682. Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos.

STF. Súmula 726. Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.

STJ. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

SEÇÃO III - DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Art. 42 Os membros das **Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina**, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com **prevalência da atividade militar**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019)

STJ – JURISPRUDÊNCIA EM TESES – Teses Sobre Servidor Público I – Edição 73
Tese 01
A questão relativa à indenização por omissão legislativa, decorrente da falta de encaminhamento de lei que garanta aos servidores públicos o direito à revisão geral anual dos seus vencimentos (art. 37, X, da Constituição Federal), tem natureza constitucional, razão pela qual não pode ser apreciada em sede de recurso especial.
STF/RE 565.089/SP: O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.
Tese 02
Não compete ao Poder Judiciário equiparar ou reajustar os valores do auxílio-alimentação dos servidores públicos.
Tese 03
É indevida a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé, por servidor público ou pensionista, em decorrência de erro administrativo operacional ou nas hipóteses de equívoco ou má interpretação da lei pela administração pública.
STJ/REsp 1.769.306-AL: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
Tese 04
É de 200 horas mensais o divisor adotado como parâmetro para o pagamento de horas extras aos servidores públicos federais, cujo cálculo é obtido dividindo-se as 40 horas semanais (art. 19 da Lei n. 8.112/90) por 6 dias úteis e multiplicando-se o resultado por 30 (total de dias do mês).
Tese 05
O pagamento do adicional de penosidade (art. 71 da Lei n. 8.112/90) depende de regulamentação do Executivo Federal.
Tese 06
A incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas aos vencimentos de servidores públicos federais somente é possível até 28.2.1995, enquanto que, no interregno de 1.3.1995 a 11.11.1997 a incorporação devida seria de décimos, sendo indevida qualquer concessão a partir de 11.11.1997, data em que a norma autorizadora da incorporação foi expressamente revogada pela Medida Provisória n. 1.595-14, convertida na Lei n. 9.527/1997 (art. 15).
Tese 07
Os efeitos do Decreto n. 493/92, que regulamentou o pagamento da Gratificação Especial de Localidade - GEL, devem retroagir à data em que se encerrou o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 17 da Lei n. 8.270/91.
Tese 08

É legítimo o tratamento diferenciado entre professores ativos e inativos, no que tange à percepção da Gratificação de Estímulo à Docência - GED, instituída pela Lei n. 9.678/1998, tendo em vista a natureza da gratificação, cujo percentual depende da produtividade do servidor em atividade.
Tese 09
A lei que cria nova gratificação ao servidor sem promover reestruturação ou reorganização da carreira não tem aptidão para absorver índice de reajuste geral.
Tese 10
A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.
Tese 11
A contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato que fixa ou altera sistema remuneratório ou suprime vantagem pecuniária de servidor público inicia-se com a ciência do ato impugnado.
Tese 12
Não cabe o pagamento da ajuda de custo prevista no art. 53 da Lei n. 8.112/90 ao servidor público que participou de concurso de remoção.
Tese 13
É devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
Tese 14
O prazo prescricional de cinco anos para converter em pecúnia licença-prêmio não gozada ou utilizada como lapso temporal para jubileamento tem início no dia posterior ao ato de registro da aposentadoria pelo Tribunal de Contas.
Tese 15
Os efeitos da sentença trabalhista, quanto ao reajuste de 84,32%, referente ao IPC - Índice de Preços ao Consumidor de março de 1990, têm por limite temporal a Lei n. 8.112/90, que promoveu a transposição doregime celetista para o estatutário.
Tese 16
O termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização por férias não gozadas é o ato de aposentadoria do servidor.
Tese 17
É possível a supressão do índice de 26,05% relativo à URP - Unidade de Referência de Preços de 1989 incorporado em decorrência de sentença trabalhista transitada em julgado, pois a eficácia desta está adstrita à data da transformação dos empregos em cargos públicos e ao consequente enquadramento no Regime Jurídico Único.
Tese 18
A Vantagem Pecuniária Individual - VPI possui natureza jurídica de Revisão Geral Anual, devendo ser estendida aos Servidores Públicos Federais o índice de aproximadamente 13,23%, decorrente do percentual mais benéfico proveniente do aumento impróprio instituído pelas Leis n. 10.697/2003 e 10.698/2003.
Tese 19
Os candidatos aprovados em concurso público para os cargos da Polícia Civil do DF e da Polícia Federal fazem jus, durante o programa de formação, à percepção de 80% dos vencimentos da classe inicial da categoria.

STJ- JURISPRUDÊNCIA EM TESES – Teses Sobre Servidor Público II – Edição 76

Tese 01
É legítimo o ato da Administração que promove o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes de movimento grevista.
STF/RE 693.456/RJ: A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. É permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público.
Tese 02
É vedado o cômputo do tempo do curso de formação para efeito de promoção do servidor público, sendo, contudo, considerado tal período para fins de progressão na carreira.
Tese 03

O tempo de serviço prestado às empresas públicas e sociedades de economia mista somente pode ser computado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
Tese 04
O direito de transferência ex officio entre instituições de ensino congêneres conferido a servidor público federal da administração direta se estende aos empregados públicos integrantes da administração indireta.
Tese 05
Os efeitos da sentença trabalhista têm por limite temporal a Lei n. 8112/90, que promoveu a transposição do regime celetista para o estatutário, inexistindo violação à coisa julgada, ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Tese 06
A pensão por morte do servidor público federal é devida até a idade limite de 21 (vinte e um) anos do dependente, salvo se inválido, não cabendo postergar o benefício para os universitários com idade até 24 (vinte e quatro) anos, ante a ausência de previsão normativa.
Tese 07
Não é possível o registro de penas nos assentamentos funcionais dos servidores públicos quando verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, por força do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o art. 170 da Lei n. 8.112/90 viola a Constituição Federal.
Tese 08
A abertura de concurso de remoção pela administração revela que a existência de vaga a ser preenchida pelo servidor aprovado é de interesse público.
Tese 09
A investidura originária não se enquadra no conceito de deslocamento para fins da concessão da licença para acompanhar cônjuge com exercício provisório.
Tese 10
É lícita a cassação de aposentadoria de servidor público, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário.
Tese 11
O termo inicial para o pagamento dos proventos integrais devidos na conversão da aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez é a data do requerimento administrativo.
Tese 12
A concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos será regulada pela Lei n. 8.213/91, enquanto não editada a lei complementar prevista no art. 40, § 4º, da CF/88.
Tese 13 (Sem validade)
A limitação da carga horária semanal para servidores públicos profissionais de saúde que acumulam cargos deve ser de 60 horas semanais. STF/RE 1.176.440/DF: É possível a viabilidade de cumulação de cargos de profissional da saúde quando a jornada de trabalho ultrapassar 60 horas semanais. O colegiado reafirmou a jurisprudência consolidada da Corte no sentido da possibilidade da cumulação se comprovado o cumprimento de ambas as jornadas. Ou seja, quando houver compatibilidade de horários, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal.
Tese 14
O Auxiliar Local que prestou serviços ininterruptos para o Brasil no exterior, admitido antes de 11 de dezembro de 1990, submete-se ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis da União (art. 243 da Lei n. 8.112/1990).
Tese 15
A Lei n. 8.112/90, quando aplicada aos servidores do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/91, assume status de lei local, insuscetível de apreciação em sede de recurso especial, atraindo o óbice da Súmula n. 280/STF.

SEÇÃO IV - DAS REGIÕES

Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.

§ 1º Lei complementar disporá sobre:

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento;

II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes.

§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:

I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público;

II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;

III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas;

IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.

§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação.

§ 4º **Sempre que possível**, a concessão dos incentivos regionais a que se refere o § 2º, III, considerará critérios de **sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

TÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO

PODER	FUNÇÃO TÍPICA	FUNÇÃO ATÍPICA
LEGISLATIVO	- Legislar; - Fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Executivo;	- Natureza executiva: ao dispor sobre sua organização, provendo cargos, concedendo férias, licenças a servidores etc. - Natureza jurisdicional: o Senado julga o Presidente da República nos crimes de responsabilidade (art. 52, I)

EXECUTIVO	Prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração	- Natureza legislativa: o Presidente da República, por exemplo, adota medida provisória, com força de lei (art. 62); - Natureza jurisdicional: o Executivo julga, apreciando defesas e recursos administrativos
JUDICIÁRIO	Julgar (função jurisdicional), dizendo o direito no caso concreto e dirimindo conflitos que lhe são levados, quando da aplicação da lei	- Natureza legislativa: regimento interno de seus tribunais (art. 96, I, "a"); - Natureza executiva: administra, v.g., ao conceder licenças e férias aos magistrados e serventuários (art. 96, I, "f")

SEÇÃO I - DO CONGRESSO NACIONAL

ESTRUTURA DO CONGRESSO NACIONAL			
CÂMARA DOS DEPUTADOS		SENADO FEDERAL	
Representa o Povo		Representa os Estados e o Distrito Federal	
Composição	Estados/DF – entre 8 e 70 deputados	Composição	Estados/DF – 3 senadores
	Territórios – 4 deputados		Territórios – NÃO elegem
Os deputados possuem mandato de 04 anos		Os senadores possuem mandato de 08 anos	
Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional		Os senadores são eleitos pelo sistema majoritário	

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo **Congresso Nacional**, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Parágrafo único. Cada **legislatura** terá a duração de **quatro anos**.

LEGISLATURA	SESSÃO LEGISLATIVA
Duração: 04 anos. Composta por 2 sessões legislativas.	Duração de 01 ano. Divide-se em Sessão Legislativa: Ordinária: 02/02 a 17/07 – 01/08 a 22/12. Extraordinária: Convocação do C.N fora do período da SLO.

Art. 45. A **Câmara dos Deputados** compõe-se de **representantes do povo, eleitos**, pelo **sistema proporcional**, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

§ 1º O **número total de Deputados**, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por **lei complementar**, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, **para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.** (Vide Lei Complementar nº 78, de 1993)

§ 2º Cada **Território** elegerá **quatro Deputados**.

Art. 46. O **Senado Federal** compõe-se de **representantes dos Estados e do Distrito Federal**, eleitos segundo o **princípio majoritário**.

§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão **três Senadores**, com **mandato de oito anos**.

§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será **renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços**.

§ 3º Cada Senador será eleito com **dois suplentes**.

Art. 47. **Salvo disposição constitucional em contrário**, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros**.



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 48. Cabe ao **Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República**, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento **anual**, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;

III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;

V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas;

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;

VIII - concessão de anistia;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 69, de 2012) (Produção de efeito)

X - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

XI - criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

XII - telecomunicações e radiodifusão;

XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações;

XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.

XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Art. 49. É da competência **exclusiva** do **Congresso Nacional**:



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

I - resolver **definitivamente** sobre tratados, acordos ou atos internacionais que **acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional**;

ADI 1480

O exame da vigente CF permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do presidente da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe – enquanto chefe de Estado que é – da competência para preenche-los mediante decreto.

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, **ressalvados os casos previstos em lei complementar**;

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência exceder a **quinze dias**;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

IV - **aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas**;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2023)

VI - mudar **temporariamente** sua sede;

VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

IX - julgar **anualmente** as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, **incluídos** os da administração indireta;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

XIII - escolher **dois terços** dos membros do **Tribunal de Contas da União**;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;

XV - **autorizar referendo e convocar plebiscito**;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-22/FCC (2022)

XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área **superior a dois mil e quinhentos hectares**.

XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, **poderão** convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, **importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

ADI 5289

É **incompatível** com a Constituição Federal ato normativo estadual que amplie as atribuições de fiscalização do Legislativo local e o rol de autoridades submetidas à solicitação de informações.

§ 1º Os Ministros de Estado **poderão** comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, **por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.**

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal **poderão** encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de **trinta dias**, bem como a prestação de informações falsas. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)

SEÇÃO III - DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 51. Compete **privativamente** à **Câmara dos Deputados:**

I - autorizar, por **dois terços** de seus membros, **a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado;**



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-7/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

STF (Info 863)

Não há necessidade de prévia autorização da assembleia legislativa para o recebimento de denúncia ou queixa e instauração de ação penal contra governador de Estado, por crime comum, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), no ato de recebimento ou no curso do processo, dispor, fundamentadamente, sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive afastamento do cargo.

STF (Info 872)

É vedado às unidades federativas instituírem normas que condicionem a instauração de ação penal contra o governador por crime comum à prévia autorização da casa legislativa, cabendo ao Superior Tribunal de

Justiça (STJ) dispor fundamentadamente sobre a aplicação de medidas cautelares penais, inclusive o afastamento do cargo.

II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de **sessenta dias** após a abertura da sessão legislativa;

III - elaborar seu regimento interno;

IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

SEÇÃO IV - DO SENADO FEDERAL

Art. 52. Compete **privativamente** ao **Senado Federal**:

I - **processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

II - **processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III - aprovar **previamente**, por **voto secreto**, após **arguição pública**, a escolha de:

- a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
- b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República;
- c) Governador de Território;
- d) Presidente e diretores do banco central;
- e) Procurador-Geral da República;
- f) titulares de outros cargos que a lei determinar;

ADI 2225

A Corte já pacificou o entendimento de que não padece de nenhum vício constitucional a previsão de participação do Poder Legislativo na nomeação de dirigentes de autarquias ou fundações públicas. Trata-se de aplicação aos Estados-membros do parâmetro de simetria constante do art. 52, III, f, da CF, que submete ao crivo do Senado Federal a aprovação prévia dos indicados para ocupar determinados cargos definidos por

lei. Nesses termos, são válidas as normas locais que subordinam a nomeação dos dirigentes de autarquias ou fundações públicas à prévia aprovação de assembleia legislativa, não havendo, nesse caso, nenhuma interferência indevida do Poder Legislativo em função típica do Poder Executivo, nem violação do princípio da separação dos Poderes.

IV - aprovar **previamente**, por **voto secreto**, após **arguição em sessão secreta**, a escolha dos **chefes de missão diplomática de caráter permanente**;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-4/FCC (2022)

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

DÍVIDA MOBILIÁRIA E DÍVIDA CONSOLIDADA		
DÍVIDA MOBILIÁRIA FEDERAL	DÍVIDA CONSOLIDADA	DÍVIDA MOBILIÁRIA DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
Competência do Congresso Nacional com sanção do Presidente da República	Competência privativa do Senado Federal	Competência privativa do Senado Federal

VII - **dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal**;

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da **dívida mobiliária** dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

X - **suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal**;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

CUIDADO: Pode-se dizer que o STF passou a adotar a teoria da abstrativização do controle difuso?

SIM. Apesar de essa nomenclatura não ter sido utilizada expressamente pelo STF no julgamento, o certo é que a Corte mudou seu antigo entendimento e passou a adotar a abstrativização do controle difuso. Em uma explicação bem simples, a teoria da abstrativização do controle difuso preconiza que, se o Plenário do STF decidir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, ainda que em controle difuso, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante.

Para essa corrente, o art. 52, X, da CF/88 sofreu uma mutação constitucional e, portanto, deve ser reinterpretado. Dessa forma, o papel do Senado, atualmente, é apenas o de dar publicidade à decisão do STF. Em outras palavras, a decisão do STF, mesmo em controle difuso, já é dotada de efeitos erga omnes e o Senado apenas confere publicidade a isso.

Pode-se dizer que o STF passou a adotar a teoria da transcendência dos motivos determinantes?

NÃO. Segundo a teoria da transcendência dos motivos determinantes, além do dispositivo, os motivos determinantes (ratio decidendi) da decisão também seriam vinculantes.

Com a decisão acima explicada, o STF chega mais próximo à teoria da transcendência dos motivos determinantes, mas não se pode afirmar categoricamente que esta passou a ser adotada pelo Tribunal. Penso que não seja uma posição segura para se adotar em provas, considerando que não houve afirmação expressa nesse sentido.

Fonte: <https://www.dizerodireito.com.br/2017/12/stf-muda-sua-jurisprudencia-e-adota.html>

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-4/FCC (2022)

XII - elaborar seu regimento interno;

XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.

XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por **dois terços** dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por **oito anos**, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis.

SEÇÃO V - DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, **civil e penalmente**, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

IMUNIDADES PARLAMENTARES			
O QUE SÃO	são prerrogativas inerentes à função parlamentar, garantidoras do exercício do mandato, com plena liberdade. Não se trata de direito pessoal ou subjetivo do Parlamentar, na medida em que decorre do efetivo exercício da função parlamentar.		
ESPÉCIES	imunidade material, real ou substantiva (também denominada inviolabilidade):	implica a exclusão da prática de crime, bem como a inviolabilidade civil, pelas opiniões, palavras e votos dos parlamentares (art. 53, caput, CF);	
		Para a prisão (Art. 53, § 2º)	haverá desde a diplomação e garante que os parlamentares federais não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Os autos, pois, serão encaminhados dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
	imunidade processual, formal ou adjetiva:	Para o processo (Art. 53, §3º, 4º e 5º)	implica a possibilidade de sustação, até decisão final, do andamento de ação criminal movida em face de parlamentar, por iniciativa de partido político com representação na casa do parlamentar, e mediante decisão da maioria absoluta dos membros da respectiva casa legislativa, após ter sido dada ciência pelo STF.

CRIMES COMETIDOS POR DEPUTADO FEDERAL OU SENADOR	
SITUAÇÃO	COMPETÊNCIA
Crime cometido antes da diplomação como Deputado ou Senador	Juízo de 1ª Instância
Crime cometido depois da diplomação (durante o exercício do cargo), mas o delito não tem relação com as funções desempenhadas. Ex.: embriaguez ao volante.	
Crime cometido depois da diplomação (durante o exercício do cargo) e o delito está relacionado com as funções desempenhadas. Ex.: corrupção passiva.	STF

INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS ENVOLVENDO DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES	
Situação	Atribuição para investigar
Se o crime foi praticado antes da diplomação	Polícia (Civil ou Federal) ou MP.
Se o crime foi praticado depois da diplomação (durante o exercício do cargo), mas o delito não tem relação com as funções desempenhadas. Ex: homicídio culposo no trânsito.	Não há necessidade de autorização do STF Medidas cautelares são deferidas pelo juízo de 1ª instância (ex: quebra de sigilo)
Se o crime foi praticado depois da diplomação (durante o exercício do cargo) e o delito está relacionado com as funções desempenhadas. Ex: corrupção passiva.	Polícia Federal e Procuradoria Geral da República, com supervisão judicial do STF. Há necessidade de autorização do STF para o início das investigações.

§ 1º Os Deputados e Senadores, **desde a expedição do diploma**, serão submetidos a **juízo perante o Supremo Tribunal Federal**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 2º **Desde a expedição do diploma**, os membros do Congresso Nacional **não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de **vinte e quatro horas** à Casa respectiva, para que, pelo **voto da maioria de seus membros**, resolva sobre a prisão. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, **por crime ocorrido após a diplomação**, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo **voto da maioria de seus membros**, poderá, até a decisão final, **sustar o andamento da ação**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de **quarenta e cinco dias** do seu recebimento pela Mesa Diretora. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 5º A sustação do processo **suspende a prescrição**, enquanto durar o mandato. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 6º Os Deputados e Senadores **não serão obrigados** a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, **dependerá de prévia licença da Casa respectiva**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores **subsistirão durante o estado de sítio**, só podendo ser suspensas mediante o voto de **dois terços** dos membros da Casa respectiva, **nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)

STF. Súmula 245. A imunidade parlamentar não se estende ao corrêu sem essa prerrogativa.

STF. Súmula 397. O poder de polícia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito.

RE 600.063

Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.

RE 463.671

Imunidade parlamentar material: ofensa irrogada em Plenário, independente de conexão com o mandato, elide a responsabilidade civil por dano moral.

ADI 5.526

O Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente ação direta de inconstitucionalidade na qual se pedia interpretação conforme à Constituição para que a aplicação das medidas cautelares, quando impostas a parlamentares, fossem submetidas à deliberação da respectiva casa legislativa em 24 horas. Primeiramente, a Corte assentou que o Poder Judiciário dispõe de competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do CPP. (...) Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, também por votação majoritária, deliberou encaminhar, para os fins a que se refere art. 53, § 2º, da CF, a decisão que houver aplicado medida cautelar sempre que a execução desta impossibilitar direta ou indiretamente o exercício regular do mandato legislativo.

ADPF 402

O Tribunal referendou, em parte, a liminar concedida, para assentar, por unanimidade, que os substitutos eventuais do Presidente da República a que se refere o art. 80 da Constituição, caso ostentem a posição de réus criminais perante esta Corte Suprema, ficarão unicamente impossibilitados de exercer o ofício de Presidente da República, e, por maioria, nos termos do voto do Ministro Celso de Mello, negou referendo à liminar, no ponto em que ela estendia a determinação de afastamento imediato desses mesmos substitutos eventuais do Presidente da República em relação aos cargos de chefia e direção por eles titularizados em suas respectivas Casas.

STF - Pet 8.242 AgR

A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos, com intuito manifestamente difamatório, de juízos depreciativos de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas aviltantes.

STF - AP 1.044

A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e a democracia.

Art. 54. Os Deputados e Senadores **não poderão:**

I - **desde a expedição do diploma:**

- a) **firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;**



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

b) **aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;**

II - **desde a posse:**

a) **ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;**

b) **ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a";**

c) **patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a";**

d) **ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.**

Art. 55. **Perderá o mandato** o Deputado ou Senador:

I - **que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;**

II - **cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;**

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à **terça parte das sessões ordinárias** da Casa a que pertencer, **salvo licença ou missão por esta autorizada**;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;

VI - que sofrer **condenação criminal em sentença transitada em julgado**.

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o **abuso das prerrogativas** asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a **percepção de vantagens indevidas**.

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será **decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será **declarada pela Mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa**.

§ 4º A **renúncia** de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à **perda do mandato**, nos termos deste artigo, **terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º**. (Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994)

PERDA DO MANDATO DOS PARLAMENTARES	
POR DECISÃO PELO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OU PELO SENADO FEDERAL	POR DECLARAÇÃO DA MESA DA CASA RESPECTIVA – PERDA AUTOMÁTICA.
Infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior	Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;
Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar	Perder ou tiver suspensos os direitos políticos
Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.	Decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE! As Turmas do STF divergem quanto ao tema. 1ª Turma do STF: Se o parlamentar tiver sido condenado a mais de 120 dias em regime fechado, ocorrerá perda automática do mandato, por se encaixar no inciso III do Art. 55. 2ª Turma do STF: Se o parlamentar tiver sido condenado a pena de regime aberto ou semiaberto, a perda não será automática, sendo preciso o parlamento decidir.	

Art. 56. **Não perderá o mandato** o Deputado ou Senador:

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática temporária;

II - licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse **cento e vinte dias** por sessão legislativa.

§ 1º O **suplente** será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a **cento e vinte dias**.

§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de **quinze meses** para o término do mandato.

§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador **poderá** optar pela remuneração do mandato.

SEÇÃO VI - DAS REUNIÕES

Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, **anualmente**, na Capital Federal, de **2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

LEGISLATURA	SESSÃO LEGISLATIVA
Duração: 04 anos. Composta por 2 sessões legislativas.	Duração de 01 ano. Divide-se em Sessão Legislativa: Ordinária: 02/02 a 17/07 – 01/08 a 22/12. Extraordinária: Convocação do C.N fora do período da SLO.

§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.

§ 2º A sessão legislativa **não será interrompida** sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em **sessão conjunta** para:

I - inaugurar a sessão legislativa;

II - elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;

III - receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República;

IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

§ 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de **2 (dois)**

anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

ADI 6720

O art. 57, § 4º, da CF, não é norma de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros. É **inconstitucional** a reeleição em número ilimitado, para mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretores das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam, sendo-lhes permitida uma única recondução.

§ 5º **A Mesa do Congresso Nacional será presidida pelo Presidente do Senado Federal**, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

STF - ADI 6524

Não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura. Admite-se a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura.

§ 6º A **convocação extraordinária** do Congresso Nacional far-se-á: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

I - **pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República;**

II - **pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

§ 7º Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do § 8º deste artigo, **vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)

§ 8º **Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

PERÍODOS LEGISLATIVOS

Primeiro período legislativo: 2 de fevereiro a 17 de julho;

Segundo período legislativo: 1º de agosto a 22 de dezembro

RECESSOS PARLAMENTARES	Primeiro recesso: de 18 de julho a 31 de julho;	
	Segundo recesso: de 23 de dezembro a 1º de fevereiro	
CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONGRESSO NACIONAL	Pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas	
	Pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional.	
SESSÃO CONJUNTA	Em regra, no sistema bicameral, as casas caminham de forma independente. Contudo, em alguns casos haverá sessão conjunta, como nas hipóteses	
	Inaugurar a sessão legislativa	Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
	Receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República	Conhecer do veto e sobre ele deliberar

SEÇÃO VII - DAS COMISSÕES

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão **comissões permanentes e temporárias**, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.

§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a **representação proporcional** dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.

§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa;

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

CPI			
O QUE É	Terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais , além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente , mediante requerimento de um terço de seus membros , para a apuração de fato determinado e por prazo certo , sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.		
REQUISITOS	Requerimento de 1/3 dos Membros da casa Legislativa;	Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares	Fato determinado; (NÃO PODE SER TEMA GENÉRICO E INDEFINIDO)

		que participam da respectiva Casa.	
	Prazo certo (determinado) à prorrogação admitida (caso não ultrapasse a legislatura que foi instalada).	Não submetido à deliberação plenária da Casa (requerimento)	Concluída a CPI à Relatório poderá ser encaminhada à autoridade policial.
	Promoção (INDICAR) da responsabilidade civil ou criminal à competência do Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União.		
CPI PODE	Convocar particulares e autoridades públicas	Realização de perícias e exames necessários à dilação probatória	
	Determinar quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal do investigado (CPI estadual também pode. CPI municipal não pode)	Requisitar informações e documentos públicos	
CPI NÃO PODE	Decretar medidas cautelares e busca e apreensão	Determinar anulação de atos do Executivo	
	Determinar Interceptação telefônica	Apreciar decisões judiciais	
	Impedir ou restringir assistência jurídica	Determinar prisão, salvo a em flagrante (pode ser feito por qualquer pessoa)	

	dos investigados ou depoentes.	
--	--------------------------------	--

STF - MS 23.852

A jurisprudência do STF entende prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus, sempre que – impetrados tais writs constitucionais contra CPIs – vierem estas a extinguir-se, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios, independentemente da aprovação, ou não, de seu relatório final.

STF - MS 23.480

Impossibilidade jurídica de CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional da reserva de jurisdição, como a busca e apreensão domiciliar (...). Possibilidade, contudo, de a CPI ordenar busca e apreensão de bens, objetos e computadores, desde que essa diligência não se efetive em local inviolável, como os espaços domiciliares, sob pena, em tal hipótese, de invalidade da diligência e de ineficácia probatória dos elementos informativos dela resultantes. Deliberação da CPI/Petrobras que, embora não abrangente do domicílio dos impetrantes, ressentir-se-ia da falta da necessária fundamentação substancial. Ausência de indicação, na espécie, de causa provável e de fatos concretos que, se presentes, autorizariam a medida excepcional da busca e apreensão, mesmo a de caráter não domiciliar.

STF - MS 33.663

Incompetência da CPI para expedir decreto de indisponibilidade de bens de particular, que não é medida de instrução – a cujo âmbito se restringem os poderes de autoridade judicial a elas conferidos no art. 58, § 3º, mas de provimento cautelar de eventual sentença futura, que só pode caber ao juiz competente para proferi-la. Quebra ou transferência de sigilos bancário, fiscal e de registros telefônicos que, ainda quando se admita, em tese, susceptível de ser objeto de decreto de CPI – porque não coberta pela reserva absoluta de jurisdição que resguarda outras garantias constitucionais –, há de ser adequadamente fundamentada: aplicação no exercício pela CPI dos poderes instrutórios das autoridades judiciárias da exigência de motivação do art. 93, IX, da Constituição da República.

STF - MS 35.216

As CPIs possuem permissão legal para encaminhar relatório circunstanciado não só ao Ministério Público e à AGU, mas, também, a outros órgãos públicos, podendo veicular, inclusive, documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados.

STF - MS 35.216

As CPIs possuem permissão legal para encaminhar relatório circunstanciado não só ao Ministério Público e à AGU, mas, também, a outros órgãos públicos, podendo veicular, inclusive, documentação que possibilite a instauração de inquérito policial em face de pessoas envolvidas nos fatos apurados.

STF - MS 23.868

A quebra de sigilo, por ato de CPI, deve ser necessariamente fundamentada, sob pena de invalidade.

STF - MS 24.817

O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer CPI, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória,

ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação (disclosure) das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula.

STF - RMS 25.668

O controle jurisdicional de abusos praticados por CPI não ofende o princípio da separação de poderes. O STF, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos por CPI, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República.

STF - MS 23.452

É que a Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais é senão a longa manus do próprio Congresso Nacional [...] sujeitando-se, em consequência, em tema de mandado de segurança ou habeas corpus, ao controle jurisdicional originário do Supremo Tribunal Federal.

STF - MS 26.441

A maioria legislativa não pode frustrar o exercício, pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado pelo art. 58, §3º, da Constituição e que lhes confere a prerrogativa de ver efetivamente instaurada a investigação parlamentar, por período certo, sobre fato determinado.

STF - HC 100.341

É jurisprudência pacífica desta Corte assegurar-se ao convocado para depor perante CPI o privilégio contra a auto-incriminação, o direito ao silêncio e a comunicar-se com o seu advogado.

§ 4º Durante o recesso, haverá uma Comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas Casas na **última sessão ordinária do período legislativo**, com **atribuições definidas no regimento comum**, cuja **composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária**.

SEÇÃO VIII - DO PROCESSO LEGISLATIVO

O QUE É	ESPÉCIES NORMATIVAS		
O processo legislativo consiste nas regras procedimentais, constitucionalmente previstas, para a elaboração das espécies normativas, regras estas a serem criteriosamente observadas pelos sujeitos envolvidos no processo	Emendas à Constituição	Leis complementares	Leis ordinárias
	Leis delegadas	Medidas provisórias	Decretos legislativos
	Resoluções.		

FASES DO PROCESSO LEGISLATIVO		
INICIATIVA	Geral /concorrente/ comum	Os legitimados podem inaugurar o processo legislativo para a criação de leis complementares e ordinárias (art. 61, CF).
	Privativa /reservada/ exclusiva	Algumas leis são de iniciativa privativa de determinadas pessoas ou órgãos, só podendo o processo legislativo ser deflagrado por eles, sob pena de se configurar vício formal de iniciativa.
	Popular	• no mínimo, 1% do eleitorado nacional; • distribuído por pelo menos cinco estados; • não menos de 3/10 dos eleitores em cada um desses cinco estados; - Os indivíduos devem ser cidadãos, ou seja, deve haver capacidade eleitoral ativa (título eleitoral). - O projeto de lei de iniciativa popular não pode ser rejeitado por vício de forma.
CONSTITUTIVA	É a fase de tramitação do processo legislativo. É a fase na qual há discussão e votação! O projeto de lei é apresentado, discutido e votado nas duas Casas do Congresso.	
	LEI ORDINÁRIA	Aprovação por maioria simples (metade mais um dos presentes, desde que haja pelo menos a maioria absoluta dos membros da Casa.)
	LEI COMPLEMENTAR	Aprovação por maioria absoluta (metade mais um da integralidade dos parlamentares da casa.)

SANÇÃO	Expressa	formalizada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de recebimento;
	Tácita	ocorre após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
VETO	Prazo	15 DIAS
	SEMPRE expresso. Não há veto tácito.	
	Comunicação ao Presidente do Senado Federal no prazo de 48 horas	
	Apreciação pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias.	
	O veto poderá ser derrubado pela maioria absoluta dos deputados e dos senadores, sendo exigida votação aberta e nominal. Se houver a rejeição do veto pelo Congresso, haverá o encaminhamento do projeto de lei ao Presidente da República para que ele promulgue. Caso não realize a promulgação, caberá ao presidente do Senado tal atribuição. Não promulgando, caberá ao vice-presidente do Senado. ATENÇÃO À JURIS! O poder de veto previsto no art. 66, §1o, da Constituição não pode ser exercido após o decurso do prazo constitucional de 15 (quinze) dias (STF. Plenário. ADPF 893/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 20/06/2022 – Info. 1059).	

SUBSEÇÃO I - DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 59. O **processo legislativo** compreende a elaboração de:

I - emendas à Constituição;

II - leis complementares;

III - leis ordinárias;

IV - leis delegadas;

V - medidas provisórias;

VI - decretos legislativos;

VII - resoluções.

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

ADI 7.442

É **constitucional**, pois não configura emenda aditiva e, portanto, não afronta o princípio do bicameralismo no processo legislativo, a inclusão – pela Casa revisora, sem retorno do texto à Casa iniciadora para nova votação – de palavras e expressões em projeto de lei que apenas corrija imprecisões técnicas ou torne o sentido do texto mais claro. STF. ADI 7.442/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento finalizado em 24.10.2024.

SUBSEÇÃO II - DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO

Art. 60. A Constituição **poderá** ser **emendada** mediante proposta:

I - de **um terço**, no mínimo, dos membros da **Câmara dos Deputados** ou do **Senado Federal**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

II - do **Presidente da República**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

III - de **mais da metade** das **Assembleias Legislativas** das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela **maioria relativa** de seus membros.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

§ 1º A Constituição **não poderá** ser emendada na **vigência de intervenção federal**, de **estado de defesa** ou de **estado de sítio**.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

§ 2º A proposta será discutida e votada **em cada Casa do Congresso Nacional**, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-7/FCC (2024)

§ 3º A emenda à Constituição será **promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-7/FCC (2024)

§ 4º **Não será objeto** de deliberação a proposta de emenda **tendente a abolir**:



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022); TRT-16/FGV (2022)

I - a forma **federativa** de Estado;



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022); TRT-16/FGV (2022)

II - o **voto direto, secreto, universal e periódico**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022)

III - a **separação dos Poderes**;

IV - os **direitos e garantias individuais**.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

EMENDA CONSTITUCIONAL			
INICIATIVA	1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;	Presidente da República	De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

PROCEDIMENTO	A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros.	
	IMPORTANTE! É inconstitucional norma de constituição estadual que preveja quórum diverso de 3/5 dos membros do Poder Legislativo para aprovação de emendas constitucionais (STF, Plenário. ADI 6453/RO, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 11/02/2022, Info. 1043).	
	A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.	
CLÁUSULAS PÉTREAS	A emenda NÃO DEPENDE de sanção presidencial.	
	Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: ATENÇÃO: O art. 60, § 4º diz que não pode ser objeto de PEC objeto tendente a ABOLIR cláusulas pétreas. PEC com o intuito de AMPLIAR os direitos garantidos pelas cláusulas pétreas são absolutamente permitidas.	
	MNEUMÔNICO: FoDiVoSe (palavra feia, eu sei, mas você nunca mais esquece, prometo!)	Voto direto, secreto, universal e periódico; Forma federativa de Estado: ATENÇÃO!! Voto obrigatório NÃO é cláusula pétrea! É perfeitamente possível uma PEC que preveja o voto facultativo no Brasil.
	Separação dos Poderes;	Direitos e garantias individuais. ATENÇÃO!! Ainda sobre o art. 60, § 4º, o STF já entendeu que os direitos e garantias protegidos por cláusula pétrea não se restringem àqueles previstos no art. 5º da CF. Exemplos de direitos protegidos fora do rol do art. 5º: princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, b) e princípio da anterioridade eleitoral (art. 16).

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada **não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.**



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022)

POSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO OU REAPRECIAÇÃO		
PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL	PROJETO DE LEI	MEDIDA PROVISÓRIA
Só pode ser analisada na PRÓXIMA sessão legislativa (art 60, § 5 CF)	Pode ser analisada na MESMA sessão legislativa, desde que haja proposta da maioria absoluta dos membros de uma das casas do Congresso (art 67 CF).	Só pode ser analisada na PRÓXIMA sessão legislativa. (art 62, § 10 CF)

CUIDADO: Limitações previstas no artigo 60 da CF/88:

Circunstanciais: art. 60, §1º.

Formais: Art. 60, *caput*, §§2º, 3º e 5º.

Materiais: Art. 60, §4º.

CUIDADO: o que se entende por vedação à teoria da dupla revisão?

As emendas constitucionais não podem dispor sobre as regras constitucionais que regulam o processo de modificação da própria Constituição, ou seja, há limitações implícitas ao processo reformador. Para essa teoria primeiro se modifica um impeditivo e, posteriormente, realiza-se a alteração pretendida originariamente.

SUBSEÇÃO III - DAS LEIS

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a **qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos**, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa **privativa do Presidente da República** as leis que:



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

I - fixem ou modifiquem os **efetivos das Forças Armadas**;



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

ADI 4726 (Info 998)

É **inconstitucional**, na acepção formal, norma de iniciativa parlamentar que prevê a criação de órgão público e organização administrativa, levando em conta iniciativa privativa do Chefe do Executivo – arts. 25 e 61, § 1º, II, alíneas “b” e “e”, da CF/88.” STF. Plenário. ADI 4726/AP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/11/2020

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

§ 2º A **iniciativa popular** pode ser exercida pela **apresentação à Câmara dos Deputados** de projeto de lei subscrito por, no mínimo, **um por cento do eleitorado nacional**, distribuído pelo menos por **cinco Estados**, com não menos de **três décimos por cento** dos eleitores de cada um deles.

INICIATIVA POPULAR		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional , distribuído pelo menos por 5 Estados , com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles	A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual .	<i>Iniciativa popular</i> de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros , através de manifestação de, pelo menos, 5% do eleitorado .

Art. 62. Em caso de **relevância e urgência**, o Presidente da República **poderá** adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

MEDIDA PROVISÓRIA			
O QUE É	É a função legislativa do Presidente em casos de urgência e relevância. Ou seja, é elaborado e editado pelo Presidente da República sem interferência de outro poder, possuindo efeitos imediatamente, mesmo antes da sua apreciação pelo poder legislativo.		
REQUISITOS	Caso de relevância e urgência		
MATÉRIAS VEDADAS	Matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito Eleitoral: tudo relacionado à capacidade eleitoral ativa ou passiva;	Matéria de direito penal, processual penal e processual civil;	Matéria sobre a organização do poder judiciário e do ministério público, a carreira e a Garantia de seus membros;
	Matérias que tratem de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos	Matérias que visem à detenção ou ao sequestro de bens,	Matérias reservadas à lei complementar;

	Adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, §3º (abertura de crédito extraordinário)	de poupança popular ou de Qualquer outro ativo financeiro;	
	Matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de Sanção ou veto do Presidente da República.		
PROCEDIMENTO	Apreciação e parecer de uma Comissão Mista - parecer opinativo		
	CASA INICIADORA: Sempre será a Câmara dos Deputados!		
	APRECIAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA: 45 dias, contados da publicação.		
PRAZO	EFICÁCIA: 60 dias + 60 dias (Art. 62 § 3o) As medidas provisórias PERDERÃO A EFICÁCIA, no prazo de 60 dias, prorrogável 1 vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Esse prazo não corre durante os prazos de recesso do Congresso Nacional.		

§ 1º É **vedada** a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

I - relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

a) **nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

b) **direito penal, processual penal e processual civil;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

c) **organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

d) **planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

II - **que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

III - **reservada a lei complementar;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

IV - **já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, **exceto os previstos nos arts. 153, I, II, IV, V, e 154, II,** **só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 3º As medidas provisórias, **ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12** perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de **sessenta dias, prorrogável**, nos termos do § 7º, **uma vez por igual período, devendo** o Congresso Nacional disciplinar, por **decreto legislativo**, as relações jurídicas delas decorrentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, **suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até **quarenta e cinco dias** contados de sua publicação, entrará em **regime de urgência**, subsequentemente, em cada uma das Casas do Congresso Nacional, **ficando sobrestadas**, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

§ 7º Prorrogar-se-á **uma única vez por igual período** a vigência de medida provisória que, no prazo de **sessenta dias**, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 8º **As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

§ 9º **Caberá à comissão mista** de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em **sessão separada**, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 10. É **vedada** a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até **sessenta dias** após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, **as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, **esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

ADC 11

Conforme entendimento consolidado da Corte, os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medidas provisórias, vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de "relevância" e "urgência" (art. 62 da CF), apenas em caráter excepcional se submetem ao crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação de poderes (art. 2º da CF).

ADI 5599 (Info 996)

Inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição de medida provisória pelo chefe do Poder Executivo. STF. Plenário. ADI 5599/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 23/10/2020

ADI 6928 (Info 1038)

O Poder Legislativo pode emendar projeto de lei de conversão de medida provisória quando a emenda estiver associada ao tema e à finalidade original da medida provisória. STF. Plenário. ADI 6928/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 22/11/2021

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

Art. 64. **A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.**



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 1º - O Presidente da República **poderá** solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até **quarenta e cinco dias**, **sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior.

§ 4º Os prazos do § 2º **não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional**, nem se aplicam aos projetos de código.

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

Parágrafo único. **Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora.**

ADI 6442, 6447, 6450, 6525 (Info 1009)

A tramitação de projeto de lei por meio de sistema de deliberação remota não viola as normas do processo legislativo. Isso porque o fato de as sessões deliberativas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados terem acontecido por meio virtual não afasta a participação e o acompanhamento da população em geral. Ambas as Casas Legislativas fornecem meios de comunicação de amplo e fácil acesso, em tempo real, em relação ao exercício da atividade legislativa. Ademais, a circunstância de se estar diante de uma pandemia, cujo vírus se revelou altamente contagioso, justifica a prudente opção do Congresso Nacional em prosseguir com suas atividades por meio eletrônico.” STF. Plenário. ADI 6442/DF, ADI 6447/DF, ADI 6450/DF e ADI 6525/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/3/2021

Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará.

§ 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, **inconstitucional ou contrário ao interesse público**, **vetá-lo-á total ou parcialmente**, no prazo de **quinze dias úteis**, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de **quarenta e oito horas**, ao **Presidente do Senado Federal** os motivos do veto.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

É **constitucional** a promulgação, pelo Chefe do Poder Executivo, de parte incontroversa de projeto de lei que não foi vetada, antes da manifestação do Poder Legislativo pela manutenção ou pela rejeição do veto, inexistindo vício de inconstitucionalidade dessa parte inicialmente publicada pela ausência de promulgação da derrubada dos vetos.

ADI 2.867

A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsistência da Súmula 5/STF.

ADPF 714

Não se admite “novo veto” em lei já promulgada e publicada. Manifestada a aquiescência do Poder Executivo com projeto de lei, pela aposição de sanção, evidencia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo incabível eventual retratação.

§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º Decorrido o prazo de **quinze dias**, o silêncio do Presidente da República importará sanção.

§ 4º O veto será apreciado em **sessão conjunta**, dentro de **trinta dias** a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da **maioria absoluta** dos Deputados e Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de **quarenta e oito horas** pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o **Presidente do Senado** a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao **Vice-Presidente do Senado** fazê-lo.

Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da **maioria absoluta** dos membros de **qualquer das Casas do Congresso Nacional**.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

Emenda constitucional	Medida provisória	Lei
A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.	É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.	A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que **deverá** solicitar a delegação ao Congresso Nacional.



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre:

I - organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;

II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais;



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

III - planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

§ 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de **resolução do Congresso Nacional**, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em **votação única**, **vedada** qualquer emenda.

Art. 69. **As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.**

LEI COMPLEMENTAR	LEI ORDINÁRIA
------------------	---------------

Envolve matérias taxativas da Constituição. Exemplos: art. 22, parágrafo único; art. 93, caput; art. 79, parágrafo único.	É subsidiária, ou seja, se a lei não versa sobre matéria que deva ser de lei complementar ou de outra espécie especial, será ordinária.
Há também uma diferença formal, pois a lei complementar envolve o quórum de aprovação de maioria absoluta. Art. 69 CF	A lei ordinária exige quórum de aprovação de maioria simples. Art. 47, CF.
O STF entende que NÃO há hierarquia entre Lei Ordinária e Lei Complementar, apenas a mera divisão de competências pela CF/88.	
Apesar de não existir hierarquia, se uma lei ordinária invadir a competência de lei complementar, essa lei ordinária será considerada inconstitucional. De outro modo, se lei complementar invadir a competência de lei ordinária, essa lei complementar não será inconstitucional, pois prevalece a ideia de “quem pode mais, pode menos”. Agora imagine que, posteriormente, foi elaborada uma lei ordinária sobre essa matéria, essa lei ordinária revogará a lei complementar? Sim, excepcionalmente. Nesse caso, uma lei ordinária posterior pode revogar lei complementar, porque essa lei complementar é uma lei formalmente complementar, mas materialmente ordinária.	

SEÇÃO IX - DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será **exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.**



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

Parágrafo único. **Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o **auxílio do Tribunal de Contas da União**, ao qual compete:



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

I - apreciar as contas prestadas **anualmente** pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em **sessenta dias** a contar de seu recebimento;

II - **julgar as contas** dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, **incluídas** as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

ADI 6981 (Info 1079)

É **inconstitucional** norma de Constituição Estadual que amplia as competências de Assembleia Legislativa para julgamento de contas de gestores públicos, sem observar a simetria com a Constituição Federal, por violação aos arts. 71, II, e 75 da CF/1988. ADI 6981/SP, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 12.12.2022 (segunda-feira), às 23:59.

III - **apreciar**, para fins de registro, a **legalidade** dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, **incluídas** as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório**;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

Súmula Vinculante 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

STF. Súmula 6. A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário.

STJ - REsp 1.506.932

Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - **aplicar** aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as **sanções** previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, **multa proporcional ao dano causado ao erário**;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

§ 1º No caso de **contrato**, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

ATO ADMINISTRATIVO	CONTRATO ADMINISTRATIVO
Compete ao TCU SUSTAR, se não atendido, a execução do ATO impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal	O ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de **noventa dias**, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, **o Tribunal decidirá a respeito**.

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão **eficácia de título executivo**.

§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, **trimestral e anualmente**, relatório de suas atividades.

TEMA 1054

O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa. RE 1.182.189/BA, julgamento finalizado em 24/04/2023.

Art. 72. A Comissão mista permanente a que se refere o art. 166, §1º, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, **poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.**

§ 1º **Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.**

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.

Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por **nove Ministros**, tem **sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional**, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96.

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos:

I - mais de **trinta e cinco** e menos de **setenta anos** de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

II - idoneidade moral e reputação ilibada;

III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública;

IV - mais de **dez anos** de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.

§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:

I - **um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;**

II - **dois terços pelo Congresso Nacional.**

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as **mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça**, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de **forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:**

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela **darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.**



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

Art. 75. **Os Tribunais de Contas são instituições permanentes, essenciais ao exercício do controle externo, e as normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, vedada sua extinção, criação ou instalação.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 139, de 2026)

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por **sete Conselheiros.**

STF. Súmula 653. No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.

ADI 3715

A Constituição Federal é clara ao determinar, em seu art. 75, que as normas constitucionais que conformam o modelo federal de organização do Tribunal de Contas da União são de observância compulsória pelas Constituições dos Estados-membros. Precedentes.

ADI 916

Nos termos do art. 75 da Constituição, as normas relativas à organização e fiscalização do TCU se aplicam aos demais tribunais de contas. O art. 71 da Constituição não insere na competência do TCU a aptidão para examinar, previamente, a validade de contratos administrativos celebrados pelo poder público. Atividade que se insere no acervo de competência da função executiva. É inconstitucional norma local que estabeleça a competência do tribunal de contas para realizar exame prévio de validade de contratos firmados com o poder público.

ADI 5763

A CF não proíbe a extinção de tribunais de contas dos Municípios. Esse é o entendimento do Plenário, que, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra emenda à Constituição do Estado do Ceará, que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios desse ente federado. (...) O Colegiado entendeu que a fraude na edição de lei com o objetivo de alcançar finalidade diversa do interesse público deve ser explicitada e comprovada. A mera menção à existência de parlamentares com contas desaprovadas não conduz à conclusão de estarem viciadas as deliberações cujo tema é a atividade de controle externo. (...) Afastado o desvio de poder de legislar arguido na petição inicial, cumpre analisar o argumento segundo o qual o art. 31, §§ 1º e 4º, da CF impede a extinção de tribunais de contas dos Municípios mediante norma de Constituição estadual. Os Estados, considerada a existência de tribunal de contas estadual e de tribunais de contas municipais, podem optar por concentrar o exame de todas as despesas em apenas um órgão, sem prejuízo do efetivo controle externo. O meio adequado para fazê-lo é a promulgação de norma constitucional local. O legislador constituinte permitiu a experimentação institucional dos entes federados, desde que não fossem criados conselhos ou tribunais municipais, devendo ser observado o modelo federal, com ao menos um órgão de controle externo. É possível, portanto, a extinção de tribunal de contas responsável pela fiscalização dos Municípios por meio da promulgação de Emenda à Constituição estadual, pois a CF não proibiu a supressão desses órgãos.

ADI 3077

É **inconstitucional** norma da Constituição Estadual que preveja que compete privativamente à Assembleia Legislativa julgar as contas do Poder Legislativo estadual.

ADI 2597

Não obstante o relevante papel do Tribunal de Contas no controle financeiro e orçamentário, como órgão eminentemente técnico, nada impede que o Poder Legislativo, exercitando o controle externo, aprecie as contas daquele que, no particular, situa-se como órgão auxiliar.

CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I - DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 76. O Poder Executivo é **exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.**

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no **primeiro domingo de outubro**, em **primeiro turno**, e no **último domingo de outubro**, em **segundo turno**, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)

§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

§ 2º Será considerado **eleito** Presidente o candidato que, **registrado por partido político**, obtiver a **maioria absoluta de votos**, não computados os em branco e os nulos.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até **vinte dias** após a proclamação do resultado, **concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos**.



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer **morte**, **desistência** ou **impedimento** legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de **maior votação**.

§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o **mais idoso**.

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em **sessão do Congresso Nacional**, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Parágrafo único. Se, decorridos **dez dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, **salvo motivo de força maior**, não tiver assumido o cargo, **este será declarado vago**.

Art. 79. **Substituirá o Presidente**, no caso de **impedimento**, e suceder-lhe-á, no de vaga, o **Vice-Presidente**.

Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por **lei complementar**, **auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais**.

Art. 80. Em caso de **impedimento do Presidente e do Vice-Presidente**, ou **vacância dos respectivos cargos**, serão sucessivamente chamados ao exercício da **Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados**, o do **Senado Federal** e o do **Supremo Tribunal Federal**.



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

ADPF 402 (Info 850)

Os substitutos eventuais do Presidente da República a que se refere o art. 80 da CF/88, caso ostentem a posição de réus criminais perante o STF, ficarão impossibilitados de exercer o ofício de Presidente da República. No entanto, mesmo sendo réus, podem continuar na chefia do Poder por eles titularizados. STF. Plenário. ADPF 402 MC-REF/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 7/12/2016

Art. 81. **Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.**

§ 1º Ocorrendo a **vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição** para ambos os cargos será feita **trinta dias** depois da última vaga, **pelo Congresso Nacional**, na forma da lei.

ADI 7137, 7142 (Info 1064)

É **inconstitucional**, por violação ao princípio democrático, norma de Constituição estadual que, a pretexto de disciplinar a dupla vacância no último biênio do mandato do chefe do Poder Executivo, suprime a realização de eleições. ADI 7137/SP, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 19.8.2022 (sexta-feira), às 23:59. ADI 7142/AC, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 19.8.2022 (sexta-feira), às 23:59.

§ 2º Em qualquer dos casos, **os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.**

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de **4 (quatro) anos** e terá início em **5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, **sem licença do Congresso Nacional**, ausentar-se do País por **período superior a quinze dias**, sob pena de perda do cargo.



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 84. Compete **privativamente** ao Presidente da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

III - **iniciar o processo legislativo**, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

IV - **sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução**;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

V - **vetar projetos de lei, total ou parcialmente**;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

VI - **dispor, mediante decreto, sobre:** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-7/FCC (2024)

a) **organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;** (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

b) **extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;** (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

VII - **manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos**;

VIII - **celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional**;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-13/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

IX - **decretar o estado de defesa e o estado de sítio**;

X - **decretar e executar a intervenção federal**;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;

XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;

XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;

XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;

XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;

XXIV - prestar, **anualmente**, ao Congresso Nacional, dentro de **sessenta dias** após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;

XXV - **prover e extinguir os cargos públicos federais**, na forma da lei;



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

XXVI - **editar medidas provisórias com força de lei**, nos termos do art. 62;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

XXVII - **exercer outras atribuições previstas nesta Constituição**.

XXVIII - **propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Parágrafo único. O Presidente da República **poderá delegar** as atribuições mencionadas **nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte**, aos **Ministros de Estado**, ao **Procurador-Geral da República** ou ao **Advogado-Geral** da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

COMPETÊNCIAS DELEGÁVEIS		
Editar decretos autônomos	Conceder indulto e comutar penas	Prover e desprover cargos públicos

SEÇÃO III - DA RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Art. 85. São **crimes de responsabilidade** os atos do Presidente da República que atentem contra a **Constituição Federal** e, especialmente, contra:

I - a existência da União;

II - o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

III - **o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais**;

IV - a segurança interna do País;

V - a probidade na administração;

VI - a lei orçamentária;



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

VII - o cumprimento das leis e das decisões judiciais.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Parágrafo único. **Esses crimes serão definidos em lei especial**, que estabelecerá as normas de processo e julgamento.

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por **dois terços** da **Câmara dos Deputados**, será ele submetido a **julgamento perante o Supremo Tribunal Federal**, nas **infrações penais comuns**, ou perante o **Senado Federal**, nos **crimes de responsabilidade**.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

ADPF 378

A Câmara dos Deputados apenas dá a autorização para a abertura do processo de impeachment, cabendo ao Senado fazer juízo inicial de instalação ou não do procedimento, quando a votação se dará por maioria simples; a votação para escolha da comissão especial na Câmara deve ser aberta, sendo ilegítimas as candidaturas avulsas de deputados para sua composição; e o afastamento de presidente da República ocorre apenas se o Senado abrir o processo.

MS 21.689

A decisão do Senado Federal que absolve ou condena o presidente da República em processo pela prática de crime de responsabilidade não pode ser reformada pelo Poder Judiciário, tendo o julgamento natureza política, definitivo e irrecurível. O Judiciário não pode adentrar no mérito da decisão de um outro poder, mas apenas verificar a legalidade formal.

§ 1º O Presidente ficará **suspenso** de suas funções:



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022); TRT-7/FCC (2024); TRT-23/FCC (2022)

I - nas **infrações penais comuns**, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

II - nos **crimes de responsabilidade**, após a instauração do processo pelo Senado Federal.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-7/FCC (2024); TRT-23/FCC (2022)

§ 2º Se, decorrido o prazo de **cento e oitenta dias**, o julgamento não estiver concluído, **cessará o afastamento do Presidente**, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, **nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.**



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, **não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.**



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

CUIDADO: Na vigência do mandato, o Presidente só pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função ou em razão dela. Se o ato é estranho ao exercício funcional, a responsabilização só ocorrerá após o término do mandato, na justiça comum, em virtude do encerramento do foro especial por prerrogativa de função. Nestes casos, a prescrição ficará suspensa durante o mandato.

SEÇÃO IV - DOS MINISTROS DE ESTADO

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros **maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos.**



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

III - apresentar ao Presidente da República **relatório anual** de sua gestão no Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.

Art. 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

SEÇÃO V - DO CONSELHO DA REPÚBLICA E DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

SUBSEÇÃO I - DO CONSELHO DA REPÚBLICA

Art. 89. O **Conselho da República** é órgão superior de consulta do Presidente da República, e dele participam:

I - o Vice-Presidente da República;

II - o Presidente da Câmara dos Deputados;

III - o Presidente do Senado Federal;

IV - **os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados;**

V - **os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal;**

VI - **o Ministro da Justiça;**

VII - **seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução.**

Art. 90. Compete ao Conselho da República **pronunciar-se** sobre:

I - intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio;

II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas.

§ 1º O Presidente da República **poderá convocar Ministro de Estado** para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério.

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. (Vide Lei nº 8.041, de 1990)

SUBSEÇÃO II - DO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL

Art. 91. O **Conselho de Defesa Nacional** é órgão de consulta do Presidente da República nos **assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático**, e dele participam como membros natos:

I - o Vice-Presidente da República;

II - o Presidente da Câmara dos Deputados;

III - o Presidente do Senado Federal;

IV - o Ministro da Justiça;

V - o **Ministro de Estado da Defesa**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

VI - o **Ministro das Relações Exteriores**;

VII - o **Ministro do Planejamento**.

VIII - os **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

§ 1º Compete ao Conselho de Defesa Nacional:

I - **opinar** nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição;

II - **opinar** sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal;

III - **propor** os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e **opinar** sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo;

IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático.

§ 2º A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. (Vide Lei nº 8.183, de 1991)

CAPÍTULO III - DO PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 92. São órgãos do **Poder Judiciário**:



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

I - o Supremo Tribunal Federal;

I-A o Conselho Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - o Superior Tribunal de Justiça;

II-A - o Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)

III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;

IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;

V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;

VI - os Tribunais e Juízes Militares;

VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	
JUSTIÇA COMUM	JUSTIÇA ESPECIAL
Justiça Federal	Justiça do Trabalho
Justiça do Distrito Federal e Territórios	Justiça Eleitoral
Justiça Estadual Comum	Justiça Militar da União
-	Justiça Militar dos Estados, do DF e Territórios

§ 1º O **Supremo Tribunal Federal**, o **Conselho Nacional de Justiça** e os **Tribunais Superiores** têm **sede na Capital Federal**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

§ 2º O **Supremo Tribunal Federal** e os **Tribunais Superiores** têm **jurisdição em todo o território nacional**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Art. 93. **Lei complementar**, de iniciativa do **Supremo Tribunal Federal**, disporá sobre o **Estatuto da Magistratura**, observados os seguintes princípios:



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de **juiz substituto**, mediante **concurso público de provas e títulos**, com a **participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases**, exigindo-se do bacharel em direito, **no mínimo, três anos de atividade jurídica** e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

RE 655.265 (Info 821)

A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do art. 93, I, da CF, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público. STF. Plenário. RE 655265/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 13/4/2016 (repercussão geral)

ADI 5329 (Info 1002)

A fixação de limite etário, máximo e mínimo, como requisito para o ingresso na carreira da magistratura viola o disposto no art. 93, I, da Constituição Federal.” STF. Plenário. ADI 5329/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/12/2020

II - **promoção de entrância para entrância**, **alternadamente**, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-14/FCC (2022)

ADI 6609 (Info 1113)

Após a EC 45/2004, nas carreiras das magistratura federal e estadual a remoção sempre precederá à promoção por antiguidade ou merecimento por força do inciso VIII-A do art. 93 da CF. 4. Pedido julgado improcedente. STF. Plenário ADI 6.609/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/10/2023

ADI 4216 (Info 1106)

É **constitucional** lei estadual que considera as promoções entre entrâncias para o escalonamento dos subsídios da carreira da magistratura. ADI 4.216/TO, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 1º.9.2023 (sexta-feira), às 23:59

a) é **obrigatória** a promoção do juiz que figure por **três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

b) a promoção por **merecimento** pressupõe **dois anos** de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a **primeira quinta parte** da lista de antiguidade desta, **salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago**;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

c) aferição do **merecimento** conforme o **desempenho** e pelos critérios **objetivos** de produtividade e **presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

d) na apuração de **antiguidade**, o tribunal **somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros**, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

e) não será promovido o juiz que, **injustificadamente**, **retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão**; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

III - o acesso aos **tribunais de segundo grau** far-se-á por **antiguidade e merecimento**, alternadamente, apurados na última ou única entrância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

IV - **previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados**, constituindo **etapa obrigatória** do **processo de vitaliciamento** a participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V - **o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos arts. 37, XI, e 39, § 4º**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

SUBSÍDIOS DO PODER JUDICIÁRIO

Ministros dos tribunais
Superiores

95% do subsídio dos Ministros do STF

Demais magistrados

A diferença não poderá ser **superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95%** do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores.

ADI 3854

Os membros da magistratura estadual, desembargadores do TJ e demais juízes estaduais, não se submetem ao subteto remuneratório de 90,25% e sim ao teto geral, pois, conforme o STF, o Poder Judiciário possui caráter nacional e unitário.

VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

VII - o juiz titular residirá na respectiva comarca, **salvo autorização do tribunal**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, **por interesse público**, fundar-se-á em decisão por voto da **maioria absoluta** do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, **assegurada ampla defesa**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VIII - A - a **remoção a pedido de magistrados de comarca de igual entrância atenderá**, no que couber, ao disposto nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do inciso II do caput deste artigo e no art. 94 desta Constituição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 130, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

VIII - B - a **permuta de magistrados de comarca de igual entrância**, quando for o caso, e **dentro do mesmo segmento de justiça**, **inclusive** entre os juízes de segundo grau, **vinculados a diferentes tribunais, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho**, atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do inciso II do caput deste artigo e no art. 94 desta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 130, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão **públicos**, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias **partes e a seus advogados, ou somente a estes**, em casos nos quais a **preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

X - as **decisões administrativas** dos tribunais serão **motivadas e em sessão pública**, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

XI - nos tribunais com número **superior a vinte e cinco julgadores**, **poderá** ser constituído **órgão especial**, com o **mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros**, para o exercício das **atribuições administrativas e jurisdicionais** delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se **metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

ÓRGÃO ESPECIAL	
Poderá ser criado em tribunais com número superior a 25 julgadores.	Atribuições: Administrativas e Jurisdicionais do tribunal pleno.
Composto entre 11 e 25 membros.	Vagas: 1/2 por antiguidade + 1/2 por eleição do tribunal pleno.

XII - a atividade jurisdicional será **ininterrupta**, sendo **vedado** férias coletivas nos juízos e tribunais de **segundo grau**, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão **permanente**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XIII - o número de juízes na unidade jurisdicional será **proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XIV - os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente **sem caráter decisório**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XV - a **distribuição de processos** será **imediata**, em todos os graus de jurisdição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 94. **Um quinto** dos lugares dos **Tribunais Regionais Federais**, dos **Tribunais dos Estados**, e do **Distrito Federal e Territórios** será composto de **membros, do Ministério Público**, com mais de **dez anos** de carreira, e de **advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada**, com mais de **dez anos** de efetiva atividade **profissional**, indicados em **lista sêxtupla** pelos órgãos de representação das respectivas classes.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará **lista tríplice**, enviando-a ao **Poder Executivo**, que, nos **vinte dias** subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes **garantias**:



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

I - **vitaliciedade**, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

II - **inamovibilidade**, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;

MS 27.958

A inamovibilidade é, nos termos do art. 95, II, da Constituição Federal, garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juiz titular, como também o substituto.

III - **irredutibilidade de subsídio**, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

II - receber, a qualquer título ou pretexto, **custas ou participação em processo**;

III - **dedicar-se à atividade político-partidária**.

IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, **ressalvadas as exceções previstas em lei**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos **três anos** do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

ESTATUTO DA MAGISTRATURA

INICIATIVA

STF

FINALIDADE	Estabelecer diretrizes para a estruturação e o fortalecimento da independência da mencionada carreira. Contudo, apesar de sua previsão, a magistratura conta com algumas previsões constitucionais, princípios e garantias de seus membros.	
INGRESSO NA CARREIRA	Mediante concurso público de provas e títulos , com a participação da OAB em todas as fases , exigindo-se do bacharel em direito , no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação.	
PROMOÇÃO	A promoção de entrância para entrância ocorrerá, alternadamente, por antiguidade e merecimento , sendo que: “A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção. STF. Plenário. RE 1037926, Rel. Marco Aurélio, julgado em 16/09/2020 (Repercussão Geral – Tema 964) (Info 994).”	
	(i) é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento ;	(ii) a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;
	(iii) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;	(iv) na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;
	(v) não será promovido o juiz que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;	
	INSTITUCIONAIS	FUNCIONAIS
GARANTIAS	Protegem o Judiciário como um todo.	Asseguram a independência e a imparcialidade dos membros do Poder Judiciário.

	Autonomia orgânico-administrativa:	Vitaliciedade	Inamovibilidade
	Autonomia financeira	Irredutibilidade de subsídios:	Imparcialidade

Art. 96. Compete **privativamente**:

I - aos **tribunais**:

a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;

c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;

d) propor a criação de novas varas judiciárias;



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;

f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

II - ao **Supremo Tribunal Federal**, aos **Tribunais Superiores** e aos **Tribunais de Justiça** propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;

b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;

d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

III - aos Tribunais de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

HC 201965 (Info 1040)

É indispensável a existência de prévia autorização judicial para a instauração de inquérito ou outro procedimento investigatório em face de autoridade com foro por prerrogativa de função em Tribunal e Justiça. STF. 2ª Turma. HC 201965/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/11/2021

Parágrafo único. Nos Tribunais de Justiça compostos de mais de 170 (cento e setenta) desembargadores em efetivo exercício, a eleição para os cargos diretivos, de que trata a alínea "a" do inciso I do caput deste artigo, será realizada entre os membros do tribunal pleno, por maioria absoluta e por voto direto e secreto, para um mandato de 2 (dois) anos, vedada mais de 1 (uma) recondução sucessiva. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 134, de 2024)

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

CUIDADO: o artigo acima trata da cláusula de reserva de plenário (full bench)

Súmula Vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

STJ - REsp 1.825.757

Não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte.

EXCEÇÕES À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO

Se o STF já decidiu sobre o caso, ainda que em controle difuso	Se o próprio órgão ou Tribunal já reconheceu a inconstitucionalidade
Se Tribunal mantiver a constitucionalidade do ato normativo, ou seja, não afastar a sua presunção de validade	Nos casos de normas pré-constitucionais
Quando o Tribunal utilizar a interpretação conforme a Constituição	Declaração de inconstitucionalidade por turma recursal do juizado especial

Julgamento de medida cautelar pelo STF	O art. 97, CF não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X, CF) e juizados especiais (art. 98, I, CF)
Não se aplica às decisões cautelares, mas somente às decisões definitivas de mérito dos Tribunais	As Turmas do STF podem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, independentemente da submissão da questão ao Plenário

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - **juizados especiais**, providos por **juízes togados, ou togados e leigos**, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de **causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo**, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, **permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;**

II - **justiça de paz, remunerada**, composta de **cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos** e competência para, na forma da lei, **celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional**, além de outras previstas na legislação.

§ 1º **Lei federal** disporá sobre a criação de **juizados especiais** no âmbito da **Justiça Federal**. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados **exclusivamente** ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada **autonomia administrativa e financeira**.

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º **não encaminharem** as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, **o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem **encaminhadas em desacordo** com os limites estipulados na forma do § 1º, **o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, **não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se**

previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

ADI 1905 (Info 1025)

É inadmissível a previsão de “controle de qualidade” — a cargo do Poder Executivo — de serviços públicos prestados por órgãos do Poder Judiciário. STF. Plenário. ADI 1905/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/8/2021

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão **exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 2009) (Vide ADI 4425)

§ 1º Os **débitos de natureza alimentícia** compreendem aqueles decorrentes da relação laboral ou previdenciária, independentemente da sua natureza tributária, inclusive os oriundos de repetição de indébito incidente sobre remuneração ou proventos de aposentadoria, bem como indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e **serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 2º Os **débitos de natureza alimentícia** cujos **titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência,** assim definidos na forma da lei, **serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo** fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

Súmula Vinculante 47. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios **não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor** que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, **poderão** ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o **mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR	
ESFERA	CRÉDITOS
FAZENDA FEDERAL	Até 60 salários mínimos.
FAZENDA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	Até 40 salários mínimos.

FAZENDA DOS MUNICÍPIOS**Até 30 salários mínimos.**

ADCT, art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:

I - 40 salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;

II - 30 salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.

ADI 5421 (Info 1082)

Os estados e municípios podem redefinir o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV) visando à adequação de suas respectivas capacidades financeiras e especificidades orçamentárias.

ADI 5706

Compete a cada ente federativo, segundo sua capacidade econômica, fixar o valor-teto das obrigações de pequeno valor decorrentes de sentenças judiciais para pagamento independentemente de precatórios, desde que o valor mínimo corresponda ao montante do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (CF/1988, art. 100, §§ 3º e 4º; e ADCT, art. 87). Contudo, lhes é vedado ampliar a dispensa de precatórios para hipóteses não previstas no texto constitucional, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, uma vez consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio (CF/1988, art. 5º, caput). STF, ADI 5.706/RN, relator Ministro Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em 23.02.2024 (sexta-feira), às 23:59.

§ 5º É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciais apresentados até **1º de fevereiro**, **fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

Súmula Vinculante 17. Durante o período previsto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

RE 1515163 – TEMA 1135 - MEQINDICA

“1. Não incide a taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC nº 113/2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do § 5º do art. 100 da Constituição. 2. Durante o denominado ‘período de graça’, os valores inscritos em precatório terão exclusivamente correção monetária, nos termos decididos na ADI 4.357-QO/DF e na ADI 4.425-QO/DF.” Julgado em 12/10/2024

§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao **Presidente do Tribunal** que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e **exclusivamente** para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

ADPF 588 (Info 1014)

Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de verbas trabalhistas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2º, 60, § 4º, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, 'caput', da CF). STF. Plenário. ADPF 588/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 26/4/2021

§ 7º O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em **crime de responsabilidade** e responderá, também, perante o **Conselho Nacional de Justiça**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

STJ. Súmula 311. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.

§ 8º É **vedada** a expedição de **precatórios complementares ou suplementares** de valor pago, bem como o **fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 9º Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, **o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021) (Vide ADI 7047) (Vide ADI 7064)

~~§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até **30 (trinta) dias**, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide ADI 4425)~~

§ 11. É **facultada** ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, **a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para:** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021) (Vide ADI 7047) (Vide ADI 7064)

I - **quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

II - **compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

III - **pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

IV - **aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo; ou** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

V - compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a **atualização de valores** de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, ~~independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.~~ (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009). (Vide ADI 4425)

§ 13. O credor **poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor,** não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9º deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao **Tribunal de origem e ao ente federativo devedor.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

~~§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.~~ (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios, de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).

§ 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 18. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o § 17, o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência e os 11 (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

I - na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios por determinação constitucional; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

II - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

III - na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no § 9º do art. 201 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 19. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor, em período de **12 (doze) meses**, ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos **5 (cinco) anos** imediatamente anteriores, a parcela que exceder

esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos VI e VII do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso IV do art. 167 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 19-A. A União fica autorizada a instituir linha de crédito especial, por intermédio de instituições financeiras estatais federais, destinada exclusivamente à quitação dos precatórios referidos no § 19 deste artigo, nos termos de lei complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 94, de 2016)

§ 21. Ficam a União e os demais entes federativos, nos montantes que lhes são próprios, desde que **aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado devidos a pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas, vencidas ou vincendas:** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

I - nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

II - nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

III - nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

IV - nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

§ 22. A amortização de que trata o § 21 deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

I - nas obrigações vencidas, será imputada **primeiramente às parcelas mais antigas;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

II - nas obrigações vincendas, **reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

§ 23. Os pagamentos de precatórios pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, relativos às suas administrações diretas e indiretas, **estão limitados**, observado o disposto nos §§ 24, 25, 26 e 28 deste artigo, a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

I - 1% (um por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, para os entes federativos que não possuam estoque e para os entes federativos cujo estoque de precatórios em mora,

atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, não superar 15% (quinze por cento) desse valor; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

II - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 25% (vinte e cinco por cento) desse valor; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

III - 2% (dois por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior ou igual a 35% (trinta e cinco por cento) desse valor; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

IV - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 35% (trinta e cinco por cento) e inferior ou igual a 45% (quarenta e cinco por cento) desse valor; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

V - 3% (três por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 45% (quarenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 55% (cinquenta e cinco por cento) desse valor; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 55% (cinquenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 65% (sessenta e cinco por cento) desse valor; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

VII - 4% (quatro por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 65% (sessenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) desse valor; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

VIII - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 75% (setenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

IX - 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 24. Os limites percentuais fixados nos incisos I a IX do § 23 deste artigo deverão ser majorados, de forma fixa para o decênio seguinte, em 0,5 (cinco décimos) ponto percentual sobre a receita corrente líquida apurada no exercício financeiro imediatamente anterior, a partir de 1º de janeiro de 2036, e a cada período subsequente de 10 (dez) anos, caso seja verificada a existência de estoque de precatórios em mora. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 25. Toda medida efetiva de redução de estoque de precatórios promovida pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deverá ser contabilizada para fins de apuração do cumprimento do respectivo plano anual de pagamento de precatórios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 26. Os pagamentos de precatórios realizados nos termos dos §§ 11 e 21 deste artigo não são considerados para aplicação dos limites de que trata o § 23 deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 27. Se os recursos destinados aos pagamentos de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observados os limites do § 23 deste artigo, não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

I - os limites de que trata o § 23 deste artigo serão suspensos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

II - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor devido, das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

III - o Governador do Estado ou do Distrito Federal ou o Prefeito do Município inadimplente responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

IV - o Estado, o Distrito Federal ou o Município ficará impedido de receber transferências voluntárias, enquanto perdurar a omissão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 28. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante dotação orçamentária específica, poderão efetuar pagamentos de precatórios que superem os limites previstos no § 23 deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 29. É facultado ao credor de precatório dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que não tenha sido pago em razão do disposto nos §§ 20 ou 23 deste artigo, sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9º e 21 deste artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública estadual, municipal ou do Distrito Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de parcela do valor desse crédito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 30. Os valores efetivamente aportados pelos entes federativos nas contas especiais do Poder Judiciário destinadas ao pagamento de precatórios deverão ser imediatamente excluídos do estoque da dívida para fins de apuração do saldo devedor, vedada a incidência de juros, de correção monetária ou de quaisquer acréscimos legais sobre esses valores após sua transferência. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

SEÇÃO II - DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Art. 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de **onze Ministros**, escolhidos dentre cidadãos com **mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

ÓRGÃO	QUANTIDADE DE MEMBROS	MNEUMÔNICOS
STF	11	SOMOS UM TIME DE FUTEBOL (11)
STJ	NO MÍNIMO, 33	SOMOS TODOS JESUS (33)
TSE	NO MÍNIMO, 7	TEMOS SETE (7)
TST	27	TRINTA SEM TRÊS (30 - 3 = 27)

STM	15	SOMOS TRINTA PELA METADE (15)
-----	----	-------------------------------

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão **nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.**



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-7/FCC (2024)

Art. 102. Compete ao **Supremo Tribunal Federal**, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, **originariamente**:

a) a **ação direta de inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo federal ou estadual e a **ação declaratória de constitucionalidade** de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE		
CONCEITO	Mecanismo por meio do qual se controlam os atos normativos, verificando sua adequação aos preceitos previstos na Constituição Federal	
REQUISITOS	o fato de que nossa Constituição é rígida	e de que é atribuída a competência a um órgão para resolver os problemas de constitucionalidade.
FINALIDADE	assegurar a supremacia da Constituição Formal (princípio da supremacia da Constituição)	

ADI 3481 (Info 1008)

O STF admite o uso das ações do controle concentrado de constitucionalidade para o exame de atos normativos infralegais, nos casos em que a tese de inconstitucionalidade articulada pelo autor propõe o cotejo da norma impugnada diretamente com o texto constitucional. No caso, a Resolução do Conselho não tratou de mero exercício de competência regulamentar, mas expressou conteúdo normativo que lida diretamente com direitos e garantias tutelados pela Constituição. Por esse motivo, cabe ADI para questionar a norma." STF. Plenário. ADI 3481/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/3/2021

ADI 4887 (Info 998)

Em tese, é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo constituinte reformador quando eivada de vício a manifestação de vontade do parlamentar no curso do devido processo constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a probidade administrativa e fragilizam a

democracia representativa.” STF. Plenário. ADI 4887/DF, ADI 4888/DF e ADI 4889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/11/2020

b) nas **infrações penais comuns**, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

c) nas **infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade**, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, **ressalvado o disposto no art. 52, I**, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

AUTORIDADES	JULGAMENTO POR CRIMES COMUNS	JULGAMENTO POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE	STF	Senado Federal
PARLAMENTARES DO CN	STF	Não há.
MINISTROS DO STF	STF	Senado Federal
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA (PGR)	STF	Senado Federal
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)	STF	Senado Federal
MINISTRO DE ESTADO	STF	STF ou Senado Federal (Crimes Conexos com o P.R)
MINISTROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	STF	STF
MINISTROS DO TCU	STF	STF
CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA DE CARÁTER PERMANENTE	STF	STF
COMANDANTES DA MARINHA, AERONÁUTICA E EXERCITO	STF	STF ou Senado Federal (Crimes Conexos com o P.R)
MEMBROS DO CNJ E DO CNMP	Cada membro responderá perante o seu foro de origem.	Senado Federal
GOVERNADORES DE ESTADO OU DO DF	STJ	Tribunal Especial
DESEMBARGADORES DE TJ/TRF/TRTS	STJ	STJ

JUÍZES DE TRES	STJ	STJ
MEMBROS DO MPU QUE OFICIEM PERANTE TRIBUNAIS	STJ	STJ
MEMBROS DOS TCES/TCMS/ CONS. DECONTAS MUNICIPAIS	STJ	STJ
JUÍZES FEDERAIS/TRABALO/MILITARES DA UNIÃO	TRFs	TRFs
MEMBROS DO MPU QUE OFICIEM PERANTE VARAS	TRFs	TRFs
JUÍZES DE DIREITO	TJs	TJs
MEMBROS DOS MPES	TJs	TJs
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA	TJs	Assembleia Legislativa ou CLDF
PREFEITOS	CRIME COMUM	CRIME COMUM FEDERAL
	TJ	TRF
	CRIME ELEITORAL	CRIME DE RESPONSABILIDADE
	TRE	Câmara dos Vereadores

d) o **habeas corpus**, sendo **paciente** qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o **mandado de segurança** e o **habeas data** contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a **União**, o **Estado**, o **Distrito Federal** ou o **Território**;

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, **inclusive** as respectivas entidades da administração indireta;



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022)

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;

h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

i) o **habeas corpus**, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

j) a **revisão criminal** e a **ação rescisória** de seus julgados;

l) a **reclamação** para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

m) a **execução de sentença** nas causas de sua competência originária, **facultada** a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;

n) a **ação** em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-22/FCC (2022)

o) os **conflitos de competência** entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-22/FCC (2022)

p) o **pedido de medida cautelar** das ações diretas de inconstitucionalidade;

q) o **mandado de injunção**, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

r) as **ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público**; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

STF - Pet 4770 AgR (Info 1000)

Nos termos do art. 102, I, "r", da Constituição Federal, é competência exclusiva do STF processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho CNJ e do CNMP proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da CF/88." STF. Plenário. Pet 4770 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/11/2020 (Info 1000). STF. Plenário. Rcl 33459 AgR/PE, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/11/2020

II - julgar, em **recurso ordinário**:

a) o **habeas corpus**, o **mandado de segurança**, o **habeas data** e o **mandado de injunção** decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, **se denegatória a decisão**;

b) o crime político;

III - julgar, **mediante recurso extraordinário**, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

a) **contrariar dispositivo desta Constituição**;



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

b) **declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal**;

c) **julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição**.

d) **julgar válida lei local contestada em face de lei federal**. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-16/FGV (2022)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O STF		RECURSO ESPECIAL PARA O STJ	
Contrariar dispositivo desta Constituição	Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;	Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência	Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.	Julgar válida lei local contestada em face de lei federal.	Dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal	

§ 1º A **arguição de descumprimento de preceito fundamental**, decorrente desta Constituição, **será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal**, na forma da lei. (Transformado em § 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-22/FCC (2022)

ADPF 272 (Info 1011)

A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é instrumento eficaz de controle da inconstitucionalidade por omissão. A ADPF pode ter por objeto as omissões do poder público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias em que ela é cabível contra os atos em geral do poder público, desde que essas omissões se afigurem lesivas a preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra.” STF. Plenário. ADPF 272/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 25/3/2021

ADI 6362 (Info 989)

Não há impedimento, nem suspeição de ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação.” STF. Plenário. ADI 6362/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2/9/2020

§ 2º As **decisões definitivas de mérito**, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas **ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade** produzirão **eficácia contra todos e efeito vinculante**, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente **deverá** demonstrar a **repercussão geral** das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, **somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros**. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

Art. 103. **Podem** propor a **ação direta de inconstitucionalidade** e a **ação declaratória de constitucionalidade**: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-23/FCC (2022)

AÇÕES DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE

LEGITIMADOS (são os mesmos para todas, com exceção da ADI Interventiva) DICA: São 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades.	UNIVERSAIS (não precisam comprovar nada ao propor a ação)		ESPECIAIS (precisam demonstrar pertinência temática para propor a ação, ou seja, precisam demonstrar sua relação com a norma impugnada)
	Presidente da República	Mesa do Senado Federal	Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara legislativa do DF
	Mesa da Câmara dos Deputados	Procurador Geral da República	Governador do Estado ou do DF
	Partido político com representação no Congresso Nacional		Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional
EFEITOS	REGRA GERAL: o efeito é contra todos (erga omnes) e ex tunc. Somente vai para o efeito ex nunc quando houver aprovação de 2/3 dos membros do Supremo Tribunal Federal (MODULAÇÃO DOS EFEITOS)		
	Efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal (art. 102, §2º da CF). - Não vincula o PODER LEGISLATIVO em sua função típica de legislar, para evitar o fenômeno da Fossilização Constitucional. Ou seja, mesmo com uma decisão do STF em sede de controle, pode ser criada uma nova lei contrariando a decisão, que pode vir a ser objetivo de controle de constitucionalidade. (EFEITO BACKLASH) - Não vincula o STF (que pode mudar de ideia em uma nova decisão).		
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI):	OBJETO	CONTRA	
	Visa declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo FEDERAL ou ESTADUAL, que viole a Constituição Federal.	• Lei ou ato normativo federal ou estadual • Emendas constitucionais (decorrem do poder constituinte derivado) • Constituição Estadual • Leis (complementares, ordinárias, delegadas, provisórias)	
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE (ADC):	Pretende confirmar a constitucionalidade de lei ou ato normativo FEDERAL.	• Lei ou ato normativo federal • Emendas constitucionais (decorrem do poder constituinte derivado) • Leis federais (complementares, ordinárias, delegadas, provisórias)	

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO (ADO):	Visa combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais que dependem de regulamentação, ou seja, normas de eficácia limitada (normas dependentes da atuação do legislador infraconstitucional para que possam produzir seus efeitos).	
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF):	Visa declarar qualquer ato do Poder Público que ameace ou viole preceito fundamental, seja ele federal, estadual ou municipal.	Cabe ADPF para declarar a constitucionalidade de leis ou atos normativos anteriores à CF vigente. - A ADPF é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultado de qualquer ato do Poder Público, incluindo aí decisões judiciais, atos normativos, etc.
PARTICIPAÇÃO DO AGU E DO PGR		
ADVOGADO GERAL DA UNIÃO	PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA	
Possui legitimidade passiva perante a ADI, ou seja, defenderá a lei ou ato normativo impugnado.	Possui legitimidade ativa (autor) para propor ADI; Quando não for autor da ADI, atua apresentando parecer (opinião) em relação à constitucionalidade ou não da lei ou ato impugnado.	
CF/88. Art. 103. § 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.	CF/88. Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: VI - o Procurador-Geral da República; § 1º O Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.	

ADI 6728

Governador de estado afastado cautelarmente de suas funções — por força do recebimento de denúncia por crime comum — não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.

ADI 3287

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para configuração do caráter nacional da entidade de classe, comprovação da existência de associados ou membros em pelo menos 9 Estados da Federação.

ADI 7.821 (Info 1220)

É inconstitucional – por violar a natureza institucional da Ordem dos Advogados do Brasil e a amplitude de sua legitimação no controle concentrado – norma de Constituição estadual que, embora confira legitimidade à OAB para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, impõe restrições ao seu exercício, vedando a impugnação de leis ou atos normativos municipais. STF. Plenário. ADI 7.821/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 10/06/2026 (Info 1220).

STF. Súmula 314. Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de Lei Municipal.

STF. Súmula 642. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal.

I - o **Presidente da República**;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

II - a **Mesa do Senado Federal**;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

III - a **Mesa da Câmara dos Deputados**;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

IV - a **Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

V - o **Governador de Estado ou do Distrito Federal**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

ADI 6728 (Info 1015)

Governador de Estado afastado cautelarmente de suas funções — por força do recebimento de denúncia por crime comum — não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.” STF. Plenário. ADI 6728 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/4/2021

VI - o Procurador-Geral da República;



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022)

VII - o Conselho **Federal** da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político **com representação no Congresso Nacional**;



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

IX - confederação sindical ou entidade de classe de **âmbito nacional**.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022)

ADI 6465 (Info 995)

A entidade que não representa a totalidade de sua categoria profissional não possui legitimidade ativa para ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. STF. Plenário. ADI 6465 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 19/10/2020

ADI 3287 (Info 988)

A CF/88 e a lei preveem que a “entidade de classe de âmbito nacional” possui legitimidade para propor ADI, ADC e ADPF. A jurisprudência do STF, contudo, afirma que apenas as entidades de classe com associados ou membros em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação dispõem de legitimidade ativa para ajuizar ação de controle abstrato de constitucionalidade. Assim, não basta que a entidade declare no seu estatuto ou ato constitutivo que possui caráter nacional. É necessário que existam associados ou membros em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação. Isso representa 1/3 dos Estados-membros/DF. Trata-se de um critério objetivo construído pelo STF com base na aplicação analógica da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.096/95).” STF. Plenário. ADI 3287, Rel. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ricardo Lewandowski, julgado em 05/08/2020

§ 1º O Procurador-Geral da República **deverá** ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

ADI 4541 (Info 1013)

Não é admitido o aditamento à inicial da ação direta de inconstitucionalidade após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.” STF. Plenário. ADI 4541/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/4/2021

§ 2º Declarada a **inconstitucionalidade por omissão** de medida para tornar efetiva norma constitucional, será **dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.**



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025); TRT-9/FCC (2022)

§ 3º Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, **citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.**



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023)

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal **poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula** que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito **vinculante** em relação **aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006).



JÁ CAIU: TRT- 2 (2025); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 1º A súmula terá por **objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas**, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública **que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula **poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá **reclamação ao Supremo Tribunal Federal** que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou **cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

SÚMULA VINCULANTE	
O QUE É	A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas , acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica .
COMPETÊNCIA	STF, de ofício ou mediante provocação,
REQUISITOS	Decisão de 2/3 dos membros do STF , após reiteradas decisões sobre matéria constitucional
EFEITOS	Efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
	Não vincula o próprio STF (que pode mudar de ideia a qualquer momento) e a função Legislativa, ou seja, pode ter uma lei contrariando a própria súmula.
	Se houver descumprimento ou desrespeito, ou mesmo aplicação indevida da súmula vinculante, É cabível reclamação constitucional ao STF.
LEGITIMADOS A PROPOR	Os mesmos para propor ADI e ADC + o Defensor Público-Geral da União e os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares.

Art. 103-B. O **Conselho Nacional de Justiça** compõe-se de **15 (quinze) membros** com **mandato de 2 (dois) anos**, admitida **1 (uma) recondução**, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)

ADI 3367

São **constitucionais** as normas que, introduzidas pela EC 45, de 8-12-2004, instituem e disciplinam o CNJ, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional. Poder Judiciário. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo. Conselho de Justiça. Criação por Estado-membro. Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados-membros carecem de competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva Justiça. Poder Judiciário. CNJ. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do STF. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos arts. 102, caput, I, r, e 103-B, § 4º, da CF. O CNJ não tem nenhuma competência sobre o STF e seus ministros, sendo este o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito.

I - o **Presidente do Supremo Tribunal Federal**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)

II - **um Ministro do Superior Tribunal de Justiça**, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

III - **um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho**, indicado pelo respectivo tribunal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IV - **um desembargador de Tribunal de Justiça**, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

V - **um juiz estadual**, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

VI - **um juiz de Tribunal Regional Federal**, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

VII - **um juiz federal**, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VIII - **um juiz de Tribunal Regional do Trabalho**, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IX - **um juiz do trabalho**, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

X - **um membro do Ministério Público da União**, indicado pelo Procurador-Geral da República; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: ;

XI - **um membro do Ministério Público estadual**, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

XII - **dois advogados**, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

XIII - **dois cidadãos**, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

§ 1º O Conselho será **presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal** e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 2º Os demais membros do Conselho serão **nomeados pelo Presidente da República**, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do Senado Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61, de 2009)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 3º Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao **Supremo Tribunal Federal**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 4º Compete ao Conselho o **controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes**, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-9/FCC (2022)

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, **podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, **podendo** desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, **podendo** avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, **assegurada ampla defesa**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

V - **rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

VI - elaborar **semestralmente** relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

VII - elaborar relatório **anual**, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual **deve** integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a **função de Ministro-Corregedor** e ficará **excluído da distribuição de processos no Tribunal**, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022)

I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

II - **exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

III - **requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 6º Junto ao Conselho oficialarão o **Procurador-Geral da República** e o **Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 7º A União, **inclusive** no Distrito Federal e nos Territórios, **criará ouvidorias de justiça**, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

ADI 4412 (Info 1000)

O CNJ pode determinar à autoridade recalcitrante o cumprimento imediato de suas decisões, ainda que impugnadas perante a Justiça Federal de primeira instância, quando se tratar de hipótese de competência originária do STF.” STF. Plenário. ADI 4412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/11/2020

SEÇÃO III - DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Art. 104. O **Superior Tribunal de Justiça** compõe-se de, no mínimo, **trinta e três** Ministros.

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão **nomeados pelo Presidente da República**, dentre brasileiros com **mais de trinta e cinco** e **menos de setenta anos de idade**, de **notável saber jurídico** e **reputação ilibada**, depois de aprovada a **escolha pela maioria absoluta do Senado Federal**, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

I - **um terço** dentre **juízes dos Tribunais Regionais Federais** e **um terço** dentre **desembargadores dos Tribunais de Justiça**, indicados em **lista tríplice** elaborada pelo próprio Tribunal;

II - **um terço**, em partes iguais, dentre **advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios**, alternadamente, indicados na forma do art. 94.

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, **originariamente**:

a) nos **crimes comuns**, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, **nestes e nos de responsabilidade**, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

b) os **mandados de segurança** e os **habeas data** contra **ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-8/CEBRASPE (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022)

c) os **habeas corpus**, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, **Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica**, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

AUTORIDADES	JULGAMENTO POR CRIMES COMUNS	JULGAMENTO POR CRIMES DE RESPONSABILIDADE
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE	STF	Senado Federal
PARLAMENTARES DO CN	STF	Não há.
MINISTROS DO STF	STF	Senado Federal
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA (PGR)	STF	Senado Federal
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO (AGU)	STF	Senado Federal
MINISTRO DE ESTADO	STF	STF ou Senado Federal (Crimes Conexos com o P.R)
MINISTROS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES	STF	STF
MINISTROS DO TCU	STF	STF
CHEFES DE MISSÃO DIPLOMÁTICA DE CARÁTER PERMANENTE	STF	STF
COMANDANTES DA MARINHA, AERONÁUTICA E EXERCITO	STF	STF ou Senado Federal (Crimes Conexos com o

		P.R)
MEMBROS DO CNJ E DO CNMP	Cada membro responderá perante o seu foro de origem.	Senado Federal
GOVERNADORES DE ESTADO OU DO DF	STJ	Tribunal Especial
DESEMBARGADORES DE TJ/TRF/TRTS	STJ	STJ
JUÍZES DE TRES	STJ	STJ
MEMBROS DO MPU QUE OFICIEM PERANTE TRIBUNAIS	STJ	STJ
MEMBROS DOS TCES/TCMS/ CONS. DECONTAS MUNICIPAIS	STJ	STJ
JUÍZES FEDERAIS/TRABALO/MILITARES DA UNIÃO	TRFs	TRFs
MEMBROS DO MPU QUE OFICIEM PERANTE VARAS	TRFs	TRFs
JUÍZES DE DIREITO	TJs	TJs
MEMBROS DOS MPES	TJs	TJs
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA	TJs	Assembleia Legislativa ou CLDF
PREFEITOS	CRIME COMUM	CRIME COMUM FEDERAL
	TJ	TRF
	CRIME ELEITORAL	CRIME DE RESPONSABILIDADE
	TRE	Câmara dos Vereadores

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-24 (2025)

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-7/FCC (2024)

h) o **mandado de injunção**, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, **excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal**;

i) a **homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias**; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

j) os conflitos entre entes federativos, ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, relacionados aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - julgar, em **recurso ordinário**:



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

a) os **habeas corpus** decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a **decisão for denegatória**;

b) os **mandados de segurança** decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, **quando denegatória a decisão**;

c) **as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País**;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

III - julgar, em **recurso especial**, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022); TRT-16/FGV (2022)

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei **federal**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

§ 1º Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA O STF		RECURSO ESPECIAL PARA O STJ	
Contrariar dispositivo desta Constituição	Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;	Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência	Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.	Julgar válida lei local contestada em face de lei federal.	Dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal	

I - a **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados**, cabendo-lhe, dentre outras funções, **regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - o **Conselho da Justiça Federal**, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a **supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º No **recurso especial**, o recorrente **deve** demonstrar a **relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso**, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo Tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de **2/3 (dois terços) dos membros do órgão competente para o julgamento**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 125, de 2022)

§ 3º **Haverá a relevância** de que trata o § 2º deste artigo nos seguintes casos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 125, de 2022)

I - **ações penais**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 125, de 2022)

II - **ações de improbidade administrativa**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 125, de 2022)

III - **ações cujo valor da causa ultrapasse 500 (quinhentos) salários mínimos**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 125, de 2022)

IV - **ações que possam gerar inelegibilidade**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 125, de 2022)

V - **hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 125, de 2022)

VI - **outras hipóteses previstas em lei**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 125, de 2022)

SEÇÃO IV - DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E DOS JUÍZES FEDERAIS

Art. 106. São órgãos da **Justiça Federal**:

I - os **Tribunais Regionais Federais**;

II - os **Juízes Federais**.

Art. 107. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no **mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República** dentre brasileiros com **mais de trinta e menos de setenta anos de idade**, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

I - **um quinto** dentre **advogados com mais de dez anos** de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de **dez anos** de carreira;

II - os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de **cinco anos** de exercício, por antigüidade e merecimento, alternadamente.

§ 1º A **lei** disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos Tribunais Regionais Federais e determinará sua jurisdição e sede. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Os Tribunais Regionais Federais **instalarão a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Os Tribunais Regionais Federais **poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 108. Compete aos **Tribunais Regionais Federais**:

I - processar e julgar, **originariamente**:

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;

c) os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

d) os *habeas corpus*, quando a autoridade coatora for juiz federal;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

Art. 109. Aos **juízes federais** compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, **exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;**



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

ARE 954.858

A imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro não alcança atos de império ofensivos ao direito internacional da pessoa humana praticados no território brasileiro, tais como aqueles que resultem na morte de civis em período de guerra.

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, **excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;**

STJ. Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V - A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-8/CEBRASPE (2022); TRT-22/FCC (2022)

VII - os habeas corpus , em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, **ressalvada a competência da Justiça Militar**;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - **a disputa sobre direitos indígenas.**

§ 1º **As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.**

§ 2º As causas intentadas contra a União **poderão** ser aforadas na seção judiciária em que for **domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.**

§ 3º **Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, **o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.**

§ 5º Nas hipóteses de **grave violação de direitos humanos**, o **Procurador-Geral da República**, com a finalidade de **assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte**, **poderá** suscitar, **perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA

Grave violação de direitos humanos;

Assegurar cumprimento de **tratados internacionais de direitos humanos**;

O **PGR** poderá suscitar perante o **STJ**;

A competência é deslocada para a **Justiça Federal**.

Art. 110. Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei.

Parágrafo único. Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei.

SEÇÃO V - DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DOS TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E DOS JUÍZES DO TRABALHO

Art. 111. São **órgãos da Justiça do Trabalho**:



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

I - o **Tribunal Superior do Trabalho**;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022)

II - os **Tribunais Regionais do Trabalho**;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022)

III - **Juizes do Trabalho**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022)

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de **vinte e sete Ministros**, escolhidos dentre brasileiros com **mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade**, de **notável saber jurídico e reputação ilibada**, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela **maioria absoluta** do Senado Federal, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-22/FCC (2022)

I - **um quinto** dentre **advogados com mais de dez anos** de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de **dez anos** de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

II - os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-18/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

§ 2º Funcionário junto ao Tribunal Superior do Trabalho: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

I - a **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho**, cabendo-lhe, dentre outras funções, **regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

II - o **Conselho Superior da Justiça do Trabalho**, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a **supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 3º Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, **originariamente**, a **reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de 2016)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-16/FGV (2022)

Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)

Art. 114. Compete à **Justiça do Trabalho** processar e julgar: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)



JÁ CAIU: TRT-15 (2025)

I - as ações oriundas da **relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

STJ. Súmula 117. Compete à justiça comum estadual processar e julgar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário.

STJ. Súmula 118. Compete à Justiça dos Estados processar e julgar ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão.

STF - RCL 4.785

O disposto no art. 114, I, da CF não abrange as causas instauradas entre o poder público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, entendida esta como a relação de cunho jurídico-administrativo originada de investidura em cargo efetivo ou em cargo em comissão. Tais premissas são suficientes para que este STF, em sede de reclamação, verifique se determinado ato judicial confirmador da competência da Justiça do Trabalho afronta sua decisão cautelar proferida na ADI 3.395/DF. A investidura do servidor em cargo em comissão define esse caráter jurídico-administrativo da relação de trabalho. Não compete ao STF, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo poder público.

TESE VINCULANTE TST – TEMA 26.

I - A Justiça do Trabalho possui competência material mesmo depois das alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 para processar e julgar incidente de desconconsideração da personalidade jurídica, instaurada em face de empresa em recuperação judicial, exceto se houver ordem expressa do juízo recuperacional para suspender os atos executórios em face dos sócios da empresa recuperanda.

II - A desconconsideração da personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial para fins de redirecionamento da execução contra seus sócios exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do CC, não sendo suficiente o mero inadimplemento, a insuficiência patrimonial ou a frustração da execução. **Julgado em 08.05.26.**

STF – TEMA 1143

A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.

STF – TEMA 550

Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.

II - as ações que envolvam exercício do **direito de greve**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-9/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-14/FCC (2022)

Súmula Vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

TST. Súmula 189. A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve.

TEMA 544

A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Vencidos os Ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, os Ministros Dias Toffoli e Celso de Mello. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.8.2017.

COMPETÊNCIA PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DE GREVE

Justiça Comum	Justiça do Trabalho
Servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas	Quando envolver sociedade de economia mista e empresa pública

III - as ações sobre **representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-13 (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

IV - os **mandados de segurança, habeas corpus e habeas data**, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

V - **os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista**, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

ÓRGÃOS EM CONFLITO	COMPETÊNCIA
Varas do Trabalho x Juízes do Trabalho (Mesma Região)	TRT da Região
Varas do Trabalho X Varas do Trabalho (Mesma Região)	TRT da Região
Varas do Trabalho X Juízes do Trabalho (Região Diferente)	TST
Varas do Trabalho ou Juízes do Trabalho x Juízes não trabalhistas	STJ
TST x TJs/TREs/TSE/STJ/Juízes de outros ramos	STF

VI - as ações de **indenização por dano moral ou patrimonial**, decorrentes da relação de trabalho; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-8/CEBRASPE (2023); TRT-22/FCC (2022)

Súmula Vinculante 22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra

empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/2004.

TST. Súmula 392. Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.

VII - as ações relativas às **penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-8/CEBRASPE (2023); TRT-13/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022)

VIII - **a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-23 (2022)

Súmula Vinculante 53. A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.

TST. Súmula 368. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição.

TST. Súmula 454. Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, "a", da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

IX - **outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho,** na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

STF. Súmula 736. Compete à justiça do trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.

TST. Súmula 300. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas ao cadastramento no Programa de Integração Social (PIS)

STF – TEMA 550

Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.

§ 1º Frustrada a negociação coletiva, as partes **poderão** eleger árbitros.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é **facultado** às mesmas, **de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADI nº 3423) (Vide ADI nº 3423) (Vide ADI nº 3423) (Vide ADI nº 3431) (Vide ADI nº 3432) (Vide ADI nº 3520) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

§ 3º Em caso de **greve em atividade essencial**, com possibilidade de **lesão do interesse público**, o **Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADI nº 3423) (Vide ADI nº 3431) (Vide ADI nº 3520) (Vide ADIN 3392) (Vide ADIN 3432)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022)

Art. 115. Os **Tribunais Regionais do Trabalho** compõem-se de, no mínimo, **sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de trinta e menos de setenta anos de idade**, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-7/FCC (2024); TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

I - **um quinto** dentre **advogados com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de dez anos de efetivo exercício**, observado o disposto no art. 94; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

II - os demais, mediante **promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-6/FCC (2025); TRT-5/FCC (2022)

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho **instalarão a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho **poderão funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)

Art. 117. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999)

SEÇÃO VI - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS

Art. 118. São órgãos da **Justiça Eleitoral**:

I - o **Tribunal Superior Eleitoral**;

II - os **Tribunais Regionais Eleitorais**;

III - os **Juizes Eleitorais**;

IV - as **Juntas Eleitorais**.

Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, **no mínimo, de sete membros**, escolhidos:

I - **mediante eleição, pelo voto secreto**:

a) **três juizes** dentre os **Ministros do Supremo Tribunal Federal**;

b) **dois juizes** dentre os **Ministros do Superior Tribunal de Justiça**;

II - por **nomeação do Presidente da República**, **dois juizes** dentre **seis advogados** de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

ADI 1.127

A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça.

Art. 120. **Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Federal.**

§ 1º - Os **Tribunais Regionais Eleitorais** compor-se-ão:

I - mediante eleição, pelo voto secreto:

a) de **dois juízes** dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;

b) de **dois juízes**, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;

II - de **um juiz** do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo;

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de **dois juízes dentre seis advogados** de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

§ 2º - O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os desembargadores.

Art. 121. **Lei complementar** disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais.

§ 1º - Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções, e no que lhes for aplicável, **gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis.**

§ 2º - Os juízes dos tribunais eleitorais, **salvo motivo justificado**, servirão por **dois anos**, no mínimo, e **nunca por mais de dois biênios consecutivos**, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria.

§ 3º - São **irrecorríveis** as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, **salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança.**

§ 4º - Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:

I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;

II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;

III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;

IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;

V - denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção.

SEÇÃO VII - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES

Art. 122. São órgãos da Justiça Militar:

I - o Superior Tribunal Militar;

II - os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei.

Art. 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de **quinze Ministros vitalícios**, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.

Parágrafo único. Os Ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com **mais de trinta e cinco** e **menos de setenta anos de idade**, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

I - **três** dentre advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de **dez anos** de efetiva atividade profissional;

II - **dois**, por escolha paritária, dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar.

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.

Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.

SEÇÃO VIII - DOS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, **vedada** a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

§ 3º A lei estadual **poderá** criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça,

sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 6º O Tribunal de Justiça **poderá** funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Súmula Vinculante 45. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual.

STJ. Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

SEÇÃO I - DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 127. O **Ministério Público** é **instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbendo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.**



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022)

§ 1º - São **princípios institucionais** do Ministério Público a **unidade**, a **indivisibilidade** e a **independência funcional.**



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

§ 2º Ao Ministério Público é assegurada **autonomia funcional e administrativa**, podendo, observado o disposto no art. 169, **propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira**; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

CUIDADO: Quem possui autonomia Orçamentária, Administrativa e Funcional?

- Poder Judiciário;
- Ministério Público;
- Defensoria Pública.

A Advocacia Pública não possui!

ADI 2831 (Info 1015)

É **constitucional** dispositivo de lei estadual que prevê a autonomia financeira do Ministério Público.” STF. Plenário. ADI 2831/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/4/2021.

ADI 2831 (Info 1015)

É **inconstitucional** dispositivo de lei estadual que institui gratificação aos membros do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário.” STF. Plenário. ADI 2831/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30/4/2021.

§ 3º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, **o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 3º.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for **encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do § 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 6º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

ADI 4768 (Info 1077)

A prerrogativa atribuída aos membros do Ministério Público de situar-se no mesmo plano e imediatamente à direita dos magistrados nas audiências e sessões de julgamento (Lei Complementar 75/1993, art. 18, I, “a”; e Lei 8.625/1993, art. 41, XI) não fere os princípios da isonomia, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (CF/1988, art. 5º, I, LIV e LV) nem compromete a necessária paridade de armas que deve existir entre a defesa e a acusação. ADI 4768/DF, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento finalizado em 23.11.2022.

ADI 6780 (Info 1106)

É **inconstitucional** — por ferir o princípio federativo e a autonomia dos estados (CF/1988, arts. 1º; 25 e 60, § 4º, I), bem como por ofender a autonomia e a independência do Ministério Público (CF/1988, arts. 128, § 5º e 129, § 4º) — norma estadual que autoriza a remoção por permuta, em âmbito nacional, entre membros dos Ministérios Públicos dos estados e do Distrito Federal e Territórios. ADI 6.780/RN, relator Ministro Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 1º.9.2023 (sexta-feira), às 23:59.

Art. 128. O Ministério Público abrange:

I - o **Ministério Público da União**, que compreende:



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022)

- a) o **Ministério Público Federal**;
- b) o **Ministério Público do Trabalho**;
- c) o **Ministério Público Militar**;
- d) o **Ministério Público do Distrito Federal e Territórios**;

II - os **Ministérios Públicos dos Estados**.

§ 1º O Ministério Público da União tem por chefe o **Procurador-Geral da República**, **nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos**, após a aprovação de seu nome pela **maioria absoluta** dos membros do Senado Federal, para mandato de **dois anos**, permitida a recondução.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT- 7/FCC (2024); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 2º A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da **maioria absoluta** do Senado Federal.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022); TRT-7/FCC (2024)

§ 3º Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão **lista tríplice** dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para **escolha de seu Procurador-Geral**, que será **nomeado pelo Chefe do Poder Executivo**, para mandato de **dois anos**, permitida uma recondução.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 4º Os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios **poderão** ser destituídos por deliberação da **maioria absoluta** do Poder Legislativo, na forma da **lei complementar** respectiva.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-23/FCC (2022)

§ 5º **Leis complementares** da União e dos Estados, cuja **iniciativa é facultada** aos respectivos **Procuradores-Gerais**, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

ADI 5281 (Info 1016)

É **inconstitucional** emenda à Constituição estadual que trate sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e sobre atribuições dos órgãos e membros do Parquet.” STF. Plenário. ADI 5281/RO e ADI 5324/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 11/5/2021.

ADI 400 (Info 1059)

A atribuição de iniciativa privativa ao Governador do Estado para leis que disponham sobre a organização do Ministério Público estadual contraria o modelo delineado pela Constituição Federal nos arts. 61, § 1º, II, d, e 128, § 5º. STF. ADI 400/ES, relator Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 20.6.2022.

I - as seguintes garantias:



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

a) **vitaliciedade**, após **dois anos** de exercício, não podendo perder o cargo senão por **sentença judicial transitada em julgado**;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

b) **inamovibilidade**, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da **maioria absoluta** de seus membros, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

c) **irredutibilidade de subsídio**, fixado na forma do art. 39, § 4º, e **ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - as seguintes **vedações**:



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

- a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

- b) exercer a advocacia;
- c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
- d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

- e) exercer atividade político-partidária; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 6º Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo único, V. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 129. São **funções institucionais** do Ministério Público:

- I - **promover, privativamente, a ação penal pública**, na forma da lei;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

STJ. Súmula 234. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a **proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos**;



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-22/FCC (2022)

STF. Súmula 643. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares.

STJ. Súmula 189. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais.

STJ. Súmula 226. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado.

STJ. Súmula 189. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.

STJ - REsp 1.331.690

O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública com vistas à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando na presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado.

STJ - REsp 1.331.690

O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública com vistas à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando na presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado.

IV - **promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados**, nos casos previstos nesta Constituição;

V - **defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas**;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

VI - **expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva**;

VII - **exercer o controle externo da atividade policial**, na forma da **lei complementar** mencionada no artigo anterior;

VIII - **requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial**, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;

IX - **exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas**.



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo **não impede a de terceiros**, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 2º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por **integrantes da carreira**, que **deverão residir na comarca da respectiva lotação**, **salvo autorização do chefe da instituição**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante **concurso público de provas e títulos**, **assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização**, exigindo-se do bacharel em direito, **no mínimo, três anos de atividade jurídica** e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

INGRESSO NA CARREIRA – MINISTÉRIO PÚBLICO	
REQUISITOS	
Concurso Público de Provas e títulos	Participação da Ordem dos Advogados do Brasil
Bacharel em Direito	Ao menos 03 anos de atividade jurídica

§ 4º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º A distribuição de processos no Ministério Público será **imediata**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura.

ADI 3804 (Info 1040)

A Constituição não autoriza a equiparação de “vencimentos” e “vantagens” entre membros do Ministério Público especial e membros do Ministério Público comum. STF. Plenário ADI 3804/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 3/12/2021.

Rcl 88.319 (Info 1210)

É válido perante a Constituição garantir aos juízes as mesmas vantagens remuneratórias concedidas aos membros do Ministério Público. Como o texto constitucional exige que haja um espelhamento (simetria) entre essas carreiras, o princípio da igualdade permite estender à Magistratura os benefícios financeiros compatíveis já pagos a promotores e procuradores. STF. Plenário Rcl 88.319/SP, Rel. Min. Flavio Dino, julgado em 25/03/2026.

ARE 1.524.619-SP (TEMA 1.382 RG)

O Ministério Público não pode ser condenado a pagar custas processuais e honorários de sucumbência quando for derrotado em ações judiciais, mas deve custear gastos relacionados às perícias por ele requeridas. STF. Plenário, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 29/04/2026.

Art. 130-A. O **Conselho Nacional do Ministério Público** compõe-se de **quatorze membros** nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta** do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I - o **Procurador-Geral da República**, que o preside; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - **quatro membros do Ministério Público da União**, assegurada a representação de cada uma de suas carreiras; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III - **três membros do Ministério Público dos Estados**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

IV - **dois juízes**, indicados um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V - **dois advogados**, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

VI - **dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada**, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o **controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros**, cabendo-lhe: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de **um ano**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

V - elaborar relatório **anual**, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º O Conselho escolherá, em **votação secreta**, um **Corregedor nacional**, dentre os membros do Ministério Público que o integram, **vedada a recondução**, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pela lei, as seguintes: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

I - receber reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos membros do Ministério Público e dos seus serviços auxiliares; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e correição geral; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

III - requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 4º **O Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil oficiará junto ao Conselho.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 5º Leis da União e dos Estados criarão ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP			
COMPOSIÇÃO	PGR, que é o presidente do CNMP.	04 membros do MPU, de cada uma das carreiras;	03 membros do MPE
	02 Juízes, um indicado pelo STF e outro pelo STJ;	02 Advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB;	02 Cidadãos, um indicado pelo Senado Federal e outro pela Câmara dos Deputados.
NOMEAÇÃO	Nomeação dos membros pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal por maioria absoluta.		
TEMPO DE MANDATO	02 anos, admitida uma recondução		

SEÇÃO II - DA ADVOCACIA PÚBLICA

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, **representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.**



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-14/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-8/CEBRASPE (2022)

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO		
ATIVIDADES	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO
	Abrange todos os Poderes da União.	Abrange apenas o Poder Executivo.
REPRESENTAÇÃO	A representação judicial do Estado, por seus procuradores, decorre de lei. Por essa razão, dispensa-se a juntada de instrumento de mandato em autos de processo judicial.	
NOMEAÇÃO DO CHEFE DA AGU	Não existe participação do Senado Federal para a aprovação do AGU. O Presidente da República pode nomear uma pessoa que não pertença à carreira da advocacia pública.	
PRINCÍPIOS INSTITUCIONAIS	A Advocacia Pública não possui os princípios institucionais (Unidade, Indivisibilidade e Independência Funcional) do MP e da DP.	
AUTONOMIA	A autonomia administrativa-orçamentária é garantida constitucionalmente ao Ministério Público e à defensoria pública, mas não à advocacia pública, pois esta é integrada ao Poder Executivo	

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem por **chefe o Advogado-Geral da União**, de **livre nomeação pelo Presidente da República** dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

§ 2º - O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante **concurso público de provas e títulos**.

§ 3º - Na **execução da dívida ativa de natureza tributária**, a representação da União cabe à **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**, observado o disposto em lei.

Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de **concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-14/FCC (2022)

Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada **estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das corregedorias.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

ADI 3056 (Info 1109)

Não ofende a Constituição Federal a previsão, em ato normativo estadual, de obrigatoriedade de escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da respectiva carreira. STF. Plenário. ADI 3.056, Rel. Min. Nunes Marques, Relator p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 25/09/2023.

ADI 7218

São **inconstitucionais** — por ofensa ao princípio da unicidade orgânica da advocacia pública estadual (CF/1988, art. 132, caput) — normas locais que preveem cargos e carreiras de advogado ou de procurador para viabilizar a criação ou a manutenção de órgãos de assessoramento jurídico no âmbito de autarquias e fundações estaduais. Esse entendimento não se aplica, dentre outros casos, na hipótese de instituição de procuradorias em universidades estaduais e de manutenção dos órgãos de consultoria jurídica já existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (ADCT, art. 69). STF, ADI 7.218/PB, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 08.03.2024 (sexta-feira), às 23:59.

ADI 6331

É **inconstitucional** — por ofensa aos postulados da autonomia municipal (CF/1988, art. 30, I) e do concurso público para provimento de cargos (CF/1988, art. 37, II) — norma de Constituição estadual que obrigue a criação de Procuradorias nos municípios e permite a contratação, sem concurso público, de advogados para nelas atuarem. O texto constitucional não previu a obrigatoriedade de instituição de Procuradorias municipais (CF/1988, arts. 131 e 132), de modo que não cabe à Constituição estadual restringir o poder de auto-organização dos municípios. STF, ADI 6.331/PE, relator Ministro Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em 08.04.2024 (segunda-feira), às 23:59.

ADI 1246

A Procuradoria-Geral do Estado é o órgão constitucional e permanente ao qual se confiou o exercício da advocacia (representação judicial e consultoria jurídica) do Estado-membro (CF/88, art. 132). A parcialidade é inerente às suas funções, sendo, por isso, inadequado cogitar-se independência funcional, nos moldes da Magistratura, do Ministério Público ou da Defensoria Pública (CF/88, art. 95, II; art. 128, § 5º, I, b; e art. 134, § 1º). A garantia da inamovibilidade é instrumental à independência funcional, sendo, dessa forma, insuscetível de extensão a uma carreira cujas funções podem envolver relativa parcialidade e afinidade de ideias, dentro da instituição e em relação à Chefia do Poder Executivo, sem prejuízo da invalidação de atos de remoção arbitrários ou caprichosos.

ADI 291

O cargo de procurador-geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo governador do Estado, que pode escolher o procurador-geral entre membros da carreira ou não.

TEMA 936 - RE 609517

A inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94), é indispensável aos advogados públicos, ficando garantida a submissão desses profissionais, quando atuam em tal qualidade, exclusivamente ao poder disciplinar do órgão correicional competente, nos termos de seu regime jurídico próprio. STF. Plenário, RE 609517 RG, Rel. Ministro Cristiano Zanin, julgado em 30/04/2026 (Repercussão Geral – Tema 936)

SEÇÃO III - DA ADVOCACIA

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Art. 133. **O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão**, nos limites da lei.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

SEÇÃO IV - DA DEFENSORIA PÚBLICA

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Art. 134. A Defensoria Pública é **instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado**, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a **orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados**, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023)

§ 1º **Lei complementar** organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas **autonomia funcional e administrativa** e a **iniciativa de sua proposta orçamentária** dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a **unidade**, a **indivisibilidade** e a **independência funcional**, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

TÍTULO V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS	
INSTRUMENTOS PARA O CONTROLE DAS CRISES INSTITUCIONAIS:	Estado de Defesa
	Estado de Sítio
DEFESA DO PAÍS:	Defesa do território nacional contra eventuais invasões estrangeiras (arts. 34, II, e 137, II);
	Defesa da soberania nacional (art. 91);
	Defesa da Pátria (art. 142).

CAPÍTULO I - DO ESTADO DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO

SEÇÃO I - DO ESTADO DE DEFESA

Art. 136. O Presidente da República pode, **ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional**, decretar **estado de defesa** para **preservar ou prontamente restabelecer**, em locais restritos e determinados, **a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza**.

§ 1º O decreto que instituir o estado de defesa determinará o **tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará**, nos termos e limites da lei, **as medidas coercitivas a vigorarem**, dentre as seguintes:

I - restrições aos direitos de:

- a) **reunião**, ainda que exercida no seio das associações;
- b) **sigilo de correspondência**;
- c) **sigilo de comunicação telegráfica e telefônica**;

II - **ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos**, na hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes.

§ 2º O tempo de duração do estado de defesa **não será superior a trinta dias**, podendo ser prorrogado **uma vez**, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação.

§ 3º Na vigência do estado de defesa:

I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, **facultado** ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial;



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação;

III - a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a **dez dias**, **salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário**;



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

IV - **é vedada a incomunicabilidade do preso**.

§ 4º Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de **vinte e quatro horas**, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por **maioria absoluta**.

§ 5º Se o Congresso Nacional estiver em recesso, **será convocado, extraordinariamente**, no prazo de **cinco dias**.

§ 6º O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa.

§ 7º Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.

SEÇÃO II - DO ESTADO DE SÍTIO

Art. 137. O Presidente da República pode, **ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio** nos casos de:

I - **comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa**;

II - **declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira**.

Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, **relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta**.

Art. 138. O decreto do estado de sítio **indicará sua duração**, as **normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas**, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas.

§ 1º O estado de sítio, no caso do art. 137, I, **não poderá** ser decretado por mais de **trinta dias**, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; no do inciso II, **poderá** ser decretado por **todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira**.

§ 2º Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o **Presidente do Senado Federal**, de imediato, **convocará extraordinariamente** o Congresso Nacional para se reunir dentro de **cinco dias**, a fim de apreciar o ato.

§ 3º O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.

Art. 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só **poderão** ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas:

I - obrigação de permanência em localidade determinada;

II - detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns;

III - restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei;

IV - suspensão da liberdade de reunião;

V - busca e apreensão em domicílio;

VI - intervenção nas empresas de serviços públicos;

VII - requisição de bens.

Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.

SEÇÃO III - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio.

Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, **sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes**.



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025)

Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.

ESTADO DE DEFESA

ESTADO DE SÍTIO

ESTADO DE SÍTIO

PREVISÃO LEGAL	Art. 136, caput	Art. 137, I	Art. 137, II
HIPÓTESES	1. Ordem pública ou paz social ameaçada 2. Instabilidade institucional 3. Calamidade natural	1. Comoção nacional 2. Ineficácia do Estado de Defesa	1. Declaração de guerra 2. Resposta à agressão armada estrangeira
ATRIBUIÇÃO PARA DECRETAÇÃO	Presidente da República (art. 84, IX, CR/88)	Presidente da República (art. 84, IX, CR/88)	Presidente da República (art. 84, IX, CR/88)
PROCEDIMENTO	Presidente verifica a hipótese legal, solicita pareceres dos Conselhos da República (art. 89) e de Defesa Nacional (art. 91). Com os pareceres decidirá se decreta ou não o Estado de Defesa	Presidente verifica a hipótese legal, solicita pareceres dos Conselhos da República (art. 89) e de Defesa Nacional (art. 91). Com os pareceres, solicita ao Congresso Nacional autorização para decretação do Estado de Sítio, expondo os motivos determinantes do pedido. O Congresso Nacional somente poderá	IDEM AO PROCEDIMENTO DE DECRETAÇÃO DO ESTADO DE SÍTIO ANTERIOR.

		autorizar por maioria absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Com a autorização, o Presidente poderá decretar o Estado de Sítio.	
PRAZO	Máximo de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias uma única vez.	Máximo de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias, de cada vez.	O tempo necessário da guerra ou para repelir a agressão armada estrangeira.
ÁREAS ABRANGIDAS	Âmbito regional. Locais restritos e determinados (art. 136).	Âmbito nacional. Após o Decreto, o Presidente especificará as medidas específicas e as áreas abrangidas (art. 138, caput)	IDEM AO PROCEDIMENTO DE DECRETAÇÃO DE ESTADO DE SÍTIO ANTERIOR.
RESTRIÇÕES A DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS	Poderão ser restringidos os direitos do art. 5º, XII (sigilo de correspondência e de comunicações telegráficas e telefônicas), XVI (direito de reunião) e LXI (exigibilidade de prisão somente em flagrante delito	Poderão ser restringidos do art. 5º, XI (inviolabilidade domiciliar), XII (sigilo de correspondência e de comunicações telegráficas e telefônicas), XVI (direito de	Poderão ser atingidos, em tese, todas as garantias constitucionais, desde que presentes três requisitos constitucionais: 1. Necessidade de efetivação da medida; 2. Tenham sido objeto de deliberação por parte do Congresso Nacional no momento de autorização da medida;

	ou por ordem da autoridade judicial competente)	reunião), XXV (direito de propriedade) LXI (exigibilidade de prisão somente em flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial competente) e também o art. 220 (liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação)	3. Devem estar expressamente previstos no Decreto presidencial.
CONTROLE POLÍTICO SOBRE A DECRETAÇÃO	Posterior. Decretado o Estado de Defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificativa ao Congresso Nacional, que somente aprovará a decretação por maioria absoluta de ambas as Casas Legislativas editando	Prévio. O controle do Congresso Nacional é prévio, vez que há necessidade de autorização para que o Presidente o decrete.	IDEM AO ESTADO DE SÍTIO ANTERIOR.

	o respectivo Decreto Legislativo.		
FISCALIZAÇÃO POLÍTICA SOBRE AS MEDIDAS	A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio.	IDEM	IDEM
ATIVIDADE PARLAMENTAR	O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Em hipótese alguma permite-se o constrangimento do Poder Legislativo, sob pena de crime de responsabilidade (art. 85, III)	IDEM. Além disso, no Estado de Sítio não se incluirá a possibilidade de restrição à liberdade de informação, a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa.	IDEM AO ESTADO DE SÍTIO ANTERIOR.
RESPONSABILIDADE	Cessado o Estado de Defesa ou o Estado	IDEM	IDEM

	de Sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.		
PRESTAÇÃO DE CONTAS	Cessada a situação excepcional, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos, bem como a indicação das restrições aplicadas.	IDEM	IDEM
DESRESPEITO OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS POR PARTE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA	Crime de responsabilidade, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais.	IDEM	IDEM

CAPÍTULO II - DAS FORÇAS ARMADAS

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela **Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica**, são **instituições nacionais permanentes e regulares**, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a **autoridade suprema do Presidente da República**, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 1º **Lei complementar** estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

§ 2º **Não caberá** habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados **militares**, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

I - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

II - o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)

III - o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "c", ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de **dois anos** de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

V - o militar, enquanto em serviço ativo, **não pode** estar filiado a partidos políticos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a **dois anos**, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c"; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)

IX - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades,

inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Art. 143. O serviço militar é **obrigatório** nos termos da lei.

§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. (Regulamento)

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. (Regulamento)

CAPÍTULO III - DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 144. A segurança pública, **dever** do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia **ferroviária** federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias **penais** federal, estaduais e distrital. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

ADI 7466

O Tribunal, por unanimidade, conheceu, em parte, do pedido e, quanto a essa parte, julgou-o parcialmente procedente, para: (i) declarar a **inconstitucionalidade** do art. 131, inciso IV, da Constituição do Estado do Acre, incluído pela Emenda Constitucional nº 63, de 22 de junho de 2022; e (b) conferir interpretação conforme à expressão e dos cargos públicos equivalentes do art. 134-A, caput, da Constituição do Estado do Acre, incluído pela Emenda Constitucional n. 63, de 22 de junho de 2022, assentando que a equivalência referida na expressão compreende (i) a uniformidade de atribuições entre os cargos extintos e aqueles nos quais serão os servidores enquadrados; (ii) a identidade dos requisitos de escolaridade para o ingresso no cargo público; e (iii) a identidade remuneratória entre os cargos criados e aqueles extintos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 1.11.2024 a 11.11.2024.

ADPF 995 (Info 1105)

As guardas municipais são reconhecidamente órgãos de segurança pública e aquelas devidamente criadas e instituídas integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). ADPF 995/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 25.8.2023 (sexta-feira), às 23:59.

ADI 6621

A tradicional compreensão sobre a taxatividade do rol do art. 144 da Constituição da República cedeu lugar a interpretação menos restritiva, permitindo aos entes federativos criarem polícias científicas autônomas que, do ponto de vista da organização administrativa, não estejam vinculadas à Polícia Civil. (ADI 6621, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

ADI 5522

É **inconstitucional** norma estadual que assegure a independência funcional a delegados de polícia, bem como que atribua à polícia civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica.

ADI 5522

É **constitucional** a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.

§ 1º A **polícia federal**, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

IV - exercer, com **exclusividade**, as funções de polícia judiciária da União.

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º A **polícia ferroviária federal**, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º Às **polícias civis**, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, **ressalvada a competência da União**, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, **exceto as militares**.

ADI 5591 (Info 1010)

Extrapola a autonomia do estado previsão, em constituição estadual, que confere foro privilegiado a Delegado Geral da Polícia Civil. A autonomia dos estados para dispor sobre autoridades submetidas a foro privilegiado não é ilimitada, não pode ficar ao arbítrio político do constituinte estadual e deve seguir, por simetria, o modelo federal. STF. Plenário ADI 5591/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/3/2021.

ADI 5522 (Info 1044)

É **inconstitucional** norma estadual que assegure a independência funcional a delegados de polícia, bem como que atribua à polícia civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem jurídica. A Constituição Federal, ao tratar dos órgãos de Administração Pública, escolheu aqueles que deveria ter assegurada autonomia. Além de não assegurar autonomia à Polícia Civil, a Constituição Federal afirmou expressamente, no seu art. 144, § 6º, que ela deveria estar subordinada ao Governador do Estado. A norma do poder constituinte decorrente que venha a atribuir autonomia funcional, administrativa ou financeira a outros órgãos ou instituições que não aquelas especificamente constantes da Constituição Federal, padece de vício de inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da separação dos poderes. STF. Plenário ADI 5522/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18/2/2022.

ADI 5517 (Info 1076)

É **incompatível** com a Constituição Federal norma de Constituição estadual que estabelece a natureza jurídica da Polícia Civil como função essencial à atividade jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica, bem como atribui aos Delegados de Polícia a garantia de independência funcional. ADI 5517/ES, relator Min. Nunes Marques, julgamento virtual finalizado em 21.11.2022 (segunda-feira), às 23:59.

§ 5º Às **polícias militares** cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 5º-A. Às **polícias penais**, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

§ 6º As **polícias militares e os corpos de bombeiros militares**, forças auxiliares e reserva do Exército **subordinam-se**, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, **aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019)

§ 7º A **lei** disciplinará a **organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública**, de maneira a **garantir a eficiência de suas atividades**. (Vide Lei nº 13.675, de 2018) Vigência

ADI 7.777/AL

É constitucional norma estadual que estabelece critérios específicos para a transferência de militares à reserva remunerada e à reforma, desde que respeitados os parâmetros mínimos da legislação federal, o princípio da razoabilidade e a hierarquia institucional, porquanto compete à União estabelecer normas de caráter geral sobre inatividades e pensões das polícias militares (CF/1988, art. 22, XXI) e aos estados federados legislar sobre as especificidades da carreira (CF/1988, art. 142, § 3º, X). STF, Plenário, relator Min. Alexandre de Moraes, julgado em 28/04/2026.

§ 8º Os Municípios **poderão** constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. (Vide Lei nº 13.022, de 2014)

§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 39. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

ADO 13/MG

É inconstitucional, por configurar mora legislativa inequívoca e violar os princípios da transparência, racionalidade administrativa e uniformidade remuneratória, a omissão estadual quanto à implementação do regime de remuneração por subsídio para os delegados de polícia. STF, Plenário, relator Min. Marco Aurélio, julgado em 30/04/2026.

§ 10. A **segurança viária**, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

I - **compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente;** e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

II - **compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014)

ADI 7272 (Info 1087)

É **inconstitucional** — por ofensa aos princípios da isonomia, da moralidade e da eficiência administrativa — norma que permite o exercício da advocacia em causa própria, mediante inscrição especial na OAB, aos policiais e militares da ativa, ainda que estritamente para fins de defesa e tutela de direitos pessoais. ADI 7.272/DF, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 17.3.2023 (sexta-feira), às 23:59.

ADI 7004 (Info 1091)

É **inconstitucional**, por violação à competência legislativa privativa da União, a lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes, por meio de venda direta. ADI 7.004/AL, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 24.4.2023. (segunda-feira), às 23:59

TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍTULO I - DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

SEÇÃO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **poderão** instituir os seguintes **tributos**:

CONCEITO DE TRIBUTO	
ART. 3º, CTN	É toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA	Significa que o Direito Tributário somente pode exigir pagamento por prestações que possam ser expressos em moeda (não é cabível o pagamento de tributos por meio de trabalho, por exemplo).
COMPULSÓRIA	Não cabe ao contribuinte escolher pagar ou não o tributo – é uma relação que decorre da soberania do Estado, um poder de império. Verificado o fato gerador (que será explicado adiante), o tributo será devido, independentemente do consentimento ou sequer da manifestação de vontade do contribuinte.

NÃO CONSTITUIR SANÇÃO DE ATO ILÍCITO	Apesar de tributo nunca ser sanção por ato ilícito, o tributo pode decorrer indiretamente de atividades não lícitas. Assim, será devido imposto de renda obtido de venda de entorpecentes (a própria venda não pode ser tributada, mas a renda obtida poderá). Aqui se aplica o brocardo pecunia non olet (o dinheiro não cheira).
INSTITUÍDO MEDIANTE LEI	Só será possível exigir tributos que tenham sido instituídos por lei, ou instrumento equivalente.
COBRADO MEDIANTE ATIVIDADE VINCULADA	Não há conveniência e oportunidade, nem do fiscal, nem do agente responsável pela cobrança administrativa nem do procurador quando da cobrança judicial.
TEORIA TRIPARTIDA	É a teoria adotada pelo CTN, que divide os tributos entre impostos, taxas e contribuição de melhoria.
TEORIA PENTAPARTIDA	É a adotada hoje – posição do STF, considerando como espécies de tributo: a) impostos; b) taxas; c) contribuição de melhoria; d) empréstimos compulsórios; e) contribuições especiais.

I - **impostos**;

ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTO		
CONCEITO	Art. 16, CTN. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.	
CLASSIFICAÇÕES	REAL	PESSOAL
	Leva em consideração as características do objeto tributado ;	Leva em consideração as características do indivíduo no momento da tributação. O único imposto pessoal é o ir.
	DIRETO	INDIRETO
	Pela sua natureza, NÃO comportará transferência do encargo financeiro , ou seja, quem suporta a tributação é o próprio contribuinte.	Pela própria natureza do tributo, é possível transferir o encargo financeiro , que não é o contribuinte de direito.

II - **taxas**, em razão do **exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis**, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS	
TAXA	
CONCEITO	A Fazenda pode exigir taxa em decorrência do exercício de (i) poder de polícia ou pela (ii) prestação de serviço público específico e divisível. São conhecidas como taxa de polícia e taxa de serviço .
TAXA DE POLÍCIA	Art. 78, CTN. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade , <u>regula a prática de ato ou abstenção de fato</u> , em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

	É constitucional a taxa de renovação do funcionamento e localização municipal, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, que é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização.	
TAXA DE SERVIÇO	Pela utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível.	
	A utilização do serviço deve ser efetiva ou ao menos potencial, ou seja, o serviço é obrigatório e colocado à disposição do contribuinte, mesmo que ele não venha a utilizá-lo, como no caso da taxa de coleta de lixo, considerada constitucional pelo STF. Ou seja, mesmo sem utilizar, é devida a taxa, por estar à disposição do contribuinte.	
QUESTÕES IMPORTANTES	Súmula vinculante nº 29 – É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.	
	TAXA	TARIFA OU PREÇO PÚBLICO
	É tributo	Não é tributo
	Pode ser cobrada apenas pela potencial utilização.	Exige a utilização do serviço para ser cobrado.
	Somente pode instituir a taxa aquele quem detém competência, isto é, os entes federativos.	Instituído por concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público delegado pelo Poder Público.
	Ex: serviço de coleta de lixo.	Ex: pedágio nas rodovias.

Súmula Vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

Súmula Vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

Súmula Vinculante 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.

Súmula Vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.

STF. Súmula 545. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu.

STF. Súmula 595. É inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas de rodagem cuja base de cálculo seja idêntica à do imposto territorial rural.

STF. Súmula 665. É constitucional a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários instituída pela Lei 7.940/89.

STF. Súmula 667. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa.

RE 789.218

É **inconstitucional** a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos.

RE 583.463

Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da referida taxa, quando vinculada a serviços em benefício da população em geral, como limpeza de vias e logradouros públicos.

ADI 4411

A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa.

ADI 1145

As custas, a taxa judiciária e os emolumentos constituem espécie tributária, são taxas, segundo a jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal.

ADI 5688 (Info 1035)

É legítima a cobrança das custas judiciais e das taxas judiciárias tendo por parâmetro o valor da causa, desde que fixados valores mínimos e máximos. STF. Plenário ADI 5688/PB, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 22/10/2021.

ADPF 1030 (Info 1035)

São **inconstitucionais** — por ofensa ao art. 145, II e § 2º, da CF/1988 — normas municipais que disciplinam a cobrança de taxas relativas à prevenção e extinção de incêndio (“serviço de bombeiros”) e à emissão de guias para a cobrança de IPTU (“prestação de serviços”). STF, ADPF 1.030/RS, relator Ministro Flávio Dino, julgamento virtual finalizado em 15.03.2024 (sexta-feira), às 23:59.

III - **contribuição de melhoria**, decorrente de obras públicas.

ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
CONCEITO	O fato gerador desse tributo é a valorização do imóvel decorrente de obra pública .	
LIMITES	GERAL	INDIVIDUAL
	Não pode exceder o custo da obra. Evita que o Estado enriqueça ilicitamente.	valor correspondente à valorização do imóvel.
QUESTÕES IMPORTANTES	Somente pode ser cobrada após o término da obra.	
	A pavimentação asfáltica de via pública pode gerar a cobrança de contribuição de melhoria, mas o recapeamento de via pública já	

	asfaltada não, já que os contribuintes já experimentaram a valorização quando da realização da obra.
--	--

ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS			
CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS			
ESPÉCIES	Contribuições sociais	Contribuições de intervenção no domínio econômico (Cide)	Contribuições de interesse da categoria econômica (Contribuições corporativas)
	Contribuições de interesse das categorias profissionais (Contribuições corporativas)	Contribuição de iluminação pública (Cosip)	

§ 1º Sempre que possível, os **impostos** terão **caráter pessoal** e serão **graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte**, **facultado** à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 2º As **taxas** **não poderão** ter **base de cálculo própria de impostos**.

§ 3º O Sistema Tributário Nacional **deve** observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 4º As alterações na legislação tributária buscarão **atenuar efeitos regressivos**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Art. 146. Cabe à **lei complementar**:

I - **dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios**;

II - **regular as limitações constitucionais ao poder de tributar**;

III - **estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre**:

a) **definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes**;

b) **obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários**;

c) **adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

d) **definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso dos impostos previstos nos arts. 155, II,**

e 156-A, das contribuições sociais previstas no art. 195, I e V, e § 12 e da contribuição a que se refere o art. 239. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º A **lei complementar** de que trata o inciso III, d, também **poderá** instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - será **opcional** para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - **poderão** ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, **vedada** qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 2º É **facultado** ao optante pelo regime único de que trata o § 1º apurar e recolher os tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, nos termos estabelecidos nesses artigos, hipótese em que as parcelas a eles relativas não serão cobradas pelo regime único. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 3º Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, ser **realizado por meio do regime único de que trata o § 1º**, enquanto perdurar a opção: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - **não será permitida** a apropriação de créditos dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, pelo contribuinte optante pelo regime único; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - **será permitida** a apropriação de créditos dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o § 1º de bens materiais ou imateriais, **inclusive** direitos, e de serviços do optante, em montante equivalente ao cobrado por meio do regime único. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Art. 146-A. **Lei complementar** **poderá** estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 147. Competem à **União**, em **Território Federal**, os **impostos estaduais** e, se o **Território não for dividido em Municípios**, **cumulativamente**, os **impostos municipais**; ao **Distrito Federal** cabem os **impostos municipais**.

Art. 148. A **União**, mediante **lei complementar**, poderá instituir **empréstimos compulsórios**:

I - para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência;

II - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, "b".

Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório será **vinculada** à despesa que fundamentou sua instituição.

ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS	
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO	
CONCEITO	Criado para (i) atender a despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; (ii) investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.
QUESTÕES IMPORTANTES	São temporários e restituíveis.
	competência exclusiva da União e somente podem ser criados mediante lei complementar.
	Exceção ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal.

Art. 149. Compete **exclusivamente** à **União** instituir **contribuições sociais**, de **intervenção no domínio econômico** e de **interesse das categorias profissionais ou econômicas**, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

ESPÉCIES TRIBUTÁRIAS			
CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS			
ESPÉCIES	Contribuições sociais	Contribuições de intervenção no domínio econômico (Cide)	Contribuições de interesse da categoria econômica (Contribuições corporativas)
	Contribuições de interesse das categorias profissionais (Contribuições corporativas)	Contribuição de iluminação pública (Cosip)	

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, **por meio de lei**, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que **poderão** ter **alíquotas progressivas** de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é **facultada** a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B **deverá** ser instituída **simultaneamente** com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)

§ 2º As **contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico** de que trata o *caput* deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

I - **não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

II - **incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III - **poderão ter alíquotas**: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

a) **ad valorem**, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) **específica**, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

Súmula Vinculante 40. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

STF. Súmula 659. É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.

STF. Súmula 732. É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.

Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal **poderão** instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Parágrafo único. É **facultada** a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 39, de 2002)

Súmula Vinculante 41. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa..

Art. 149-B. Os tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, observarão as mesmas regras em relação a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - **fatos geradores, bases de cálculo, hipóteses de não incidência e sujeitos passivos**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - **imunidades**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - regras de **não cumulatividade** e de creditamento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Parágrafo único. Os tributos de que trata o caput **observarão as imunidades previstas no art. 150, VI**, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no art. 195, § 7º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Art. 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A e da contribuição prevista no art. 195, V, incidentes sobre operações contratadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, **inclusive** suas importações, **será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º As operações de que trata o caput **poderão ter alíquotas reduzidas** de modo uniforme, nos termos de lei complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 2º **Lei complementar** **poderá** prever hipóteses em que não se aplicará o disposto no caput e no § 1º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 3º Nas **importações** efetuadas pela **administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas**, o disposto no art. 150, VI, "a", será implementado na forma do disposto no caput e no § 1º, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

SEÇÃO II - DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
CONCEITO	Essas limitações nada mais são que princípios constitucionais tributários e a imunidade tributária.
CLÁUSULA PÉTREA	O STF considera esses princípios e a imunidade como garantias individuais e, portanto, cláusulas pétreas, porque todos envolvem direitos e garantias fundamentais do indivíduo, sendo vedadas emendas tendentes à sua abolição.

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS	
Legalidade	Isonomia
Irretroatividade	Anterioridade anual
Anterioridade nonagesimal (noventena)	Vedação ao confisco
Liberdade de tráfego	Capacidade contributiva
Uniformidade geográfica	Proibição de isenção heterônoma
Não discriminação em razão da procedência ou do destino dos bens	

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é **vedado** à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - **exigir** ou **aumentar** tributo sem lei que o estabeleça;

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS - LEGALIDADE	
CONCEITO	Nenhum tributo pode ser criado ou majorado senão em virtude de lei, o que não significa que a redução pode ser efetuada sem lei, porque o CTN exige lei para redução de tributos.
PREVISÃO LEGAL	Art. 97, CTN. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
LEI ORDINÁRIA X LEI COMPLEMENTAR	Como regra, a lei exigida é a lei ordinária, mas, em alguns casos, exige-se a lei complementar para criar/majorar/reduzir/extinguir: a) Contribuição de Seguridade Social Residual e b) Empréstimos Compulsórios, c) Impostos de Grandes Fortunas, d) Imposto residual.
EXCEÇÕES	Impostos federais que poderão ter suas alíquotas majoradas ou reduzidas por ato do Poder Executivo (sem precisar de lei): 1) Imposto de Importação (II); (art. 153, § 1o, da CF) 2) Imposto de Exportação (IE); (art. 153, § 1o, da CF) 3) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); (art. 153, § 1o, da CF) 4) Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) (art. 153, § 1o, da CF) 5) CIDE – Combustíveis (art. 177, § 4o, I, b, da CF) 6) ICMS – Combustíveis (art. 155, § 4o, IV, da CF) → Atualização/correção do valor monetário da respectiva base de cálculo (Art. 97, § 2o, do CTN) → Fixação da data para pagamento do tributo.
MEDIDA PROVISÓRIA	A regra geral é a criação de tributos por Lei Ordinária, por isso entende-se que é possível utilizar MP para criação ou majoração para tributos . A única exigência é que tenha relevância e urgência, mas isso é pressuposto para qualquer MP. Em relação ao tributo criado por Lei Complementar, a MP não será cabível porque há vedação expressa na Constituição Federal: qualquer matéria sujeita a LC (não somente tributária) não pode ser regulada por MP (art. 62, § 1º, III). Não seria cabível, então, para tributos de competência residual, empréstimo compulsório e, talvez, para IGF.

RE 838.284

Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos.

RE 704.292

É **inconstitucional**, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos.

RE 1709

A instituição dos emolumentos cartorários pelo Tribunal de Justiça afronta o princípio da reserva legal. Somente a lei pode criar, majorar ou reduzir os valores das taxas judiciárias.

II - instituir **tratamento desigual** entre **contribuintes que se encontrem em situação equivalente**, **proibida** qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, **independentemente** da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS - ISONOMIA	
CONCEITO	Estabelece que não se deve dar tratamento diferenciado a contribuintes/ sujeitos passivos que estejam numa situação econômica equivalente. Essa isonomia nada mais é que a aplicação, no campo do Direito Tributário, do art. 5º, caput, CRFB, que estabelece que todos são iguais perante a lei.
EXCEÇÕES	Por vezes, um tratamento diferenciado para contribuintes específicos se justifica pela aplicação de outro princípio constitucional, por exemplo, aqueles que visam ao desenvolvimento regional, para a redução das desigualdades. Exemplo clássico nesse sentido é a zona franca de Manaus.
TÉCNICAS DE CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA	Progressividade de alíquotas; Proporcionalidade (base de cálculo variável); Seletividade: ICMS – facultativo IPI – obrigatório

III - cobrar **tributos**:

a) em relação a fatos geradores ocorridos **antes do início da vigência da lei** que os houver **instituído** ou **aumentado**;

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS - IRRETROATIVIDADE	
CONCEITO	A lei que cria ou majora tributos não poderá atingir fatos geradores já ocorridos antes do início de sua vigência.

PREVISÃO LEGAL	Art. 105, CTN. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116.
EXCEÇÕES	Art. 106, CTN: Aplica-se a lei a ato ou fato pretérito: 1) Quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; Tratando-se de ato não definitivamente julgado: 1) quando deixe de defini-lo como infração; 2) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; 3) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

b) no **mesmo exercício financeiro** em que haja sido publicada a lei que os **instituiu** ou **aumentou**; (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS – ANTERIORIDADE ANUAL	
CONCEITO	Nenhum tributo pode ser exigido ou instituído no mesmo exercício financeiro (mesmo ano) em que for publicada lei que o institua ou o majora. A preocupação da anterioridade é com a publicação, não importando quando ela entrou em vigor. Não se trata de vigência, que é o parâmetro utilizado para a irretroatividade.
EXCEÇÕES	IPI, II, IE, IOF Empréstimo compulsório em caso de guerra ou calamidade Imposto extraordinário de guerra Contribuição para financiamento da seguridade social Restabelecimento da alíquota do CIDE combustível e ICMS sobre combustível. OBS: A competência do Poder Executivo é para “alterar/modificar” as alíquotas, e não para instituir as alíquotas. A instituição de alíquotas é tema reservado exclusivamente ao legislador.

c) antes de decorridos **noventa dias** da data em que haja sido publicada a lei que os **instituiu** ou **aumentou**, observado o disposto na alínea b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL	
CONCEITO	Nenhum tributo pode ser cobrado antes de 90 dias contados da publicação da lei que o institua ou o majora (novamente, o termo é a publicação).

	Para os tributos que possuem as duas anterioridades, deve-se observar a mais longa: se a lei for publicada a menos de 90 dias de 1º de janeiro, deve-se contar os dias (a partir de outubro, basicamente será importante somente a anterioridade geral).
EXCEÇÕES	IR, II, IE, IOF Empréstimo compulsório em caso de guerra ou calamidade Imposto extraordinário Fixação da base de cálculo do IPVA e IPTU.

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR			
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS – EXCEÇÕES			
	LEGALIDADE	ANTERIORIDADE ANUAL	ANTERIORIDADE NONAGESIMAL
Imposto de Importação	X	X	X
Imposto de Exportação	X	X	X
IPI	X	X	
IOF	X	X	X
IEG		X	X
Empréstimo Compulsório		X	X
Imposto de Renda			X
IPVA (base de cálculo)			X
IPTU (base de cálculo)			X
ICMS Combustível	X	X	
CIDE Combustível	X	X	
Pis/Cofins		X	
Contribuições previdenciárias		X	

IV - utilizar tributo com **efeito de confisco**;

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS – VEDAÇÃO AO CONFISCO	
CONCEITO	Nenhum ente público poderá estabelecer ou exigir tributo com caráter confiscatório, ou seja, que impeça o uso adequado da propriedade ou não possibilite o livre exercício da atividade privada.

V - estabelecer **limitações** ao **tráfego de pessoas ou bens**, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS – LIBERDADE DE TRÁFEGO	
CONCEITO	Nenhum tributo poderá impedir o livre exercício do direito de ir e vir.
PEDÁGIO	A questão do pedágio é de grande relevância no estudo deste princípio. A corrente majoritária entende que pedágio é uma espécie de tarifa/preço público, não se submetendo às regras aplicáveis aos tributos, especialmente às taxas.

VI - instituir **impostos** sobre: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS	
CONCEITO	A imunidade é uma limitação ao poder de tributar , por isso é comum a afirmação de que a imunidade é hipótese de incompetência absoluta . O ente não pode sequer criar o tributo em relação àquelas hipóteses imunes.
ISENÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA	Imunidade é, por vezes, confundida com a isenção e a não incidência. A isenção é definida como dispensa do pagamento de tributo devido. As isenções serão sempre previstas em lei, ao passo que as imunidades são sempre constitucionais! A não incidência está relacionada com a delimitação do fato gerador: quando a lei define o fato gerador e as hipóteses de incidência, também define, por exclusão, o que não é hipótese de incidência – tudo que for hipótese de incidência será caso de não incidência (critério de exclusão).

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
IMUNIDADES ESPECÍFICAS	
Recíproca	De tempos religiosos
Partidos políticos	Entidades sindicais
Instituição de educação ou de assistência social	Entidades fechadas de previdência privada
Livros, jornais, periódicos e do papel para impressão	Videogramas e fonogramas

a) **patrimônio**, **renda** ou **serviços**, uns dos outros;

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
IMUNIDADE RECÍPROCA	
CONCEITO	O fundamento dessa imunidade é o pacto federativo (princípio federativo), de modo que se trata de cláusula pétrea por excelência. Ela se fundamenta também na isonomia formal entre os entes da federação , que decorre da ideia de federação. O objetivo é impedir que o

	ente “superior” sobre do inferior, justamente por supostamente ser superior. Somente se aplica aos IMPOSTOS!!!
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	O art. 150, § 2º, prevê extensão da imunidade às autarquias e fundações (ambas pessoas de direito público) mantidas pelo ente respectivo, contudo a imunidade é restrita aos impostos referentes à finalidade essencial da entidade (prevista na lei criadora como justificadora de sua criação). É pressuposto da imunidade que o patrimônio, renda ou serviço imune esteja vinculado à atividade fim do ente imune.
EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	Somente é aplicado a empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam em regime de monopólio, prestando serviços unicamente de Estado. Exemplo: Correios.

ACO 3410 (Info 1051)

Sociedade de economia mista estadual prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários faz jus à imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços. Vale ressaltar, contudo, que, para a extensão da imunidade tributária recíproca da Fazenda Pública em favor das sociedades de economia mista e empresas públicas, é necessário preencher 3 (três) requisitos:

- (i) a prestação de um serviço público;
- (ii) a ausência do intuito de lucro e
- (iii) a atuação em regime de exclusividade, ou seja, sem concorrência.

STF. Plenário. ACO 3410/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/4/2022.

TEMA 1140 - RE 1320054

As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. STF. Plenário. RE 1320054 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 06/05/2021 (Repercussão Geral – Tema 1140)

RE 259976

A imunidade tributária gozada pela Ordem dos Advogados do Brasil é da espécie recíproca (art. 150, VI, “a” da CF/88), na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado (defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, da justiça social, bem como a seleção e controle disciplinar dos advogados). STF. Plenário. RE 259976 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 23/03/2010. STF. Plenário. RE 405267, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 06/09/2018.

RE 434251 (Info 861)

Não se pode aplicar a imunidade tributária recíproca se o bem está desvinculado de finalidade estatal. STF. Plenário. RE 434251/RJ, rel. orig. Min. Joaquim Barbosa, red. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/4/2017 (Info 861).

b) **entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive** suas organizações assistenciais e beneficentes; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
IMUNIDADE DOS TEMPLOS	
CONCEITO	Tem como base a liberdade religiosa, considerada como direito fundamental. Qualquer religião está incluída. A imunidade não é ampla e irrestrita, mas somente para patrimônio, renda e serviço envolvendo sua atividade fim. Somente se aplica aos IMPOSTOS!!!
	O conceito de templo é amplo, abrangendo todo o conjunto organizacional que mantém o local. Maçonaria não goza de imunidade tributária. Entidade religiosa goza de imunidade tributária sobre o cemitério utilizado em suas celebrações, desde que este seja uma extensão da entidade religiosa. SÚMULA 724/STF: "Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades". Art. 156 CF § 1o-A O imposto previsto no inciso I do caput (IPTU) deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. Ou seja, os Municípios não podem cobrar o IPTU dos templos de qualquer culto: 1. de imóveis de propriedade do templo, desde que utilizado pelo templo para o culto; 2. de imóveis de propriedade do templo, locados para terceiros, mas que a verba de locação seja aplicada nas atividades do templo; 3. imóveis locados pelos templos, que não são de sua propriedade.
QUESTÕES ESPECIAIS	

c) **patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive** suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR
IMUNIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS

CONCEITO	O fundamento dessa imunidade é o pluripartidarismo/ liberdade política, para evitar uma ditadura. Também só diz respeito a patrimônio, renda ou atividade vinculada à atividade fim. Somente se aplica aos IMPOSTOS!!!
-----------------	---

TEMA 328 - RE 611510 (Info 1012)

A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras. STF. Plenário. RE 611510/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/4/2021.

TEMA 336 - RE 630790 (Info 1047)

As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação debens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários. STF. Plenário. RE 630790/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/3/2022

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
IMUNIDADE CULTURAL	
CONCEITO	O fundamento é a liberdade de expressão e pensamento, a difusão de informações e cultura. Trata-se de imunidade objetiva, ou seja, diz respeito a coisa. A imunidade não é do livreiro ou da gráfica, mas da coisa. São alcançados por essa imunidade os tributos relativos à circulação: ICMS, IPI, II e IE.
E-BOOK	SÚMULA VINCULANTE 57: A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias. STF. Plenário. Aprovada em 15/04/2020.

IMUNES	NÃO IMUNES
Filmes e papéis fotográficos (Súmula 657-STF)	Papel para propaganda
Listas telefônicas	Chapas de impressão
-	Serviços de distribuição de livros, jornais e periódicos
-	Serviços de composição gráfica

e) **fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil** contendo obras musicais ou literomusicais de **autores brasileiros** e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, **salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.** (Incluída pela Emenda Constitucional nº 75, de 15.10.2013)

§ 1º A vedação do inciso III, b, **não se aplica** aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, **não se aplica** aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, I. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é **extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público e à empresa pública prestadora de serviço postal**, no que se refere ao **patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 3º - As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior **não se aplicam** ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o **patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais** das entidades nelas mencionadas.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 5º - A **lei** determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule **exclusivamente** as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 7º A **lei** **poderá** atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Súmula Vinculante 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da CF, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas

Súmula Vinculante 57. A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico (e-book) e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos (e-readers), ainda que possuam funcionalidades acessórias.

Súmula Vinculante 40. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, IV, da Constituição Federal, só é

STF. Súmula 75. Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão "inter vivos", que é encargo do comprador.

STF. Súmula 336. A imunidade da autarquia financiadora, quanto ao contrato de financiamento, não se estende a compra e venda entre particulares, embora constantes os dois atos de um só instrumento.

STF. Súmula 591. A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.

STF. Súmula 657. A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da CF abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à publicação de jornais e periódicos.

STF. Súmula 730. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA				
CONCEITO	Art. 128, CTN. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.			
	Somente pode ser prevista por lei formal			
CARACTERÍSTICAS	O terceiro indicado como responsável deve possuir um vínculo com o fato gerador			
	Pode tanto excluir a responsabilidade do contribuinte quanto atribuir caráter supletivo à responsabilidade do responsável			
	Pode ser total ou parcial			
CLASSIFICAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	RESPONSABILIDADE POR TRANSFERÊNCIA/DERIVADA		
	-	Responsabilidade solidária	Responsabilidade subsidiária	Responsabilidade pessoal

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	
CONCEITO	Pela substituição tributária, há uma eleição pelo legislador de um responsável tributário para figurar como sujeito passivo originário numa relação jurídica tributária. O contribuinte do imposto, que seria o sujeito passivo da relação tributária não fosse a eleição de um responsável tributário, é chamado de SUBSTITUÍDO, enquanto que o responsável é chamado de SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. Aqui o contribuinte sequer chega a ser sujeito passivo da obrigação.

	A substituição tributária é tida como uma garantia do crédito tributário, por isso é fixada no interesse da Fazenda , de modo a melhor garantir a arrecadação e a fiscalização do tributo.	
CLASSIFICAÇÃO	PARA FRENTE	PARA TRÁS
	O recolhimento do tributo pelo substituto é feito antes mesmo da prática do fato gerador pelos substituídos O fato gerador é presumido e o pagamento é ANTECIPADO. E se o fato gerador não ocorrer? Há restituição do tributo: Art. 150, § 7º, CF/88. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. E se fato gerador futuro ocorre, mas com base de cálculo menor? O STF decidiu que é devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais, no regime de substituição tributária para a frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida (ADI 2.777 e 2.675).	O fato gerador ocorre e o tributo só é recolhido depois, pelo substituto. O pagamento é DIFERIDO/POSTERGADO.

Art. 151. É **vedado** à **União**:

I - instituir **tributo que não seja uniforme em todo o território nacional** ou que **implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município**, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir **isenções** de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR	
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS – PROIBIÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA	
CONCEITO	Isenção heterônoma é aquela concedida por quem não tem o poder de tributar (competência tributária). A ideia é que a concessão de benefícios fiscais decorre do poder de tributar. Há vedação porque estar-se-ia invadindo competência alheia.
QUESTÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS	Quem assina o tratado é o Presidente da República, na posição de Chefe de Estado e não Chefe de Governo, ou seja, ele representa a República Federativa do Brasil, por isso não está inclusa na vedação (não é a União, pessoa pública de direito interno).

Art. 152. É **vedado** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA	
CONCEITO	É a delimitação do poder de tributar (entendido como poder de instituir/ criar um tributo por lei própria). Só tem competência tributária quem tem competência legislativa.
EXERCÍCIO	O exercício da competência tributária é facultativo! Ou seja, nenhum ente federativo é obrigado a instituir os tributos que a Constituição Federal determina. Quer um exemplo disso? A CF prevê, no art. 153, VII, o IGF (imposto sobre grandes fortunas), que nunca foi criado pela União. CURIOSIDADE IMPORTANTE: A Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em seu art. 11, prevê que: Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação. Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos. A leitura desse artigo pode induzir o aluno em erro, ao imaginar que a instituição de tributos é uma obrigação dos entes federativos, mas isso não é verdade. A criação de tributos é um poder-dever, podendo o ente deixar de instituí-los, porém, caso faça isso, não poderá se valer do instrumento de direito financeiro chamado transferência voluntária (não se preocupe, isso estará no seu DAP de Direito Financeiro). A lógica disso é: se o ente não quis criar um tributo que a Constituição Federal permite para arrecadar verbas, é porque não está precisando desse dinheiro, então não pode pedir dinheiro “emprestado”.

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA x CAPACIDADE TRIBUTÁRIA

COMPETÊNCIA	CAPACIDADE
Competência tem a ver com a criação, alteração e extinção de tributos.	Capacidade tributária ativa é a capacidade para arrecadar, fiscalizar e julgar recursos administrativos.
Quem possui competência possui capacidade	Quem possui capacidade, não necessariamente, possui competência.
Competência é indelegável e improrrogável, ou seja, se o ente não exercer a competência, nenhum outro poderá.	Capacidade é delegável a pessoa de direito público, ou seja, a outro ente federado, autarquias ou fundações públicas.
	ATENÇÃO! O art. 7º, § 3º do Código Tributário Nacional prevê que: “Não constitui delegação de competência o cometimento, a pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar tributos.” Isso quer dizer que é possível atribuir a pessoas de direito privado a responsabilidade pela arrecadação de tributos, mas isso não quer dizer que elas possuem capacidade tributária e muito menos, competência tributária.

COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA		
COMPETÊNCIA PARA INSTITUIR TRIBUTOS EM ESPÉCIE		
UNIÃO	ESTADOS	MUNICÍPIOS
• IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados; • IE - Imposto de Exportação • IR - Imposto de Renda • II - Imposto de Importação • ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural • IOF - Imposto sobre Operações Financeiras • IGF - Imposto sobre Grandes Fortunas Impostos residuais • IGR - Imposto Extraordinário de Guerra • Empréstimo compulsório • Contribuições especiais • IS - Imposto Seletivo (INCLUÍDO PELA REFORMA TRIBUTÁRIA - EC 132/23!!) • CBS - contribuição sobre bens e serviços INCLUÍDO PELA REFORMA TRIBUTÁRIA - EC 132/23!!)	• ITCMD - Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação • ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação • IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor	• IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana • ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis • ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza • COSIP - contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública

SEÇÃO III - DOS IMPOSTOS DA UNIÃO

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

I - importação de produtos estrangeiros;

II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;

III - renda e proventos de qualquer natureza;

IV - produtos industrializados;

V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;

VI - propriedade territorial rural;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

VII - grandes fortunas, nos termos de **lei complementar**.

VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de **lei complementar**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º É **facultado** ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.

§ 2º O imposto previsto no inciso III:

I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei;

II - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

STF. Súmula 93. Não está isenta do imposto de renda a atividade profissional do arquiteto.

STF. Súmula 586. - Incide imposto de renda sobre os juros remetidos para o exterior, com base em contrato de mútuo.

STF. Súmula 587. Incide imposto de renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil.

STJ. Súmula 125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

STJ. Súmula 136. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao Imposto de Renda.

STJ. Súmula 215. A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do Imposto de Renda.

STJ. Súmula 262. Incide o Imposto de Renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas.

STJ. Súmula 386. São isentas de Imposto de Renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional.

STJ. Súmula 447. Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto retido na fonte proposta por seus servidores.

STJ. Súmula 463. Incide Imposto de Renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

STJ. Súmula 498. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.

STJ. Súmula 556. É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1º/1/1989 a 31/12/1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.

STJ. Súmula 590. Constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do Imposto de Renda, em caso de liquidação de entidade de previdência privada, a quantia que couber a cada participante, por rateio do patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas.

STJ. Súmula 598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

STJ. Súmula 627. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.

TESES DO STJ SOBRE IMPOSTO DE RENDA – EDIÇÃO 28

Tese 01

As verbas concedidas ao empregado, por mera liberalidade do empregador, quando da rescisão unilateral desse contrato de trabalho sujeitam-se à incidência do imposto de renda.

Tese 02

Incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de antecipação dos direitos à Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia – ACMV, pois tais valores decorrem de renúncia de direito trabalhista de natureza remuneratória, configurando acréscimo patrimonial.

Tese 03

Por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII, b, da Lei n. 7.713/88, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/95, é indevida a cobrança de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e o do resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 01/01/1989 a 31/12/1995.

Tese 04

Não incide imposto de renda sobre os juros de mora percebidos na situação de rescisão do contrato de trabalho decorrente da perda do emprego, independentemente da natureza da verba principal.

Tese 05

São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional.

Tese 06

A restituição do imposto de renda incidente sobre a complementação de aposentadoria, sob o regime da

Lei n. 7.713/88, exige apenas a comprovação do recolhimento da contribuição para a entidade de previdênciacomplementar, cabendo à Fazenda Nacional fazer prova sobre a tributação dos valores.
Tese 07
Incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de complementação temporária de aposentadoria.
Tese 08
Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.
Tese 09
Não incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de licença-prêmio não gozada, verba denatureza indenizatória que não implica acréscimo patrimonial.
Tese 10 (Sem Validade)
Incide imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de verbas previdenciárias pagas a destempo, exceto se o principal era verba isenta de recolhimento da exação.
STF/RE 855.091/RS: Os juros de mora devidos em razão do atraso no adimplemento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função estão fora do campo de incidência do imposto de renda. Eles visam recompor, de modo estimado, os gastos a mais que o credor precisa suportar em razão do atraso no pagamento da verba de natureza alimentar a que tinha direito. Logo, tais juros de mora abrangem danos emergentes, parcela que não se adequa à materialidade do tributo, por não resultar em acréscimo patrimonial.
Tese 11
Não incide imposto de renda sobre a verba paga a título de indenização por rompimento do contrato detrabalho no período de estabilidade provisória.
Tese 12
Não incide imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e pensão dos anistiados políticos, nos termos da Lei n. 10.559/2002.
Tese 13
A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência do imposto de renda.
Tese 14
A isenção do imposto de renda decorrente de doença grave pode ser deferida independentemente de laudopericial oficial, bastando a existência de provas suficientes nos autos.
Tese 15
O termo inicial da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º da Lei n. 7.713/88 deve ser fixado na data em que a moléstia grave foi comprovada através de diagnóstico médico, e não a partir da emissão do laudo oficial.
Tese 16
É taxativo o rol de moléstias graves previstas no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 que dá direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos decorrentes de aposentadoria ou reforma.
Tese 17
A isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria ou reforma concedida aos portadores de moléstias graves, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, não exige do contribuinte a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para o gozo do benefício isencional.

§ 3º O **imposto** previsto no inciso IV:

I - será **seletivo**, em função da **essencialidade** do produto;

II - será **não-cumulativo**, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores;

III - **não incidirá** sobre produtos industrializados destinados ao exterior.

IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Súmula Vinculante 58. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.

STF. Súmula 591. A imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados.

STJ. Súmula 411. É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.

STJ. Súmula 494. O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.

STJ. Súmula 495. A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a creditamento de IPI.

TESES DO STJ SOBRE IMPOSTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – EDIÇÃO 118

Tese 01

O fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, incidente sobre mercadoria importada, é o desembaraço aduaneiro (art. 46, I, do Código Tributário Nacional – CTN), sendo irrelevante se o bem é adquirido a título de compra e venda ou de arrendamento, incidindo o tributo sobre a base de cálculo proporcional nos casos de ingresso do bem em caráter temporário no território nacional, nos termos do art. 79 da Lei n. 9.430/1996.

Tese 02

Os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil.

Tese 03

Não incide o IPI sobre alimentos e outras preparações utilizadas na alimentação de cães e gatos quando acondicionados e comercializados em embalagens com peso superior a 10 kg (dez quilos).

Tese 04

Não incide Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI nos serviços de composição e de impressão gráfica.

Tese 05

Combustíveis, lubrificantes e energia elétrica, embora consumidos durante o processo de industrialização, não podem ser considerados como matéria-prima, insumos ou produtos intermediários, para o fim de inclusão no cálculo do crédito presumido de IPI.

Tese 06

Não incide Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI sobre a venda de produtos, na hipótese em que ocorre roubo ou furto de mercadoria, antes da entrega ao comprador, porquanto não configurado o fator gerador, com a efetivação da operação mercantil.

Tese 07

A ficção jurídica prevista no art. 11 da Lei n. 9.779/1999 não alcança situação reveladora de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI que a antecedeu.

Tese 08

Não se admite interpretação extensiva do art. 11 da Lei n. 9.779/1999 para permitir o creditamento, após a sua vigência, dos produtos finais não tributados, pois o benefício somente foi reconhecido pela lei para os produtos finais isentos ou sujeitos ao regime de alíquota zero.

Tese 09

É legítima a aplicação das alíquotas previstas na Resolução da Comissão de Incentivo à Exportação – CIEX 02/1979, para fins de cálculo do crédito-prêmio do IPI.

Tese 10

Em se tratando de ressarcimento de crédito-prêmio de IPI, a liquidação da sentença se dará por artigos, oportunidade em que a parte deverá apresentar toda a documentação suficiente à comprovação da efetiva operação de exportação, bem como do ingresso de divisas no País, sem o que não se habilita à fruição do benefício, mesmo estando ele reconhecido na sentença.

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do *caput*: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I - será **progressivo** e terá suas alíquotas fixadas de forma a **desestimular a manutenção de propriedades improdutivas**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II - **não incidirá** sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (Regulamento)

STJ. Súmula 139. Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de crédito relativo ao ITR.

§ 5º O **ouro**, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, **sujeita-se exclusivamente** à incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput" deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - **trinta por cento** para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem;

II - **setenta por cento** para o Município de origem.

§ 6º O imposto previsto no inciso VIII do *caput* deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - **não incidirá** sobre as exportações nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - incidirá **uma única vez** sobre o bem ou serviço; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - **não integrará** sua própria base de cálculo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos arts. 155, II, 156, III, 156-A e 195, V; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

V - **poderá** ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VI - terá suas alíquotas fixadas em **lei ordinária**, **podendo** ser específicas, por unidade de medida adotada, ou ad valorem; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VII - na extração, o imposto será cobrado independentemente da destinação, caso em que a alíquota máxima corresponderá a 1% (um por cento) do valor de mercado do produto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Art. 154. A União **poderá** instituir:

I - mediante **lei complementar**, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação.

SEÇÃO IV - DOS IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL

Art. 155. Compete aos **Estados** e ao **Distrito Federal** instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

I - **transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

II - **operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação**, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

III - **propriedade de veículos automotores.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 1º O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

I - **relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal**

II - **relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - terá competência para sua instituição **regulada por lei complementar**:

a) **se o doador tiver domicílio ou residência no exterior;**

b) **se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;**

IV - **terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;**

V - não incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)

VI - **será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VII - **não incidirá** sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, **inclusive** as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

STF. Súmula 112. O imposto de transmissão “causa mortis” é devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão.

STF. Súmula 113. O imposto de transmissão “causa mortis” é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação.

STF. Súmula 114. O imposto de transmissão “causa mortis” não é exigível antes da homologação do cálculo.

STF. Súmula 115. Sobre os honorários do advogado contratado pelo inventariante, com a homologação do juiz, não incide o imposto de transmissão causa mortis.

STF. Súmula 331. É legítima a incidência do imposto de transmissão causa mortis no inventário por morte presumida.

STF. Súmula 590. Calcula-se o imposto de transmissão causa mortis sobre o saldo credor da promessa de compra e venda de imóvel, no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor.

RE 562.045

É **constitucional** a fixação de alíquota progressiva para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação — ITCD.

RE 851.108

É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

I - será **não-cumulativo**, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

II - a isenção ou não-incidência, **salvo determinação em contrário da legislação**:

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;

III - **poderá** ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;

IV - **resolução do Senado Federal**, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, **estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação**;

V - é **facultado** ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de seus membros;

ICMS - ALÍQUOTAS		
NAS OPERAÇÕES INTERNAS		NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS E DE EXPORTAÇÃO
Resolução do Senado Federal		Resolução do Senado Federal
ALÍQUOTA MÍNIMA	Iniciativa de 1/3 + aprovação pela maioria absoluta	Iniciativa de 1/3 dos Senadores OU do Presidente da República + aprovação pela maioria absoluta
ALÍQUOTA MÁXIMA	Iniciativa da maioria absoluta + aprovação por 2/3	

VI - **salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal**, nos termos do disposto no inciso XII, "g", **as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais**;

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) (Produção de efeito)

a) (revogada); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

b) (revogada); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) (Produção de efeito)

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015)

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

X - não incidirá:

a) **sobre operações que destinem mercadorias para o exterior**, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

b) **sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;**

c) **sobre o ouro**, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º;

d) nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configure fato gerador dos dois impostos;

XII - cabe à **lei complementar**:

a) **definir seus contribuintes;**

b) **dispor sobre substituição tributária;**

c) **disciplinar o regime de compensação do imposto;**

d) **fixar, para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das prestações de serviços;**

e) **excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a"**

f) **prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias;**

g) **regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.**

h) **definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b ;** (Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (Vide Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

i) fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

Súmula Vinculante 32. O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.

Súmula Vinculante 48. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro.

STF. Súmula 573. Não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato.

STF. Súmula 574. Sem lei estadual que a estabeleça, é ilegítima a cobrança do imposto de circulação de mercadorias sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurante ou estabelecimento similar.

STF. Súmula 662. É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas, gravados em fitas de videocassete.

STJ. Súmula 135. O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videoteipes.

STJ. Súmula 155. O ICMS incide na importação de aeronave, por pessoa física, para uso próprio.

STJ. Súmula 163. O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação.

STJ. Súmula 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

STJ. Súmula 198. Na importação de veículo por pessoa física, destinado a uso próprio, incide o ICMS.

STJ. Súmula 237. Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS.

STJ. Súmula 334. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet.

STJ. Súmula 350. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular.

STJ. Súmula 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.

STJ. Súmula 395. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal.

STJ. Súmula 431. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

STJ. Súmula 432. As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.

STJ. Súmula 457. Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.

STJ. Súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.

STJ. Súmula 649. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

ARE 665.134

O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.

RE 1.221.330

É **constitucional** a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.

RE 912.888

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviço de telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário.

RE 582.461

É **constitucional** a inclusão do montante do ICMS em sua própria base de cálculo.

ADI 5576

É **inconstitucional** a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador.

TESES DO STJ SOBRE ICMS – EDIÇÃO 121

Tese 01

Não é possível a inclusão de crédito presumido de ICMS na base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica – IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL.

Tese 02

O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição para o programa de integração social – PIS e da contribuição para o financiamento da seguridade social – COFINS.

Tese 03

O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.

Tese 04

É legítima a inclusão da subvenção econômica instituída pela Lei n. 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, uma vez que se enquadra no conceito do termo “valor da operação”, à luz do disposto nos arts. 12, XII, e 13, VII e § 1º, da Lei Complementar n. 87/1996.

Tese 05

O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.

Tese 06

Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de

energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.
Tese 07
Nos casos em que a substituta tributária (a montadora/fabricante de veículos) não efetua o transporte nem o engendra por sua conta e ordem, o valor do frete não deve ser incluído na base de cálculo do ICMS, ante o disposto no art. 13, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar n. 87/1996.
Tese 08
Não incide ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.
Tese 09
As operações de importação de bacalhau (peixe seco e salgado, espécie do gênero pescado), provenientes de países signatários do GATT – General Agreement on Tariffs and Trade, realizadas até 30 de abril de 1999, são isentas de recolhimento do ICMS.
Tese 10
O Estado de Minas Gerais por meio do Decreto n. 27.281, de 27.08.1987, que ratificou o Convênio n. 29, de 18.08.1987, revogou expressamente a isenção do ICMS ao peixe seco e salgado nacional, assim, em consequência, finda a isenção do produto nacional, encerra-se, igualmente, no Estado, o benefício concedido ao bacalhau importado de país signatário do GATT, não sendo aplicável o entendimento firmado pelo REsp 871.760/BA, julgado sob o regime dos recursos repetitivos.
Tese 11
A isenção do ICMS para pescados no âmbito do Estado de Pernambuco foi extinta em 13.3.1997 pelo Decreto estadual n. 19.631, que efetivou a revogação autorizada pelo Convênio ICMS 102/1995, de modo que, a partir de então, não há falar em benefício fiscal em favor do similar importado de país signatário do GATT para referida unidade da federação.

TESES DO STJ SOBRE ICMS II – EDIÇÃO 175

Tese 01
A superveniência da Lei Complementar n. 160/2017, que promoveu alteração no art. 30 da Lei n. 12.973/2014 e passou a enquadrar o incentivo fiscal estadual como subvenção para investimento, não tem o condão de alterar o entendimento de que a tributação federal do crédito presumido de ICMS representa violação do princípio federativo.
Tese 02
O arrendamento mercantil, contratado pela indústria aeronáutica de grande porte para viabilizar o uso, pelas companhias de navegação aérea, de aeronaves por ela construídas, não constitui operação relativa à circulação de mercadoria sujeita à incidência do ICMS.
Tese 03
As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.
Tese 04
As atividades de panificação e de congelamento de produtos perecíveis realizadas por supermercados não configuram processo de industrialização de alimentos, razão pela qual não existe direito ao crédito do ICMS recolhido em relação à energia elétrica consumida na realização de tais atividades.
Tese 05
O ICMS incide sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres, cuja base de cálculo compreende o valor total das operações realizadas, inclusive aquelas correspondentes à prestação de serviço.
Tese 06
Não incide ICMS sobre a prestação de serviços conexos ao de comunicação por meio da telefonia móvel por assumirem o caráter de atividade meio e não constituírem efetivamente serviço de comunicação (transmissão de informação de qualquer natureza), este sim, passível de incidência de ICMS.
Tese 07
No regime de substituição tributária, as mercadorias dadas em bonificação e os descontos incondicionais integram a base de cálculo do ICMS.
Tese 08
O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal.
Tese 09
Incide ICMS sobre o valor total da operação (preço de venda à vista, acrescido do valor referente

aoparcelamento), quando a venda a prazo for realizada sem a intermediação de instituição financeira.
Tese 10
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
Tese 11
Sob a égide do Convênio ICMS n. 66/88 (antes, portanto, da entrada em vigor da Lei Complementar n. 87/96) não havia direito do contribuinte ao crédito de ICMS recolhido quando pago em razão de operações de consumo de energia elétrica.
Tese 12
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.
Tese 13
Ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais.

TESES DO STJ SOBRE ICMS III – EDIÇÃO 177
Tese 01
Não é possível a compensação de débito de ICMS com crédito de precatório cuja titularidade seja de pessoa jurídica distinta da que compõe a relação jurídico-tributária.
Tese 02
É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. (Repercussão Geral – Tema n. 201/STF).
Tese 03
O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas empresas de telefonia, que promovem processo industrial por equiparação, pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação de serviço.
Tese 04
Não incide ICMS sobre as operações financeiras realizadas no Mercado de Curto Prazo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), pois trata-se de cessões de direitos entre consumidores e não de contratos de compra e venda de energia elétrica.
Tese 05
Não incide ICMS sobre as operações de transferência de excedentes de redução de meta de consumo de energia elétrica, regulamentadas pela Resolução n. 13/2001 da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica – CGE.
Tese 06
O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à Internet.
Tese 07
Incide ICMS nas operações de produção de embalagens sob encomenda destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de posterior circulação de mercadoria.
Tese 08
Na apuração do ICMS/ST para medicamentos destinados exclusivamente para uso de hospitais e clínicas, não se aplicam os valores constantes da tabela de Preços Máximos ao Consumidor (PMC) publicada pela ABCFARMA.
Tese 09
O produto semielaborado, para fins de incidência de ICMS, é aquele que preenche cumulativamente os três requisitos do art. 1º da Lei Complementar n. 65/1991.
Tese 10
O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto não ao estocar a matéria-prima.
Tese 11
É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

§ 3º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste artigo e os arts. 153, I e II, e 156-A, nenhum outro imposto **poderá** incidir sobre **operações relativas a energia elétrica e serviços de telecomunicações e, à exceção destes e do previsto no art. 153, VIII, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 4º Na hipótese do inciso XII, *h*, observar-se-á o seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

III - nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

IV - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, *g*, observando-se o seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

a) serão **uniformes** em todo o território nacional, **podendo** ser diferenciadas por produto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) **poderão** ser **específicas**, por unidade de medida adotada, ou *ad valorem*, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

c) **poderão** ser **reduzidas e restabelecidas**, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, *b*. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

§ 5º As regras necessárias à aplicação do disposto no § 4º, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do § 2º, XII, *g*. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

§ 6º O imposto previsto no inciso III: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I - **terá** alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II - **poderá** ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, **excetuados**: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) **aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) **embarcações de pessoa jurídica que detenha outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

c) **plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

d) **tratores e máquinas agrícolas.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

e) **veículos terrestres de passageiros, caminhonetes e mistos com 20 (vinte) anos ou mais de fabricação, excetuados os micro-ônibus, ônibus, reboques e semirreboques.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 137, de 2025)

SEÇÃO V - DOS IMPOSTOS DOS MUNICÍPIOS

Art. 156. **Compete aos Municípios** instituir impostos sobre:

I - **propriedade predial e territorial urbana;**

II - **transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;**

III - **serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, **o imposto previsto no inciso I poderá:** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I - **ser progressivo em razão do valor do imóvel; e** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II - **ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III - **ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo, conforme critérios estabelecidos em lei municipal.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º-A O imposto previsto no inciso I do caput deste artigo **não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 116, de 2022)

Súmula Vinculante 52. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas

STF. Súmula 539. É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro.

STF. Súmula 583. Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano.

STF. Súmula 589. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte.

STF. Súmula 668. É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana

STJ. Súmula 160. É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

STJ. Súmula 397. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

STJ. Súmula 399. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

STJ. Súmula 614. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos.

STJ. Súmula 626. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1º, do CTN.

ADI 2.732

No julgamento do RE nº 423.768/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Plenário do STF refutou a tese da inconstitucionalidade da EC nº 29/03, na parte em que modificou o arquétipo constitucional do IPTU para permitir o uso do critério da progressividade como regra geral de tributação, em acréscimo à previsão originária da Carta Magna, calcada no art. 185, § 4º, inciso II, que trata da progressividade sancionatória do imposto pelo desatendimento da função social da propriedade imobiliária urbana. Não se vislumbra a presença de incompatibilidade entre a técnica da progressividade e o caráter real do IPTU, uma vez que a progressividade constitui forma de consagração dos princípios da justiça fiscal e da isonomia tributária.

RE 666.156

São **constitucionais** as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional nº 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais.

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, **salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;**

II - compete ao Município da situação do bem.

STF. Súmula 75. Sendo vendedora uma autarquia, a sua imunidade fiscal não compreende o imposto de transmissão “inter vivos”, que é encargo do comprador.

STF. Súmula 656. É inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis – ITBI com base no valor venal do imóvel.

STF. Súmula 589. É inconstitucional a fixação de adicional progressivo do imposto predial e territorial urbano em função do número de imóveis do contribuinte.

STF. Súmula 668. É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.

STJ. Súmula 110. O imposto de transmissão “intervivos” não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação do terreno.

STJ. Súmula 329. O Imposto de Transmissão “Inter Vivos” não incide sobre a transferência de ações de sociedade imobiliária

STJ. Súmula 470. O imposto de transmissão “intervivos” não incide sobre a construção, ou parte dela, realizada, inequivocamente, pelo promitente comprador, mas sobre o valor do que tiver sido construído antes da promessa de venda

ARE 1.294.969

O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.

TESES DO STJ SOBRE IMPOSTOS MUNICIPAIS I – EDIÇÃO

55

Tese 01

É legítima a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU sobre imóveis situados em área de expansão urbana, ainda que não dotada dos melhoramentos previstos no art. 32, § 1º, do CTN.

Tese 02

O cessionário de direito uso de imóvel público não é contribuinte do IPTU, pois detém a posse medianterelação de natureza pessoal, sem animus domini.

Tese 03

O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

Tese 04

Cabe ao contribuinte comprovar a ausência de notificação do lançamento tributário pelo não recebimento do carnê de cobrança do IPTU.

Tese 05

É defeso ao município atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.

Tese 06

Nos tributos em que o lançamento se dá de ofício, como é o caso do IPTU, o prazo prescricional para se pleitear a repetição de indébito é de cinco anos, contados a partir da data em que se deu o pagamento do tributo, nos termos do art. 168, I, do CTN.

Tese 07

O locatário, por não ostentar a condição de contribuinte ou de responsável, não tem legitimidade ativa para pleitear a repetição de indébito em ações de natureza tributária envolvendo o IPTU.

Tese 08

O usufrutuário de imóvel urbano possui legitimidade ativa para questionar o IPTU.

Tese 09

É possível a utilização da metragem do imóvel como base de cálculo da cobrança da taxa de coleta de lixo.

Tese 10
A publicação oficial da planta de valores imobiliários é obrigatória para fins de apuração da base de cálculo do IPTU.
Tese 11
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966).
Tese 12
O ônus de provar que o imóvel não está afetado à destinação institucional da autarquia ou da fundação recai sobre o ente tributante que pretende afastar a imunidade.
Tese 13
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas.
Tese 14
A arrematação em hasta pública exonera a responsabilidade do adquirente pelo pagamento do IPTU, havendo a sub-rogação do crédito tributário sobre o preço pelo qual foi arrematado o bem (art. 130, parágrafo único, do CTN).
Tese 15
A previsão expressa no edital acerca da existência de débitos de IPTU sobre o imóvel arrematado transfere ao arrematante a responsabilidade pela sua quitação, o que não acarreta ofensa ao parágrafo único do art. 130 do CTN.
Tese 16
Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Tese 17
O promitente comprador do imóvel e o proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Tese 18
O fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI é a transmissão do domínio do bem, não incidindo o tributo sobre a promessa de compra e venda na medida que se trata de contrato preliminar que poderá ou não se concretizar em contrato definitivo, este sim ensejador da cobrança do aludido tributo.
Tese 19
O valor venal do imóvel apurado para fins de IPTU não coincide, necessariamente, com aquele adotado para o lançamento do ITBI.
Tese 20
O valor venal do imóvel para efeito de definição da base de cálculo do ITBI, no caso de alienação judicial, é o montante alcançado em hasta pública.

§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do *caput* deste artigo, cabe à **lei complementar**: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

I - **fixar as suas alíquotas máximas e mínimas**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

II - **excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

III - **regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

TESES DO STJ SOBRE IMPOSTOS MUNICIPAIS II – ISS – EDIÇÃO 64

Tese 01

A listagem de serviços que constituem fatos geradores do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (anexa ao Decreto-Lei n. 406/1968 e à Lei Complementar n. 116/2003) comporta interpretação extensiva para abarcar os serviços congêneres àqueles previstos taxativamente.

Tese 02
O ISS é espécie tributária que pode se caracterizar como tributo direto ou indireto, sendo necessário avaliarse seu valor é repassado ou não ao preço cobrado pelo serviço.
Tese 03
A partir da vigência da Lei Complementar n. 116/03, a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN recai sobre o município em que o serviço é efetivamente realizado, desde que, no local, haja unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador.
Tese 04
Incide ISSQN e não ICMS nas hipóteses em que são desenvolvidas operações mistas de fornecimento de mercadorias e prestação de serviço, desde que este esteja expressamente previsto na listagem anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 116/2003.
Tese 05
O tratamento diferenciado que assegura a alíquota fixa do ISS às sociedades profissionais, nos moldes do art. 9º do Decreto-Lei n. 406/68, não foi revogado pelo art. 10 da Lei Complementar n. 116/03.
Tese 06
O benefício da alíquota fixa do Imposto sobre Serviços estabelecida no art. 9º, §§ 1º e 3º, do DL n. 406/68 somente é concedido às sociedades uni ou pluripessoais integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal e sem caráter empresarial.
Tese 07
A tributação fixa do ISS não alcança as sociedades constituídas sob a forma de responsabilidade limitada, em razão do caráter empresarial de que se reveste este tipo societário.
Tese 08
As sociedades simples constituídas sob a forma societária limitada fazem jus ao benefício da tributação por alíquota fixa desde que os seus sócios prestem serviços de forma pessoal e sem caráter empresarial.
Tese 09
Não incide ISS sobre os serviços de rebocagem na vigência do Decreto-Lei n. 406/68, tanto por ausência de expressa previsão legal (art. 108, §1º, do CTN), como por não ser serviço congênere ao de atracação.
Tese 10
A base de cálculo do ISSQN incidente na prestação do serviço público de transporte coletivo é o valor pago pelo usuário no momento da aquisição da passagem, e não o valor da tarifa vigente na data da sua utilização.
Tese 11
O valor suportado pelo beneficiário do serviço, nele incluindo a quantia referente ao ISSQN, compõe o conceito de receita ou faturamento para fins de adequação à hipótese de incidência do PIS e da COFINS.
Tese 12
É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis dissociadas da prestação de serviços.
Tese 13
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.
Tese 14
Não se aplica à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais o regime especial de alíquota fixa do ISS previsto no § 1º do art. 9º do DL n. 406/1968.
Tese 15
A competência para o recolhimento do ISS nas hipóteses de construção civil é do município onde a obra foi realizada, independentemente do serviço ter sido prestado antes ou após a edição da LC n. 116/03.
Tese 16
O custo dos materiais empregados na construção civil pode ser deduzido da base de cálculo do Imposto sobre Serviços.
Tese 17
O ISSQN incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra.
Tese 18
Não incide ISS sobre o serviço de provedor de acesso à internet, por ausência de previsão legal.
Tese 19

Incidirá ISS sobre a intermediação de negócios na Bolsa de Mercadorias e Futuro – BM&F, cuja atividade é voltada para a comercialização de mercadorias.

§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

SEÇÃO V-A - DO IMPOSTO DE COMPETÊNCIA COMPARTILHADA ENTRE ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

Art. 156-A. **Lei complementar** instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º O imposto previsto no caput **será** informado pelo **princípio da neutralidade** e atenderá ao seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - incidirá sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - incidirá também sobre a importação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou de serviços realizada por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja sujeito passivo habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - não incidirá sobre as exportações, assegurados ao exportador a manutenção e o aproveitamento dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direitos, ou serviço, observado o disposto no § 5º, III; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - terá legislação única e uniforme em todo o território nacional, ressalvado o disposto no inciso V; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

V - cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VI - a alíquota fixada pelo ente federativo na forma do inciso V será a mesma para todas as operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VII - será cobrado pelo somatório das alíquotas do Estado e do Município de destino da operação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VIII - será **não cumulativo**, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito, ou de serviço, **excetuadas exclusivamente as consideradas de uso ou consumo pessoal especificadas em lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IX - não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, e 195, I, "b", IV e V, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

X - **não será objeto de concessão de incentivos e benefícios financeiros ou fiscais** relativos ao imposto ou de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação, **excetuadas as hipóteses previstas nesta Constituição**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

XI - não incidirá nas prestações de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

XII - resolução do Senado Federal fixará alíquota de referência do imposto para cada esfera federativa, nos termos de lei complementar, que será aplicada se outra não houver sido estabelecida pelo próprio ente federativo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

XIII - sempre que possível, terá seu valor informado, de forma específica, no respectivo documento fiscal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 2º Para fins do disposto no § 1º, V, o Distrito Federal exercerá as competências estadual e municipal na fixação de suas alíquotas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 3º Lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou o pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 4º Para fins de distribuição do produto da arrecadação do imposto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - reterá montante equivalente ao saldo acumulado de créditos do imposto não compensados pelos contribuintes e não ressarcidos ao final de cada período de apuração e aos valores decorrentes do cumprimento do § 5º, VIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - distribuirá o produto da arrecadação do imposto, deduzida a retenção de que trata o inciso I deste parágrafo, ao ente federativo de destino das operações que não tenham gerado creditamento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 5º Lei complementar disporá sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - as regras para a distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outros aspectos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) a sua forma de cálculo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) o tratamento em relação às operações em que o imposto não seja recolhido tempestivamente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

c) as regras de distribuição aplicáveis aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados de tributação previstos nesta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - a forma e o prazo para ressarcimento de créditos acumulados pelo contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - os critérios para a definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço ou o do

domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

V - a forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) **crédito integral e imediato do imposto;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) **diferimento;** ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

c) **redução em 100% (cem por cento) das alíquotas do imposto;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VI - as hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VII - o processo administrativo fiscal do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VIII - as hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IX - os critérios para as obrigações tributárias acessórias, visando à sua simplificação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 6º **Lei complementar** disporá sobre regimes específicos de tributação para: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) **serão as alíquotas uniformes em todo o território nacional, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VII;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) **será vedada a apropriação de créditos em relação às aquisições dos produtos de que trata este inciso destinados a distribuição, comercialização ou revenda;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

c) **será concedido crédito nas aquisições dos produtos de que trata este inciso por sujeito passivo do imposto, observado o disposto na alínea "b" e no § 1º, VIII;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - serviços financeiros, operações com bens imóveis, planos de assistência à saúde e concursos de prognósticos, podendo prever: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) **alterações nas alíquotas, nas regras de creditamento e na base de cálculo, admitida, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, a não aplicação do disposto no § 1º, VIII;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) **hipóteses em que o imposto incidirá sobre a receita ou o faturamento, com alíquota uniforme em todo o território nacional, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VII, e, em relação aos adquirentes dos bens e serviços de que trata este inciso, também do disposto no § 1º, VIII;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - sociedades cooperativas, que será optativo, com vistas a assegurar sua competitividade, observados os princípios da livre concorrência e da isonomia tributária, definindo, inclusive: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) as hipóteses em que o imposto não incidirá sobre as operações realizadas entre a sociedade cooperativa e seus associados, entre estes e aquela e pelas sociedades cooperativas entre si quando associadas para a consecução dos objetivos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) o regime de aproveitamento do crédito das etapas anteriores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - serviços de hotelaria, parques de diversão e parques temáticos, agências de viagens e de turismo, bares e restaurantes, atividade esportiva desenvolvida por Sociedade Anônima do Futebol e aviação regional, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VIII; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

V - operações alcançadas por tratado ou convenção internacional, inclusive referentes a missões diplomáticas, repartições consulares, representações de organismos internacionais e respectivos funcionários acreditados; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VI - serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal e interestadual, ferroviário e hidroviário, podendo prever hipóteses de alterações nas alíquotas e nas regras de creditamento, admitida a não aplicação do disposto no § 1º, V a VIII. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 7º A **isenção** e a **imunidade**: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo, na hipótese da imunidade, **inclusive** em relação ao inciso XI do § 1º, quando determinado em contrário em **lei complementar**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 8º Para fins do disposto neste artigo, a **lei complementar** de que trata o caput **poderá** estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 9º Qualquer alteração na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - **deverá** ser compensada pela elevação ou redução, pelo Senado Federal, das alíquotas de referência de que trata o § 1º, XII, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas, nos termos de lei complementar; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso I deste parágrafo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 10. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **poderão** optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o § 1º, XII. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado de estimativa de impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o § 1º, XII. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 12. A devolução de que trata o § 5º, VIII, não será considerada nas bases de cálculo de que tratam os arts. 29-A, 198, § 2º, 204, parágrafo único, 212, 212-A, II, e 216, § 6º, não se aplicando a ela, ainda, o disposto no art. 158, IV, "b". (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 13. A devolução de que trata o § 5º, VIII, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Art. 156-B. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o art. 156-A: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre Estados, Distrito Federal e Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - decidir o contencioso administrativo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 2º Na forma da lei complementar: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - os Estados, o Distrito Federal e os Municípios serão representados, de forma paritária, na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - será assegurada a alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos Estados e o Distrito Federal e o conjunto dos Municípios e o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - o Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - o controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

V - a fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados, no âmbito de suas respectivas competências, pelas administrações tributárias e procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VI - as competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão exercidas, no Comitê Gestor e na representação deste, por servidores das referidas carreiras; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

VII - serão estabelecidas a estrutura e a gestão do Comitê Gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 3º A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - 27 (vinte e sete) membros, representando cada Estado e o Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - 27 (vinte e sete) membros, representando o conjunto dos Municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) 14 (quatorze) representantes, com base nos votos de cada Município, com valor igual para todos; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) 13 (treze) representantes, com base nos votos de cada Município ponderados pelas respectivas populações. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 4º As deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem, cumulativamente, os votos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - em relação ao conjunto dos Estados e do Distrito Federal: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) da maioria absoluta de seus representantes; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) de representantes dos Estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de 50% (cinquenta por cento) da população do País; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - em relação ao conjunto dos Municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 5º O Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 6º O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a administração tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 7º O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a administração tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 8º Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

SEÇÃO VI - DA REPARTIÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS

REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS		
UNIÃO	ESTADOS/DF	MUNICÍPIOS
IRPF (retido na fonte)	100%	100%

IOF Ouro	30%	70%
Residuais	20%	-
CIDE-Combustível	29%	25%
ITR (fiscalizado e cobrado pela União)		50%
ITR (fiscalizado e cobrado pelo Município)		100%
IPI	10%	25%
	IPVA	50%
	ICMS	25%
IR + IPI (50% do que é arrecadado)	21,5% - FPE	22,5% - FPM
	3% (Norte, Nordeste e Centro-Oeste)	

RECEITAS NÃO REPARTIDAS		
UNIÃO	ESTADOS/DF	MUNICÍPIOS
II	ITCMD	ISS
IE		IPTU
IGF		ITBI
IEG		

Art. 157. Pertencem aos **Estados e ao Distrito Federal**:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II - **vinte por cento** do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Art. 158. Pertencem aos **Municípios**:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

II - **cinquenta por cento** do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (Regulamento)

III - **50%** (cinquenta por cento) do produto da arrecadação **do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios** e, em relação a **veículos aquáticos e aéreos**, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - **25%** (vinte e cinco por cento): (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) **do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação**; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

b) **do produto da arrecadação do imposto previsto no art. 156-A distribuída aos Estados**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "a", serão creditadas conforme os seguintes critérios: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

I - **65%** (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas **operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

II - **até 35%** (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, **obrigatoriamente**, a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

§ 2º As parcelas de receita pertencentes aos Municípios mencionadas no inciso IV, "b", serão creditadas conforme os seguintes critérios: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - **80%** (oitenta por cento) na proporção da população; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - **10%** (dez por cento) com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - **5%** (cinco por cento) com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

IV - **5%** (cinco por cento) em montantes iguais para todos os Municípios do Estado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Art. 159. A **União** entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007)

I - **do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no art. 153, VIII, 50% (cinquenta por cento), da seguinte forma**: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) **vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal**; (Vide Lei Complementar nº 62, de 1989) (Regulamento)

b) **vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;** (Vide Lei Complementar nº 62, de 1989) (Regulamento)

c) **três por cento**, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; (Regulamento)

d) **um por cento** ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)

e) **1%** (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014)

f) **1%** (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 112, de 2021) Produção de efeitos

II - do produto da arrecadação do **imposto sobre produtos industrializados** e do imposto previsto no art. 153, VIII, **10%** (dez por cento) aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - do produto da arrecadação da **contribuição de intervenção no domínio econômico** prevista no art. 177, § 4º, **29%** (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observadas as destinações a que se referem as alíneas "c" e "d" do inciso II do referido parágrafo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A **nenhuma unidade** federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido.

§ 3º **Os Estados entregarão aos respectivos Municípios 25%** (vinte e cinco por cento) dos recursos que receberem nos termos do inciso II do caput deste artigo, observados os critérios estabelecidos no art. 158, § 1º, para a parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados, e no art. 158, § 2º, para a parcela relativa ao imposto previsto no art. 153, VIII. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, **vinte e cinco por cento** serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 159-A. Fica instituído o **Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional**, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos do art. 3º, III, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - **realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - fomento a atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º É vedada a retenção ou qualquer restrição ao recebimento dos recursos de que trata o caput. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 2º Na aplicação dos recursos de que trata o caput, os Estados e o Distrito Federal priorizarão projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 3º Observado o disposto neste artigo, caberá aos Estados e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação dos recursos de que trata o caput. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 4º Os recursos de que trata o caput serão entregues aos Estados e ao Distrito Federal de acordo com coeficientes individuais de participação, calculados com base nos seguintes indicadores e com os seguintes pesos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

I - população do Estado ou do Distrito Federal, com peso de 30% (trinta por cento); (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

II - coeficiente individual de participação do Estado ou do Distrito Federal nos recursos de que trata o art. 159, I, "a", da Constituição Federal, com peso de 70% (setenta por cento). (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 5º O Tribunal de Contas da União será o órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação de que trata o § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.

§ 1º A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos: (Renumerado do Parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

I - ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

II - ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

§ 2º Os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos Fundos de Participação ou aos precatórios federais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)

Art. 161. Cabe à lei complementar:

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, § 1º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios;

III - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 157, 158 e 159.

Parágrafo único. O **Tribunal de Contas da União** efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso II.

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Município; os dos Estados, por Município.

CAPÍTULO II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS

SEÇÃO I - NORMAS GERAIS

Art. 163. **Lei complementar** disporá sobre:

I - finanças públicas;

II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público;

III - concessão de garantias pelas entidades públicas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública;

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)

VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.

VIII - sustentabilidade da dívida, especificando: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

a) indicadores de sua apuração; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

b) níveis de compatibilidade dos resultados fiscais com a trajetória da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

c) trajetória de convergência do montante da dívida com os limites definidos em legislação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

d) medidas de ajuste, suspensões e vedações; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

e) planejamento de alienação de ativos com vistas à redução do montante da dívida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

IX - condições e limites para concessão, ampliação ou prorrogação de incentivo ou benefício de natureza tributária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024)

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso VIII do caput deste artigo pode autorizar a aplicação das vedações previstas no art. 167-A desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 163-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, de forma a garantir a rastreabilidade, a comparabilidade e a publicidade dos dados coletados, os quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida **exclusivamente** pelo banco central.

§ 1º É **vedado** ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

§ 2º O banco central **poderá** comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.

Art. 164-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso VIII do caput do art. 163 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Parágrafo único. A elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

SEÇÃO II - DOS ORÇAMENTOS

ORÇAMENTO PÚBLICO		
CONCEITO	É lei especial que autoriza os gastos que o Governo pode realizar durante um período determinado de tempo, discriminando detalhadamente as obrigações que deva concretizar, com a previsão concomitante dos ingressos necessários para cobri-las.	
	É instrumento do sistema de freios e contrapesos, uma vez que é elaborado pelo Poder Executivo e aprovado pelo Poder Legislativo.	
ASPECTOS	Político	Econômico
	Contábil	Jurídico
NATUREZA JURÍDICA	Orçamento é LEI! Em razão disso, desde 2008, o STF entende que leis orçamentárias podem ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade.	

ESPÉCIES	Tradicional	Desvinculado de planejamento. Foco nos valores e ausência de preocupação com as necessidades da sociedade.
	Desempenho	Desvinculado de planejamento. Foco apenas nas ações e ausência de preocupações com a saúde das contas.
	Programa	Vinculado a um planejamento. É o modelo adotado pela Lei nº 4320/64.
	Base-zero	Ausência de vinculação do orçamento atual com o anterior como parâmetro de gastos.
PRINCÍPIOS	Anualidade	Exclusividade
	Legalidade	Proibição de estorno
	Especialidade	Não vinculação de impostos

ADI 5449

É possível a impugnação, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, de leis orçamentárias. Assim, é cabível a propositura de ADI contra lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias e lei de abertura de crédito extraordinário.

Art. 165. Leis de **iniciativa do Poder Executivo** estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as **diretrizes, objetivos e metas** da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 2º A **lei de diretrizes orçamentárias** compreenderá as **metas e prioridades da administração pública federal**, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 3º O Poder Executivo publicará, até **trinta dias** após o encerramento de cada bimestre, **relatório resumido da execução orçamentária**. (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição **serão** elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-13/FGV (2022)

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de **demonstrativo regionalizado do efeito**, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de **reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional**.



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

§ 9º Cabe à **lei complementar**:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual;

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório, para a realização do disposto nos §§ 11 e 12 do art. 166 . (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide ADI 7697)

§ 10. A administração tem o **dever** de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide ADI 7697)

§ 11. O disposto no § 10 deste artigo, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019) (Produção de efeito)

I - subordina-se ao cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que estabeleçam metas fiscais ou limites de despesas e não impede o cancelamento necessário à abertura de créditos adicionais;

II - não se aplica nos casos de impedimentos de ordem técnica devidamente justificados;

III - aplica-se **exclusivamente** às despesas primárias discricionárias.

§ 12. Integrará a lei de diretrizes orçamentárias, para o exercício a que se refere e, pelo menos, para os **2 (dois) exercícios subsequentes**, anexo com previsão de agregados fiscais e a proporção dos recursos para investimentos que serão alocados na lei orçamentária anual para a continuidade daqueles em andamento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019) (Produção de efeito)

§ 13. O disposto no inciso III do § 9º e nos §§ 10, 11 e 12 deste artigo **aplica-se exclusivamente aos orçamentos fiscal e da seguridade social da União**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019) (Produção de efeito)

§ 14. A lei orçamentária anual **poderá** conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019) (Produção de efeito)

§ 15. A União organizará e manterá registro centralizado de projetos de investimento contendo, por Estado ou Distrito Federal, pelo menos, análises de viabilidade, estimativas de custos e informações sobre a execução física e financeira. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 102, de 2019) (Produção de efeito)

§ 16. As leis de que trata este artigo devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento e da avaliação das políticas públicas previstos no § 16 do art. 37 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 17. Para o cumprimento do disposto no inciso I do § 11 deste artigo, o Poder Executivo poderá reduzir ou limitar, na elaboração e na execução das leis orçamentárias, as despesas com a concessão de subsídios, subvenções e benefícios de natureza financeira, inclusive os relativos a indenizações e restituições por perdas econômicas, observado o ato jurídico perfeito. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024)

§ 18. A partir do exercício financeiro de 2026, serão excluídas do limite individualizado do Poder Executivo estabelecido na lei complementar de que trata o [art. 6º da Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022](#), as despesas com precatórios e requisições de pequeno valor. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 19. A partir de 2026, o limite individualizado para o Poder Executivo é aquele estabelecido nos termos da lei complementar de que trata o [art. 6º da Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022](#), considerados os créditos suplementares e especiais incorporados ao limite de despesa de 2025, e deduzido do valor correspondente ao limite de que trata o [art. 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#) considerado para elaboração do projeto de lei orçamentária anual de 2025, corrigido pelo IPCA, nos termos da referida lei complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 20. O disposto nos §§ 18 e 19 deste artigo não implicará revisão da base de cálculo dos limites individualizados estabelecidos na lei complementar de que trata o [art. 6º da Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022](#). (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 21. A partir de 2027, as despesas anuais da União com precatórios e requisições de pequeno valor, decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, de que trata o [art. 100 desta Constituição](#), serão incorporadas gradualmente na apuração da meta de resultado primário estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, de forma cumulativa a cada exercício, em, no mínimo, 10% (dez por cento) do montante previsto dessas despesas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 22. Para o exercício financeiro de 2026, não será computado na meta de resultado primário estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias o valor excedente ao limite de que trata o [art. 107-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias](#). [\(Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025\)](#)

LEIS ORÇAMENTÁRIAS		
PLANO PLURIANUAL (PPA)	VIGÊNCIA	04 anos
	OBJETIVOS	Estabelece as Diretrizes, Objetivos e Metas da Administração Pública de forma regionalizada para as despesas de: • Capital e outras delas decorrentes; • Programas de duração continuada.
	APROVAÇÃO	Será enviado ao Poder Legislativo para aprovação até 4 meses antes do final do 1º exercício financeiro do chefe do executivo, ou seja, até 31 de agosto. Após a aprovação pelo Legislativo, será devolvido ao Executivo até o final da última sessão legislativa (até 22 de dezembro) do mesmo ano que foi enviado.
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)	VIGÊNCIA	01 ano
	OBJETIVOS	Compreende as prioridades e metas que devem ser colocadas em prática no exercício financeiro seguinte pela LOA; Funções da LDO: • Estabelecer as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública; • Orientar a elaboração da LOA; • Dispor sobre as alterações na legislação tributária; • Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento; • Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas.
	APROVAÇÃO	Envio do Executivo ao Legislativo: Até 8 meses e meio antes de finalizar o exercício financeiro; (Até 15 de abril) Aprovação e devolução ao Executivo: Até o encerramento do 1º Período Legislativo (Até 17 de julho) CF. Art. 57. § 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA)	VIGÊNCIA	01 ano

	OBJETIVOS	Instrumento orçamentário que colocará em prática tudo o que foi planejado pelas prioridades e metas da LDO, estando em plena concordância com as diretrizes, objetivos e metas do PPA; A LOA tem o papel de prever ou estimar a receita e fixar as despesas do exercício financeiro; A LOA é formada pelo: • Orçamento Fiscal; • Orçamento de Investimento das empresas; • Orçamento da Seguridade social.
	APROVAÇÃO	A LOA será enviada ao Poder Legislativo para aprovação até 4 meses antes do final do exercício financeiro do chefe do executivo, ou seja, até 31 de agosto. Após a aprovação pelo Legislativo, será devolvida ao Executivo até o final da sessão legislativa (até 22 de dezembro) do mesmo ano que foi enviado.

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

§ 1º Caberá a uma **Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:**

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das duas Casas do Congresso Nacional.

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem **somente** podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, **excluídas as que incidam sobre:**

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2023)

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou

III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022) (Vide ADI 7697)

§ 9º-A Do limite a que se refere o § 9º deste artigo, 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) caberá às emendas de Deputados e 0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) às de Senadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022) (Vide ADI 7697)

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015) (Vide ADI 7697)

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações oriundas de emendas individuais, em montante correspondente ao limite a que se refere o § 9º deste artigo, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 desta Constituição, observado o disposto no § 9º-A deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022) (Vide ADI 7697)

§ 12. A garantia de execução de que trata o § 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por todas as emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal, no montante

de até 1% (um por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide) (Vide) (Vide ADI 7697)

ADI 6670

Presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, cabível a concessão de medida cautelar para afastar a aplicação de norma estadual que estabeleça limites para aprovação de emendas parlamentares impositivas em patamar diferente do imposto pelo art. 166 da Constituição Federal.

§ 13. As programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide ADI 7697)

§ 14. Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 11 e 12 deste artigo, os órgãos de execução deverão observar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, cronograma para análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide ADI 7697)

I - (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

II - (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

III - (revogado); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

IV - (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 15. (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito)

§ 16. Quando a transferência obrigatória da União para a execução da programação prevista nos §§ 11 e 12 deste artigo for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios, independe da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide ADI 7697)

§ 17. Os restos a pagar provenientes das programações orçamentárias previstas nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 1% (um por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto de lei orçamentária, para as programações das emendas individuais, e até o limite de 0,5% (cinco décimos por cento), para as programações das emendas de iniciativa de bancada de parlamentares de Estado ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022) (Vide ADI 7697)

§ 18. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, os montantes previstos nos §§ 11 e 12 deste artigo poderão ser reduzidos em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas discricionárias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide ADI 7697)

§ 19. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria, observado o disposto no § 9º-A deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022) (Vide ADI 7697)

§ 20. As programações de que trata o § 12 deste artigo, quando versarem sobre o início de investimentos com duração de mais de 1 (um) exercício financeiro ou cuja execução já tenha sido iniciada, deverão ser objeto de emenda pela mesma bancada estadual, a cada exercício, até a conclusão da obra ou do empreendimento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 100, de 2019) (Produção de efeito) (Vide ADI 7697)

Art. 166-A. **As emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios por meio de:** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019) (Vide ADI 7697)

I - transferência especial; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

II - transferência com finalidade definida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

§ 1º Os recursos transferidos na forma do caput deste artigo não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios para fins de repartição e para o cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e inativo, nos termos do § 16 do art. 166, e de endividamento do ente federado, vedada, em qualquer caso, a aplicação dos recursos a que se refere o caput deste artigo no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

I - despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos, e com pensionistas; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

II - encargos referentes ao serviço da dívida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 2º Na transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo, os recursos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

I - serão repassados diretamente ao ente federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento congênere; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

II - pertencerão ao ente federado no ato da efetiva transferência financeira; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

III - serão aplicadas em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do ente federado beneficiado, observado o disposto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

§ 3º O ente federado beneficiado da transferência especial a que se refere o inciso I do caput deste artigo poderá firmar contratos de cooperação técnica para fins de subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária na aplicação dos recursos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

§ 4º Na transferência com finalidade definida a que se refere o inciso II do caput deste artigo, os recursos serão: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

I - **vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar;** e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

II - **aplicados nas áreas de competência constitucional da União.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)

§ 5º Pelo menos **70% (setenta por cento)** das transferências especiais de que trata o inciso I do caput deste artigo deverão ser aplicadas em despesas de capital, observada a restrição a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 105, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

TRANSFERÊNCIA DE VALORES DAS EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA
Repasse direito ao ente, sem necessidade de convênio.	Recurso vinculado à programação estabelecida na emenda.
Pertence ao ente no momento da transferência.	Aplicados nas áreas de competência constitucional da União.
70% precisam ser aplicados em despesas de capital.	
É vedada a aplicação das emendas individuais impositivas no pagamento de: Despesas com pessoal e encargos sociais a ativos, inativos e pensionistas; Serviços da dívida.	

Art. 167. São **vedados**:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2023)

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2023)

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, **ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;** (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

CAUIDADO: Esse inciso trata da chamada **regra de ouro** do orçamento, que consiste no fato de o Poder Público não poder se endividar para pagar despesas correntes, ou seja, para o custeio da máquina pública. Essa regra foi afastada durante a pandemia de Covid 19, pela Emenda Constitucional 106/2020.

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, **ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2023)

CAUIDADO: Princípio da não vinculação das receitas.

A receita decorrente dos impostos custeia despesas genéricas, portanto, não pode ser vinculada a nenhum gasto específico. Com exceção das seguintes:

- Receita transferida obrigatória;
- Manutenção do ensino;
- Prestação de garantias às operações de crédito;
- Saúde;
- Fundos de erradicação da pobreza;
- Gastos concernentes à administração tributária;
- Programas de inclusão social;
- Fundos de fomento à cultura.

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

CAUIDADO: Princípio da proibição de estorno.

Atente-se à previsão do parágrafo 5º, que excepciona essa regra

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no art. 165, § 5º;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com

peçoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

XII - na forma estabelecida na lei complementar de que trata o § 22 do art. 40, a utilização de recursos de regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes dos fundos previstos no art. 249, para a realização de despesas distintas do pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

XIII - a transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamentos por instituições financeiras federais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios na hipótese de descumprimento das regras gerais de organização e de funcionamento de regime próprio de previdência social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

XIV - a criação de fundo público, quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante a execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º **Nenhum** investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de **crime de responsabilidade**.



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, **salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.**

§ 3º A abertura de crédito extraordinário **somente** será admitida para atender a despesas **imprevisíveis e urgentes**, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62.

§ 4º É permitida a vinculação das receitas a que se referem os arts. 155, 156, 156-A, 157, 158 e as alíneas "a", "b", "d", "e" e "f" do inciso I e o inciso II do **caput** do art. 159 desta Constituição para pagamento de débitos com a União e para prestar-lhe garantia ou contragarantia. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo

de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso VI deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 6º Para fins da apuração ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite de que trata o inciso III do caput deste artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 7º A lei não imporá nem transferirá qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público, inclusive despesas de pessoal e seus encargos, para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão da correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo, na forma do inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 128, de 2022)

Art. 167-A. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento), no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, **exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

VII - criação de despesa obrigatória; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º Apurado que a despesa corrente supera **85%** (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - rejeitado pelo Poder Legislativo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - transcorrido o prazo de **180 (cento e oitenta) dias** sem que se ultime a sua apreciação; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 5º As disposições de que trata este artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 167-B. **Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União **deve** adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, **somente** naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular**, nos termos definidos nos arts. 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 167-C. **Com o propósito **exclusivo** de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos, no seu período de duração, o Poder Executivo federal **pode** adotar processos simplificados de contratação de pessoal, em caráter temporário e emergencial, e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes**, dispensada a observância do § 1º do art. 169 na contratação de que trata o inciso IX do caput do art. 37 desta Constituição, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 167-D. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito **exclusivo** de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o art. 167-B, não se aplica o disposto no § 3º do art. 195 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

CUIDADO: O que o parágrafo único prevê é a possibilidade de a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social poder contratar com o poder público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional.

Art. 167-E. Fica **dispensada**, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso III do caput do art. 167 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 167-F. **Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional** de que trata o art. 167-B desta Constituição: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - **são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º **Lei complementar pode** definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 2º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

I - decorrentes de repartição de receitas a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

II - decorrentes das vinculações estabelecidas pelos arts. 195, 198, 201, 212, 212-A e 239 desta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

III - destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 167-G. Na hipótese de que trata o art. 167-B, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no art. 167-A desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos II, IV, VII, IX e X do caput do art. 167-A desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 2º Na hipótese de que trata o art. 167-B, não se aplica a alínea "c" do inciso I do caput do art. 159 desta Constituição, devendo a transferência a que se refere aquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 3º É **facultada** aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a aplicação das vedações referidas no caput, nos termos deste artigo, e, até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do § 6º do art. 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 1º É **vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, **inclusive** fundações instituídas e mantidas pelo poder público, **só** poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - exoneração dos servidores **não estáveis**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável **poderá** perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 5º O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 6º O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, **vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou semelhantes pelo prazo de quatro anos**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 7º Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LCP 101/2000)

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Subseção I

Definições e Limites

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.

§ 1º Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

~~§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.~~

§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência, independentemente de empenho. (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

§ 3º Para a apuração da despesa total com pessoal, será observada a remuneração bruta do servidor, sem qualquer dedução ou retenção, ressalvada a redução para atendimento ao disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal. (Incluído pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional nº 19;

~~VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes:~~

VI - com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da Constituição Federal, quanto à parcela custeada por recursos provenientes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição;

~~c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.~~

c) de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, na forma definida pelo órgão do Poder Executivo federal responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

§ 3º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, é vedada a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. (Incluído pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

I - na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar; (Vide Decreto nº 3.917, de 2001)

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

II - na esfera estadual:

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; (Vide ADI 6533)

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; (Vide ADI 6533)

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; (Vide ADI 6533)

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; (Vide ADI 6533)

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar. (Vide ADI 6533)

§ 2º Para efeito deste artigo entende-se como órgão:

I - o Ministério Público;

II - no Poder Legislativo:

a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União;

b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas;

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal;

d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

III - no Poder Judiciário:

a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;

b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.

§ 3º Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo da União por força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1º.

§ 4º Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os percentuais definidos nas alíneas a e c do inciso II do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por cento).

§ 5º Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 6º (VETADO)

§ 7º Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão. (Incluído pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

LIMITES DAS DESPESAS COM PESSOAL			
LIMITES GLOBAIS			
UNIÃO		50% da Receita Corrente Líquida	
ESTADOS		60% da Receita Corrente Líquida	
MUNICÍPIOS		60% da Receita Corrente Líquida	
LIMITES ESPECÍFICOS			
UNIÃO		PODER LEGISLATIVO	2,5%
		PODER JUDICIÁRIO	6%

	PODER EXECUTIVO	40,9%
	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO	0,6%
ESTADOS	PODER LEGISLATIVO	3%
	PODER JUDICIÁRIO	6%
	PODER EXECUTIVO	49%
	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO	2%
MUNICÍPIOS	PODER LEGISLATIVO	6%
	PODER EXECUTIVO	54%

TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170. A ordem econômica, fundada na **valorização do trabalho humano e na livre iniciativa**, tem por fim **assegurar a todos existência digna**, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

I - soberania nacional;

II - propriedade privada;

III - função social da propriedade;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI - defesa do meio ambiente, **inclusive** mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

VII - redução das desigualdades **regionais e sociais**;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, **independentemente** de autorização de órgãos públicos, **salvo nos casos previstos em lei**. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

Art. 171. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Art. 172. A lei disciplinará, com base no interesse nacional, **os investimentos de capital estrangeiro, incentivará os reinvestimentos e regulará a remessa de lucros.**



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Art. 173. **Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.**



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

§ 1º A lei estabelecerá o **estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, **inclusive** quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista **não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.**

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de **fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.** (Vide Lei nº 13.874, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual **incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento**.

§ 2º **A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.**

§ 3º O Estado **favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas**, levando em conta a **proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros**.

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior **terão prioridade** na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de **concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.**

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - **o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;**

II - **os direitos dos usuários;**

III - **política tarifária;**

IV - **a obrigação de manter serviço adequado.**

Art. 176. As **jazidas**, em lavra ou não, e **demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica** constituem **propriedade distinta da do solo**, para efeito de exploração ou aproveitamento, e **pertencem à União**, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.

§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo **somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País**, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

§ 2º **É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei.**

§ 3º A **autorização de pesquisa** será sempre por **prazo determinado**, e as **autorizações e concessões** previstas neste artigo **não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.**

§ 4º **Não dependerá** de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida.

Art. 177. Constituem **monopólio da União**:



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; (Vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 49, de 2006)

§ 1º A União **poderá** contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) (Vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995) (Vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

II - as condições de contratação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

§ 3º **A lei disporá sobre o transporte e a utilização de materiais radioativos no território nacional.** (Renumerado de § 2º para 3º pela Emenda Constitucional nº 9, de 1995)

§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

I - a alíquota da contribuição poderá ser: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

a) diferenciada por produto ou uso; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, b; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

II - os recursos arrecadados serão destinados: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

c) ao financiamento de programas de infra-estrutura de transportes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

d) ao pagamento de subsídios a tarifas de transporte público coletivo de passageiros. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

Art. 178. A lei disporá sobre a **ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995)

Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 7, de 1995)

ARE 766.618 (Info 1119)

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais. STF, ARE 766.618 ED/SP, relator Ministro Luís Roberto Barroso, julgamento finalizado em 30.11.2023.

Art. 179. **A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.**



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Art. 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios **promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico.**

Art. 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial, feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País dependerá de autorização do Poder competente.

CAPÍTULO II - DA POLÍTICA URBANA

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, **executada pelo Poder Público municipal**, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por **objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.** (Regulamento) (Vide Lei nº 13.311, de 11 de julho de 2016)

§ 1º O plano diretor, **aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes**, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando **atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.**

§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com **prévia e justa indenização em dinheiro.**

§ 4º É **facultado** ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da **lei federal**, do **proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado**, que **promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente**, de:

I - **parcelamento ou edificação compulsórios;**

II - **imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;**

III - **desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.**

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de **até duzentos e cinquenta metros quadrados**, por **cinco anos**, **ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.** (Regulamento)

§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º **Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.**

CAPÍTULO III - DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA

Art. 184. **Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.**

§ 1º As benfeitorias **úteis e necessárias** serão indenizadas em **dinheiro.**

§ 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, **autoriza a União a propor a ação de desapropriação.**

§ 3º Cabe à **lei complementar** estabelecer **procedimento contraditório especial**, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.

§ 4º O orçamento fixará **anualmente** o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.

§ 5º **São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.**

Art. 185. São **insuscetíveis de desapropriação** para fins de reforma agrária:

I - **a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;**

II - **a propriedade produtiva.**

Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social.

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Art. 187. A **política agrícola** será planejada e executada na forma da lei, **com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente:**

I - os instrumentos creditícios e fiscais;

II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização;

III - o incentivo à pesquisa e à tecnologia;

IV - a assistência técnica e extensão rural;

V - o seguro agrícola;

VI - o cooperativismo;

VII - a eletrificação rural e irrigação;

VIII - a habitação para o trabalhador rural.

§ 1º Incluem-se no planejamento agrícola **as atividades agro-industriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais.**

§ 2º **Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma agrária.**

Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a **política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária.**

§ 1º A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área **superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica,** ainda que por interposta pessoa, **dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.**

§ 2º **Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária.**

Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária **receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.**

Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

Art. 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

ADPF 342-DF

Foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 — considerados os princípios relativos à soberania, à segurança nacional, à proteção do meio ambiente e à ordem econômica — o § 1º do art. 1º da Lei nº 5.709/1971, norma pré-constitucional que restringe a aquisição de propriedade rural por pessoa jurídica brasileira com a maior parte do capital social pertencente a pessoa física ou jurídica estrangeira, que resida ou tenha sede no exterior. STF. Plenário. Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/04/2026.

Art. 191. **Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.**

Parágrafo único. **Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.**

CAPÍTULO IV - DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Art. 192. O sistema financeiro nacional, **estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade,** em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por **leis complementares** que disporão, **inclusive,** sobre a **participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) (Vide Lei nº 8.392, de 1991)

I - (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)

II - (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)

III - (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)

- a) (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
- b) (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
- IV - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
- V - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
- VI - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
- VII - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
- VIII - (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
- § 1º (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
- § 2º (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)
- § 3º (Revogado) (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003)

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 193. A **ordem social** tem como **base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais**.

Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, **a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

CAPÍTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 194. A **seguridade social** compreende um **conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade**, destinadas a **assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social**.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

SEGURIDADE SOCIAL			
CONCEITO	Conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à Previdência, à Assistência Social e à Saúde.		
ABRANGÊNCIA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE

	Organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.	A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social	Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
--	---	--	---

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes **objetivos**:

I - universalidade da cobertura e do atendimento;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

CUIDADO: A universalidade da cobertura consiste na delimitação dos riscos sociais que podem ser amparados pela seguridade social. Dimensão objetiva.

A universalidade do atendimento consiste na delimitação das pessoas que podem ser amparadas. Dimensão subjetiva.

II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-8/CEBRASPE (2022)

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2022)

IV - irredutibilidade do valor dos benefícios;



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

V - equidade na forma de participação no custeio;

VI - diversidade da base de financiamento, **identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social;** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão **quadripartite**, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Art. 195. A seguridade social será **financiada por toda a sociedade**, de forma direta e indireta, nos termos da lei, **mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-21/FCC (2023); TRT-8/CEBRASPE (2022); TRT-22/FCC (2022)

I - do **empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada** na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, **mesmo sem vínculo empregatício;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

b) a **receita** ou o **faturamento;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

c) o **lucro;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

II - do **trabalhador** e dos **demais segurados da previdência social**, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

III - sobre a **receita de concursos de prognósticos.**

IV - do **importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

V - sobre bens e serviços, nos termos de lei complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 1º As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à seguridade social **constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União.**

§ 2º A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de forma **integrada pelos órgãos** responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

§ 3º **A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.** (Vide Medida Provisória nº 526, de 2011) (Vide Lei nº 12.453, de 2011) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

§ 4º A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, obedecido o disposto no art. 154, I.

§ 5º **Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.**

§ 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b".

CUIDADO: As contribuições sociais constituem exceção ao princípio da anterioridade anual! Deve respeitar apenas a anterioridade nonagesimal (noventena).

§ 7º São **isentas** de contribuição para a seguridade social as **entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.**

CUIDADO: Aqui, apesar de estar escrita a palavra "isenta", estamos diante de uma clara situação de imunidade tributária. Houve uma atecnia por parte do legislador.

§ 8º **O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)

§ 9º As contribuições sociais previstas no inciso I do **caput** deste artigo **poderão ter alíquotas diferenciadas** em razão da **atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho**, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas "b" e "c" do inciso I do caput. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

ADI 5779 (Info 1034)

É **incompatível** com a Constituição Federal ato normativo que, ao dispor sobre a comercialização de medicamentos anorexígenos, dispense o respectivo registro sanitário e as demais ações de vigilância sanitária. STF. Plenário. ADI 5779/DF, Rel. Min. Nunes Marques, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 14/10/2021

§ 11. São **vedados** a moratória e o parcelamento em prazo superior a **60 (sessenta) meses** e, na forma de **lei complementar**, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea "a" do inciso I e o inciso II do caput. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do *caput*, serão não-cumulativas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

§ 13. (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social **a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 15. A contribuição prevista no inciso V do **caput** poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 16. Aplica-se à contribuição prevista no inciso V do **caput** o disposto no art. 156-A, § 1º, I a VI, VIII, X a XIII, § 3º, § 5º, II a VI e IX, e §§ 6º a 11 e 13. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 17. A contribuição prevista no inciso V do **caput** não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos nos arts. 153, VIII, 156-A e 195, I, "b", e IV, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso V do **caput** a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 19. A devolução de que trata o § 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos arts. 100, § 15, 166, §§ 9º, 12 e 17, e 198, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

SEÇÃO II - DA SAÚDE

Art. 196. A saúde é **direito de todos e dever do Estado**, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à **redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.**

ADPF 946

O Tribunal, por maioria, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencido o Ministro Nunes Marques, que entendia pela perda parcial do objeto da arguição, apenas em relação à COVID. Por unanimidade, converteu o referendo da medida cautelar em julgamento de mérito e julgou procedente o pedido para declarar a **inconstitucionalidade** da Lei nº 13.691/2022 do Município de Uberlândia. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Não participou, justificadamente,

deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 6.11.2024.

Essa lei proibia, em seu território, a vacinação compulsória e a respectiva imposição de restrições e sanções a pessoas não vacinadas. Com isso, o STF entendeu que ela desestimula a adesão à imunização e gera risco à saúde da coletividade.

STF - AI 822.882

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.

ARE 803.274

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

STJ - REsp 1.657.156

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
- (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
- (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

Art. 197. São de **relevância pública** as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

RE 580.264

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6º e 196 da CF). Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que, em face de sua prestação pelo Estado mesmo, se definem como de natureza pública (art. 197 da Lei das leis). A prestação de ações e serviços de saúde por sociedades de economia mista corresponde à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de lucro.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (Vide ADPF 672)

I - **descentralização**, com **direção única** em cada esfera de governo;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

II - atendimento integral, com **prioridade para as atividades preventivas**, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com **recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.** (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

ACOs 3473 3474 3475 3478 3483 (Info 1037)

A União deve prestar suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTI's nos estados durante o período de emergência sanitária. STF. Plenário ACO 3473/DF ACO 3474/SP ACO 3475/DF ACO 3478/PI e ACO 3483/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgados em 10/11/2021

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, **anualmente**, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, **não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento);** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 155 e 156-A e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, "a", e II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 156 e 156-A e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, "b", e § 3º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 3º **Lei complementar**, que será reavaliada pelo menos a cada **cinco anos**, estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) Regulamento

I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2º; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

IV - (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde **poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 5º **Lei federal** disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 2010) Regulamento



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

§ 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 51, de 2006)

§ 7º **O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022)

§ 8º Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no **orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022)

§ 9º O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias **não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022)

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em **razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial** e, somado aos seus vencimentos, **adicional de insalubridade.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022)

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias **não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 120, de 2022)

§ 12. **Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira,** a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 124, de 2022)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

§ 13. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei de que trata o § 12 deste artigo, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos

de carreiras, quando houver, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 124, de 2022)

§ 14. Compete à **União**, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, **60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde**, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 127, de 2022)

§ 15. Os recursos federais destinados aos pagamentos da assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, bem como aos prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, **60% (sessenta por cento) de seus pacientes pelo sistema único de saúde**, para o cumprimento dos pisos salariais de que trata o § 12 deste artigo **serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 127, de 2022)

Art. 199. **A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.**

§ 1º - As instituições privadas **poderão** participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

§ 2º É **vedada** a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas **com fins lucrativos**.



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

§ 3º É **vedada** a participação direta ou indireta de **empresas ou capitais estrangeiros** na assistência à saúde no País, **salvo nos casos previstos em lei**.



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

§ 4º A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;

VIII - **colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.**

STJ – IAC 14 (Info 770)

Em demandas relativas a direito à saúde, é incabível ao juiz estadual determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda se a parte requerente optar pela não inclusão, ante a solidariedade dos entes federados.

A) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, DEVERÁ prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora eleger demandar.

B) As regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei nº 8.080/90, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal.

C) A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I da CF/88, é determinada por critério objetivo em regra em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência *ratione personae*), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150/STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254/STJ). STJ. 1ª Seção. CC 188.002-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 12/4/2023 (IAC 14) (Info 770).

STF – RE 1366243

O STF, concedeu tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:

1. **Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados:** a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, AINDA QUE isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;

2. **Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:** devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, SENDO VEDADA, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

3. Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem se observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução;

4. Ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. STF. Plenário. RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/04/2023.

STJ – REsp 1.657.156 – Recurso Repetitivo (Info 633)

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

- a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
- b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
- c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018

SEÇÃO III - DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 201. A **previdência social** será organizada sob a forma do **Regime Geral de Previdência Social**, de **caráter contributivo** e de **filiação obrigatória**, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

I - **cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

II - **proteção à maternidade, especialmente à gestante**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

III - **proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

IV - **salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

V - **pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes**, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 1º É **vedada** a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, **ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

TEMA 457 - RE 659424 (Info 994)

É **inconstitucional**, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres [Constituição Federal (CF), art. 5º, I], a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V).

I - **com deficiência**, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

II - **cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

§ 2º **Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 3º **Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão devidamente atualizados**, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 4º **É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real**, conforme critérios definidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

§ 5º **É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

I - **65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher**, observado tempo mínimo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

II - **60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher**, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes **incluídos** o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 8º O requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º **será reduzido em 5 (cinco) anos**, para o **professor** que comprove **tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio** fixado em **lei complementar**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 9º Para fins de aposentadoria, será **assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição** entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, **observada a compensação financeira**, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

§ 9º-A. O **tempo de serviço militar** exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o **tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social** terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

§ 10. **Lei complementar** poderá disciplinar a **cobertura de benefícios não programados, inclusive** os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 12. **Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive** os que se encontram em **situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de **1 (um) salário-mínimo.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 14. É **vedada** a **contagem de tempo de contribuição fictício** para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 15. **Lei complementar** estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 16. **Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Art. 202. O **regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma** em relação ao regime geral de previdência social, **será facultativo**, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e **regulado por lei complementar.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

§ 1º A **lei complementar** de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o **pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 2º As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada **não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 3º É **vedado** o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, **salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

§ 4º **Lei complementar** disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, **inclusive** suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, **enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de previdência complementar.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 5º A **lei complementar** de que trata o § 4º **aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 6º **Lei complementar** estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar instituídas pelos patrocinadores de que trata o § 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

SEÇÃO IV - DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, **independentemente de contribuição à seguridade social**, e tem por objetivos:

I - a proteção à **família**, à **maternidade**, à **infância**, à **adolescência** e à **velhice**;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - **a promoção da integração ao mercado de trabalho**;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um **salário mínimo de benefício mensal** à pessoa **portadora de deficiência** e ao **idoso** que **comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família**, conforme dispuser a lei.

VI - a **redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021)

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do **orçamento da seguridade social**, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

I - **descentralização político-administrativa**, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

II - **participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.**

Parágrafo único. É **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

SEÇÃO I - DA EDUCAÇÃO

Art. 205. **A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.**

TEMA 548 - RE 1008166 (Info 1069)

1. A educação básica em todas as suas fases — educação infantil, ensino fundamental e ensino médio — constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo.
3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. RE 1008166/SC, relator Min. Luiz Fux, julgamento finalizado em 22.9.2022.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes **princípios**:

I - **igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;**

II - **liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;**

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (Vide Lei nº 14.817, de 2024)

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

IX - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as **categorias de trabalhadores** considerados **profissionais da educação básica** e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

Súmula Vinculante 12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

STF. Súmula 539. É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro.

STF. Súmula 583. Promitente comprador de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial urbano.

Art. 207. As **universidades** gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao **princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão**.

§ 1º É **facultado** às universidades admitir professores, técnicos e cientistas **estrangeiros**, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)

§ 2º O disposto neste artigo **aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)

ADI 5946 (Info 1018)

É **inconstitucional** emenda à Constituição Estadual que confere autonomia financeira e orçamentária próprias de órgãos de Poder à universidade estadual.” STF. Plenário. ADI 5946/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 21/5/2021

RE 1.177.699 (Info 1088)

O candidato estrangeiro tem direito líquido e certo à nomeação em concurso público para provimento de cargos de professor, técnico e cientista em universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais, nos termos do art. 207, § 1º, da Constituição Federal, salvo se a restrição da nacionalidade estiver expressa no edital do certame com o exclusivo objetivo de preservar o interesse público e desde que, sem prejuízo de controle judicial, devidamente justificada. RE 1.177.699/SC, relator Ministro Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 24.3.2023 (sexta-feira), às 23:59.

Art. 208. O **dever** do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

ADI 5357 (Info 1018)

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.
 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.
- Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244.

I - **educação básica obrigatória** e gratuita dos **4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade**, assegurada **inclusive** sua oferta **gratuita** para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

II - **progressiva universalização do ensino médio gratuito**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

III - **atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino**;

IV - **educação infantil**, em creche e pré-escola, às crianças **até 5 (cinco) anos de idade**; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

V - **acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um**;

VI - **oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando**;

VII - **atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à saúde**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 1º O acesso ao **ensino obrigatório e gratuito** é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, **importa responsabilidade da autoridade competente**.

§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola.

RE 888815 (Info 915)

Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover educação. Não há, na CF/88, uma vedação absoluta ao ensino domiciliar. A CF/88, apesar de não o prever expressamente, não proíbe o ensino domiciliar. No entanto, o ensino domiciliar não pode ser atualmente exercido porque não há legislação que regulamente os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. Assim, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no Brasil após uma regulamentação por meio de lei na qual sejam previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei respeitar os mandamentos constitucionais que tratam sobre educação. STF. Plenário. RE 888815/RS, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12/9/2018

Art. 209. O **ensino é livre à iniciativa privada**, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional;

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.

Art. 210. Serão fixados **conteúdos mínimos para o ensino fundamental**, de maneira a assegurar **formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais**.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula **facultativa**, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

§ 2º O **ensino fundamental regular** será ministrado em língua **portuguesa**, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em **regime de colaboração seus sistemas de ensino**.

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

§ 2º Os **Municípios** atuarão **prioritariamente** no **ensino fundamental e na educação infantil**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

§ 3º Os **Estados e o Distrito Federal** atuarão **prioritariamente** no **ensino fundamental e médio**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

CAUTION: Municípios = Ensino fundamental e educação infantil

Estados/DF = Ensino fundamental e ensino médio

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão **formas de colaboração**, de forma a **assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

§ 5º A educação básica pública atenderá **prioritariamente** ao **ensino regular**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

§ 6º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão **ação redistributiva** em relação a suas escolas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

§ 7º O padrão mínimo de qualidade de que trata o § 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência o Custo Aluno Qualidade (CAQ), pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do art. 23 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

CUIDADO: União aplicará, anualmente, no mínimo, 18%.

Estados, DF e Municípios aplicarão, anualmente, no mínimo, 25%.

§ 1º A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.

§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano nacional de educação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

§ 4º Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (Vide Decreto nº 6.003, de 2006)

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

§ 7º É **vedado** o uso dos recursos referidos no **caput** e nos §§ 5º e 6º deste artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

§ 8º Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no **caput** deste artigo e no inciso II do **caput** do art. 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o art. 212-A desta Constituição, em aplicações equivalentes às anteriormente praticadas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

§ 9º A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o **caput** do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) Regulamento

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

II - os fundos referidos no inciso I do **caput** deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento): (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

a) das parcelas dos Estados no imposto de que trata o art. 156-A; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

b) da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o art. 156-A, relativa ao exercício de sua competência estadual, nos termos do art. 156-A, § 2º; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

c) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do **caput** do art. 155, o inciso II do **caput** do art. 157, os incisos II, III e IV do **caput** do art. 158 e as alíneas "a" e "b" do inciso I e o inciso II do **caput** do art. 159 desta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

III - os recursos referidos no inciso II do **caput** deste artigo serão distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas na alínea "a" do inciso X do **caput** e no § 2º deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

IV - a União complementarará os recursos dos fundos a que se refere o inciso II do **caput** deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

V - a complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se refere o inciso II do **caput** deste artigo, distribuída da seguinte forma: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

a) 10 (dez) pontos percentuais no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno (VAAF), nos termos do inciso III do **caput** deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

b) no mínimo, 10,5 (dez inteiros e cinco décimos) pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno (VAAT), referido no inciso VI do **caput** deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

c) 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcancem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

VI - o VAAT será calculado, na forma da lei de que trata o inciso X do **caput** deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso II do **caput** deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no § 1º e consideradas as matrículas nos termos do inciso III do **caput** deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

VII - os recursos de que tratam os incisos II e IV do **caput** deste artigo serão aplicados pelos Estados e pelos Municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 desta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

VIII - a vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecida no art. 212 desta Constituição suportará, no máximo, 30% (trinta por cento) da complementação da União, considerados para os fins deste inciso os valores previstos no inciso V do **caput** deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

IX - o disposto no **caput** do art. 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos nos incisos II e IV do **caput** deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

X - a lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do **caput** e no § 1º do art. 208 e as metas pertinentes do plano nacional de educação, nos termos previstos no art. 214 desta Constituição, sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

a) a organização dos fundos referidos no inciso I do **caput** deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino, observados as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

b) a forma de cálculo do VAAF decorrente do inciso III do **caput** deste artigo e do VAAT referido no inciso VI do **caput** deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

c) a forma de cálculo para distribuição prevista na alínea "c" do inciso V do **caput** deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

d) a transparência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso I do **caput** deste artigo, assegurada a criação, a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

e) o conteúdo e a periodicidade da avaliação, por parte do órgão responsável, dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

XI - proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada fundo referido no inciso I do **caput** deste artigo, excluídos os recursos de que trata a alínea "c" do inciso V do **caput** deste artigo, será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea "b" do inciso V do **caput** deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze por cento) para despesas de capital; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

XII - lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

XIII - a utilização dos recursos a que se refere o § 5º do art. 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso V do **caput** deste artigo, é vedada. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

XIV - no exercício de 2025, da complementação de que trata o inciso V do **caput**, até 10% (dez por cento) dos valores de cada uma das modalidades referidas nesse dispositivo poderão ser repassados pela União para ações de fomento à criação de matrículas em tempo integral na educação básica pública, considerados indicadores de atendimento, melhoria da qualidade e redução de desigualdades, mantida a classificação orçamentária do repasse como Fundeb, não se aplicando, para fins deste inciso, os critérios de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso V deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024)

XV - a partir do exercício de 2026, no mínimo 4% (quatro por cento) dos recursos dos fundos referidos no inciso I do **caput** deste artigo serão destinados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios à criação de matrículas em tempo integral na educação básica, conforme diretrizes pactuadas entre a União e demais entes da Federação, até o atingimento das metas de educação em tempo integral estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024)

§ 1º O cálculo do VAAT, referido no inciso VI do **caput** deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso II do **caput** deste artigo, pelo menos, as seguintes disponibilidades: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

I - receitas de Estados, do Distrito Federal e de Municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrantes dos fundos referidos no inciso I do **caput** deste artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

II - cotas estaduais e municipais da arrecadação do salário-educação de que trata o § 6º do art. 212 desta Constituição; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

III - complementação da União transferida a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios nos termos da alínea "a" do inciso V do **caput** deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

§ 2º Além das ponderações previstas na alínea "a" do inciso X do **caput** deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

§ 3º Será destinada à educação infantil a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais a que se refere a alínea "b" do inciso V do **caput** deste artigo, nos termos da lei." (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que:

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.

§ 1º Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta

de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

§ 2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - melhoria da qualidade do ensino;

IV - formação para o trabalho;

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

SEÇÃO II - DA CULTURA

Art. 215. O **Estado** garantirá a todos o **pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.**

§ 1º **O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.**

§ 2º A **lei** disporá sobre a fixação de **datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.**

§ 3º A lei estabelecerá o **Plano Nacional de Cultura**, de **duração plurianual**, visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que conduzem à: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)

I - **defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)

II - **produção, promoção e difusão de bens culturais;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)

III - **formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)

IV - democratização do acesso aos bens de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)

V - valorização da diversidade étnica e regional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 48, de 2005)

RE 627.432

São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância.

Art. 216. Constituem **patrimônio cultural brasileiro** os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

I - as formas de expressão;

II - os modos de criar, fazer e viver;

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.

§ 2º Cabem à **administração pública**, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. (Vide Lei nº 12.527, de 2011)

§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4º **Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos**, na forma da lei.

§ 5º Ficam **tombados** todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

§ 6º É **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos

culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

I - despesas com pessoal e encargos sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

I - diversidade das expressões culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

VII - transversalidade das políticas culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

IX - transparência e compartilhamento das informações; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

I - órgãos gestores da cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

II - conselhos de política cultural; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

III - conferências de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

IV - comissões intergestores; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

V - planos de cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

VI - sistemas de financiamento à cultura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

VII - sistemas de informações e indicadores culturais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

VIII - programas de formação na área da cultura; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

IX - sistemas setoriais de cultura. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012)

SEÇÃO III - DO DESPORTO

Art. 217. É **dever** do Estado **fomentar práticas desportivas formais e não-formais**, como direito de cada um, observados:

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento;

II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento;

III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não- profissional;

IV - a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional.

§ 1º O Poder Judiciário só admitirá ações relativas **à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva**, regulada em lei.

§ 2º A justiça desportiva terá o prazo máximo de **sessenta dias**, contados da instauração do processo, para proferir decisão final.

§ 3º O Poder Público incentivará o **lazer**, como forma de promoção social.

CUIDADO: Apesar de haver previsão expressa na Constituição Federal do princípio da inafastabilidade da jurisdição, existem alguns casos em que há necessidade de acionar primeiramente a via administrativa para, posteriormente, acionar o Poder Judiciário. A justiça desportiva é um desses casos.

CAPÍTULO IV - DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

Art. 218. O Estado promoverá e incentivará **o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 1º A pesquisa científica básica e tecnológica receberá **tratamento prioritário do Estado**, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á **preponderantemente** para a **solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional**.

§ 3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, **inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho**. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 4º A lei apoiará e estimulará as **empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País**, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5º É **facultado** aos Estados e ao Distrito Federal **vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica**.

§ 6º O Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 7º O Estado promoverá e incentivará a **atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput**. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será **incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal**.

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de

demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

§ 2º **Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015)

CAPÍTULO V - DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 220. **A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.**

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º **É vedada toda e qualquer censura** de natureza política, ideológica e artística.

§ 3º Compete à lei federal:

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, **advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.**

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação **independe de licença de autoridade.**

Art. 221. **A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:**

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Art. 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é **privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no País.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

§ 1º Em qualquer caso, pelo menos **setenta por cento** do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens **deverá** pertencer, **direta ou indiretamente**, a **brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos**, que **exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são **privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social.** (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

§ 4º Lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o § 1º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 36, de 2002)

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da mensagem.

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, **dois quintos** do Congresso Nacional, em votação nominal.

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do **Congresso Nacional**, na forma dos parágrafos anteriores.

§ 4º **O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.**

§ 5º **O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as de televisão.**

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei.

CAPÍTULO VI - DO MEIO AMBIENTE

Art. 225. **Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.**

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV - **exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;** (Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

VIII - manter **regime fiscal favorecido** para os **biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono**, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes **tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo** em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", IV e V, e o art. 239 e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica **obrigado a recuperar o meio ambiente degradado**, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, **a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.**

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (Regulamento)

§ 5º São **indisponíveis** as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As **usinas que operem com reator nuclear** **deverão** ter sua localização definida em **lei federal**, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)

STJ. Súmula 467. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

STJ. Súmula 613. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

STJ. Súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

STJ. Súmula 623. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

STJ. Súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.

STJ. Súmula 652. A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.

ADI 3540

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ 158/205-206). O adimplemento desse encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial de uso comum das pessoas em geral. Meio ambiente – direito à preservação de sua integridade (CF, art. 225) – prerrogativa qualificada por seu caráter de metaindividualidade – direito de terceira geração (ou de novíssima dimensão) que consagra o postulado da solidariedade – necessidade de impedir que a transgressão a esse direito faça irromper, no seio da coletividade, conflitos intergeracionais - espaços territoriais especialmente protegidos (CF, art. 225, § 1º, III) – alteração e supressão do regime jurídico a eles pertinente – medidas sujeitas ao princípio constitucional da reserva de lei – supressão de vegetação em área de preservação permanente – possibilidade de a administração pública, cumpridas as exigências legais, autorizar, licenciar ou permitir obras e/ou atividades nos espaços territoriais protegidos, desde que respeitada, quanto a estes, a integridade dos atributos justificadores do regime de proteção especial – relações entre economia (CF, art. 3º, II, c/c o art. 170, VI) e ecologia (CF, art. 225) – colisão de direitos fundamentais – critérios de superação desse estado de tensão entre valores constitucionais relevantes – os direitos básicos da pessoa.

STF - MS 22.164

O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão

significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.

ADI 3252

Condicionar a aprovação de licenciamento ambiental à prévia autorização da Assembleia Legislativa implica indevida interferência do Poder Legislativo na atuação do Poder Executivo, não autorizada pelo art. 2º da Constituição.

RE 548.181

O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação.

RE 654.833

É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

ADI 6808

É **inconstitucional** a concessão automática de licença ambiental no sistema responsável pela integração (Redesim) para o funcionamento de empresas que exerçam atividades de risco médio nos termos da classificação estabelecida em ato do Poder Público.

ADI 6650

É **inconstitucional** norma estadual que estabelece hipóteses de dispensa e simplificação do licenciamento ambiental para atividades de lavra a céu aberto por invadir a competência legislativa da União para editar normas gerais sobre proteção do meio ambiente, nos termos previstos no art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.

STJ – TESES SOBRE DIREITO AMBIENTAL – EDIÇÃO 30

Tese 01

Admite-se a condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação integral do meio ambiente.

Tese 02

É vedado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA imporsanções administrativas sem expressa previsão legal.

Tese 03

Não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou possessor para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador.

Tese 04

O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.
Tese 05
É defeso ao IBAMA impor penalidade decorrente de ato tipificado como crime ou contravenção, cabendo ao Poder Judiciário referida medida.
Tese 06
O emprego de fogo em práticas agropastoris ou florestais depende necessariamente de autorização do Poder Público.
Tese 07
Os responsáveis pela degradação ambiental são co-obrigados solidários, formando-se, em regra, nas ações civis públicas ou coletivas litisconsórcio facultativo.
Tese 08
Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado.
Tese 09
A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem.
Tese 10
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.
Tese 11
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

STJ – TESES SOBRE RESPONSABILIDADE POR DANO AMBIENTAL – EDIÇÃO 119

Tese 01
A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.
Tese 02
Causa inequívoco dano ecológico quem desmata, ocupa, explora ou impede a regeneração de Área de Preservação Permanente – APP, fazendo emergir a obrigação propter rem de restaurar plenamente e de indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva.
Tese 03
O reconhecimento da responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
Tese 04
A alegação de culpa exclusiva de terceiro pelo acidente em causa, como excludente de responsabilidade, deve ser afastada, ante a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva ínsita ao dano ambiental (art. 225, § 3º, da CF e do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81), responsabilizando o degradador em decorrência do princípio do poluidor-pagador.
Tese 05
É imprescritível a pretensão reparatória de danos ao meio ambiente.
Tese 06
O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data do evento danoso nas hipóteses de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente ambiental.
Tese 07
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
Tese 08
Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.
Tese 09

Não há direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente.
Tese 10
O pescador profissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental que acarretou redução da pesca na área atingida, podendo utilizar-se do registro profissional, ainda que concedido posteriormente ao sinistro, e de outros meios de prova que sejam suficientes ao convencimento do juiz acerca do exercício dessa atividade.
Tese 11
É devida a indenização por dano moral patente o sofrimento intenso do pescador profissional artesanal, causado pela privação das condições de trabalho, em consequência do dano ambiental.

CAPÍTULO VII - Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso

(Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. (Regulamento)

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010)

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Regulamento

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

STF – MI 7.452 (Info 1167)

Uma vez presente o estado de mora inconstitucional — devido à inércia do Poder Legislativo em regulamentar o art. 226, § 8º da Constituição Federal de 1988, no tocante ao combate à violência doméstica ou intrafamiliar contra homens GBTI+ em relacionamentos homoafetivos ou que envolvam travestis e mulheres transexuais —, deve ser reconhecida a aplicação analógica dos dispositivos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) para abarcar a população LGBTQIA+.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

TEMA 1182 - RE 1348854 (Info 1054)

À luz do art. 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no art. 7º, XVIII, da CF/88 e regulamentada pelo art. 207 da Lei 8.112/1990, estende-se ao pai genitor monoparental.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:

I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;

II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;

III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;

V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade;

VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;

VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.

§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.

§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.

§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens; (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.

§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

CAPÍTULO VIII - DOS ÍNDIOS

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

§ 4º As terras de que trata este artigo são **inalienáveis e indisponíveis**, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.

§ 5º É **vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.**

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.

RE 1.017.365 (Info 1110)

O reconhecimento do direito às terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas não se sujeita ao marco temporal da promulgação da Constituição Federal (5/10/1988) nem à presença de conflito físico ou controvérsia judicial existentes nessa mesma data. RE 1.017.365/SC, relator Ministro Edson Fachin, julgamento finalizado em 27.9.2023.

STJ - REsp 1.623.873

O Poder Judiciário pode determinar, ante injustificável inércia estatal, que o Poder Executivo adote medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas.

TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS

Art. 233. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000)

Art. 234. É **vedado à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta.**

Art. 235. Nos dez primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as seguintes normas básicas:

I - a Assembléia Legislativa será composta de dezessete Deputados se a população do Estado for inferior a seiscentos mil habitantes, e de vinte e quatro, se igual ou superior a esse número, até um milhão e quinhentos mil;

II - o Governo terá no máximo dez Secretarias;

III - o Tribunal de Contas terá três membros, nomeados, pelo Governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber;

IV - o Tribunal de Justiça terá sete Desembargadores;

V - os primeiros Desembargadores serão nomeados pelo Governador eleito, escolhidos da seguinte forma:

a) cinco dentre os magistrados com mais de trinta e cinco anos de idade, em exercício na área do novo Estado ou do Estado originário;

b) dois dentre promotores, nas mesmas condições, e advogados de comprovada idoneidade e saber jurídico, com dez anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o procedimento fixado na Constituição;

VI - no caso de Estado proveniente de Território Federal, os cinco primeiros Desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do País;

VII - em cada Comarca, o primeiro Juiz de Direito, o primeiro Promotor de Justiça e o primeiro Defensor Público serão nomeados pelo Governador eleito após concurso público de provas e títulos;

VIII - até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado advogados de notório saber, com trinta e cinco anos de idade, no mínimo, nomeados pelo Governador eleito e demissíveis "ad nutum";

IX - se o novo Estado for resultado de transformação de Território Federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à Administração Federal ocorrerá da seguinte forma:

a) no sexto ano de instalação, o Estado assumirá vinte por cento dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsabilidade da União;

b) no sétimo ano, os encargos do Estado serão acrescidos de trinta por cento e, no oitavo, dos restantes cinquenta por cento;

X - as nomeações que se seguirem às primeiras, para os cargos mencionados neste artigo, serão disciplinadas na Constituição Estadual;

XI - as despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar cinquenta por cento da receita do Estado.

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. (Regulamento)

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. (Regulamento)

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.

Art. 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição.

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



JÁ CAIU: TRT-10 (2025)

§ 1º Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% (vinte e oito por cento) serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público remuneração mensal de até 2 (duas) vezes o salário mínimo do ano-base para pagamento em 2025, corrigida, a partir de 2026, pela variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou de outro índice que vier a substituí-lo, acumulada no segundo exercício anterior ao de pagamento do benefício, é assegurado o pagamento de 1 (um) salário mínimo anual, computado nesse valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos Programas, até a data de promulgação desta Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024)

§ 3º-A. O limite para elegibilidade do benefício de que trata o § 3º deste artigo não será inferior ao valor equivalente ao salário mínimo do período trabalhado multiplicado pelo índice de 1,5 (um inteiro e cinco décimos). (Incluído pela Emenda Constitucional nº 135, de 2024)

§ 4º O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

§ 5º Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1º do art. 166. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços

públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 242. O princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos.

§ 1º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.

§ 2º O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal.

Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 81, de 2014)

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

Art. 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito.

Art. 246. É **vedada** a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

Art. 247. As leis previstas no inciso III do § 1º do art. 41 e no § 7º do art. 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Art. 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo de valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime observarão os limites fixados no art. 37, XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Art. 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão constituir fundos integrados pelos

recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desses fundos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)